

[별지 1] 세법 등 해석 신청서

(앞 쪽)

세법 등 해석 신청서		
질의자	① 상호(법인명)	② 성명(대표자) 장세봉
	③ 주민등록번호(사업자등록번호)	④ 전화번호(휴대폰번호)
	⑤ 전자우편(E-mail 주소)	⑥ 주소(사업장)
	⑦ 대리인	
신청 사유	⑧ 구분 ☒ 예규심 사항 (☒ 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항, ☐ 기존의 해석을 변경하는 사항, ☒ 그 밖에 납세자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항) ☐ 국세청장·관세청장의 세법 등 해석에 대하여 재질의하는 사항 ☐ 세법 등이 새로 제·개정된 사항 ☐ 진행 중인 불복 등과 관련된 세법 등 해석에 관한 사항(불복단계: ☐ 과세적부심, ☐ 이의신청, ☐ 국세청 심사청구, ☐ 감사원 심사청구, ☐ 심판청구, ☐ 소송) ☒ 기타 납세자의 권리 보호에 필요한 사항	
	질의 내용	
「국세기본법 제14조·제16조에 따른 국제 증권거래 원자료 기반 투자자 장부의 조사·증거판단 기준」		
위와 같이 신청합니다.		
2026년 10월 2일		
신청인 성명(대표자) : 장세봉 (서명 또는 인)		
대리인 성명(대표자) : (서명 또는 인)		
재정경제부장관 귀하		
※ 개인정보보호법 제24조에 의한 고유식별정보 수집·이용 동의 요청		
☐ 수집·이용 목적 : 세법 등 해석 신청의 처리		
☐ 수집 대상 고유식별정보 : 주민등록번호		
☐ 보유·이용 기간 : 영구		
☐ 신청인은 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부할 경우 불이익(신청서의 반려)이 있을 수 있습니다.		
☒ 상기 내용에 대해 동의함 ☐ 동의하지 않음		
첨부 서류	별첨자료 총괄목록 및 주장·증거 대응표 1부 외 별첨 K-01~K-09·U-01~U-10·I-01~I-04·L-01~L-03·C-01~C-11·R-01~R-02 — 상세내역은 제2권 근거자료집의 총괄목록과 같습니다	

신청내용

⑨ 질의내용(필수 기재사항)

[신청취지]

본 신청은 국제 증권거래에서 최초 지급시점의 잠정적 소득표시와 발행기관의 결산·법정 세무계산 및 국제 원천징수 재분류에 따라 후행하여 확정된 세원정보가 상이한 경우, 「국세기본법」 제14조·제16조 및 「소득세법」 제17조에 따라 과세요건사실과 과세표준을 확정하기 위한 기준자료와 확정단계를 해석하여 주실 것을 신청하는 것입니다. 아울러 해당 기준이 누락세원의 적출과 과다계상된 과세소득 또는 과세표준의 정정에 동일하게 적용되는지 그 법적 기준을 질의합니다.

본 신청은 특정 금융상품 또는 개별 납세자의 세액·환급액에 관한 처분결과를 구하는 것이 아니라, 국제 증권거래에 관한 장부 및 관계 증거자료의 조사·채택·배척과 확인된 기초사실에 대한 국내 세법의 적용기준에 관한 일반적 법규해석을 구하는 것입니다.

「대한민국헌법」 제38조는 「모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다」고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 법률이 정한 요건에 해당하는 사실을 장부와 증거자료로 조사하여 과세표준을 결정하도록 정하고 있습니다. 본 신청은 그 조사 및 증거판단의 기준을 구하는 것입니다.

납세자가 발행기관·외국보관기관·예약결제기관·국내 증권회사 및 자신의 거래원장을 국제 증권식별정보와 지급사건을 기준으로 연결하여, 제3자가 동일 결과를 추적·재현할 수 있는 장부와 관계 증거자료를 제출한 경우 과세관청이 이를 어떠한 법적 기준으로 조사하고 채택 또는 배척하여야 하는지를 명확히 해석받는 것이 목적입니다.

국가의 정보전달체계에 특정 기록이 존재하지 않는 것과 해당 국제 금융거래의 기초사실 자체가 존재하지 않는 것은 동일하지 않습니다. 따라서 국내 전달체계의 정보 공백이 확인되는 경우에도 납세자가 객관적인 국외·국내 원자료로 그 공백을 복원하고 상호검증할 수 있다면, 그 자료를 과세표준 조사·결정에서 어떻게 취급해야 하는지에 대한 객관적인 기준이 필요합니다.

국가의 정보전달체계에 공백이 있다는 사정을 납세자의 증거 부족으로 전환하여 취급할 수 있는지에 관하여도 해석을 구합니다. 검증 가능한 장부를 배척하려면 어느 기재가 사실과 다른지, 반대사실은 무엇인지, 그 반대사실을 뒷받침하는 객관적 자료와 법적 근거가 무엇인지가 특정되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

미국 규제투자회사의 결산으로 확정되는 분배금의 재원·성격, 국제 원천징수 및 재분류 과정, 국내 금융기관에 전달·보유되는 소득성격 자료와 납세자의 연속된 취득원가 장부가 존재하는 경우에 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따라 어떠한 사실과 자료를 조사하여 국내법상 과세요건을 확정하여야 하는지에 관한 일반적인 법규 해석을 구하는 것입니다.

따라서 사실의 확인은 특정 형식문서의 존부를 선행 전제로 삼는 것이 아니라, 먼저 발행기관의 결산으로 확정된 분배금의 재원·성격과 금액을 확인하고, 그 결과가 국제 원천징수·재분류 체계를 거쳐 국내에 어떻게 전달·반영되었는지를 대조한 다음, 납세자의 연속된 취득원가 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 확인하고, 그 확인된 사실에 국내 세법의 구체적인 소득유형과 구성요건을 적용하는 순서가 「국세기본법」 제14조 및 제16조의 취지에 부합하는지에 관한 해석을 구합니다.

이 신청이 구하는 해석의 중심은 과세요건의 성립 여부를 어떠한 사실과 자료로 확정하는가에 있습니다. 이를 한 가지 물음으로 모으면 다음과 같습니다. 「소득세법」 제17조를 적용하기에 앞서 해당 지급액이 이익이나 잉여금의 분배인지 자본의 감소로 인한 대가인지를 국내외 제반 규정에 따라 사실 판단하여야 한다면, 그 사실 판단은 구체적으로 어떠한 자료를 어떠한 순서와 기준으로 조사하여 수행하여야 하는지. 아래 각 질의는 그 하나의 물음을 조사의 차례에 따라 나눈 것입니다.

이를 달리 표현하면, 원자료에서 확인되는 사실과 국내 과세자료의 기재가 서로 다른 경우 과세요건사실을 원자료에 따라 확정하여야 하는지, 아니면 국내 과세자료의 기재에 따라 확정하여야 하는지에 관한 해석입니다. 본 신청은 관계 기관 사이의 판단 순위를 질의하는 것이 아니라, 지급사건·분배재원·최종 재분류·투자자 귀속·조정취득가액·국내법상 과세요건에 이르는 사실관계와 법률적용의 연결을 어떠한 기준으로 확정하여야 하는지를 질의하는 것입니다.

[세법해석을 구하는 사항]

질의 1. 검증 가능한 장부의 지위 — 정보공개청구로 확보한 공적 자료와 외부기관 발급자료를 원자료로 하고, 국제적으로 통용되는 증권식별정보로 각 지급사건을 연결하여 제3자가 동일한 원자료와 동일한 연산절차에 따라 재현할 수 있도록 작성된 투자자 장부(취득원가조서·상세원부)와 그 관계 증거자료가 「국세기본법」 제16조 제1항에 따른 과세표준 조사·결정의 근거자료로 취급될 수 있는지. 취급될 수 있다면 과세관청은 그 장부와 관계 증거자료를 어떠한 기준으로 조사·검증하여야 하는지.

질의 2. 장부와 다른 사실을 인정하는 기준 — 과세관청이 위 장부의 특정 기재와 다른 사실을 인정하려는 경우, 같은 조 제2항에 따라 사실과 다르다고 보는 구체적 기재를 특정하고 그 부분에 대하여 조사한 사실에 따라 결정하여야 하는지. 그 경우 어떠한 반대사실과 객관적 근거를 조사·제시하여야 하는지.

질의 3. 반대사실과 결정근거의 명시 — 같은 조 제3항에 따라 장부와 다른 사실 또는 누락을 조사하여 결정한 경우, 조사하여 인정한 사실과 그 결정근거를 구체적으로 결정서에 기재하여야 하는지.

질의 4. 국내법상 적용 조항 및 과세요건사실의 특정 — 미국 연방세법상 규제투자회사로 과세되는 상장지수펀드가 지급한 분배금에 「소득세법」 제17조를 적용하는 경우, 과세관청은 같은 조 제1항 각 호 중 적용되는 소득유형과 그 구성요건을 먼저 특정하여야 하는지. 가. 같은 항 제6호를 적용하는 경우, 해당 지급액이 외국법인의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당한다는 사실을 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 나. 같은 항 제3호 및 제2항 제1호를 적용하는 경우, 「주식의 소각이나 자본의 감소」에 해당하는 법률행위가 실제로 존재하였다는 사실과 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액, 그 주식의 취득에 사용한 금액 및 그 초과액을 각각 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 다. 위 각 유형의 과세요건사실을 특정하지 아니한 채 외국법인으로부터 지급되었다는 사실 또는 분배금이라는 외형만으로 배당소득의 과세표준을 결정할 수 있는지.

질의 5. 국제 세원자료의 조사 범위 — 납세자가 발행기관 확정자료, 국제 증권식별정보, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 한국예탁결제원·증권회사 자료 및 개인별 취득원장을 제출한 경우, 외국 금융상품이라는 이유만으로 이들 자료의 확인·대조를 생략할 수 있는 별도의 법적 근거가 있는지. 없다면 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따른 조사·증거판단 기준은 무엇인지.

질의 6. 자료충돌 시 채택·배척 기준 — 발행기관·외국보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 장부 사이에 정보가 불일치하거나 일부 단계의 정보가 누락된 경우, 작성주체·목적·확정시점·적용범위·실제 자금 및 세액 흐름·독립자료와의 정합성 중 어떠한 요소를 기준으로 자료를 채택 또는 배척하여야 하는지. 특히 국제 금융·세무 원장과 국내 과세자료 사이의 불일치가 객관적으로 확인되는 경우, 과세표준을 결정하기 전에 어느 자료를 어떠한 기준으로 조사·대조하여야 하는지.

질의 7. 국내법상 소득구분의 특정 — 국외에서 사용되는 Dividend, Non-Dividend Distribution, Return of Capital, Capital Gain 등의 명칭 자체만으로 국내 소득구분을 확정하는 것이 아니라, 먼저 객관적 거래사실과 지급재원을 조사한 후 과세관청이 적용하는 「소득세법」상 구체적 항목과 구성요건을 특정하여야 하는지. 해당 분배가 어떠한 재원에서 지급되었는지와 그 과정에 어떠한 법률행위가 있었는지를 먼저 조사하여야 하는지, 지급의 명칭(배당금입금·Dividend·비배당분배)과 외형만으로 그 조사를 갈음할 수 있는지도 함께 해석하여 주시기 바랍니다.

질의 8. 과세요건사실의 확인을 위한 자료의 조사·대조 순서 — ⑩ 사실관계에서 제시한 자료계보에 따라 발행기관의 확정자료, 국제 원천징수·재분류자료, 국내 전달자료 및 투자자별 장부를 순차로 조사·대조하여 과세요건사실을 확정하는 것이 「국세기본법」 제14조·제16조에 부합하는지. 달리 판단하여야 하는 경우 적용되는 법적 기준은 무엇인지 특정하여 주시기 바랍니다.

질의 9. 특정 형식문서가 존재하지 아니하는 경우의 조사·증거판단 기준 — 발행기관의 결산·세무자료로 분배금의 재원과 최종 소득성격을 확인할 수 있고, 외국 원천징수의무자·보관기관과 국내 금융기관이 보유한 재분류·세액잔산 자료로 그 결과를 추적·대조할 수 있으며, 납세자의 연속된 취득원이 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 검증할 수 있는 경우를 전제로 질의합니다. 과세관청이 적용하려는 국내법상 구성요건과 그에 필요한 법률행위의 존부, 그리고 해당 외국 법령상 결의서·회의록의 작성의무가 있는지를 먼저 확인하지 아니한 채, 특정 형식문서가 제출되지 아니하였다는 사정만으로 위 결산자료·소득성격 확정자료·원천징수 재분류자료 및 납세자의 취득원이 장부를 배척할 수 있는지. 해당 문서가 반드시 필요한 증거자료라고 보는 경우에는, 그 문서가 입증하여야 하는 국내법상 과세요건사실과 그 법적 근거, 그리고 다른 객관적 자료로는 그 사실을 확인할 수 없는 이유를 함께 밝혀 주시기 바랍니다. 아울러 외국법인 또는 외국 투자회사의 분배에 관하여, 대한민국 회사법상 자본의 감소에 상응하는 결의서·회의록이 존재하는 경우에 한정하여 발행기관의 결산·세무자료에서 확인되는 실제 분배재원 및 그 분배에 따른 취득가액 조정이라는 객관적 사실을 인정할 수 있다고 보는 것인지 질의합니다. 그와 같은 제한이 가능하다고 보는 경우에는 그 국내법상 근거와 해당 문서가 증명하여야 하는 과세요건사실을 특정하여 주시기 바랍니다.

질의 10. 국내에 이미 전달된 자료의 우선 확인 — 납세자에게 외국의 특정 형식문서를 요구하기 전에, 과세관청이 국내 증권회사에 이미 전달·보관되어 있는 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료, 외국 원천징수세액 변경자료 및 환급자료와 그 기초가 된 외국 보관기관 자료를 먼저 확인·대조하여야 하는지.

질의 11. 국내에서 확인할 수 없는 사실의 확인 수단 — 과세관청이 과세요건사실의 확인을 위하여 국내에서 확보할 수 없는 자료가 반드시 필요하다고 판단하는 경우, 납세자에게 해당 외국 제도에 존재하지 아니하는 형식문서의 제출을 요구하는 것과 별개로, 「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」 제28조(정보

교환)가 정한 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적절한 절차를 통하여 그 사실을 확인할 수 있는지.

질의 12. 소득성격 자료제보와 국내 과세관청의 사실인정 · 법률적 포섭 권한 — 발행기관의 결산 · 세무자료에서 확정된 지급재원과 소득성격이 외국 원천징수의무자 · 보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 같은 지급사건의 식별정보 · 보유수량 · 재분류된 소득성격 · 변경세액 · 환급금의 형태로 전달 · 보유되고 있는 경우를 전제로 질의합니다.

가. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 과세요건을 적용하기 위하여는, 해당 지급액이 실제로 외국 발행법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실을 먼저 객관적 자료에 따라 조사 · 확정하여야 하는지.

나. 국제 금융 · 세무 원장에서 확인되는 지급재원 및 소득성격과 다른 사실을 국내 과세단계에서 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 어떠한 반대사실을 인정하였는지와 그 결정근거를 「국세기본법」 제16조에 따라 특정하여야 하는지.

다. 과세관청의 법률적 소득구분 권한이 객관적으로 존재하는 거래사실에 대한민국 세법을 적용하는 권한을 넘어, 외국 발행법인의 결산 · 세무자료 및 국제 금융원장에서 확인되지 아니하는 이익 · 잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위가 존재한 것으로 보아 과세요건사실을 구성할 수 있는 권한까지 포함하는지. 포함한다면 그 구체적인 법률상 근거와 요건은 무엇인지.

라. 외국에서 Nondividend Distribution 또는 Return of Capital로 확정 · 재분류된 사실 자체가 대한민국의 소득구분을 당연히 결정하지 아니하는 것과 마찬가지로, 대한민국 과세관청의 법률적 소득구분도 그 선행단계에서 객관적으로 확정된 외국 발행법인의 분배재원과 국제 금융거래의 기초사실 자체를 변경하는 효력을 가지는 것은 아닌지. 국내법의 적용이 그 기초사실을 변경하는 것이 아니라 확인된 사실에 국내법의 법률효과를 부여하는 것인지에 관한 해석을 구합니다.

질의 13. 적용 호의 특성과 「집합투자기구로부터의 이익」의 산정 — 해당 지급이 「소득세법」 제17조 제1항의 배당소득에 해당한다고 보는 경우 같은 항의 어느 호를 적용하는지 먼저 특정하여야 하는지. 해당 발행주체와 상품구조가 「소득세법 시행령」 제26조의2 제2항의 「국외에서 설정된 집합투자기구」에 해당하여 제5호를 적용하여야 하는지, 아니면 발행주체의 법적 성격에 따라 제6호를 적용하여야 하는지. 제5호를 적용하는 경우에는 해당 지급액 중 어떠한 부분이 「집합투자기구로부터의 이익」에 해당하는지, 제6호를 적용하는 경우에는 어떠한 부분이 외국법인의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당하는지를 각각 어떠한 사실과 자료로 판단하여야 하는지.

특히 제5호를 적용하는 경우 「집합투자기구로부터의 이익」이 법령에 산정 구조를 두고 있습니다. 같은 시행령 제26조의2 제4항은 일정한 거래 · 평가손익을 그 이익에 포함하지 아니한다고 정하고, 제6항은 「각종 보수 · 수수료 등을 뺀 금액으로 한다」고 정하며, 제9항은 그 과세표준 계산방식 등을 재정경제부령으로 정하도록 위임합니다. 그 위임에 따른 「소득세법 시행규칙」 제13조 제1항은 제1호에서 「집합투자기구가 투자자에게 좌당 또는 주당 분배하는 금액」으로, 제2호에서 「결산 시 과세표준기준가격에서 매수 시(매수 후 결산 · 분배가 있었던 경우에는 직전 결산 · 분배 직후) 과세표준기준가격을 뺀 후 직전 결산 · 분배 시 발생한 과세되지 않은 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액」으로(분배하는 금액을 한도) 정하고, 외국 집합투자증권으로서 과세표준기준가격이 없는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제280조 제4항 본문에 따른 기준가격을 쓰도록 정합니다. 그러므로 가. 본건과 같은 외국 상장 집합투자증권이 위 제1호와 제2호 중 어느 계산방식에 따르는지를 먼저 특정하여야 하는지. 나. 제2호의 계산방식에 따르는 경우, 분배에 따른 기준가격 또는 과세표준기준가격의 변동과 투자원본의 반환에 해당하는 부분이 위 산식에 어떠한 방법으로 반영되는지. 다. 그러함에도 지급받은 분배금의 전액을 「집합투자기구로부터의 이익」으로 보아 과세표준에 산입하는 것이 위 시행규칙의 계산방식과 양립할 수 있는지. 양립한다고 보는 경우에는 그 법적 근거는 무엇인지.

질의 14. 분배재원 확인에서 결산 · 법정 세무계산의 지위 — 해당 외국 발행주체의 분배재원과 이익 · 잉여금 해당 여부를 판단함에 있어, 발행주체의 결산자료와 법정 세무계산자료는 그 재원의 발생 · 존부 · 성격을 직접 확인하는 원천자료에 해당하는지. 과세관청은 연차보고서 · 연말 세무자료 · 법정 보고서 등 그 자료를 조사한 뒤 국내법상 과세요건에 포섭하여야 하는지. 국내법도 이익배당의 재원을 결산에서 정하고 있습니다(「상법」 제462조 제1항). 나아가 과세관청이 자본감소 결의서 또는 회의록의 부존재를 이유로 위 결산자료를 조사하지 아니한 채 이익 · 잉여금의 존재를 인정할 수 있는지. 인정할 수 있다면 자본감소 관련 문서의 부존재가 이익 · 잉여금의 존재를 증명하는 법적 근거는 무엇인지. 결산 및 법정 세무계산으로 확인된 바와 달리 인정하려는 경우 「국세기본법」 제16조 제2항 · 제3항에 따라 어떠한 반대사실과 조사 근거를 결정서에 적어야 하는지.

질의 15. 「자본의 감소」의 판단 준거 — 같은 조 제2항 제1호를 적용하는 경우 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 선행 법률행위와 취득에 사용한 금액의 초과라는 두 요건을 각각 확인하여야 하는지. 그 해당 여부는 해당 외국법인의 설립 준거법에 따라 판단하여야 하는지. 발행기관의 준거법과 상품구조상 그러한 법률행위가 확인되지 아니하는 경우에도, 외국 세법상 비배당분배(Nondividend Distribution)로 분류되었다는 사정만으로 이를 같은 호의 「자본의 감소」에 해당한다고 볼 수 있는지.

질의 16. 어느 경로에도 해당하지 아니하는 경우 — 제1항 각 호의 요건사실(이익·잉여금의 분배 또는 수익분배의 성격)도, 제2항 제1호의 선행 법률행위도 확인되지 아니하는 경우, 과세관청은 어느 조항을 적용하며 그에 앞서 어떠한 사실을 확정하여야 하는지.

질의 17. 과세요건의 성립 여부인가, 과세의 예외인가 — 이 물음의 전제가 되는 기초사실은 다음과 같습니다. 발행기관의 결산 및 법정 세무계산에서 해당 부분은 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 지급된 것이 아닌 것으로 확정되어 있고, 그 결과가 연말 세무자료의 제3란(비배당분배)과 기업행위 보고에 기재되어 있습니다. 이는 외국 세법상의 명칭만을 근거로 하는 것이 아니라, 발행기관의 결산 및 법정 세무계산으로 확인된 이익 및 잉여금과 분배재원, 그리고 그에 따른 최종 세무분류에 기초한 것입니다. 그 기초사실과 자료에 국내법의 어느 과세요건을 적용할 것인지는 별개의 법률적 판단입니다.

해당 지급액 가운데 취득가액 범위 안의 투자원본 반환에 해당하는 부분이 「소득세법」 제17조 제1항 각 호의 요건(이익·잉여금의 분배 또는 수익분배의 성격)에 해당하지 아니하는 경우, 그것은 과세요건이 성립하지 아니한 것(소득의 부존재)인지, 아니면 과세요건은 성립하되 비과세·감면에 해당하는 것인지. 전자라면 그 요건사실의 존재에 관한 조사·확정의 책임은 「국세기본법」 제16조에 따라 과세관청에 있는지. 후자로 보는 경우에는 그 비과세 또는 감면의 법적 근거(조문)와, 납세자가 입증하여야 할 요건사실이 무엇인지를 특정하여 주시기 바랍니다. 아울러 위와 같이 이익 및 잉여금에서 지급되지 아니하였다는 기초사실이 확인되는 경우에도 제17조 제1항 각 호의 요건이 성립한다고 보려면 어떠한 사실을 더 확인하여야 하는지를 밝혀 주시기 바랍니다. 이는 과세요건의 불성립과, 과세요건이 성립한 뒤 별도의 비과세·감면 규정을 적용하는 것은 법률구조가 서로 다르기 때문입니다. 어느 경우에 해당하는지에 따라 확인하여야 할 과세요건사실, 적용 조항 및 조사·결정의 근거가 달라질 수 있습니다.

질의 18. 세액(분자)과 과세표준(분모)의 확정단계 — 외국 원천징수 단계에서는 지급 시점에 잠정적으로 산정된 분배정보로 먼저 원천징수가 이루어지고, 과세연도 종료 후 발행기관의 결산으로 그 성격이 확정되면 적격중개인 단계에서 재분류 또는 취소가 이루어져 원천징수세액이 정정·환급됩니다. 신청인의 자료에서는 그 환급이 국내 원장의 외국납부세액에는 반영되는 한편, 과세표준이 되는 소득금액은 지급 시점의 잠정자료(분배통지) 그대로 유지되는 경우가 확인됩니다. 그 경우 가. 외국납부세액(분자)이 재분류 확정단계의 자료로 산정된다면, 그 과세표준(분모)도 같은 확정단계의 자료로 산정하여야 하는지. 나. 지급 시점의 잠정자료로 과세표준을 유지하면서 세액만 확정단계 자료로 조정하는 것이 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 비추어 허용되는지. 허용된다면 그 법적 근거는 무엇인지. 다. 외국 원천징수 단계에서 재분류가 취소되어 원천징수가 소급하여 없던 것으로 정리된 경우, 그 취소 전의 잠정 분배정보를 국내 과세표준의 근거로 삼을 수 있는지. 삼을 수 있다면 어떠한 사실을 추가로 확인하여야 하는지.

라. 신청인이 관계기관에 대한 정보공개를 통하여 확인한 자료에서는, 외국 원천징수 단계에서 과세연도 종료 후 확정된 재분류 결과를 투자자별 국내 배당소득 과세표준에 반영하는 구체적인 산정기준 또는 변환기준을 확인하지 못하였습니다. 그와 같은 재분류 확정자료가 국내 금융기관에 전달·보유되어 있음에도 이를 국내 과세표준에 반영하는 별도의 산정기준이 존재하지 아니하거나 확인되지 아니하는 경우, 최초 지급 시점의 잠정자료를 과세표준으로 계속 사용하는 법적 근거는 무엇인지. 반대로 확정된 재분류자료를 반영하여야 한다면 그 국내법상 소득구분·과세표준으로의 변환기준과 계산방법은 무엇인지.

위 질의 13부터 18까지의 차례는 법적 추론의 차례와 같습니다 — 어느 조문으로 과세하는가(13) → 그 조문이 요구하는 사실은 어떠한 원천자료에서 확인되는가, 원천자료와 다른 사실을 인정하려면 무엇을 특정하여야 하는가(14) → 의제배당을 택한다면 「자본의 감소」는 무엇을 기준으로 판단하는가(15) → 어느 경로에도 해당하지 아니하면 어떻게 하는가(16) → 그것이 과세요건의 성립 문제인가 과세의 예외 문제인가(17) → 세액과 과세표준이 같은 확정단계의 자료에 서야 하는가(18). 질의 19와 20은 그 물음을 과세요건의 성립 쪽에서 다시 여쭙는 것입니다 — 취득가액 범위 안의 투자원본 반환에 배당소득의 과세요건이 성립하려면 무엇이 더 있어야 하는가(19), 특정 형식문서의 부존재가 그 요건사실을 대신할 수 있는가(20).

질의 19. 투자원본의 반환에 대한 배당소득 과세요건의 성립 여부 — 주요 금융국의 과세제도에서는 투자자에게 지급된 현금의 명칭만으로 당기의 소득을 확정하지 아니하고, 지급재원의 성격과 투자원본의 잔존 여부를 구분하여 과세요건을 판단합니다. 취득가액 범위 안의 투자원본 반환은 당기의 과세소득과 구별하면서 그 금액만큼 취득가액 또는 이에 대응하는 자본계정을 줄이고, 원본이 소진된 뒤의 초과분배 별도의 과세요건을 적용하는 구조가 확인됩니다(C-12에 미국·캐나다·영국·독일·스위스·호주·일본 일곱 통화권의 당국 공표 문언을 옮겼습니다). 그 구체적인 법률형식은 나라마다 다르며, 신청인은 이를 대한민국에 그대로 적용하여 달라는 것이 아닙니다. 소득구분은 국내법이 정하므로, 이 자료는 「소득세법」 제17조의 독자적인 과세요건을 확인하기 위한 비교자료로 제출하는 것입니다.

그러므로 다음을 해석하여 주시기 바랍니다. 가. 발행기관의 결산·법정 세무자료, 국제 원천징수·재분류 자료 및 투자자별 취득가액 장부에 의하여 해당 지급액이 투자원본의 반환이고 지급 직전 조정취득가액의 범위 안에 있음이 확인되는 경우, 그 금액에 대하여 「소득세법」 제17조의 배당소득 과세요건이 성립한다고 판단하려면 어떠한 과세요건사실이 추가로 존재하여야 하는지. 그 적용 조문.

요건사실·이를 확인할 증거자료 및 과세표준 계산기준을 특정하여 주시기 바랍니다.

나. 그러한 추가 과세요건사실이 확인되지 아니하는 경우, 해당 금액은 배당소득은 성립하되 별도의 비과세·감면 규정에 의하여 과세하지 아니하는 것인지, 아니면 애초 「소득세법」 제17조의 소득 과세요건이 성립하지 아니하여 당기의 과세소득이 존재하지 아니하는 것인지 구분하여 주시기 바랍니다. 전자로 보는 경우에는 그 비과세 또는 감면의 조문과 납세자가 입증하여야 할 요건사실을, 후자로 보는 경우에는 그 요건사실의 조사·확정 책임이 「국세기본법」 제16조에 따라 과세관청에 있는지를 함께 밝혀 주시기 바랍니다.

다. 투자원본의 반환액이 지급 직전 조정취득가액을 초과하는 경우, 그 초과부분에 대하여는 어느 소득유형의 어떠한 과세요건이 적용되는지와 그 과세표준 계산기준은 무엇인지. 라. 취득가액 범위 안의 금액을 당기의 배당소득 과세표준에 산입하는 경우, 그 금액을 투자자의 취득가액에서 차감하는지 여부와 그 계산기준은 무엇인지. 차감하지 아니한다면 뒤에 그 주식을 양도할 때 같은 금액이 취득가액에 그대로 남아 「소득세법」 제94조 제1항 제3호의 양도소득 계산에 반영되는지. 분배 단계와 양도 단계에서 같은 금액이 이중으로 과세되거나 어느 단계에서도 취득가액에 반영되지 아니하는 결과가 생기지 아니하도록 하는 국내법상 연결규칙이 있는지, 있다면 그 조항과 계산방법을 특정하여 주시기 바랍니다.

마. 국내 금융기관의 전산상 지급유형 표기 또는 최초 지급 시점의 배당 표기가 있다는 사정만으로 그 금액을 「소득세법」 제17조의 배당소득으로 판단하기에 충분한지. 충분하다고 보는 경우에는 그 법적 근거와 그때 충족되는 과세요건사실을 밝혀 주시기 바랍니다. 충분하지 아니하다면, 발행기관의 결산과 분배재원, 국제 원천징수와 최종 재분류자료, 투자자별 귀속수량과 조정취득가액 가운데 어떠한 자료를 어떠한 순서로 조사하여 소득의 존재와 그 금액을 확정하여야 하는지 밝혀 주시기 바랍니다.

질의 20. 특정 형식문서의 부존재와 배당소득으로 보는 효과의 법률상 근거 — 발행기관의 결산·세무자료 및 국제 원천징수·재분류자료에 의하여 투자원본의 반환이라는 지급재원이 확인되고, 투자자별 장부에 의하여 해당 금액이 지급 직전 조정취득가액의 범위 안에 있음이 확인되는 경우를 전제로 질의합니다.

가. 자본감소 결의서 또는 이사회 회의록이 존재하지 아니하거나 제출되지 아니하였다는 사정만으로 그 지급액을 「소득세법」 제17조의 배당소득으로 포섭할 수 있는지. 포섭할 수 있다면 특정 문서의 부존재 또는 미제출이 같은 조의 어떠한 과세요건사실을 충족시키는지를 특정하여 주시기 바랍니다. 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 법률행위가 존재하지 아니한다는 사실과, 「이익이나 잉여금의 분배」가 존재한다는 사실은 서로 다른 과세요건사실이기 때문입니다.

나. 그와 같이 보는 효과가 법률의 해석에서 나오는 것인지, 아니면 별도의 간주 또는 의제 규정을 필요로 하는 것인지. 비교자료로 든 독일 「법인세법」 제27조 제8항은 외국법인의 출자반환에 관하여 신청에 따른 별도의 확정절차를 두고, 그 확정이 이루어지지 아니한 경우에는 이를 이익분배로 「본다」고 법률의 명문으로 정하고 있습니다(제9문). 대한민국에서 특정 문서 또는 절차의 부존재에 배당소득으로 보는 효과를 붙이려는 경우, 그러한 간주 또는 의제의 근거가 되는 국내법상 조항이 있는지, 없다면 그와 같은 효과를 법률의 근거 없이 인정할 수 있는지에 관한 해석을 구합니다.

다. 해당 외국법인의 설립 준거법에 그 문서의 작성의무가 있는지를 먼저 확인하여야 하는지. 작성의무가 확인되지 아니하는 문서의 부존재를 이유로 발행기관의 결산·세무자료와 투자자의 취득원가 장부를 조사하지 아니할 수 있는지.

질의 21. 잠정자료와 후행 확정자료가 서로 다른 경우 과세요건사실과 과세표준의 판단 기준 — 국제 증권거래의 최초 지급 시점에 전산상 지급유형이 배당으로 기록되고, 그 뒤 발행기관의 결산·법정 세무계산과 외국 원천징수기관 또는 적격중개인의 재분류 및 원천징수세액의 정정·환급으로 최초 정보와 다른 최종 세원정보가 확인되는 경우를 전제로 질의합니다(⑩ 제9절의 사례).

가. 「국세기본법」 제14조·제16조 및 「소득세법」 제17조를 적용함에 있어, 그 과세요건사실과 과세표준은 「어느 시점의 어떠한 객관적 자료」를 기준으로 확정하여야 하는지. 최초 지급 시점의 잠정자료와 과세연도 종료 후의 확정자료 가운데 어느 확정단계의 자료가 기준이 되는지를 밝혀 주시기 바랍니다.

나. 최초 지급 시점의 전산상 지급유형만으로 과세요건사실과 과세표준을 확정할 수 있다고 보는 경우, 그 뒤 발행기관의 결산·법정 세무계산 또는 국제 원천징수의 재분류로 최초 지급정보와 다른 최종 소득성격 또는 과세대상 금액이 확인되는 때에도 최초 자료를 계속 과세표준의 기초로 삼을 수 있는지. 삼을 수 있다면 그 법적 근거와 요건은 무엇인지.

다. 반대로 후행하는 확정자료를 과세요건사실의 판단에 반영하여야 한다면, 그 반영은 납세자에게 유리한 투자원본의 반환에만 미치는 것이 아니라, 최초 자료에서 드러나지 아니하였다가 후행 확정자료에서 확인되는 과세소득에도 동일한 기준으로 미치는지. 동일한 법적 증거판단의 기준이 과소과세와 과다과세 양쪽에 대칭으로 적용되는지를 밝혀 주시기 바랍니다. 달리 적용된다면 그 법적 근거와 요건은 무엇인지도 함께 밝혀 주시기 바랍니다.

라. 그 불일치가 과세표준에 영향을 미치는 경우, 이를 「국세기본법」 제45조의2에 따른 경정의 청구와 같은 법 제16조에 따른 조사·

결정 가운데 어느 절차로 다루어야 하는지. 납세자가 스스로 그 불일치를 객관적 자료로 제시한 경우 과세관청이 같은 조 제2항·제3항에 따라 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 하는 범위는 어디까지인지.

마. 위와 같은 판단의 기준이 법령에 정하여져 있지 아니하다고 보는 경우에는, 「국세기본법」 제14조와 제16조의 입법 취지에 따라 그 기준을 어떻게 해석하여야 하는지를 밝혀 주시기 바랍니다.

본 신청은 전산의 운영방법이나 개별 기관의 업무처리를 질의하는 것이 아닙니다. 같은 지급사건에 관하여 서로 다른 자료가 있을 때 「무엇이 법률상 과세요건사실인가」를 질의하는 것이며, 그 해석은 하나의 환급사건에 그치지 않습니다. 잠정 배당이 최종적으로 투자원본의 반환으로 확정되면 과다계상의 문제가 되고, 잠정 자료에 나타나지 아니한 소득이 뒤에 확인되면 누락세원의 문제가 됩니다. 동일한 해석이 국가의 세원 확보와 납세자의 권리보호에 함께 적용됩니다.

[요청하는 회신형식]

각 질의에 대하여 적용 법조문·시행령·시행규칙·행정규칙·공개된 해석례 또는 판례 등 근거를 특정하여 다음 사항이 구분되도록 회신하여 주시기 바랍니다.

1. 조사하여야 할 과세요건사실
2. 각 사실을 확인하기 위한 객관적 자료의 범위
3. 자료가 충돌할 때의 채택·배척 기준
4. 납세자가 제출한 장부와 다른 사실을 인정할 경우 필요한 조사내용과 결정근거
5. 특정 형식문서가 존재하지 않을 때 다른 객관적 증거로 대체할 수 있는 기준
6. 7단계 기준 중 수정 또는 적용할 수 없는 부분과 그 대체기준
7. 「소득세법」 제17조 제1항 중 적용되는 호와 그 산정 구조
8. 과세요건의 불성립과 비과세·감면 중 어느 것에 해당하는지 및 그에 따른 입증책임의 소재
9. 분배 단계와 양도 단계 사이의 취득가액 연결규칙
10. 잠정자료와 후행 확정자료가 다를 때 과세요건사실과 과세표준의 기준이 되는 확정단계
11. 그 기준이 과소과세와 과다과세에 대칭으로 적용되는지 여부

국가가 확보하지 못한 사실을 투자자가 객관적 국제 원자료로 추적·복원하였다는 이유로 그 사실이 소멸하는 것은 아닙니다. 근거과세는 검증 가능한 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 결정하기 위한 원칙인지 명확한 해석을 요청합니다.

본 신청은 특정 세무서의 조사·처분, 개별 세액계산 또는 환급 여부에 대한 판단을 구하는 것이 아니라 위 법률조항의 일반적 적용기준에 관한 해석을 구하는 것입니다. 만일 본 신청의 전부 또는 일부가 법규해석의 대상이 아닌 개별 사실확인 또는 집행에 관한 사항에 해당한다고 판단하시는 경우에는, 해당 질의번호와 그와 같이 보는 법적 근거를 특정하여 주시고, 나머지 법규해석 사항에 대하여는 각각 해석하여 주시기 바랍니다.

⑩ 사실관계(필수 기재사항)

1. 확인된 국제 세원정보의 전달구조

한국예탁결제원의 공식 정보공개 결정자료에 따르면, 해외 ETF의 소득재분류 관련 정보는 해외발행사에서 정보제공벤더, 외국보관기관, 한국예탁결제원, 예탁참가자(증권회사)로 전달되는 구조를 가집니다. 외국보관기관이 작성하는 정기 리포트에는 재분류된 소득성격, 확정세액, 환급금 등이 제공됩니다. 또한 소득재분류 리포트의 핵심 항목으로 예탁계좌(증권회사 단위), ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류된 소득성격, 변경세액, 환급금 등이 확인됩니다. 이는 국제 세원정보가 단순한 명칭이 아니라 식별자·권리일·수량·소득성격·세액·환급금이라는 구조화된 자료의 형태로 존재함이 확인됩니다.

가. 접수번호 16764618 — 외국보관기관으로부터 원천징수·환급처리 내역을 수령하여 증권회사에 전달하는 사실이 확인됩니다 (해외발행사 → 정보벤더 → 외국보관기관 → 한국예탁결제원 → 증권회사). 국제 세원자료의 전달계보가 실제 금융인프라에 존재한다는 의미입니다.

나. 접수번호 16835791 — 재분류 리포트에 예탁계좌, ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류 소득성격, 변경세액, 환급금이 포함됩니다. 투자자 장부와 기관 원장을 공통키로 대조할 수 있는 자료구조가 확인됩니다.

다. 접수번호 16848276 — 특정 종목 신 ISIN의 2024년 3월부터 10월까지 지급분 전액이 Non-Dividend Distribution으로 재분류되고 미국 현지 원천세가 전액 환급된 사실이 확인되며, 구 ISIN 리포트는 부존재합니다. 또한 발행사 정보가 외국보관기관의 연간 처리 마감 이후 제공되어 일부 정보가 재분류 사이클에서 제외되는 사실이 확인됩니다. 국내 기록의 부존재와 기초거래의 부존재를 동일시할 수 없음을 보여주는 실제 사례이며, 정보전달의 시간적 단절이 국내 원장의 공백을 발생시킬 수 있음을 의미합니다.

확인된 자료에 따르면, 이 사안의 정보공백은 국제 금융인프라에 소득성격 자료가 존재하지 아니하여 생긴 것이 아닙니다. 발행기관에서 확정된 분배정보는 외국 보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 지급회차별 식별정보·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금의 형태로 전달됩니다. 문제는 이와 같이 연결된 세원정보가 최종

투자자의 국내 과세원장까지 같은 계보로 이어지지 못하는 데 있습니다.

따라서 국내 과세단계에서 위 원자료와 다른 소득성격 또는 다른 기초사실을 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 상류 원자료와 다른 사실을 인정하였는지와, 그 확정된 사실을 「소득세법」 제17조의 어느 구체적 항목 및 구성요건에 따라 배당소득으로 판단하였는지가 각각 구분되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 과세관청의 법률적 포섭은 객관적으로 존재하는 자료계보를 소급하여 변경하거나, 존재하지 아니한 이익·잉여금 또는 회사법상 법률행위를 창출하는 절차가 아니기 때문입니다.

2. 국제 금융상품의 법적·과세상 구조

본 신청이 다루는 자료는 미국에 상장된 상장지수펀드(ETF)의 분배에서 발생합니다. 그 발행주체는 「1940년 투자회사법」에 따라 등록된 투자회사이며, 미국 연방세법상 규제투자회사(Regulated Investment Company)의 요건(제851조)과 그 과세특례(제852조)의 적용을 받습니다. 규제투자회사의 분배는 연말 결산으로 그 성격이 확정되고, 확정된 결과는 발행기관의 법정 공시로 전달됩니다. 미국 연방세법 제316조 제(a)항은 배당을 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 지급된 부분으로 한정하고, 제301조 제(c)항 제2호는 배당이 아닌 부분을 주식의 취득가액에 충당하도록 정하며, 같은 항 제3호는 취득가액을 넘는 부분만 양도로 다루도록 정합니다. 발행기관은 제6045B조의 보고대상에게 해당하는 취득가액 영향 조직행위에 대하여 Form 8937 또는 이에 관한 법정 보고를 하고, 지급자는 Form 1099-DIV 제3란(Nondividend Distributions)으로 보고합니다. 따라서 해당 분배 중 배당에 해당하는 부분과 배당에 해당하지 아니하는 부분은 발행법인의 이익 및 잉여금과 실제 분배재원에 따라 구분되고, 배당에 해당하지 아니하는 부분의 세무상 처리는 투자자의 조정취득가액에 따라 달라집니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 취득가액의 초과 여부만을 규정한 것이 아닙니다. 같은 호는 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 법률행위로 인하여 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의 취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 의제배당으로 정하고 있습니다. 따라서 같은 호를 적용하기 위해서는 선행 법률행위의 존부와 취득가액 및 그 초과액을 각각 확인하여야 하는지가 쟁점입니다.

두 법체계의 구성요건은 다음과 같습니다. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호는 외국법인으로부터 받는 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」을 배당소득으로 규정합니다. 한편 미국 연방세법 제316조 제(a)항은 법인이 주주에게 하는 재산의 분배 중 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 이루어진 부분을 배당으로 정의하고, 제301조 제(c)항은 그 가운데 배당에 해당하는 부분은 총소득에 산입하되, 배당에 해당하지 아니하는 부분은 주식의 조정취득가액(adjusted basis)을 감소시키며, 그 취득가액을 초과하는 부분은 원칙적으로 재산의 양도 또는 교환으로 인한 이득으로 취급하는 구조를 두고 있습니다.

본 신청은 두 법체계의 개념과 과세효과가 동일함을 전제로 하지 않습니다. 미국 규제투자회사의 결산·세무처리에서 확인되는 분배의 재원, 최종 소득성격 및 취득가액의 조정이라는 객관적 사실을 먼저 확정된 뒤, 그 사실이 「소득세법」 제17조의 어느 소득유형과 구성요건에 해당하는지를 판단하여야 하는지에 관한 해석을 구하는 것입니다.

특히 미국법상 자본의 반환(Nondividend Distribution)에 따른 취득가액의 감소가 「소득세법」 제17조 제2항 제1호의 「자본의 감소」와 당연히 동일한 법률행위임을 전제하지 않습니다. 같은 호를 적용하려는 경우에는 그 조항이 요구하는 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위의 존재와 취득가액 초과액을 각각 객관적 자료로 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

외국법인의 이익·잉여금의 발생 여부와 실제 분배재원은 그 외국법인의 결산 및 그 설립·과세관할의 법률과 세무체계에서 생성·확정되는 기초사실입니다. 본 신청은 그 외국의 세무분류가 대한민국의 소득구분을 구속한다고 주장하는 것이 아닙니다. 다만 대한민국 과세관청이 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 구성요건을 적용하려면, 그 전제가 되는 외국법인의 이익·잉여금과 실제 분배재원을 발행기관의 결산·세무자료 및 이에 연결되는 객관적 원자료로 먼저 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 그 기초사실과 다른 재원 또는 법률행위를 전제로 과세하려는 경우에는, 그와 같이 인정하는 객관적 사실과 법적 근거를 특정하여야 하는지도 함께 해석을 구합니다.

대한민국 과세관청의 권한은 외국법인의 결산상 이익·잉여금이나 실제 분배재원을 새로 만들어 내는 권한이 아니라, 그 객관적 기초사실을 조사·확정한 후 대한민국 세법이 정한 과세요건에 해당하는지를 판단하는 권한인지에 관한 해석을 구합니다.

따라서 외국법인 또는 외국 투자회사가 행한 분배 중 대한민국 회사법상 자본의 감소와 유사한 법률행위 및 결의문서가 존재하는 경우에 한하여 그 분배의 재원과 취득가액 조정에 관한 사실을 인정하고, 그러한 회사법상 절차를 전제로 하지 아니하는 분배에 대하여는 동일한 객관적 세무·금융자료가 존재하더라도 이를 인정하지 아니할 수 있는 별도의 국내법상 근거가 있는지도 함께 해석을 구합니다.

과세관청은 객관적으로 존재하는 거래사실을 조사·인정하여 그 사실에 대한민국 세법을 적용하고 소득의 법적 성격을 판단하는 기관이지, 그 판단행위 자체로 외국 발행법인에게 존재하지 아니한 이익·잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위를 창출하는

기관은 아닙니다.

따라서 「소득세법」 제17조 제1항 제6호를 적용하려면 해당 지급액이 실제로 외국법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실이 먼저 객관적 자료로 확인되어야 하고, 같은 조 제2항 제1호를 적용하려면 실제 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위와 취득가액 초과액이 확인되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

과세관청의 소득구분은 과세요건사실을 조사·인정한 뒤에 이루어지는 법률적 평가이며, 그 평가 자체가 과세요건사실을 발생시키거나 존재하지 아니한 사실을 대체할 수 있는지에 관한 명확한 해석을 요청합니다.

적용 조항과 과세요건사실의 특징이 먼저입니다. 제17조 제2항 제1호를 적용하려면 취득가액의 조사가 필수적이고, 제1항 제6호를 적용하려면 해당 분배가 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당하는지를 그 재원과 성격으로 먼저 조사하여야 합니다.

외국에서 사용된 자본의 반환(Return of Capital)이라는 명칭만으로 국내법상 「자본의 감소」를 인정할 수도 없고, 반대로 국내법상 「자본의 감소」를 전제로 하는 규정을 적용하면서 실제로 그러한 법률행위가 있었는지에 대한 조사를 생략할 수도 없다고 보는 것이 타당한지에 관한 해석을 구합니다.

한편 국내 과세실무에서는 「자본의 감소로 인한 대가」임을 확인하는 자료로 자본금 감소의 결의 또는 그 회의록의 제출을 요구하는 예가 있습니다. 그러나 확인된 지배문서에 따르면 그 발행주체는 델라웨어 제정법상 신탁법(12 Del. C. 제3801조 이하)에 따라 설정된 제정법상 신탁이고, 수익권은 주당 액면가가 없는 주식으로 나뉘며 발행주식은 전액 납입되어 추가 납입의무가 없습니다. 신청인이 확보하여 제출한 발행기관의 지배문서 및 관련 미국 원천자료에서는 표시자본·법정자본·자본금의 감소 또는 납입잉여금의 감소에 해당하는 법률행위나 그 결의문서를 확인하지 못하였습니다. 따라서 국내법상 특정 회사법적 행위를 과세요건으로 적용하려는 경우에는, 해당 외국 상품의 법적 구조에서 그 행위가 실제로 존재하였는지와 이를 어떠한 객관적 자료로 확인할 것인지가 선행하여야 하는지가 아래 질의 4와 질의 9의 쟁점입니다.

3. 검증 가능한 투자자 장부의 정의

본 신청에서 말하는 검증 가능한 투자자 장부란 납세자가 과세결과에 맞추어 사후 작성한 단순 주장자료가 아닙니다. ISIN·CUSIP 등 국제적으로 통용되는 증권식별정보를 공통키로 하여 지급회사, 해당 지급회사의 권리귀속 기준일에 실제 권리를 보유한 수량, 발행기관의 최종 분류자료, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 국내 금융기관의 지급·거래자료, 그리고 취득단위별 취득거래와 조정취득가액의 연속성을 연결한 장부를 의미합니다.

가. 투명성 — 출처와 변환규칙을 확인할 수 있는가. 원자료의 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식을 기록합니다.

나. 접근성 — 조사자 또는 제3자가 원자료를 확인할 수 있는가. 발행기관 공시, 금융기관 원장, 정보공개자료 등 원천에 연결합니다.

다. 추적성 — 결과값을 원자료까지 역추적할 수 있는가. 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인귀속의 계보를 둥니다.

라. 재현성 — 동일 자료와 산식으로 동일 결과가 나오는가. 원자료와 계산규칙을 고정하여 독립된 재계산이 가능합니다.

마. 상호검증성 — 독립 자료원 사이의 일치 여부를 확인할 수 있는가. 발행기관·보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 원장을 교차대조합니다.

본 장부의 신뢰성은 작성자의 지위에서 발생하는 것이 아니라, 원자료의 출처와 변환과정이 확인되고 국제적으로 통용되는 식별자에 의해 각 지급사건과 보유내역이 연결되며 제3자가 동일 자료와 산식으로 동일 결과를 재현할 수 있다는 검증구조에서 발생합니다. 공공기관 회신에서 소득재분류 자료에 예탁계좌·ISIN·기준일·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금이 포함되고 각 권리 지급별로 국내 증권회사까지 전달된다는 것이 확인되며(접수번호 16835791, 6면), 납세자의 장부는 위 각 항목을 동일한 식별자를 기준으로 연결한 것입니다. 따라서 대조할 자료가 이미 국내에 존재합니다.

신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래 및 원천징수·재분류 과정의 객관적 자료를 확인하고, 공개된 발행기관 자료와 금융기관 발급자료를 결합하여 지급사건·보유수량·취득원가의 연결관계를 검증하였습니다. 또한 그 검증과정을 제3자가 동일한 원자료와 동일한 연산절차에 따라 재현할 수 있도록 수리적 정합성 검증 및 취득원가 계보 복원의 방법을 특허출원하고, 그 방법에 따라 지급회사별 취득원가조서와 상세원부를 작성하였습니다. 특허청 출원정보 목록(2026. 9. 30. 조회)에 따르면 다음 6건이 신청인 명의로 접수되어 있습니다. 10-2026-0079638 「해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템」(2026. 4. 30.), 10-2026-0084940 「QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템」(2026. 5. 11.), 10-2026-0084983 「국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템」(2026. 5. 12.), 10-2026-0109157 「자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법」(2026. 6. 16.), 10-2026-0125857 「데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법」(2026. 7. 8.), 10-2026-0153763 「취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을

선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템」(2026. 8. 16.).

위 6건은 각각 별개의 자료를 다루는 것이 아니라 하나의 검증절차가 단계로 이어진 것입니다. 지급사건과 보유수량의 세원 교차검증(제1호), 외국 원천징수 재분류자료의 원장 복원(제2호), 그 복원값의 이중 정합성 검증(제3호), 취득단위의 자산연속성과 국제 세무원장의 정합 복원(제4호), 자료의 권위 위계에 따른 증거자료 변환(제5호), 취득원가 계보의 완결성 판정과 취득가액 이내성의 수리적 판정(제6호)의 순서이며, 신청인의 취득원가조서와 상세원부는 그 절차에 따라 작성되었습니다.

따라서 본 신청에서 제시하는 취득원가조서와 상세원부는 특정한 세법상 결론을 전제로 임의 작성한 계산표가 아니라, 외부기관 발급자료 · 발행기관 자료 · 거래자료의 출처를 연결하고 지급수량 · 보유수량 · 취득단위 · 누적 자본환급액 및 잔여 취득원가를 수리적으로 교차검증하여 제3자가 그 산출과정을 추적 · 재현할 수 있도록 작성한 검증장부입니다. 다만 특허출원은 그 방법이 공개되고 재현할 수 있는 절차라는 것을 뜻할 뿐이고, 세법상 증명력이나 과세상 결론을 보증하는 것이 아닙니다. 위 방법은 과세 여부를 판단하는 것이 아니라 원자료를 연결하여 장부를 생성하는 자료 처리절차이며, 그 장부를 과세표준의 조사 · 결정에서 어떻게 취급할 것인지는 「국세기본법」 제16조의 해석에 따릅니다. 위 출원자료는 발행기관 자료 · 국제 원천징수 및 재분류자료 · 국내 금융기관 자료 · 투자자 거래자료를 같은 지급사건과 같은 취득단위로 연결하지 아니하면 소득성격 · 권리귀속수량 · 취득원가의 연속성과 누락구간을 재현하기 어렵다는 문제를 정보처리 절차로 구체화한 것이며, 그 문제의 존재를 보이는 기술적 자료로 제출합니다.

또한 이 검증체계는 특정 납세자의 세액을 줄이기 위한 계산방법이 아닙니다. 분배사건 · 소득성격의 재분류 · 원천징수와 환급 · 권리귀속수량 및 취득원가의 계보를 같은 식별체계에서 대조하므로, 취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 소득으로 계상된 부분과 반대로 취득원가가 소진 · 초과되어 과세대상이 됨에도 국내 과세자료에 연결되지 아니한 부분을 함께 확인할 수 있습니다. 과다계상과 누락은 어느 쪽이든 동일한 기준으로 확인되며, 이는 「국세기본법」 제16조가 정한 근거과세의 정확성을 회복하는 일입니다.

특허출원 사실 자체를 과세요건이나 제출 장부의 증명력에 관한 법적 근거로 제시하는 것은 아닙니다. 관련 특허출원은 국제 금융 · 세제 원자료의 자료계보 복원, 지급사건과 권리귀속수량의 교차검증, 취득원가 연속성의 검증과 그 결과의 재현을 위하여 적용한 기술적 방법을 설명하기 위한 참고자료입니다. 그 방법에 따라 작성된 취득원가조서와 상세원부의 개별 산출값은 각각 연결된 외부 원자료에 의하여 독립적으로 확인할 수 있습니다.

신청인은 그 검증가능성을 확보하기 위하여 출원 명세서 6건을 제3권으로 공개 · 제출합니다. 비공개 방법을 근거로 결과의 수용을 구하지 아니하며, 원자료 · 자료계보 · 연산절차와 검증방법을 공개하여 동일한 검증결과의 재현 또는 반증이 가능하도록 하기 위한 것입니다. 관계기관이 본 검증방법의 일부 또는 전부에 대하여 타당성이 인정되지 아니한다고 판단하는 경우에는 어떠한 자료의 연결관계 · 연산절차 · 검증기준이 객관적 사실 또는 관계 법령과 맞지 아니하는지를 특정하여 확인할 수 있습니다.

신청인은 위 출원 명세서의 전문을 이미 공개하여 왔습니다. 이는 출원 사실을 세법상 판단의 근거로 삼기 위한 것이 아니라, 자료계보의 복원과 검증방법을 공개하여 제3자가 그 구조와 연산과정을 검토하고 동일한 원자료로 결과를 재현하거나 반증할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 따라서 신청인이 제시하는 기술적 검증자료는 신청인만 접근할 수 있는 비공개 계산모형에 의존하지 아니하며, 관계기관도 공개된 방법과 제출 원자료로 취득원가조서와 상세원부의 산출과정을 독립적으로 검증할 수 있습니다.

4. 정보전달상 공백과 기초사실 부존재의 구별

같은 기관의 다른 회신에서, 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 해당 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다(접수번호 16848276, 6면). 그 결과 국내로 전달되는 보고서에는 그 회차의 자료가 없습니다. 국내 체계에 기록이 없다는 사실은 국외에서 그 사실이 없었다는 것을 증명하지 아니합니다. 전달의 시차에서 생긴 공백을 납세자의 증거 부족으로 전가하면, 사실과 다른 과세가 제도적으로 반복됩니다. 국제 원장에 존재하는 사실과 국내 과세원장에 반영되지 아니한 사실은 서로 다른 문제이며, 전달 · 반영의 단절은 원천거래의 소득성격을 변경하지 아니합니다.

5. 제안하는 조사·증거판단의 7단계 기준

1단계 발생원인·재원 — 해당 지급이 어떠한 기업행위·펀드 운용결과에서 발생하였고 지급재원이 무엇인지 확인합니다.

2단계 발행기관 최종 확정 — 해당 지급회차에 대하여 발행기관이 최종적으로 확정된 금액·성격·식별자·확정시점을 확인합니다.

3단계 국외 집행 — 외국 원천징수의무자·보관기관에서 실제 원천징수, 재분류, 취소 또는 환급이 어떻게 집행되었는지 확인합니다.

4단계 국내 반영 — 국외 집행결과가 한국예탁결제원 및 국내 증권회사 원장에 어떠한 항목과 금액으로 반영되었는지 확인합니다.

5단계 개인귀속 — 해당 지급회차의 권리귀속 기준일에 납세자가 실제 권리를 보유한 수량과 지급금액을 확인합니다.

6단계 취득가액 연속성 — 취득단위별 최초 취득가액, 종전 조정사항 및 해당 지급 직전 조정취득가액을 연속적으로 확인합니다.
7단계 국내법 적용·계산 — 확정된 사실에 적용할 국내 세법상 소득구분과 구성요건을 먼저 특정한 뒤, 해당 법률이 취득가액 또는 초과액을 과세요건으로 삼는 경우 그 범위만 계산합니다.

위 기준의 취지는 특정 자료에 자동적인 우선순위를 부여하는 것이 아닙니다. 자료가 충돌하는 경우에는 작성주체, 작성목적, 확정시점, 적용범위, 실제 자금·세액 흐름 및 다른 독립자료와의 정합성을 조사하여 채택 또는 배척의 이유를 명시하는 기준이 필요하다는 것입니다.

6. 자료 확인의 순서

위 각 단계의 사실은 이미 국내외에 존재하는 자료로 확인됩니다. 신청인이 합리적이라고 보는 확인의 순서는 다음과 같습니다. ① 납세자가 제출한 취득원가 장부와 관계 증거자료 ② 국내 증권회사가 보유한 원장 및 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료 · 외국 원천징수세액 변경자료 · 환급자료 ③ 한국예탁결제원이 전달한 재분류 보고자료 ④ 외국 보관기관 및 적격중개인의 원천징수 · 정산자료 ⑤ 발행기관의 결산 및 연말 최종 세무분류자료와, 해당되는 경우 Form 8937 등 취득가액 영향자료 ⑥ 위 각 자료로 확인되지 아니하는 필수 사실에 한정하여, 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적절한 절차에 의한 확인.

위 순서를 법정 증거서열로 주장하는 것이 아닙니다. 국내에 이미 전달되어 있는 자료를 먼저 확인하고, 그것으로 확정되지 아니하는 사실에 한정하여 외국 자료의 확인 수단을 검토하는 것이 「국세기본법」 제16조의 취지에 비추어 적절한 순서인지에 관한 해석을 구합니다.

7. 사실 판단의 수행 방법 및 재현 가능성

신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구로 국제 증권거래의 전달구조와 국내 금융기관에 전달 · 보유되는 자료항목을 확인하고, 발행기관의 결산 · 세무자료와 금융기관 발급자료를 같은 지급사건으로 연결하여 권리귀속수량 · 소득성격 · 취득원가의 연속성을 대조하였습니다. 그 절차는 출원 명세서 6건으로 공개되어 있으며, 이 신청의 제3권으로 제출합니다.

이 자료로써 확인되는 것은 사실 판단이 공개된 절차에 따라 수행되었고, 제3자가 동일한 원자료와 동일한 연산절차에 따라 그 결과를 재현하여 확인하거나 반증할 수 있다는 것입니다. 출원의 존재가 세법상 증명력을 뒷받침한다고 주장하는 것이 아닙니다. 과세관청도 동일한 자료로 확인하거나 다른 결과를 특정하여 제시할 수 있습니다.

각 질의의 근거자료는 다음과 같습니다. 일어난 사실 — K-01부터 K-05까지(정보공개 청구와 회신) · I-01부터 I-04까지(발행기관 자료). 결산 — I-01 연차보고서 · I-02 연말 세무자료(제3란 비배당분배) · I-04 기업행위 보고. 확인되지 아니한 사실 — R-01 용어 확인기록 · R-02 2024귀속 사례 검토. 적용 호와 준거 — I-03 등록신고서 · U-01부터 U-05까지 미국 내국세법 공인본 · C-07부터 C-11까지 국내 법령. 검증의 재현 — L-01 · L-02 · L-03 투자자 장부와 검산 · K-08 · K-09 · 제3권.

8. 과세표준 산정기준에 관한 확인 결과

신청인은 과세관청에도 정보공개를 청구하였습니다. 물은 것 가운데에는 지급명세서의 과세표준(소득금액) 산정 기준이 분배 시점의 잠정자료인지, 발행기관의 확정자료인지, 외국 원천징수 단계의 재분류 확정자료인지를 정한 업무처리기준 · 지침 · 예규가 있는지와, 최종 세액이 재분류 확정단계의 자료로 산정되는 경우 그 과세표준도 같은 확정단계의 자료로 산정하도록 정한 기준이 있는지가 있었습니다.

이에 대하여 국세청은 외국납부세액 관련 업무처리기준 · 지침 · 예규 등을 보유 · 관리하고 있지 아니하다고 회신하였습니다(K-11 · 접수번호 16835792 · 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조 제5항 제1호). 증권회사가 제출한 지급명세서의 소득성격 적정성을 검증하는 절차 · 기준에 관하여도 같은 취지의 회신을 받았습니다.

이 신청이 질의 1 · 5 · 6 · 12 및 질의 18에서 구하는 것이 그 기준입니다. 기준이 확인되지 아니한 상태에서 과세표준이 결정되고 있다면, 그 기준의 확립이 근거과세의 회복에 해당합니다.

9. 조사 · 검증의 경위 및 실증 사례

신청인의 문제 제기는 이론에 머문 것이 아닙니다. 신청인은 먼저 관계기관에 정보공개를 청구하여 국제 증권거래의 정보전달 구조와 국내 금융기관에 전달 · 보유되는 자료항목을 확인하였고(K-01 ~ K-05 · K-10 · K-11), 발행기관의 결산 · 세무자료와 금융기관 발급자료를 같은 지급사건 단위로 연결하여 권리귀속수량 · 소득성격 · 취득원가의 연속성을 대조하였습니다(I-01 ~ I-04 · L-01 ~ L-03). 그 과정에서 정형화한 검증방법은 뒤에 출원 명세서로 공개하였습니다(K-08 · K-09 · 제3권).

그 대조의 결과는 다음과 같습니다. 「같은 과세연도 · 같은 장부 안에서 자료계보가 국내 원장까지 연결된 경우와 연결되지 아니한 경우가 함께 확인됩니다.」 2024귀속 취득원가조서 축소형에는 외국에서 이루어진 재분류와 세액의 환급이 국내 원장에 그대로

기록되어 환급률이 100.00%로 적힌 행이 있고, 같은 조서에 환급률이 0.00%로 적힌 행이 있습니다(R-02 · L-01).

연결되지 아니한 경우를 항목별로 적으면 다음과 같습니다. 가. 확인되는 사실 — 한 종목의 2024귀속 지급 2회차에 관하여 발행기관 자료로 확정된 비배당분배의 비중이 72.08%이고 당초 외국납부세액이 39,195원으로 기록되어 있으나, 환급세액은 0원이며 환급률은 0.00%입니다. 취득수량 304주 · 취득가액 17,784,320원 · 원천분배소득 261,315원 · 당기 자본환급 188,361원 · 잔존 취득가 17,595,959원으로 취득가액 이내입니다. 이 값은 모두 신청인 장부의 해당 행에서 그대로 옮긴 것이며, 신청인이 새로 계산한 값이 아닙니다.

나. 구분이 발생하는 단계 — 발행기관 단계에서는 비배당분배가 확정되어 있고, 국내 원장 단계에서는 그 확정에 따른 환급이 기록되어 있지 아니합니다. 그 사이의 어느 단계에서 단절되었는지는 이 기록으로 단정하지 아니합니다. 다. 이를 뒷받침하는 독립 자료 — 발행기관의 연말 세무자료와 기업행위 보고 (I-02 · I-04), 증권회사가 발급한 외국납부세액 영수증과 원천징수영수증(K-06 · K-07), 신청인의 취득단위별 원장(L-01 ~ L-03)이 서로 독립한 자료원이며, 같은 지급사건에 대하여 같은 식별정보로 대조됩니다. 라. 국내 최종자료에 나타나는 형태 — 국내 원장에는 금액과 당초 세액이 전달되어 있으나 그 금액의 성격을 확정한 결과와 그에 따른 세액의 정정은 연결되지 아니한 상태로 남습니다.

연구의 대상이 된 또 하나의 사례는 동일 종목에서 지급회차에 따라 취급이 달라진 경우입니다. 신청인은 종목 TSLY에 관하여 「2024 귀속 1 · 2월 분배금의 자본환급 재분류 누락 및 ISIN · CUSIP 변경기 처리」를 대상으로 삼아 공공기관에 공개를 청구하였습니다(K-05 · 접수번호 16848276). 그 회신에서 확인된 것은 다음 두 가지입니다. 첫째, 「ISIN 변경 건을 별도로 연결하여 처리하는 과정은 없으나, ISIN 변경의 유무와 무관하게 회계연도 내 배당소득 지급 건이 있으면 그 전체를 대상으로 소득재분류 한 결과를 수신하여 예탁참가자에 전달한다」는 것입니다. 둘째, 그럼에도 해당 회차에 관하여는 발행기관이 소득재분류 정보를 외국 보관기관의 연간 처리 마감일 이후에 제공하여 「소득재분류 리포트 상 해당정보는 부존재」라는 것입니다.

신청인 본인의 장부에서 같은 종목의 2024귀속 보유구간은 그 회차에 해당하지 아니하며, 해당 행의 환급률은 100.00%로 국내 원장까지 연계되어 있습니다(L-01). 즉 「동일 종목에서도 지급회차에 따라 자료계보가 연결된 경우와 단절된 경우가 구분된다」는 것이 이 연구의 결과입니다. 종목이나 기관의 과오를 지적하는 것이 아니라, 단절이 어떠한 조건에서 발생하는지를 제시하는 것입니다. 타인의 과세자료는 이 신청의 자료로 쓰지 아니하였으므로, 위 사실은 공공기관의 회신 문언과 신청인 본인의 장부에서 확인되는 범위로 한정하여 기재하였습니다.

전달이 끊길 수 있는 구조는 공공기관의 회신으로도 확인됩니다. 한국예탁결제원은 발행기관의 정보가 외국 보관기관의 연간 소득재분류 처리 마감일 이후에 제공되어 그 회차가 재분류 처리에서 제외된 사례가 있음을 회신하였습니다(K-05). 금액은 전달되더라도 그 금액의 세원성격을 정하는 정보는 동일한 수준으로 연속하여 전달 · 보존되지 아니할 수 있다는 것입니다.

이 사안의 중대성은 그 사실을 인지하지 못한 사람의 수를 추산하는 데 있지 아니합니다. 국제 증권거래에는 발행기관, 외국 보관기관과 원천징수기관, 국제 예탁 · 결제기관, 한국예탁결제원, 국내 증권회사, 과세관청, 세무전문가와 최종 투자자 등 여러 전문기관이 참여합니다. 그럼에도 신청인이 조사한 사례에서는, 하나의 지급사건에 관하여 발행기관에서 생성된 분배재원의 성격과 국제 원천징수 및 사후 재분류, 국내 전달자료, 투자자별 귀속수량과 취득가액, 국내 과세자료를 처음부터 끝까지 하나의 자료계보로 이어 정합성을 검증하지 아니하면 찾기 어려운 불일치가 있었습니다.

그러므로 이 신청이 제기하는 쟁점은 어느 기관이나 전문가의 인지 여부를 지적하는 데 있지 아니합니다. 「각 기관이 자기 단계의 자료를 정상으로 처리하더라도, 발행기관에서 최종 과세자료까지 전체 자료계보를 관통하여 검증하는 체계가 없으면 국제 세원의 오류가 오래 드러나지 아니할 수 있다」는 구조의 문제입니다. 신청인이 지난 두 해에 걸쳐 수행한 작업도 새로운 사실을 창출한 것이 아니라, 기관별로 분산되어 있던 원자료를 지급사건의 식별정보와 취득가액의 계보로 연결하여, 부분자료에서는 확인되지 아니하던 불일치를 제3자가 재현하여 확인할 수 있는 형태로 제시한 것입니다.

이 실증으로 확인되는 것은 특정 종목의 세액이 아닙니다. 「국제 세원자료의 오류나 단절은 최종 과세자료만 보아서는 찾기 어렵고, 발행기관의 원자료에서 최종 투자자의 장부까지 자료계보를 복원하여야 비로소 확인된다는 것입니다. 신청인이 본 해석을 구하는 이유도 여기에 있습니다. 그와 같이 복원된 객관적 자료가 있는 경우, 과세관청은 그것을 어떠한 순서와 기준으로 조사하여 「소득세법」의 어느 과세요건사실에 연결하여야 하는지에 관한 기준이 필요합니다.

⑪ 질의자의 의견 및 그 이유(필수 기재사항)

1. 신청의 적법요건

본 신청은 「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」(재정경제부훈령 제76호) 제7조 제1항 제5호의 「그 밖에 세법의 입법 취지에 따른 해석이 필요한 사항으로서 납세자의 권리보호를 위해 필요하다고 재정경제부장관이 인정하는 경우」에 해당합니다.

「국세기본법」 제14조·제16조와 「소득세법」 제17조의 입법 취지에 따른 해석을 구하는 것이고, 그 기준이 서지 아니하여 납세자의 권리가 침해될 우려가 있기 때문입니다.

본 신청에 앞서 신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래의 정보전달 구조, 국내 금융기관에 전달·보유되는 지급사건별 자료항목 및 관련 공적 자료를 확인하였습니다. 본 신청은 그 개별 사실의 존부를 다시 판단하여 달라는 것이 아니라, 그와 같이 확인된 사실관계와 검증 가능한 장부·관계 증거자료가 존재하는 경우에 적용할 법적 기준을 구하는 것입니다.

본 신청은 특정 지급건의 소득구분, 특정 납세자의 세액 또는 특정 과세처분의 적법·부당 여부에 관한 판단을 구하는 것이 아닙니다. 미국 규제투자회사인 상장지수펀드의 분배와 관련하여 발행기관의 결산·세무자료, 국제 원천징수·재분류자료, 국내 금융기관 보유자료 및 납세자의 연속된 장부가 존재하는 경우, 「소득세법」 제17조의 과세요건을 적용하기 전에 어떠한 기초사실을 조사·확정하여야 하는지와 그 장부 및 관계 증거자료를 「국세기본법」 제14조·제16조에 따라 어떠한 기준으로 조사·채택·배척하여야 하는지에 관한 일반적 법규해석을 구하는 것입니다. 이는 투자원본과 과세소득의 경계를 법률이 정한 과세요건에 따라 확정하고 납세자의 재산상 권리를 보호하기 위하여 필요한 사항입니다.

아울러 본 신청의 사항은 「국세기본법 시행령」 제9조의3 제1항 제1호의 「세법 및 이와 관련되는 이 법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항」과 제3호의 「그 밖에 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항」에 해당할 수 있습니다. 조사·증거판단의 기준은 납세자가 갖춘 장부와 증거자료를 과세표준의 조사·결정에서 어떻게 취급할 것인지를 정하는 것이기 때문입니다. 다만 국세예규심사위원회의 심의 여부는 재정경제부의 판단에 속하므로, 신청인은 그 해당 가능성만을 적습니다.

같은 지침 제4조 제2항의 필수 기재사항 네 가지(질의자의 인적사항·질의내용·사실관계·질의자의 의견 및 그 이유)는 이 신청서 앞쪽과 ⑨·⑩·⑪ 칸에 모두 기재하였습니다.

2. 질의의 성격 — 자료가 상충할 때의 법규범 선택

본 질의의 쟁점은 특정 납세자의 자료가 사실인지 여부를 확인하는 데 있지 않습니다. 발행기관의 최종 세무자료, 외국 원천징수·재분류 자료, 국제 예탁·보관기관 자료, 국내 금융기관 자료 및 납세자의 장부가 서로 다른 내용을 나타내는 경우, 「국세기본법」 제14조 및 제16조를 적용하여 어느 사실을 어떠한 조사·증거판단 기준으로 확정하여야 하는지에 관한 법규 해석의 문제입니다. 그러므로 개별 조사기관의 사실확인만으로는 이 신청의 대상이 해소되지 않습니다.

본 신청은 또한 투자자·금융기관·과세관청 가운데 어느 주체의 판단이 우선하는지를 질의하는 것이 아닙니다. 투자자가 자신의 계좌에서 투자원본의 일부가 반환되었다고 인식한다는 사정만으로 국내 소득구분이 정해지지 아니하는 것과 마찬가지로, 금융기관의 전산에 지급유형이 배당으로 적혀 있다는 사정만으로 그 금액이 법률상 배당소득이 되는 것도 아닙니다. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호는 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라고 정하여 지급사실 밖에 그 지급의 재원과 성격을 과세요건에 두고 있고, 같은 조 제2항 제1호는 선행 법률행위와 취득에 사용한 금액의 초과를 요건으로 두고 있습니다. 그러므로 물어야 할 것은 누구의 판단이 우선하는지가 아니라, 투자자의 장부와 발행기관의 원자료가 가리키는 사실과 다른 소득성격을 인정한다면 그 다른 사실은 무엇이며, 그것을 뒷받침하는 원자료와 법률상 과세요건은 무엇인가입니다.

3. 과세권 행사의 전제와 법정 절차

과세권은 「대한민국헌법」 제1조 제2항에 따라 국민으로부터 나온 권한이고, 제7조 제1항에 따라 국민 전체에 대한 봉사자가 행사하는 권한입니다. 그러므로 그 행사는 법률이 정한 요건과, 그 요건에 해당하는 사실의 확인을 거쳐야 합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 확인의 방법을 정한 규정입니다.

「국세기본법」 제14조 제2항은 과세표준 계산에 관한 규정을 「명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다」고 정하고, 제16조 제1항은 「해당 국세 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다」고 정하며, 제2항은 「그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있다」고, 제3항은 「정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다」고, 제4항은 「해당 납세의무자 또는 그 대리인이 요구하면 제3항의 결정서를 열람 또는 복사하게 하거나」라고 정합니다.

「대한민국헌법」 제23조 제1항은 「모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다」고 정하고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 투자자가 대가를 지급하고 취득한 주식의 취득가액과 그 투자원본은 납세자의 재산관계에 속합니다. 그 가운데 어느 금액을 과세소득으로 포착할 것인지는 법률이 정한 과세요건에 따라야 하므로, 객관적으로 확인되는 분배재원과 취득가액을 조사하지 아니한 채 외국법인으로부터 금전이 지급되었다는 사실만으로 이를 소득으로 볼 수 있는지 여부는 납세자의 재산권과 직접 관련된 법규 해석의 문제입니다.

위 네 조항은 과세권 행사의 절차를 순차로 정하고 있습니다. 장부와 증거자료에 의한 조사, 사실과 다른 부분에 대한 별도의 조사, 조사한 사실과 결정근거의 결정서 기재, 납세자의 요구에 따른 결정서의 열람 또는 복사가 그것입니다. 위 절차는 과세가 사실에

기초하여 이루어지도록 하는 규정입니다. 그러므로 다음 두 가지는 위 조문에서 도출되지 아니합니다. 첫째, 확인할 수 있는 원자료를 조사하지 아니한 채 결론을 내리는 것입니다. 둘째, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 삼아 과세표준을 구성하는 것입니다.

4. 본 장부의 증거적 성격

투명성은 값마다 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식이 기재되어 있어 조사자가 확인합니다. 접근성은 발행기관 공시와 금융기관 원장, 공공기관 회신이 원문으로 첨부되어 있어 조사자와 제3자가 확인합니다. 추적성은 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인 귀속의 순서로 금융기관 원장에 대조됩니다. 재현성은 동일한 원자료와 동일한 산식에 따라 동일한 값이 산출되어 독립된 제3자가 확인합니다. 상호검증성은 서로 다른 자료원이 동일 지급사건에 대하여 동일한 값을 표시하는지를 기관 사이의 대조로 확인합니다.

5. 신청인의 의견

과세관청에 부여된 권한은 객관적인 장부와 관계 증거자료를 조사하여 과세요건사실을 확정하고 그 사실에 법률을 적용할 권한입니다. 확인 가능한 원자료를 조사하지 않거나, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 하여 과세표준을 구성하는 권한까지 포함되는지는 「국세기본법」 제14조·제16조에 비추어 명확히 해석될 필요가 있습니다.

납세자가 국제 세원정보의 발생·전달·개인귀속·취득가액까지 추적하여 제3자가 재현 가능한 장부를 제출하였다면, 국가의 정보체계에 동일한 자료가 완전하게 구축되어 있지 아니하다는 사정은 그 장부의 증거가치를 당연히 소멸시키는 것은 아닙니다. 오히려 과세관청은 제출된 자료를 실제 원자료와 대조하여 일치 여부를 확인하고, 다른 사실을 인정하려면 그 반대사실과 근거를 특정하는 것이 근거과세 원칙의 취지에 부합합니다.

또한 본 장부는 과세대상 소득을 은폐하기 위한 구조가 아닙니다. 동일한 검증규칙에 따라 배당, 자본이득 또는 그 밖의 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 따라서 본 신청이 요구하는 것은 특정 소득유형에 대한 특례가 아니라, 국제 금융거래에 대하여 국가와 납세자에게 동일하게 적용될 수 있는 객관적 조사·증거판단 기준입니다.

6. 성실성 추정과 과세형평

「국세기본법」 제81조의3은 「납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 한다」고 정하고, 제18조 제1항은 「세법을 해석·적용할 때에는 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 한다」고 정합니다. 과세표준의 조사와 결정에 관한 직접적인 근거는 제16조이며, 위 두 조항은 그 해석의 기준으로 함께 고려되는 규정입니다. 제81조의3이 정한 성실성 추정의 취지와 제18조 제1항의 해석 기준에 비추어 보더라도, 객관적으로 검증할 수 있는 장부와 관계 증거자료가 제출된 경우에는 그 내용을 조사·대조하여 사실관계를 확인할 필요가 있습니다. 그와 같이 하지 아니하고 형식 요건의 부존재만으로 과세하면, 성실하게 장부를 갖춘 납세자와 갖추지 못한 납세자가 동일한 결과를 받게 되어 과세의 형평에 어긋납니다.

7. 국외 자료가 사후에 변경되는 경우

국외 자료가 사후에 확정 또는 정정되는 경우에는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 따라서 자료가 사후에 확정·정정될 가능성이 있다는 사정 자체가 현재 확인할 수 있는 자료의 조사·대조를 생략할 근거가 되는지에 관한 해석을 구합니다.

8. 계산 단계와의 관계 — 취득가액 초과액의 존부는 취득원부의 조사로 확인합니다

「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 「취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액」을 의제배당으로 보도록 정합니다. 취득에 사용한 금액과의 비교는 국내법이 정한 계산구조입니다. 이 신청은 그 계산의 결과를 정하여 달라는 것이 아니라, 그 계산의 기초가 되는 사실을 어느 자료로 확정하는지를 구하는 것입니다. 사실이 확정되어야 어느 조항의 어느 구성요건을 적용할지가 정해집니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호가 적용되는 경우에는, 같은 호가 취득가액의 초과액을 의제배당으로 정하고 있으므로, 선행 법률행위의 존부와 함께 확정하여야 할 사실은 그 지급 직전의 조정취득가액과 그 지급의 개인 귀속액입니다. 두 값은 취득단위별 취득가액에서 이전 회차까지의 차감액을 순차로 공제하여 산출되며, 그 계산은 거래·결제·잔고 증빙과 발행기관 공시로 검증됩니다. 따라서 같은 호가 적용되는 경우 그 지급액 중 취득가액 초과액의 존부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 지급 직전의 조정취득가액과 개인 귀속액을 객관적 취득원부에 따라 조사하여 확인하여야 하는지가 쟁점입니다.

9. 본 신청의 법률상 쟁점 및 범위

위 질의는 모두 하나의 쟁점으로 귀결됩니다. 「소득세법」 제17조 제1항 각 호는 이익·잉여금의 분배 또는 수익분배의 성격을, 같은

조 제2항 제1호는 주식의 소각이나 자본의 감소라는 법률행위와 취득에 사용한 금액의 초과를 각각 요건으로 둡니다. 따라서 어느 조항으로 가든 그 요건에 해당하는 사실의 존부를 먼저 확정하여야 하고, 그 확정이 과세요건의 성립 여부에 해당합니다. 본 신청은 그 성립 여부를 어떠한 자료와 어떠한 순서에 따라 확정하는지를 질의하는 것이며, 성립한 뒤의 세액이나 그 적용 결과를 구하는 것이 아닙니다.

취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 위 각 호의 요건에 해당하지 아니한다면 그것은 소득이 성립하지 아니한 것이고, 소득이 성립한 뒤에 과세하지 아니하는 비과세·감면과는 법률구조가 다릅니다. 확인하여야 할 과세요건사실과 그 조사·확정의 책임이 어디에 있는지가 그에 따라 달라지므로, 신청인은 이 구분에 관한 해석을 구합니다.

확인할 수 있는 사실을 먼저 조사하고, 그 사실에 법률이 정한 과세요건을 적용하여야 한다는 것이 본 신청이 구하는 바입니다. 사실 판단의 기준이 분명히 서면 납세자와 과세관청은 동일한 자료로 동일한 결론에 이를 수 있습니다. 질의번호별로 적용 법조문을 특정하여 회신하여 주시기를 요청드립니다.

10. 과세의 정확성과 판단기준의 중립성

과세의 목적은 세수의 증대가 아니라 정확한 과세에 있습니다. 국가에는 누락된 세원을 적출할 의무가 있고, 동시에 투자원본을 소득으로 오인하여 과다하게 과세하지 아니할 의무가 있습니다. 과소과세와 과다과세는 서로 다른 사안이 아니라 동일한 원인에서 나오며, 동일한 자료와 동일한 기준으로 함께 교정할 수 있습니다. 본 신청이 구하는 것은 그 하나의 판단기준입니다.

그 판단기준은 행정의 편의가 아니라 법률이 정한 과세요건에 근거하여야 합니다. 특정 문서가 제출되지 아니하였다는 사정에 소득으로 보는 효과를 부여하려면 그 효과를 법률이 정하여야 하고, 투자원본의 반환을 소득으로 포섭하려면 어느 조항의 어떠한 구성요건이 성립하는지가 특정되어야 합니다. 형식요건을 요구하는 입법례도 그 요건을 갖추지 못한 경우의 효과까지 법률에 명문으로 규정하고 있습니다(C-12·독일「법인세법」제27조 제8항 제9문).

그 전제가 되는 원칙은 특정 국가나 특정 상품에 한정되지 아니하는 다음 네 가지입니다. 가. 지급이 있었다는 사실과 소득이 발생하였다는 사실은 같지 아니합니다. 나. 투자원본의 반환은 투자자의 취득원가 장부와 연계하여 확인되어야 합니다. 다. 소득의 성격은 원자료의 계보를 따라 검증되어야 합니다. 라. 원자료와 다른 사실을 인정하려면 그 반대사실과 근거를 특정하여야 합니다. 이 네 가지는 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 이미 내재된 것이며, 본 신청은 그것이 국제 증권거래에 어떻게 적용되는지를 질의하는 것입니다.

11. 결론

국가 또는 금융기관의 정보전달체계가 아직 확보하지 못한 연결을 납세자가 객관적 원자료로 먼저 복원하였다는 사정은 그 장부를 배척할 이유가 되지 아니합니다. 그 장부가 원자료에 근거하고 전 과정을 추적할 수 있으며, 독립된 제3자가 동일한 결과를 산출하여 대조할 수 있다면, 근거과세가 먼저 요구하는 것은 배척이 아니라 대조입니다. 근거과세는 검증할 수 있는 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 정하도록 맡겨진 권한입니다.

본 신청과 그 기술적 검증자료의 목적은 특정한 과세결과의 도출에 있지 아니합니다. 국제 금융거래에서 생성된 세원정보가 발행기관에서 최종 투자자 및 국내 과세자료에 이르기까지 단절 없이 연속되고, 그 과정의 재분류·원천징수·환급 및 취득원가 조정이 객관적 원자료에 의하여 재현·확인될 수 있도록 하는 데 있습니다. 과소계상 또는 과다계상된 과세자료를 동일한 자료와 동일한 검증기준에 따라 확인·정정할 수 있는 체계는 과세자료의 정확성 및 금융거래정보의 신뢰성을 함께 제고합니다.

부기. 과세요건 판단의 중립성 확보 필요성 — 경정청구 처리와 성과평가제도 간 정합성

아래에 적은 것은 과세관청이 신청인에게 보낸 정보공개 결정통지서와 국세청이 공표한 고시의 본문에서 확인한 것이며, 그 원문을 K-10·K-11·C-13·C-14로 첨부하였습니다.

첫째, 신청인은 해외 상장지수펀드의 자본환급(투자원본의 반환)과 관련한 종합소득세 경정청구의 감액 또는 환급거부 건에 대하여, 2022년 이후의 성과포상금 지급신청 여부·지급신청서·실적세액 산정근거와 계산내역·특별한 공로 인정 사유서·지급심의위원회의 결의서와 심의자료·지급결정 통보자료·지급액 산정 근거자료의 공개를 청구하였습니다(접수번호 16903732).

이에 대하여 국세청 소득세과는 그 자료를 부존재라고 회신하지 아니하고, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호에 따라 「공개될 경우 개인(관련인)의 사생활의 비밀을 침해할 우려가 있어 공개할 수 없다」고 회신하였습니다(K-10·소득세과-1405, 2026. 7. 1.).

둘째, 같은 하나의 결정통지서 안에서 과세관청은 「부존재」와 「비공개」를 구분하여 적용하였습니다. 심사1담당관실은 「해외 ETF 분배금 관련 이의신청·심사청구 등 불복청구의 과세논리와 의사결정 근거」에 대하여 「보유·관리하고 있지 아니한 정보로 부존재」

라고 하였고, 법무과는 「해외 ETF 분배금 관련 성과포상금 자료에 대한 심판청구 자료」에 대하여 「생산·접수하지 않아 보유·관리하고 있지 않은 정보로 같은 법 제11조 제5항 제1호에 따라 부존재 통지 대상」이라고 하였으며, 심사2담당관실도 보유·관리하고 있지 아니하다고 하였습니다. 소득세과 역시 다른 항목에 대하여는 「그 외 ROC·해외ETF·회계정산 검토자료 등은 국세청이 보유·관리하지 않아 부존재」라고 회신하였습니다. 그 가운데 성과포상금 관련 자료에 대하여만 제9조 제1항 제6호의 비공개가 적용되었습니다.

셋째, 다른 결정통지서에서는 과세표준 산정의 기준 자체가 확인되지 아니하였습니다. 신청인이 분배 시점의 잠정자료와 발행기관의 확정자료 및 외국 원천징수 단계의 재분류 확정자료 가운데 무엇으로 지급명세서의 과세표준을 산정하는지, 최종 세액이 재분류 확정단계의 자료로 산출되는 경우 그 과세표준도 같은 확정단계의 자료로 산정하도록 정한 기준이 있는지, 증권회사가 제출한 소득성결과 과세표준·외국납부세액 사이의 정합성을 어떠한 기준으로 검증하는지를 물었으나, 그 업무처리기준·지침·예규는 생산·접수하지 아니하여 보유·관리하지 아니한다는 회신을 받았습니다(K-11·접수번호 16835792).

넷째, 국세청이 공표한 고시는 경정청구의 처리결과를 성과와 잇고 있습니다. 국세청고시 제2026-9호 「국제조세 분야 성과포상금 지급 규정 고시」(2026. 3. 12.)는 「국세기본법」 제45조의2에 따른 경정청구를 성과포상금 지급대상 업무로 들고(제2조 제2호 사목), 「특별한 공로」를 「세수 수입 증대에 적극 기여한 경우」로 정하면서 그 예로 「기존 예규·판례가 없는 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구한 세액을 감액한 경우」를 듭니다(제2조 제3호 다목). 「실적세액」은 경정청구 세액을 감액한 세액을 포함하고(제2조 제4호), 그 금액에 관하여 「경정청구가 기각된 경우에는 청구세액 전액」으로 한다고 정합니다(제4조 제7항 제3호). 국세청고시 제2026-11호 「종합소득세 성과포상금 지급에 관한 규정 고시」(같은 날)의 별지 제1호 서식도 「처리 결과」의 하나로 「경정청구 거부처분 및 일부 인용」을 들고, 실적세액을 「거부 처분한 경정청구세액」으로 적도록 하고 있습니다. 두 고시는 성과포상금을 신청할 수 있는 때를 납세자가 불복청구서를 제출하지 아니하여 불복기간이 지난 때 또는 불복에서 납세자의 주장이 기각된 때로 정합니다(제2026-9호 제2조 제5호·제2026-11호 제2조 제6호).

신청인은 이 자료들로 특정 공무원의 동거나 개별 지급액을 추단하려는 것이 아닙니다. 비공개 결정이 어느 사건에서 누구에게 얼마가 지급되었다는 사실을 확인하여 주는 것도 아니며, 신청인은 그것을 단정하지 아니합니다. 신청인이 제기하는 것은 다음의 대비입니다. 과세요건을 어떠한 확정자료와 계산기준으로 판단하는지에 관한 자료는 부존재 또는 미보유로 회신되는 한편, 그 경정청구의 감액 또는 환급거부와 관련한 성과포상 자료는 사생활의 비밀을 이유로 한 비공개의 대상이 되어 있습니다. 그리고 고시는 경정청구의 거부와 불복의 기각을 실적세액으로 잇고 있습니다. 이에 과세요건 판단의 객관성·중립성과 성과평가제도 간 제도적 정합성을 검토할 필요가 있습니다.

이 사안은 고시가 든 「기존 예규·판례가 없는 항목」에 해당합니다. 그러한 경우일수록 판단기준이 먼저 확립되어야 합니다. 발행기관의 결산·법정 세무계산, 국제 원천징수와 재분류, 국내 금융기관의 전달자료 및 투자자별 조정취득가액에 의하여 취득가액 범위 안의 투자원본 반환이라는 사실이 확인되는 경우, 이를 당기의 배당소득으로 과세하려면 특정 형식문서의 미제출이나 경정청구의 처리실적이 아니라 「소득세법」 제17조의 어느 과세요건이 어떠한 객관적 사실로 성립하는지가 먼저 확정되어야 합니다. 그러므로 이 신청에 대한 해석은 세수의 증감이나 경정청구의 처리결과와 분리하여, 적용 조문 → 과세요건사실 → 발행기관의 원자료 → 국제 재분류자료 → 투자자 귀속 → 조정취득가액 → 소득의 성립 여부 → 과세표준의 순서에 따라 객관적이고 재현할 수 있는 기준으로 제시하여 주시기 바랍니다.

과세요건의 성립 여부에 관한 판단은 세수효과 또는 성과평가와 독립하여 관계 법령과 객관적 증거에 따라 이루어져야 합니다. 누락세원의 적출과 과다계상된 과세소득·과세표준의 정정은 모두 과세자료의 정확성과 적법성을 확보하기 위한 동일한 행정목적에 따라 처리될 필요가 있습니다.

그러므로 이 신청이 구하는 것은 자본환급(투자원본의 반환)을 과세하지 아니한다고 선언해 달라는 것이 아닙니다. 「소득세법」 제17조의 어느 과세요건이 어떠한 사실로 성립하는지, 그 사실을 어떠한 자료와 순서로 조사·확정하여야 하는지, 그리고 그 요건이 성립하지 아니하는 경우에는 어떠한 법적 근거로 그 금액을 과세표준에 산입할 수 있는지를 특정하여 달라는 것입니다. 그 기준이 확립되면 동일한 자료와 동일한 기준으로 누락세원의 적출과 과다계상된 과세소득·과세표준의 정정이 모두 가능합니다.

결어

조세는 국가공동체의 유지를 위한 국민의 의무인 동시에, 법률이 정한 과세요건이 성립하는 경우에만 행사되는 공권력입니다. 그러므로 납부하여야 할 세액은 엄정하게 징수되어야 하며, 소득에 해당하지 아니하는 투자원본은 동일한 엄격함으로 과세대상에서 구분되어야 합니다. 「대한민국헌법」 제38조 및 제59조가 정한 조세법률주의와 「국세기본법」 제14조·제16조가 정한 실질과세 및 근거과세가 그 근거입니다.

이에 「[대한민국헌법](#)」 제38조·제59조 및 「[국세기본법](#)」 제14조·제16조의 취지에 따라, 세수효과 또는 개별 경정청구의 처리결과와 독립하여 해당 지급에 적용되는 소득유형과 과세요건, 그 과세요건사실의 조사·확정에 필요한 증거자료 및 과세표준 산정기준을 명확히 해석하여 주시기 바랍니다.

⑫ 대상 법령·조항 및 관련 법령·조항(임의 기재사항)

1. 대상 법령·조항

「[대한민국헌법](#)」 제38조(납세의 의무), 제59조(조세법률주의), 제1조 제2항, 제7조 제1항 — 과세권 행사의 전제로 인용합니다.

「[국세기본법](#)」 제14조(실질과세) 제2항 — 세법 중 과세표준 계산에 관한 규정은 소득·수익·재산·행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용합니다.

「[국세기본법](#)」 제16조(근거과세) 제1항·제2항·제3항·제4항 — 제1항은 납세의무자가 세법에 따라 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우 해당 국세 과세표준의 조사와 결정을 그 장부와 관계되는 증거자료에 의하도록 규정합니다. 제2항은 장부 기록이 사실과 다르거나 누락이 있을 때 그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있도록 하고, 제3항은 그 경우 정부가 조사한 사실과 결정근거를 결정서에 적도록 하며, 제4항은 납세의무자 또는 그 대리인의 요구가 있으면 그 결정서를 열람 또는 복사하게 하도록 규정합니다.

「[국세기본법](#)」 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지) 제1항 — 세법을 해석·적용할 때 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 합니다.

2. 관련 법령·조항

「[국세기본법](#)」 제45조의2(경정 등의 청구) 제2항 — 후발적 사유에 따른 경정청구의 기간을 정합니다.

「[국세기본법](#)」 제81조의3(납세자의 성실성 추정) — 납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 합니다.

「[소득세법](#)」 제17조 제1항 제5호·제6호·제9호 — 제5호는 「국내 또는 국외에서 받는 대통령령으로 정하는 [집합투자기구로부터의 이익](#)」을, 제6호는 「외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」을, 제9호는 「... 소득과 유사한 소득으로서 수익분배의 성격이 있는 것」을 배당소득으로 정합니다.

「[소득세법 시행령](#)」 제26조의2(집합투자기구의 범위 등) 제1항·제2항·제4항·제6항·제9항 — 제2항은 「제1항을 적용할 때 국외에서 설정된 집합투자기구는 제1항 각 호의 요건을 갖추지 않은 경우에도 제1항에 따른 집합투자기구로 본다」고 정합니다. 제4항은 일정한 거래나 평가로 발생한 손익을 그 이익에 포함하지 아니한다고, 제6항은 [집합투자기구로부터의 이익](#)을 각종 보수·수수료 등을 뺀 금액으로 한다고 정하며, 제9항은 그 과세표준 계산방식 등을 재정경제부령으로 정하도록 위임합니다.

「[소득세법 시행규칙](#)」 제13조(집합투자기구로부터의 이익에 대한 과세표준 계산방식 등) 제1항 — 제1호는 「집합투자기구가 투자자에게 좌당 또는 주당 분배하는 금액」으로, 제2호는 「결산 시 [과세표준기준가격](#)에서 매수 시 ... [과세표준기준가격](#)을 뺀 후 직전 결산·분배 시 발생한 과세되지 않은 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액」으로 정하며(분배하는 금액을 한도로 합니다), 외국 집합투자증권으로서 [과세표준기준가격](#)이 없는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제280조 제4항 본문에 따른 기준가격을 쓰도록 정합니다.

「[법인세법 시행령](#)」 제2조(정의) 제2항·제4항 — 제2항은 외국법인으로 보는 단체의 기준을 제1호(설립된 국가의 법에 따라 법인격이 부여된 단체)·제2호(구성원이 유한책임사원으로만 구성된 단체)·제4호(동종 또는 유사한 국내의 단체가 「상법」 등에 따른 법인인 경우의 그 외국단체)로 정하고 제3호는 삭제되었으며, 제4항은 그 기준의 적용이 조세조약 적용대상의 판정에 영향을 미치지 아니한다고 정합니다.

「[상법](#)」 제462조(이익의 배당) 제1항 — 「회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다」고 정합니다(자본금의 액·적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액·그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액·대통령령으로 정하는 미실현이익). 내국회사에 관한 규정이므로 이 사안에 직접 적용된다고 주장하는 것이 아니라, 이익배당의 재원을 결산으로 정하는 구조가 국내법에도 있다는 점을 참고로 적습니다.

「[소득세법](#)」 제94조(양도소득의 범위) 제1항 제3호 다목 — 「외국법인이 발행하였거나 외국에 있는 시장에 상장된 주식등으로서 대통령령으로 정하는 것」의 양도로 발생하는 소득을 양도소득으로 정합니다. 같은 상품의 양도 단계에서 적용되는 조항으로서, 분배 단계와 양도 단계의 취급이 어긋나지 아니하여야 한다는 점을 묻기 위하여 적은 것이며, 그 범위에 관하여는 해석을 구합니다.

「[소득세법](#)」 제17조 제2항 제1호 — 주식의 소각이나 자본의 감소 등으로 주주가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의

취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 배당으로 의제합니다.

「국세기본법」 제18조의2(국세예규심사위원회) 및 같은 법 시행령 제9조의3 제1항 제1호·제3호 — 세법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항과 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항을 국세예규심사위원회의 심의 대상으로 정합니다.

「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」(재정경제부훈령 제76호) 제4조 제2항, 제7조 제1항 제5호 — 필수 기재사항과 담당과의 처리 대상을 정합니다.

「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」(조약 제693호) 제28조(정보 교환) — 권한 있는 당국이 협약의 시행과 조세에 관한 법령상 규정의 시행에 필요한 정보를 교환하도록 정합니다.

3. 신청의 전제

본 신청은 외국법의 세무분류를 국내 세법상 결론으로 그대로 수입해 달라는 것이 아닙니다. 외국 발행기관 및 원천징수 체계의 자료는 거래의 발생원인·지급금액·국외 세무처리·정보전달 경로를 확인하는 객관적 증거자료로 제시하는 것이며, 국내 소득구분과 과세결론은 해당 사실을 확인한 후 국내 세법의 구체적 조항에 따라 판단되어야 한다는 전제입니다.

⑬ 관련 해석사례, 심판례, 판례 등(임의 기재사항)

외국법인의 분배금에 관한 국내법상 소득구분은 해당 외국 거래의 객관적 기초사실을 먼저 확인한 후, 적용되는 「소득세법」 제17조의 구체적 항목과 구성요건에 따라 판단되어야 합니다. 본 신청은 특정 해석례의 당부를 구하는 것이 아니라, 그 법률적 판단에 선행하여 확정하여야 할 분배재원·법률행위·취득가액 등 과세요건사실과 이를 확인하기 위한 조사·증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.

외국법인으로부터 받는 분배금의 소득구분에 관한 과세관청의 해석사례가 있으나, 본 신청은 그 해석의 당부를 다투는 것이 아니고, 그 해석을 적용하기 전에 확정하여야 할 사실과 그 사실을 확인하는 자료의 범위 및 증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.

근거자료 및 출처

법령 — 「국세기본법」 제14조(실질과세), 제16조(근거과세), 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지). 국가법령정보센터, 시행 2026. 8. 11.

공식자료 — 한국예탁결제원 정보공개 결정통지서(접수번호 16516499), 같은 결정통지서(접수번호 16764618, 2026. 6. 15.), 같은 결정통지서(접수번호 16835791, 2026. 7. 8.), 같은 결정통지서(접수번호 16848276, 2026. 7. 10.) 및 정보공개청구서 1부.

법령 — 한·미 조세협약 제28조(정보 교환). 조약 제693호, 서명 1976. 6. 4., 발효 1979. 10. 20. 국가법령정보센터 조약 원문.

참고자료 — 발행기관의 지배문서(신탁증서) 발체 및 신청인이 확보한 미국 원천자료에 대한 조사 결과 자료. 발행주체의 설립근거법과 지배문서에서 확인되는 사항을 적은 것이며, 국내 세법상 결론을 주장하는 자료가 아닙니다.

공식 온라인 출처 — <https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029615893> · <https://law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0016&lsiSeq=288571&urlMode=lsScJoRltInfoR>

보조자료에 포함된 분석 또는 법률적 평가는 신청인의 주장자료이며, 한국예탁결제원 공식 회신에서 확인되는 사실과 구분하여 제출합니다.

⑭ 대립되는 의견 및 그 이유(임의 기재사항)

[예상되는 대립견해와 신청인의 검토]

견해 가. 납세자가 작성한 자료이므로 객관성이 부족하다는 견해 — 증거가치는 작성주체의 지위가 아니라 검증구조에 따라 판단됩니다. 장부의 각 값이 발행기관 공시·금융기관 원장·공공기관 회신이라는 독립된 원자료로 검증되고, 동일한 원자료와 동일한 산식에 따라 제3자가 동일한 값을 재현할 수 있다면, 그 장부는 주장이 아니라 검증의 대상입니다. 「국세기본법」 제16조 제1항은 장부의 작성 주체를 요건으로 삼지 아니하고 조사와 결정을 장부와 증거자료에 의하도록 정합니다.

견해 나. 국내 금융기관 원장에 해당 분류가 없으면 확인하기 어렵다는 견해 — 국내 원장에 기록이 없다는 사실과 국외에서 그 사실이 존재하지 아니하였다는 사실은 동일하지 아니합니다. 공공기관 회신에서 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 그 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다. 따라서 국내 원장의 공백은 거래의 부존재가 아니라 전달의 시차에서 발생할 수 있습니다.

견해 다. 외국의 분류가 국내 과세결론을 정하지 아니한다는 견해 — 동의합니다. 신청인도 외국 분류의 자동적 효력을 주장하지 아니합니다. 외국 자료는 지급의 발생원인과 국외 처리사실을 확인하는 증거이고, 국내 소득구분은 그 사실을 확인한 뒤 국내법의

구성요건에 따라 판단되어야 한다는 것이 신청인의 입장입니다. 다만 과세관청이 「소득세법」 제17조 제2항 제1호를 적용하는 경우에는, 같은 호가 선행 법률행위뿐만 아니라 취득가액과의 비교를 구성요건으로 두고 있습니다. 따라서 그 경우 취득가액 초과액의 존부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 취득단위별 취득가액, 이전 회차까지의 조정내역 및 해당 지급 직전의 조정취득가액을 조사하여 확인하여야 합니다.

견해 라. 특정 회사법상 문서가 없으면 지급재원을 확인하기 어렵다는 견해 — 그 문서의 작성의무와 법적 기능이 그 외국법 또는 상품구조에서 먼저 확인되어야 합니다. 작성의무가 확인되지 아니하는 문서의 부존재만으로 다른 객관적 원자료 전체를 조사하지 아니할 수 있는지에 대하여 기준을 구합니다. 특정 문서의 부존재는 그 부존재의 원인과 법적 의미를 확인하여야 할 사실이지, 그 자체만으로 다른 객관적 거래사실의 부존재를 증명하는 자료가 될 수는 없습니다. 특정한 회사법적 절차를 거친 분배에 대하여만 객관적 세무상 사실을 인정할 수 있다면, 그러한 선별기준 또한 법률상 근거와 과세요건이 먼저 특정되어야 합니다.

견해 마. 조사 부담이 지나치게 커진다는 견해 — 「국세기본법」 제16조 제2항은 장부 전체가 아니라 사실과 다른 그 부분에 대해서만 조사하여 결정하도록 정합니다. 장부가 이미 식별자·기준일·수량·금액·세액으로 정렬되어 있으면 조사는 전수 재작성이 아니라 대조로 수행됩니다. 판단기준이 확립되면 조사 부담은 오히려 경감됩니다.

견해 바. 국외 자료가 사후에 변경되면 과세가 불안정해진다는 견해 — 사후에 확정 또는 정정되는 사정에 대하여는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 자료가 사후에 변경될 수 있다는 사정은 확인을 생략할 이유가 아니라 확인의 시점과 절차를 정할 사유입니다.

견해 사. 이 장부가 과세를 줄이기 위한 자료라는 견해 — 동일한 검증기준은 양방향으로 적용됩니다. 같은 장부에서 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 국외 재분류가 국내에 반영되지 아니하면 과세 과다와 과세 과소가 함께 생기며, 양자는 동일한 대조 절차에 의하여 확인됩니다.

이 하 여 백

근거자료집

세법 등 해석 신청 제2권 — 국제 증권거래 원자료의 자료계보 및 과세요건 검증자료
문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · V4.0 · 2026. 10. 2. · 신청인 장세봉
증거자료 44건 · 원문 246면

질의자 및 문서 정보

질의자(신청인)	장세봉
주소	
연락처	
신청 서식	「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」 [별지 제1호 서식] 세법 등 해석 신청서
수신	재정경제부장관
문서관리번호 · 판	ROC-EV-2026-01 · V4.0 · 2026. 10. 2.
구성	제1권 세법 등 해석 신청서 · 제2권 근거자료집(이 책)

근거자료의 성격 및 제출목적

정보공개청구 및 객관적 원자료를 통하여 선행 확인한 국제 증권거래의 사실관계를 전제로, 그 사실관계에 적용되는 과세요건사실의 조사 · 증거판단 및 국내법상 포섭기준에 관한 세법해석을 구하는 신청의 근거자료입니다. 선행 단계는 「정보공개청구 → 객관적 사실자료의 확보 → 자료계보와 사실관계의 확인 → 법률상 쟁점의 추출」이며, 본 신청은 그 다음 단계로서 확인된 사실관계에 적용할 일반적 법규해석을 구하는 것입니다. 따라서 이 자료집의 각 자료는 사실의 판단을 구하는 자료가 아니라, 신청인이 질의의 전제사실을 어떠한 근거로 설정하였는지를 검증할 수 있도록 하는 출처자료입니다.

조사 · 검증의 경위

본 신청의 조사 · 검증은 국제 증권거래 과정에서 생성 · 전달되는 세원정보와 국내 과세자료 사이의 자료계보 불연속을 검증하는 과정에서 개시되었습니다. 같은 분배사건에 대하여 발행기관에는 결산 · 분배재원과 세무상 성격에 관한 자료가 있고, 국제 원천징수기관과 보관기관에서는 재분류와 세액정산이 이루어지며, 국내 금융기관에는 지급 · 보유 · 원천징수 자료가 있음에도, 이러한 정보가 최종 투자자의 취득원가와 국내 과세자료까지 하나의 이어진 계보로 연결되지 아니하는 현상을 확인하였습니다.

검증의 관점에서 요구되는 것은 어느 기관의 판단이 우선하는가가 아니라, 원자료가 어디에서 생성되고 어떠한 식별정보를 가지며 어느 기관을 거쳐 어떠한 변환을 받은 뒤 최종 결과값에 이르렀는지를 재현할 수 있는지 여부입니다. 이에 따라 발행기관 · 외국 보관기관 및 원천징수기관 · 국제 예탁결제 · 국내 증권회사 · 투자자 계좌 ·

취득원가 장부·국내 과세자료에 이르는 계보에 따라 지급사건·권리귀속수량·소득성격·원천징수와 환급·취득단위·조정취득원가 사이의 정합관계를 대조하였습니다.

그 과정에서 확인한 문제는 특정 납세자의 세액에 한정되지 아니하였습니다. 국제 세원정보의 일부 항목이 전달과정에서 단절되면 국가는 관리하여야 할 국제세원을 정확하게 식별하기 어려워지고, 투자자는 자신의 투자원본과 과세소득을 구분하여 입증하기 어려워집니다. 자료계보의 연속성은 정확한 세원관리와 납세자의 재산관계를 함께 지키기 위한 문제입니다.

세금을 더 걷기 위한 검토도, 세금을 덜 내기 위한 검토도 아닙니다. 하나의 국제 금융거래에서 생성된 사실이 최종 과세자료에 이르기까지 끊기지 아니하고 확인·재현될 수 있어야 한다는 문제에서 출발하였습니다.

총론 — 국제 금융·세제 자료계보의 연속성과 누락세원 검증의 구조

국제 금융상품의 세원은 최종 지급금액만으로 관리되는 것이 아닙니다. 발행기관에서 생성된 분배재원과 소득성격 정보가 외국 원천징수기관·보관기관, 국제 예탁결제체계, 국내 금융기관을 거쳐 최종 투자자의 거래·취득원가 장부까지 어떠한 경로로 생성·변환·전달되었는지를 연결하여야 확인할 수 있습니다. 금액만을 대조하면 그 금액의 성격을 정한 원천정보가 남지 아니합니다.

자료계보의 연결	발행기관의 원천사실 → 지급사건 → 소득성격의 확정 → 외국 원천징수기관의 재분류 → 원천세의 변경·환급 → 예탁결제기관 → 증권회사 → 투자자별 권리귀속수량 → 취득단위(LOT) → 조정취득가액 → 국내 과세요건
「국제세원 누락」의 뜻	이 자료집에서 말하는 누락은 해외 지급액 자체의 누락만을 뜻하지 아니합니다. 발행기관에서 확정된 분배재원과 소득성격, 지급사건 식별정보, 국제 원천징수·재분류·환급정보, 투자자별 권리귀속수량과 취득원가 조정정보 가운데 과세요건 판단에 필요한 하나 이상의 항목이 국내 최종 과세자료까지 연결·계승되지 아니한 상태를 포함합니다
확인의 방향	취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 소득으로 계상된 부분과, 취득원가가 소진·초과되어 과세대상이 됨에도 국내 과세자료에 연결되지 아니한 부분을 같은 기준으로 함께 확인합니다. 어느 한 방향만을 위한 자료가 아닙니다

이 자료집의 각 자료는 다음 네 층으로 나뉘며, 그 지위를 서로 바꾸어 쓰지 아니합니다.

층	자료	그 자료가 보이는 것
기술적 근거	K-08	발행기관 자료·국제 원천징수 및 재분류자료·국내 금융기관 자료·투자자 거래자료를 같은 지급사건과 취득단위로 연결하지 아니하면 소득성격·권리귀속수량·취득원가의 연속성을 재현하기 어렵다는 문제를 정보처리 절차로 구체화한 사실. 법률적 결론의 근거가 아닙니다
사실증거	K-01 ~ K-07 ·U 계열·I 계열	그러한 자료계보가 국제 금융인프라와 공적 기록에 실제로 존재하고 국내로 전달된다는 사실
결과증거	L-01 · L-02 · L-03	그 계보를 최종 투자자 단계까지 연결하여 작성한 장부와 그 검산
법률단계	C 계열·R 계열	확인된 사실관계를 국내 과세요건에 어떻게 연결할 것인지 — 이 신청이 해석을 구하는 자리

일러두기 — 원출처와 인용 규칙

- 본 자료집은 제1권(세법 등 해석 신청서)의 각 질의를 확인하기 위한 자료를 증거번호로 등록한 것입니다.
- 이 자료집은 질의한 법률문제가 실제로 존재하고 객관적으로 검증할 수 있는 문제임을 보이기 위한 것이며, 개별 지급건의 소득구분·특정 납세자의 세액 또는 특정 과세처분의 적법 여부에 관한 판단을 구하는 자료가 아닙니다.
- 모든 자료는 원문을 수정하지 아니하고 편철하였으며, 각 자료 앞에 자료카드 1면을 붙였습니다.

4. 인용은 원출처를 기준으로 합니다. 발견 경로가 다른 자료이더라도 최종 인용은 법령·정부기관·발행기관의 원문에 따릅니다.
5. 자료의 위계는 ① 법령 및 정부기관 원문 ② 발행기관의 공식 세무자료 및 공시 ③ 보관기관·예탁결제기관·증권회사의 원장 ④ 신청인이 작성한 장부와 확인자료의 순서입니다.
6. 신청인이 작성한 자료(L 계열·R-01)는 확인의 범위를 밝히고 법적 결론을 단정하지 아니합니다.
7. 개별 납세자의 성명·주민등록번호·주소·계좌번호·연락처는 비실명 처리하였고, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다.

증거번호 체계

갈래	내용
K	국내 공공기관 및 금융인프라 자료
U	미국 법령·국세청·증권거래위원회 자료
I	발행기관 자료
L	투자자 장부
C	국내 법령·해석사례 및 조약
R	신청인이 작성한 조사·검증자료

별첨자료 총괄목록

번호	문서명	작성·발행기관	판·발행시점	면	관련 질의	해시(앞 12)
K-01	정보공개 청구서(5개 기관)	신청인	2026년 접수	16	질의 5·10·12	f5bead0ff91e
K-02	한국예탁결제원 정보공개 결정통지서(접수번호 16516499)	한국예탁결제원	2026. 5. 7.	6	질의 5·10·12	884dacc0374e
K-03	같은 기관 결정통지서(접수번호 16764618)	한국예탁결제원	2026. 6. 15.	5	질의 5·10·12	f743971140a1
K-04	같은 기관 결정통지서(접수번호 16835791)	한국예탁결제원	2026. 7. 8.	6	질의 1·5·10·12	12a8952e66b2
K-05	같은 기관 결정통지서(접수번호 16848276)	한국예탁결제원	2026. 7. 10.	4	질의 5·12	457ce5f9bed4
K-06	외국납부세액 영수증(2025귀속)	국내 증권회사	2025귀속	8	질의 10·12	296484aa9135
K-07	이자·배당소득 원천징수영수증(2025귀속)	국내 증권회사	2025귀속	7	질의 5·10	d0bd0daaf823
K-08	특허청 출원정보 목록 및 제출결과조회	특허청	2026. 9. 30. 조회	3	질의 1·2	398375bcf7e1
K-09	특허출원 기술계보와 본건 검증자료의 대응표	신청인	2026. 9. 30.	1	질의 1·2	a0a6c494a97f
K-10	국세청 정보공개 결정통지서(접수번호 16903732)	국세청	2026. 7. 1.	8	㉞ 부기	562dba6a173f

번호	문서명	작성 · 발행기관	판 · 발행시점	면	관련 질의	해시(앞 12)
K-11	국세청 정보공개 결정통지서 (접수번호 16835792)	국세청	2026년 회신	7	질의 1 · 5 · 6 · 12 · 18	341acd3346d1
U-01	미국 내국세법 제301조(재산의 분배) 공인본 발췌	미국 연방의회 · 미국 정부출판국 (GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	3	질의 4 · 7 · 9	693f5ffb4a3e
U-02	미국 내국세법 제316조(배당의 정의) 공인본 발췌	미국 연방의회 · 미국 정부출판국 (GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	2	질의 4 · 12	76d93e599541
U-03	미국 내국세법 제851조 (규제투자회사의 정의) 공인본 발췌	미국 연방의회 · 미국 정부출판국 (GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	5	질의 4 · 9	d72c4851a9aa
U-04	미국 내국세법 제852조 (규제투자회사의 과세) 공인본 발췌	미국 연방의회 · 미국 정부출판국 (GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	10	질의 4 · 9	6254452d4123
U-05	미국 내국세법 제6045B조 (취득가액에 영향을 미치는 행위의 보고) 공인본 발췌	미국 연방의회 · 미국 정부출판국 (GPO) 수록	United States Code, 2024 Edition	2	질의 9 · 12	9337757ca810
U-06	미국 국세청 서식 8937 작성지침	미국 국세청 (IRS)	2017년 12월판	3	질의 9 · 12	11da10e1bd42
U-07	미국 국세청 서식 1099-DIV 작성지침(제3란 비배당분배)	미국 국세청 (IRS)	지침 원문	3	질의 4 · 12	ebf3eef3df93
U-08	미국 국세청 서식 1042-S	미국 국세청 (IRS)	2026년 서식	2	질의 5 · 10 · 12	d4e790bc550f
U-09	미국 국세청 서식 1042-S 작성지침	미국 국세청 (IRS)	2026년 지침	3	질의 5 · 12	9f3cc399d389
U-10	미국 증권거래위원회 규칙 19a-1 관련 자료	미국 증권거래위원회 (SEC)	규칙 원문 및 해제	4	질의 4 · 12	627b99f16da7
I-01	발행기관 연차보고서(Form N- CSR) 발췌	발행기관	2025 회계연도	3	질의 4 · 12	0cbff87ac1f8
I-02	발행기관 연말 세무자료 발췌 (보유 8종목)	발행기관	2025 과세연도 · 2025 ICI Primary Layout	17	질의 4 · 5 · 12	972b2ed5d713
I-03	발행기관 등록신고서(Form 485BPOS) 발췌	발행기관	2026. 7. 접수분	3	질의 4 · 9	7821a6d8c881
I-04	기업행위보고 Form 8937(보유 8종목 2025귀속)	발행기관	2025귀속	8	질의 9 · 12	430c1d4b64a6
L-01	취득원가조서 축소형 (2025귀속)	신청인	2025귀속	1	질의 1 · 4 · 8	083f1ceb708c
L-02	계산 재현 자료 — 산식과 감산 (2025귀속)	신청인	2025귀속	2	질의 1 · 4 · 8	068e0b462ccc
L-03	상세원부(취득단위 × 지급회차, 2025귀속)	신청인	2025귀속	2	질의 1 · 4 · 8	761f79ee272f

번호	문서명	작성 · 발행기관	판 · 발행시점	면	관련 질의	해시(앞 12)
C-01	「대한민국헌법」 제1조 · 제7조 · 제38조 · 제59조	법제처	공포 1987. 10. 29. · 시행 1988. 2. 25.	1	㉑ 신청취지 · ㉒	823981ab9741
C-02	「국세기본법」 제14조 · 제16조 · 제18조 · 제45조의2 · 제81조의3	법제처	공포 2026. 8. 11. · 시행 2026. 8. 11.	3	질의 1 · 2 · 3 · 12	42139ebf9333
C-03	「소득세법」 제17조(배당소득)	법제처	공포 2025. 12. 23. · 시행 2026. 1. 1.	3	질의 4 · 7 · 9 · 12	67651b420ec3
C-04	「소득세법 시행령」 제46조	법제처	공포 2026. 5. 22.	1	질의 4	dce363021e9c
C-05	한 · 미 조세협약 제28조(정보 교환)	법제처	조약 제693호 · 서명 1976. 6. 4. · 발효 1979. 10. 20.	1	질의 11	670c5ebedd19
C-06	과세관청 해석사례 서면-2025-소득-0167	국세청	2025년 회신	3	㉓ 관련 해석사례	73ddab0b3ddf
C-07	「소득세법 시행령」 제26조의2(집합투자기구의 범위 등)	법제처	국가법령정보센터 본문	2	질의 13	4a19828d2a05
C-08	「법인세법 시행령」 제2조 (정의) 제2항 · 제4항	법제처	국가법령정보센터 본문	2	질의 13 · 15	c0075f6f4792
C-09	「상법」 제462조(이익의 배당) 제1항	법제처	국가법령정보센터 본문	1	질의 14	1ff80e5ac165
C-10	「소득세법」 제94조(양도소득의 범위) 제1항 제3호	법제처	국가법령정보센터 본문	2	질의 13 · 15	f32c15280d6e
C-11	「소득세법 시행규칙」 제13조 (집합투자기구로부터의 이익에 대한 과세표준 계산방식 등)	법제처	국가법령정보센터 본문	2	질의 13	e2680cd26a25
C-12	주요 금융국의 투자원본 반환에 대한 소득 과세요건 및 취득가액 연속성 비교	신청인	2026. 10. 1.	4	질의 19 · 20	6579847fb409
C-13	국세청고시 제2026-9호 「국제조세 분야 성과포상금 지급 규정 고시」	국세청	2026. 3. 12.	4	㉒ 부기	ffcf6a5154df
C-14	국세청고시 제2026-11호 「종합소득세 성과포상금 지급에 관한 규정 고시」	국세청	2026. 3. 12.	4	㉒ 부기	e69385d8c741
R-01	준거법령 및 법정자본 관련 용어 확인기록	신청인	2026. 9. 30.	2	질의 4 · 9	6c7dd57ecfcb
R-02	2024귀속 사례 검토 — 자료게보가 연결되지 아니한 경우	신청인	2026. 9. 30.	1	질의 5 · 6 · 10 · 12	03b3f11865b0

주장 · 증거 대응표

검증명제	국내법상 쟁점	1차 자료	보강자료	관련 질의
발행주체가 미국 연방세법상 규제투자회사의 과세체계를 적용받는다	외국법인 지급의 법적 전제	U-03 · U-04	I-01 · I-03	질의 4 · 9
배당의 범위가 이익 및 잉여금에 따라 정해진다	분배재원의 확정	U-02	I-01 · I-02	질의 4 · 12
배당에 해당하지 아니하는 분배는 취득가액에 충당된다	투자원본과 취득가액의 관계	U-01	U-07 · U-09	질의 7 · 9
취득가액에 영향을 미치는 조직행위는 발행기관이 보고한다	자료의 공적 확인 경로	U-05	U-06	질의 9 · 12
지급 시점의 재원 구성은 추정 통지되고 연말에 확정된다	확정시점의 구분	U-10	I-01 · I-02	질의 4 · 12
소득성격 자료가 국내 금융인프라를 통하여 전달된다	국내에서의 조사 가능성	K-03 · K-04	K-06 · K-07	질의 5 · 10 · 12
전달의 시차로 특정 회차가 처리에서 제외될 수 있다	국내 기록의 공백과 기초사실의 구별	K-05	C-02	질의 5 · 12
취득단위별 취득가액과 지급 직전 조정취득가액을 재현할 수 있다	제17조 제2항 제1호의 계산요소	L-01	K-06 · K-07	질의 4 · 8
발행주체의 준거법령에서 자본금 감소 절차가 확인되지 아니한다	제17조 제2항 제1호의 선행 법률행위	I-03 · R-01	U-03	질의 4 · 9
국내법의 과세요건은 국내 법령이 정한다	적용 조항과 구성요건의 특정	C-02 · C-03 · C-04	C-01 · C-05 · C-06	질의 4 · 12

예탁결제기관 회신 대조표

국내 금융인프라에 관하여 공식 회신으로 확인된 사항입니다. 회신에 적힌 범위에 한정되며, 분배의 세무성격에 관한 판단은 회신의 대상이 아닙니다.

번호	시행문 · 접수번호	회신일	회신으로 확인된 사항	관련 질의
K-02	리스크-1202 · 16516499	2026. 5. 7.	청구 항목별 보유 · 부존재 여부	질의 5 · 10 · 12
K-03	리스크-1611 · 16764618	2026. 6. 15.	해외발행사 → 정보제공벤더 → 외국 보관기관 → 한국예탁결제원 → 증권회사의 전달 경로	질의 5 · 10 · 12
K-04	리스크-1930 · 16835791	2026. 7. 8.	재분류 보고자료의 항목 — 예탁계좌 · ISIN · 기준일 · 보유수량 · 재분류된 소득성격 · 변경세액 · 환급금	질의 1 · 5 · 10 · 12
K-05	리스크-1943 · 16848276	2026. 7. 10.	발행사 정보가 외국 보관기관의 연간 처리 마감 이후 제공되어 해당 회차가 처리에서 제외된 사례	질의 5 · 12

자료계보도 — 사실 · 자료의 계보와 국내 적용지점

왼쪽 세 열은 사실과 자료가 생성 · 전달되는 계보이고, 오른쪽 열은 그 자료가 국내 과세단계에서 쓰이는 지점입니다. 계보와 적용지점은 구분하며, 계보상의 기재가 국내 세법상 소득구분을 정하는 것이 아닙니다.

단계	생성·확정되는 사실	증거번호	국내 과세단계의 적용지점
1. 발행기관의 결산·세무계산	분배재원과 최종 소득성격	I-01 · I-02 · U-02 · U-04	「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 기초사실 — 이익이나 잉여금의 분배인지
2. 발행기관의 법정 보고	취득가액에 영향을 미치는 조직행위	U-05 · U-06 · I-04	취득가액 변동의 공적 확인 경로
3. 국외 원천징수·재분류	원천징수세액의 변경과 환급	U-08 · U-09	외국납부세액의 확인
4. 예탁결제기관의 전달	재분류 보고자료의 국내 전달	K-03 · K-04 · K-05	「국세기본법」 제16조의 조사 가능성과 기록의 공백
5. 증권회사의 반영	국내 원장의 환급·재징수 기록	K-06 · K-07	국내 원장과 국제 원장의 대사 지점
6. 개인 귀속과 취득원가	권리귀속 수량과 지급 직전 조정취득가액	L-01 · L-02 · L-03 · K-08	「소득세법」 제17조 제2항 제1호의 계산요소
7. 국내법의 적용	적용 조항과 구성요건의 특정	C-01 ~ C-06 · R-01	과세요건사실의 확정과 법률적 포섭 — 과세관청의 권한에 속합니다

질의별 근거자료 색인

질의	확인하여야 할 사실	근거자료	비고
1	장부와 관계 증거자료가 과세표준 조사·결정의 근거자료가 되는지	C-02 · L-01 · L-02 · K-04 · K-08	장부의 검증 구조는 제1권 ⑩ 제3항
2·3	장부와 다른 사실을 인정할 때의 조사와 결정근거	C-02 · K-08	「국세기본법」 제16조 제2항·제3항
4	적용 조항과 과세요건사실의 특정 — 이익·잉여금 또는 주식의 소각·자본의 감소	C-03 · C-04 · U-02 · U-01 · I-01 · I-02 · I-03 · R-01 · L-01	가·나·다 항으로 나누어 묻는다
5	국제 세원자료의 조사 범위	K-03 · K-04 · K-05 · U-08 · U-09 · K-06 · K-07	전달 경로와 국내 보유자료
6	자료가 충돌할 때의 채택·배척 기준	C-02 · K-05	작성주체·확정시점·적용범위
7	명칭이 아니라 자원과 구성요건으로 판단하는지	U-01 · U-02 · U-07 · U-09 · C-03	
8	7단계 기준과 자료 확인 순서의 적정성	제1권 ⑩ 제5항·제6항	회신에서 적정·수정·적용불가를 구분
9	형식문서 부존재의 효과와 그 문서가 증명하여야 할 과세요건사실	I-03 · R-01 · U-03 · U-04 · U-05 · U-06	부존재 확인 절차를 함께 본다
10	국내에 이미 전달·보유된 자료의 우선 확인	K-03 · K-04 · K-06 · K-07	
11	국내에서 확인할 수 없는 사실의 확인 수단	C-05	협약 제28조 정보 교환
12	자료계보와 사실인정·법률적 포섭 권한	K-03 · K-04 · K-05 · I-01 · I-02 · C-02 · C-03	자료계보도와 함께 본다

보완요구 사유 대조표

「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」 제6조 제1항 각 호의 보완요구 사유에 대한 대응입니다.

보완요구 사유	본 신청의 대응
1. 필수 기재사항의 누락 · 불분명 · 허위 기재	지침 제4조 제2항의 네 가지(질의자의 인적사항 · 질의내용 · 사실관계 · 질의자의 의견 및 그 이유)를 제1권 앞쪽과 ⑨ · ⑩ · ⑪ 칸에 모두 기재하였고, 질의자 정보는 이 책 표지에도 적었습니다
2. 필수 첨부서류의 누락	제1권 ⑧ 구분은 지침 제7조 제1항 제1호 · 제5호이며, 같은 항 제2호의 회신문은 본 신청의 요건이 아닙니다. 첨부서류는 이 책의 별첨자료 총괄목록으로 갈음하였습니다
3. 질의내용 또는 사실관계의 불분명	질의를 1부터 12까지 번호로 나누고, 질의마다 확인하여야 할 사실과 근거자료를 위 색인에 표시하였습니다. 사실관계는 제1권 ⑩에 전달구조 · 법적 구조 · 장부의 정의 · 공백과 부존재의 구별 · 7단계 기준 · 자료 확인의 순서로 나누어 적었습니다
4. 관련 자료의 추가 제출 필요	증거자료 44건을 자료카드와 함께 편철하였고, 2025귀속 증빙 원본과 투자자 원장 전부는 요청이 있으면 동일한 체계로 제출합니다. 추가 제출이 필요한 자료가 있으면 항목을 특정하여 주시면 즉시 보완하겠습니다

신청인 작성 자료의 작성 기준

신청인이 작성한 자료(L 계열 · R-01)와 금융회사 발급자료를 옮겨 적은 자료(K-06 · K-07)는 다음 기준에 따릅니다.

1. 값은 원자료에서 옮기거나 원자료와 고정된 산식으로 계산한 것만 적습니다. 추정값 · 참고값을 만들지 않습니다.
2. 모든 값은 원자료의 문서명 · 면 · 항목으로 되짚을 수 있도록 표시합니다.
3. 취득단위는 병합하지 아니하며, 지급회차마다 권리귀속 기준일의 보유수량을 먼저 확정합니다.
4. 회차별 금액은 「수량 × 1주당 분배금 × 적용환율」의 산식으로 계산하고, 환율은 국세청 고시 기준에 따릅니다.
5. 동일한 원자료와 동일한 산식에 따라 제3자가 동일한 값을 산출할 수 있어야 합니다.
6. 확인되지 아니한 항목은 비워 두고 그 사유를 적습니다.
7. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리합니다.

부존재 확인 절차

특정 형식문서가 확인되지 아니한 경우, 그 사실은 다음 순서로 기록합니다. 부존재 자체를 다른 거래사실의 부존재로 추론하지 아니합니다.

1. 발행주체의 법적 조직형태 확인
2. 설립문서(신탁증서 · 신탁설정서 등)의 확인
3. 적용 준거법령과 그 조문 구성의 확인
4. 해당 분배에 필요한 기관의 행위 확인
5. 증권거래위원회 공시의무와 국세청 보고의무의 확인
6. 검색 범위 · 검색어 · 검색 기간의 기록
7. 확인된 문서와 확인되지 아니한 문서의 구분
8. 부존재로부터 추론할 수 있는 범위와 추론할 수 없는 범위의 구분

이 절차에 따른 확인 결과는 R-01에 수록하였습니다.

자료카드

K-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-01
문서명	정보공개 청구서(5개 기관)
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2026년 접수
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	정보공개시스템 제출본
언어 · 분량	국문 · 16면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	신청인이 국내 기관에 공개를 청구한 자료의 범위
② 보강사항	K-02부터 K-05까지의 회신이 어느 청구항목에 대한 것인지
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	청구한 항목의 실제 보유 여부. 청구 내용이며 회신은 K-02부터 K-05까지에서 확인한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10 · 12
관련 법조문	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제10조
파일 해시(SHA-256)	f5bead0ff91ee84c5ebfaa191d7ca15f4e80bf63cd56844dcddc47da4231703a

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

해외 ETF 과세자료 정보공개 청구서 (5 개 기관)

해외 ETF 최종세액 산출근거(최종과세표준·최종원장) 검증

금융감독원(검사국·분쟁조정국·금융소비자보호처) · 금융위원회 · 재정경제부 · 한국예탁결제원 · 국세청

공통 청구취지

본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.

청구 목적 (공통)

본 청구는 특정 개인의 과세불복 또는 세액 다툼을 위한 것이 아닙니다. 미국 등 주요 자본시장에서는 배당(Dividend)·원금반환(Return of Capital)·자본이득(Capital Gain)이 구분·관리되고 있음에도, 국내 과세체계에서 해당 정보가 어떠한 경로로 수집·전달·반영되는지에 대한 검증 가능성이 부족하다는 문제가 지속적으로 제기되고 있습니다. 본 청구는 국내 해외 ETF 과세 및 정보전달 체계의 투명성과 검증 가능성을 확인하기 위한 것으로, 동일 구조로 투자하는 다수 투자자에게 공통으로 적용됩니다.

공통 사항 (각 청구서에 동일 적용)

공개 방법	☒ 전자파일(이메일) ☐ 사본·출력물 ☐ 열람·시청
수령 방법	전자우편 ()
수수료	공익 목적 — 정보공개법 §17 및 시행령에 따른 감면 신청
처리 근거	정보공개법 §11(10 일 이내 결정) · 비공개 시 §13 에 따른 사유 명시 요청
회신 형식	각 청구항목별로 「존재함 / 존재하지 않음 / 타 기관 소관 / 비공개(사유 명시)」를 구분하고, 존재하는 경우 문서명·생산부서·작성일(시행일)을 병기하여 회신 요청
부존재 시	「최종세액을 산출한 최종 과세표준·원장이 존재하지 않는다」는 취지인지 여부를 문서로 회신 요청

본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기록·회의자료·검토자료의 존재 여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는 감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

정 보 공 개 청 구 서

① 금융감독원 (검사국 · 분쟁조정국 · 금융소비자보호처)

접수기관	금융감독원 (검사국 · 분쟁조정국 · 금융소비자보호처)
근거법령	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조

1. 청구인

성 명	장*봉
주 소	경상북도 구미시
전자우편	

2. 청구 취지

증권사의 해외 ETF 과세자료 발급·정정 및 자료열람 처리에 관한 검사·민원·감독 자료의 공개를 청구합니다.

본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.

3. 공개를 청구하는 정보의 내용

- 증권사가 발급하는 해외 ETF 외국납부세액영수증의 과세표준 산정·정정 발급에 관한 감독·검사 기준·지도공문.
- 증권사가 한국예탁결제원으로부터 수령한 소득재분류(ROC 포함) 정보의 과세표준 반영 여부에 관한 검사·실태점검 결과.
- 금융소비자보호법 §28(자료열람요구권)·§19(설명 의무) 적용에 관한 감독 해석·지침.
- 증권사의 QI 정산·고객별 배분원장·정산자료·세액산출자료 또는 그와 실질적으로 동일한 자료의 보유·제출에 관한 감독 기준.
- 해외 ETF 과세자료 관련 분쟁조정 신청·처리 현황 및 처리 기준.

- 6. 증권사의 고객별 환급·재징수금 산출근거 자료 보유·제출에 관한
검사보고서·민원처리기준·감독지침·내부검토자료.
- 7. 증권사의 과세자료 열람·정정 요청 처리에 관한 검사보고서·민원처리기준·감독지침·내부검토자료(\$28
관련 포함).
- 8. 발행사 ICI 확정자료(BOX3 포함)의 증권사 지급명세서 반영 여부에 관한
검사·실태점검·민원검토·내부검토 자료.
- 9. 2022 년~2025 년; 증권사의 과세자료 열람 거부 관련 검사사례 및 제재사례 현황
목록(건수·유형·처리결과).
- 10. 해외 ETF 과세자료·소득성격·자료열람 관련 민원 대응 내부 참고문서·응답 가이드.
- 11. 해외 ETF 과세자료·소득성격·자료열람 관련 연도별(2022~2025) 민원·분쟁조정 접수·처리 현황
목록(건수·유형·처리결과).

※ 본 청구는 다수의 해외주식 투자자에 적용되는 공익적 사안으로, 정보공개법 §17 에 따른 수수료 감면을 신청합니다.

※ 금융감독원은 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」상 금융소비자 보호를 설립 목적으로 합니다. 동일 구조의 과세자료로 피해를 입은 다수 투자자의 권리구제를 위하여, 설립 취지에 따른 적극적 자료 공개를 요청합니다.

4. 공개 방법 및 수령

공개 방법	■ 전자파일(이메일) □ 사본·출력물 □ 열람·시청
수령 방법	전자우편 (청구인 기재)
수수료	공익 목적 감면 신청 (정보공개법 §17)
회신 형식	항목별 「존재 / 부존재 / 타 기관 소관 / 비공개(사유)」 구분 + 존재 시 문서명·생산부서·작성일 병기

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조에 따라 위와 같이 정보의 공개를 청구합니다.

본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기록·회의자료·검토자료의 존재 여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는 감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

2026. 6. 11.

청구인 장*봉 (서명 또는 인)

정 보 공 개 청 구 서

② 금융위원회 (금융소비자정책과 · 자본시장과)

접수기관	금융위원회 (금융소비자정책과 · 자본시장과)
근거법령	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조 · 「금융소비자 보호에 관한 법률」 §19·§28

1. 청구인

성 명	장*봉
주 소	경상북도 구미시
전자우편	

2. 청구 취지

금융소비자보호법상 해외 ETF 소득성격·과세표준 정보의 설명의무·자료열람요구권 대상 여부에 관한 유권해석·지침의 공개를 청구합니다.

본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.

3. 공개를 청구하는 정보의 내용

- 해외 ETF 소득성격·과세표준·세액영향 정보와 관련하여 §19(설명 의무) 「중요사항」 판단을 검토한 자료(유권해석·내부지침·검토자료).
- §28(자료 열람요구권)의 적용범위 — 증권사 보유 소득재분류(ROC 포함) 자료·과표 산정근거·QI 정산내역의 열람·사본 제공 대상 여부에 관한 유권해석·질의회신·내부검토자료·회의자료·해석례.
- 증권사 과세자료 발급·정정과 관련한 금융소비자보호 감독기준·검사사례.
- 구 자본시장법 §47(설명 의무) 삭제 후 금소법 승계 경위 및 해외 ETF 소득성격 설명의무에 관한 해석자료.
- §44(손해배상·입증책임 전환) 적용상 설명의무 위반 판단기준 지침.

- 6. 해외 ETF 투자자 보호·소득성격 정보제공과 관련하여 관계기관과 협의한 회의자료·회의록·검토요청서·회신문.
- 7. 해외 ETF 투자자 보호·소득성격 정보제공 관련 외부 자문·연구용역 목록 및 결과보고서.
- 8. 해외 ETF 소득성격·투자자 보호 관련 연도별(2022~2025) 민원 접수·처리 현황 목록 및 민원 대응 참고문서.

※ 본 청구는 금소법 해석·감독기준의 확인을 겸하며, 공익적 사안으로 수수료 감면을 신청합니다.

※ 금융위원회는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」상 투자자 등 금융수요자 보호를 목적으로 합니다. 투자자 보호라는 설립 취지에 따라, 피해 투자자 구제를 위한 자료 공개를 요청합니다.

4. 공개 방법 및 수령

공개 방법	☒ 전자파일(이메일) ☐ 사본·출력물 ☐ 열람·시청
수령 방법	전자우편 (청구인 기재)
수수료	공익 목적 감면 신청 (정보공개법 §17)
회신 형식	항목별 「존재 / 부존재 / 타 기관 소관 / 비공개(사유)」 구분 + 존재 시 문서명·생산부서·작성일 병기

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조에 따라 위와 같이 정보의 공개를 청구합니다.

본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기록·회의자료·검토자료의 존재 여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는 감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

2026. 6. 11.

청구인 장*봉 (서명 또는 인)

정 보 공 개 청 구 서

③ 재정경제부 (세제실 소득세제과 · 국제조세제도과)

접수기관	재정경제부 (세제실 소득세제과 · 국제조세제도과)
근거법령	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조

1. 청구인

성 명	장*봉
주 소	경상북도 구미시
전자우편	

2. 청구 취지

외국집합투자기구 분배금의 과세표준 귀속시점·확정원장 기준에 관한 세제 정책·해석자료의 공개를 청구합니다.

본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.

3. 공개를 청구하는 정보의 내용

1. 외국집합투자기구(미국 ETF) 분배금의 과세표준 귀속·확정 시점 및 기준 원장(분배시점 DVCA / 발행사 확정 ICI / QI 재분류 중)에 관한 세제 정책자료·유권해석·검토보고서.
2. 미국 자본금반환(ROC, IRC §301(c)(2)) 재분류분의 국내 과세표준 반영 기준 — 소득세법 §17②와의 관계 검토자료.
3. 한미조세조약 제한세율(15%) 적용 시 과세표준과 원천세액의 확정단계 일치에 관한 검토보고서·회의자료·유권해석 검토자료.
4. 해외 ETF 외국납부세액공제 및 과세표준 산정과 관련한 회계조정·세무조정 기준·검토자료 또는 업무처리기준.

- 5. 해외 ETF 소득재분류(ROC 포함) 과세 관련 국세청·예탁결제원과의 협의·검토 문서.
- 6. 해외 ETF 과세와 관련하여 관계기관과 협의한 회의자료·회의록·검토요청서·회신문.
- 7. 해외 ETF 과세기준(소득성격·최종과표) 마련 과정에서 공청회·입법예고·의견수렴 절차를 시행한 사실의 기록, 또는 그러한 절차 없이 유권해석(예규)으로 갈음한 경우 그 경위·결재문서.
- 8. 미국 1099-DIV(배당·원금반환·자본이득) 등 국제 소득성격 체계·국제 과세동향에 대한 대응 검토자료·국제교류 자료 및 제도정비 로드맵 수립자료.
- 9. 해외 ETF 과세 관련 유권해석의 생산·시달·안내 사례 및 시행·통보 문서, 유권해석 생산 시 참여·검토한 기관·자문기구의 목록.

※ 공익적 사안으로 정보공개법 §17 에 따른 수수료 감면을 신청합니다.

※ 재정경제부(세제실)는 공평·합리적 조세제도 운영과 납세자 권익 보호를 소관으로 합니다. 부당과세 피해 납세자 구제를 위한 자료 공개를 요청합니다.

4. 공개 방법 및 수령

공개 방법	☒ 전자파일(이메일) ☐ 사본·출력물 ☐ 열람·시청
수령 방법	전자우편 (청구인 기재)
수수료	공익 목적 감면 신청 (정보공개법 §17)
회신 형식	항목별 「존재 / 부존재 / 타 기관 소관 / 비공개(사유)」 구분 + 존재 시 문서명·생산부서·작성일 병기

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조에 따라 위와 같이 정보의 공개를 청구합니다.

본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기록·회의자료·검토자료의 존재 여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는 감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

2026. 6. 11.

청구인 장*봉 (서명 또는 인)

정 보 공 개 청 구 서

④ 한국예탁결제원 (국제업무 · 권리행사 부서)

접수기관	한국예탁결제원 (국제업무 · 권리행사 부서)
근거법령	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조 · 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 294 조·제 296 조(예탁결제원의 설립·업무)

1. 청구인

성 명	장*봉
주 소	경상북도 구미시
전자우편	

2. 청구 취지

미국 ETF 분배금의 소득재분류(ROC 포함) 데이터 계보 및 귀원이 취급하는 종목 단위 소득성격 정보(업무시스템 조회화면 포함)의 공개를 청구합니다. 귀원은 개인별 자료가 아니더라도 종목·일자 단위의 소득재분류 정보를 취급·보유하고 있는 바, 해당 정보 및 그 조회화면의 공개를 구합니다.

본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.

3. 공개를 청구하는 정보의 내용

1. 미국 ETF·REITs 분배금의 소득재분류(배당·원금반환(ROC)·자본이득 등) 리포트를 글로벌커스터디언으로부터 수령하여 예탁참가자(증권사)에 전달하는 처리 절차·일정·전달 데이터 항목의 표준.
2. 분배시점 「잠정 소득분류(DVCA) 기준 15% 원천징수」 → 발행사 소득구분 확정 → 재분류·환급에 이르는 데이터 계보(Data Lineage) 및 단계별 확정성 기록, 관련 자료 또는 그 현황 목록.
3. 소득재분류 리포트가 과세표준 산정에 반영되도록 증권사에 안내·전달하는 기준.

4. 2024-2025 귀속 미국 ETF 소득재분류 리포트 월별 현황.
5. 발행사 → DTCC → 글로벌커스터디언 → 한국예탁결제원 → 증권사에 이르는 전 구간의 데이터 계보(Data Lineage) 및 단계별 전달·수신 상세 기준.
6. MSTY·TSLY·CONY·NVDY·PLTY 등의 해외 ETF 소득재분류(배당·ROC·자본이득) 정보 및 그 업무시스템의 조회화면(화면 캡처).
7. QDTE / ISIN US77926X3044 / CUSIP 77926X304 (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call ETF) 종목의 2024-08-16 및 2024-08-26 해당 주차 지급분에 대한 BOX3(원금반환·ROC) 정보의 수신기록·전달기록·업무시스템 조회결과(화면 캡처 포함) 및 관련 전산로그 또는 그와 실질적으로 동일한 자료.
8. "소득성격 구분은 현지 발행사가 결정한다"는 회신의 근거가 된 발행사 결정자료(소득재분류 확정자료)의 수신·전달 기록 현황.
9. 소득성격(배당·원금반환(ROC)·자본이득) 구분 필드의 존재 여부 확인 내부 문서, 국제 수취자료와 국내 권리원장 간 매핑·대사 절차 자료, 및 관련 시스템 운영지침·업무처리 기준 문서.
10. 해외 ETF 소득재분류 데이터의 보존기간 및 삭제(폐기)정책에 관한 기준·문서.
11. 종목 단위 소득성격 정보의 투자자·증권사 제공 절차·검토자료·업무처리기준.
12. 「자본시장법」 제 294 조·제 296 조상 권리행사 내역의 통지·제공 업무에 근거한 소득성격 정보 제공 업무처리기준·정보제공 절차 및 검토자료.

※ 이는 공익적 사안으로 수수료 감면을 신청합니다. 귀원은 발행사 확정 소득성격 정보가 국내에서 집결·전달되는 유일한 단계로서, 금융소비자보호법 자료열람권이 미치지 못하는 구간의 관련 업무 수행기관으로서, 「자본시장법」 제 294 조·제 296 조상 권리행사·정보제공 업무와 관련하여 위 자료의 공개를 구합니다.

※ 한국예탁결제원은 「자본시장법」 제 294 조상 증권 권리행사의 대행 등을 통한 투자자 보호를 설립 목적으로 합니다. 피해 투자자 구제를 위한 종목 단위 소득성격 재분류 정보의 공개를 요청합니다.

4. 공개 방법 및 수령

공개 방법	■ 전자파일(이메일) □ 사본·출력물 □ 열람·시청
수령 방법	전자우편 (청구인 기재)
수수료	공익 목적 감면 신청 (정보공개법 §17)
회신 형식	항목별 「존재 / 부존재 / 타 기관 소관 / 비공개(사유)」 구분 + 존재 시 문서명·생산부서·작성일 병기

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조에 따라 위와 같이 정보의 공개를 청구합니다.

본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기록·회의자료·검토자료의 존재 여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는 감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

2026. 6. 11.

청구인 장*봉 (서명 또는 인)

정 보 공 개 청 구 서

⑤ 국세청 (국제조세관리관 · 원천세제 소관과)

접수기관	국세청 (국제조세관리관 · 원천세제 소관과)
근거법령	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조

1. 청구인

성 명	장*봉
주 소	경상북도 구미시
전자우편	

2. 청구 취지

해외 ETF 과세에서 최종세액을 산출한 과세표준의 기준 원장 및 소득재분류 반영 절차에 관한 자료의 공개를 청구합니다.

본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.

3. 공개를 청구하는 정보의 내용

- 미국 ETF·REITs 분배금 과세 시 지급명세서·외국납부세액영수증의 「과세표준(소득금액)」 산정 기준이 분배시점 잠정자료(DVCA) / 발행사 확정 1099-DIV(ICI) / 미국 QI 재분류(QI) 중 무엇인지를 규정한 업무처리기준·지침·예규.
- 최종세액(분자)이 QI 재분류 확정치로 산출되는 경우 그 분모인 과세표준도 동일 확정단계 자료로 산정하도록 정한 기준.
- 증권사가 제출하는 지급명세서상 소득성격(배당/원금반환·ROC)의 적정성을 검증하는 절차·기준.
- 「서면-2024-법규소득-0424」 및 「서면-2024-소득-4836」의 적용범위 — 미국 ETF 자본금반환(ROC) 재분류분에 대한 적용 여부에 관한 해석·검토자료.

- 5. 외국납부세액공제(소득세법 §57) 산정 시 최종세액과 과세표준의 회계조정 절차에 관한 지침.
- 6. 증권사가 제출한 지급명세서의 과세표준과 외국납부세액 간 회계조정을 수행하는지 여부 및 관련 업무처리기준·점검자료.
- 7. 최종세액과 과세표준이 서로 다른 확정단계 자료(DVCA·ICI·QI)에 근거할 수 있는지에 관한 검토자료·업무처리기준.
- 8. 지급명세서 제출기관(증권사)이 소득성격 재분류 자료(ICI·QI)를 제출하는지 여부 및 제출자료 목록.
- 9. 해외 ETF 분배금 과세자료의 정정·재검토·이의제기 처리에 관한 내부 지침 및 과세자료 형성과정·데이터 흐름을 설명하는 내부 문서.
- 10. 해외 ETF 과세자료의 자료 흐름·정정이력·판단이력·처리이력을 추적할 수 있는 내부 로그·기록 체계 및 그 보존기간·관리주체.
- 11. 예규(서면-2024-법규소득-0424·서면-2024-소득-4836 등) 생산 시 의견수렴·공청회 등 절차의 시행 여부 및 그 기록.
- 12. 해외 ETF 분배금 과세 관련 이의신청·심사청구·심판청구 등 불복청구의 연도별 접수·처리 건수·현황(관련 통계를 보유하는 경우).
- 13. 해외 ETF 분배금 과세 관련 경정청구의 연도별 접수·처리 건수·현황(관련 통계를 보유하는 경우).
- 14. 해외 ETF 과세·소득성격·자료열람 관련 연도별(2022~2025) 민원 접수·처리 현황 목록(관련 통계를 보유하는 경우).
- 15. 2022~2025 년 , 한미조세협약 MAP 개시 요청 건수 및 처리 현황 일체(관련 통계를 보유하는 경우).

※ 공익적 사안으로 정보공개법 §17 에 따른 수수료 감면을 신청합니다.

※ 국세청은 공평과세 실현과 납세자 권익 보호를 설립 목적으로 합니다. 부당과세 피해 납세자 구제를 위한 자료 공개를 요청합니다.

4. 공개 방법 및 수령

공개 방법	■ 전자파일(이메일) □ 사본·출력물 □ 열람·시청
수령 방법	전자우편 (청구인 기재)
수수료	공익 목적 감면 신청 (정보공개법 §17)
회신 형식	항목별 「존재 / 부존재 / 타 기관 소관 / 비공개(사유)」 구분 + 존재 시 문서명·생산부서·작성일 병기

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 10 조에 따라 위와 같이 정보의 공개를 청구합니다.

본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기록·회의자료·검토자료의 존재 여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는 감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

2026. 6. 11.

청구인 장*봉 (서명 또는 인)

정 보 공 개 청 구 서 (별지) — QDTE BOX3 검증

구체적 사례: QDTE / ISIN US77926X3044 의 2024 년 분배 2 건

(관련 자료 보유 가능 기관, 조사 참고 대상: 미래에셋증권)

1. 사실관계

구분	금액 · 비율
미래에셋증권사 해외원천소득 신고자료 QDTE / ISIN US77926X3044 분배금 (2024-08-16 · 08-26 합계)	261,315 원
발행사 ICI Primary 1099-DIV BOX3 (원금반환·ROC) QDTE / ISIN US77926X3044	188,360 원
배당분 (분배금 – BOX3)	72,955 원
BOX3(원금반환) 비율 (188,360 ÷ 261,315)	72.08%

공개된 발행사 자료 및 투자자가 확보한 자료를 상호 대조한 결과, 위 분배금(261,315 원)은 국내 해외원천소득 자료상 배당소득으로 기재된 것으로 확인되나, 발행사 ICI Primary 1099-DIV 자료에는 원금반환(BOX3) 188,360 원(분배금의 72.08%)이 존재하는 것으로 확인됩니다.

위 수치는 공개된 발행사 자료와 국내 해외원천소득 자료를 대조하여 산출한 것으로, 본 청구는 해당 금액의 과세 적정성을 주장하는 것이 아니라 해당 수치가 국내 신고자료의 어느 항목에 반영되었는지 확인을 요청하는 것입니다.

2. 공개를 청구하는 정보의 내용

- BOX3 금액 188,360 원의 반영 여부를 확인할 수 있는 지급명세서 작성자료·과세표준 산정자료·전산조회자료.
- 동 금액의 소득성격 처리결과(배당소득 신고·누락·별도 계정 처리 등)가 확인되는 전산자료·검토자료·내부기록.
- 과세표준 산정표·소득분류 자료·고객별 정산자료·전산기록·업무시스템 조회결과 등 위 처리를 확인할 수 있는 자료의 공개.
- 한국예탁결제원의 QDTE / ISIN US77926X3044 BOX3 정보 수신기록·전달기록·전산로그 및 증권사 자료열람 요청 처리 관련 자료.

※ 본 별지는 금융위원회·금융감독원·한국예탁결제원의 조사사항이며, 증권사에 대하여는 금융소비자보호법 §28
자료열람요구 및 금융감독원 검사로 다룹니다.

본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기록·회의자료·검토자료의 존재
여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는
감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

2026. 6. 11.

청구인 장*봉 (서명 또는 인)

자료카드

K-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-02
문서명	한국예탁결제원 정보공개 결정통지서(접수번호 16516499)
작성 · 발행기관	한국예탁결제원
작성일 · 판	2026. 5. 7.
자료의 성격	공적 원문
출처	같은 기관 시행문 리스크-1202(2026. 5. 7.)
언어 · 분량	국문 · 6면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	청구 항목별 보유 · 부존재 여부에 관한 공식 회신
② 보강사항	국내에서 확인할 수 있는 자료의 범위
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	분배의 세무성격, 회신에 적힌 범위에 한정된다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10 · 12
관련 법조문	같은 법 제13조
파일 해시(SHA-256)	884dacc0374e818f10d13e3bbfc603d895fdc9f39b474c7fd155bb1ca0075377

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



한국예탁결제원

수신자 ■■■■■ 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 ■■■■■)
(경유)

제 목 정보 ([] 공개 [✓] 부분 공개 [] 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16516499

접수일 2026. 04. 24.

청구 내용

정 보 공 개 청 구 서

— 미국 ETF 자본반환(ROC) 정보 수신·처리 내역에 관한 건 —

제출일: 2026년 4월 24일

1. 청구인 및 수신처

■ 청구인: ■■■■■

■ 수신처: 한국예탁결제원 정보공개 담당자

2. 청구 취지

청구인은 2024년 귀속 및 2025년 귀속 기간 동안 아래 미국 ETF 종목에 대하여 귀원(한국예탁결제원, KSD)이 수신·보유하고 있는 미국세청 IRS 재분류에 의한 자본반환(Return of Capital, ROC) 관련 정보 일체의 공개를 청구합니다.

3. 청구 대상 종목

아래 종목은 미국 IRS의 Form 1099-DIV Box 3에 따라 ROC(자본반환, Nondividend Distribution)로 확정 재분류된 종목이며, 국내 증권사가 한국 투자자에게 판매·분배금 지급한 종목입니다.

Ticker CUSIP ISIN 종목명 발행사

NVDY 88634T774 US88634T774 YieldMax ETF Tidal Trust II

TSLY 88636J444 US88636J444 YieldMax ETF Tidal Trust II

CONY 88634T824 US88634T824 YieldMax ETF Tidal Trust II

MSTY 88634T493 US88634T493 YieldMax ETF Tidal Trust II

BITO 74347G440 US74347G440 ProShares Bitcoin ETF ProShares

(기타 별첨 참조)

4. 청구 항목 (6종)

청구 1. SWIFT Corporate Action 메시지 수신 내역

귀원이 2024년 1월 1일부터 2026년 4월 23일까지 글로벌 커스터디언(BNY Mellon,

Citibank, JPMorgan Chase, State Street 등)으로부터 수신한 위 종목 관련 SWIFT 메시지 전체 목록 및 각 메시지의 Corporate Action Event Type Code(ISO 20022 CAEV 코드 기준).

특히 Distribution Type이 "Return of Capital(DVCA 제외 기타 코드)" 또는 "Nondividend Distribution"으로 분류된 건의 존재 여부 및 그 총 건수.

청구 2. DTC Corporate Actions Web (CA Web) 수신 데이터

DTCC의 Corporate Actions Web 시스템을 통해 회원이 수신한 위 종목 각각의 분배금 이벤트 공시 내역(CANO 메시지) 및 각 이벤트의 Distribution Type 분류 결과.

청구 3. ICI Tax Supplement 파일 수령 여부

Tidal Trust II, Roundhill, ProShares 또는 위 ETF의 Transfer Agent가 매년 1월에 배포하는 ICI(Investment Company Institute) Tax Supplement 파일(Primary Layout 및 Secondary Layout XLSX)의 수령 여부 및 수령 경로.

2024년 귀속분: 2025년 1~2월 확정. 2025년 귀속분: 2026년 1~2월 확정.

청구 4. Form 1099-DIV Box 3 정보 수신·처리 내역

위 종목의 Form 1099-DIV Box 3(Nondividend Distribution) 수취 정보를 회원이 수신한 사실이 있는지 여부, 수신하였다면 그 처리 방식 및 국내 증권사(예탁 참가자)에 대한 전달 방식.

청구 5. 예탁 참가자(국내 증권사)에 대한 정보 전달 내역

위 종목의 ROC 구분 정보를 회원이 예탁 참가자인 미래에셋증권, 삼성증권, 토스증권에 전달한 내역 전체. 포함되지 않았다면 그 사유 및 법적·실무적 근거.

청구 6. 내부 검토자료 및 유관기관 협의 자료

2020년 이후 본 청구일까지의 외국 ETF의 ROC 분류 처리와 관련한 회원의 내부 회의록·검토보고서·실무지침 및 관련 기관(금융위원회·국세청·금융감독원·기획재정부)과의 협의 자료.

5. 청구 근거

1. 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제5조(정보공개청구권) 및 제10조(정보공개의 청구방법)

	6. 공개 방법 및 처리 기한 ■ 공개 방법: 전자파일(PDF, XLSX 등) 형태로 전자우편 송부를 희망합니다. ■ 처리 기한: 청구일로부터 10일 이내 (공공기관의 정보공개에 관한 법률 제11조) ※ 본 청구는 특정 개인의 종소세 확정신고, 경정청구 및 민원 증빙을 위한 것이며, 다수의 한국 투자자가 동일한 구조적 피해를 겪고 있어 공익적 성격을 갖습니다. 청구인: [REDACTED] 별첨 - 미국 ETF 자본반환(ROC) 정보 수신·처리 내역에 관한 건 -.pdf 369KB)		
공개 내용	안녕하십니까 정보공개청구담당자입니다. 귀하의 정보공개청구(접수번호 16516499)에 대하여, 아래와 같이 회신드립니다. 가. 청구1 DVCA 외 기타코드 존재여부에 관하여 ○ 청구하신 종목에 관한 SWIFT CA 메시지 중 소득 성격이(청구서상 "Distribution Type")이 DVCA 제외 기타코드인 건은 존재하지 않습니다. 글로벌 커스터디언 확인* 결과 해당종목들은 미국 시장 관례에 따라 우선배당(DVCA)으로 간주하여 15% 현지원천징수 한 후 발행사의 소득구분확정 시 소득구분 재분류 및 환급되는 종목들입니다. * 글로벌 커스터디언 안내 : For certain ETFs, 15% withholding tax is applied for initial distribution. Then, tax reclassification is processed once cash composition is finalized by the issuing company which is US market practice.		
공개 일시	2026. 05. 07. 15	공개 장소	
* 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제12조에 따라 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다.			
공개 방법	☐ 열람·시청 ☐ 사본·출력물 ☒ 전자파일 ☐ 복제·인화물 ☐ 기타		
수령 방법	☐ 직접 방문 ☐ 우편 ☐ 팩스 전송 ☒ 정보통신망 ☐ 전자우편 등		

납부 금액	① 수수료 0원	② 우송료 0원	③ 수수료 감면액 0원	계(①+②-③) 0원
	납부일	수수료 산정 명세	수수료 납입계좌(입금 시) []	

* 귀하의 청구에 따른 정보공개 내용을 확인한 결과 상기와 같이 수수료를 산정하였으나, 사본제작 후 수수료 금액이 상이하여 사후 정산을 할 수도 있습니다.

비공개 (전부 또는 일부) 근거 조항	법인 등 영업상 비밀침해
비공개 (전부 또는 일부) 내용 및 사유	비공개 근거 조항 : 법인 · 단체 또는 개인(이하 "법인등"이라 한다)의 경영상 · 영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보 가. 청구1 나머지부분에 관하여(일부 비공개) 청구범위에 해당하는 SWIFT CA 건수가 2만 여 건에 달한다는 점, SWIFT 메시지 상에는 각 예탁자별 보유 내역 및 배당 등 소득 내역이 기재된다는 점에서, 그 내역 제공은 정보공개법 제9조 제1항 제7호에 의해 비공개정보에 해당합니다. 나. 청구2에 관하여(부존재) 한국예탁결제원은 DTCC 참여자가 아니므로 CA Web을 통해 수신하는 데이터는 존재하지 않습니다. 다. 청구3에 관하여(부존재) 한국예탁결제원은 ETF 발행사 등이 배포하는 ICI Tax Supplement 파일을 수령하고 있지 않습니다. 라. 청구4에 관하여(부존재) Form 1099-DIV은 미국 거주자와 관련된 IRS 서류로 내국인에 대하여는 해당사항이 없습니다. 마. 청구5에 관하여(비공개) 매년 미국 IRS 원천소득 정기신고기간에 글로벌 커스터디언으로부터 발행사 공시내용을 기초로 한 소득재분류 내용을 리포트 형식으로 제공받아 예탁 참가자들에게 전달하



	고 있으며, 청구하신 그 내역 전체는 청구1과 동일한 사유로 비공개정보에 해당합니다. 바. 청구6에 관하여(부존재) 미국 원천소득의 성격 구분은 현지 발행사에서 결정되는 것으로 이에 대해서 한국예탁결제원, 국내 금융당국 및 국내 과세당국이 관여하는 바는 없으므로 해당자료는 존재하지 않습니다. 감사합니다.
--	--

귀하의 정보공개 청구에 대한 결정 내용을 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제13조 제1항 및 제5항에 따라 위와 같이 통지합니다.

한국예탁결제원사장

주임 김재학 팀장 송현혜 부장 이승권

협조자

시행 리스크-1202(2026. 05. 07.)

우 48400 부산광역시 남구 문현금융로 40 36층 리스크관리부

전화번호 051-519-1561 팩스번호 / / 공개 구분
051-519-1455

인쇄일자 : 2026. 05. 07. 22:48:01

인쇄자 :

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

5/6

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

K-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-03
문서명	같은 기관 결정통지서(접수번호 16764618)
작성 · 발행기관	한국예탁결제원
작성일 · 판	2026. 6. 15.
자료의 성격	공적 원문
출처	같은 기관 시행문 리스크-1611(2026. 6. 15.)
언어 · 분량	국문 · 5면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	해외발행사 → 정보제공벤더 → 외국 보관기관 → 한국예탁결제원 → 증권회사의 전달 경로
② 보강사항	국내에서 소득성격 자료를 조사할 수 있다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 회차의 소득구분, 전달 경로에 관한 회신이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
파일 해시(SHA-256)	f743971140a143d711b46655ffea54386af23c25df1ddf0aaaa8738f328ae281

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



한 국 예 탁 결 제 원

수신자 [REDACTED] 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 [REDACTED])
(경유)

제 목 정보 ([V]공개 [] 부분 공개 [] 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16764618	접수일 2026. 06. 01.
---------------	-------------------

청구 내용	제1장 공통 문제의식 – 국가 인프라 공백의 본질 1-1. 대한민국의 역량과 금융세제의 괴리 대한민국은 세계 최고 수준의 반도체를 생산하고, 원자력발전소를 수출하며, 우주발사체를 자력으로 개발한 나라입니다. 전자정부 지수는 세계 최상위권을 유지하고 있습니다. 이것이 이 나라의 기술적 역량입니다. 그런데 ROC(Return of Capital), STCG(단기양도차익), LTCG(장기양도차익), Basis Adjustment – 미국이 1954년 IRC §301(c)에서 법제화하고, 전 세계 금융시장이 수십년간 사용해 온 소득성격 분류 체계를 대한민국 국가 금융세제 데이터 인프라는 2026년 현재까지 반영하지 못하고 있습니다. 이것은 기술의 문제가 아닙니다. 의지와 정책 설계의 문제입니다.
	1-2. 수출 외화 수익과 투자 외화 수익의 차별 구조 대한민국은 수출 기업의 외화 수익에 대하여 촘촘한 세제 인프라를 구축하고 있습니다. 외국납부세액공제로 이중과세를 방지하고, 조세조약 네트워크로 원천지국 과세를 조율하며, 조세특례제한법으로 수출 기업에 세제 혜택을 부여합니다. 수출 역군의 외화 수익은 국가 인프라가 보호합니다. 그런데 자국민이 해외 ETF에 투자하여 외화로 분배금을 수령하는 경우, 그 분배금의 소득성격을 구분하는 법령이 없습니다. 데이터 파이프라인이 없습니다. 투자자에게 소득성격을 고지하는 의무가 없습니다. 국가 인프라가 존재하지 않습니다. 수출 외화 수익 vs 투자 외화 수익 – 국가 보호의 비대칭 수출 기업 외화 수익: 외국납부세액공제 + 조세조약 + 조특법 혜택 → 국가 인프라 완비 자국민 투자 외화 수익: ROC 비과세 법령 없음 + 데이터 파이프라인 없음 + 고지 의무

	없음 동일한 외화 수익인데 왜 국가 보호의 수준이 다른니까? 이 차이가 정책적으로 의도된 것이라면 그 근거를 밝히십시오. 의도된 것이 아니라면, 이는 정책 공백입니다. 1-3. 국제원장 단절의 구조 소득성격 데이터는 존재합니다. 미국 ICI(투자회사협회)는 매년 각 ETF의 분배금을 BOX1(배당), STCG(단기양도차익), BOX3(ROC·자본반환)으로 구분하여 Primary Layout을 공시합니다. 이것은 공개 데이터입니다. 미국 QI(적격중개기관)는 원천징수 적용 시 소득을 재분류합니다. 그 데이터도 존재합니다. 그러나 발행사에서 ICI로, ICI에서 DTCC로, DTCC에서 KSD로, KSD에서 증권사로, 증권사에서 투자자로 이어지는 데이터 전달 경로에서, 소득성격 정보는 국내 단계에서 단절됩니다. 투자자에게 도달하는 것은 '잠정과표, 잠정세액, 최종세액'뿐입니다. 최종과표와 소득성격, 거기에다 국외환급세액은 어디론가 사라집니다. 이 단절이 어디서, 왜, 누구의 결정으로 발생하는지 – 이것이 본 청구가 묻는 핵심입니다. 1-4. 피해의 실체 – 고령 은퇴자 자산 소진 메커니즘 이것은 추상적 정책 논의가 아닙니다. 한 고령 은퇴자는 평생 모은 자산을 해외 ETF에 투자하고 매달 분배금으로 생활합니다. 2025년 귀속 분배금의 종목별 57%~100%가 ROC – 원금 반환 – 입니다. 그 전체에 대하여 배당소득 종소세가 부과됩니다. 건강보험료가 오릅니다. 세금과 건보료를 낼 현금이 없습니다. 증권 계좌에서 자산을 팝니다. 자산이 줄어 다음 달 분배금이 줄어듭니다. 그래도 세금은 납입합니다. 또 팝니다. 이 순환이 반복됩니다. 노후 자산이 구조적으로 소진됩니다. 이유를 모릅니다. 알려줄 인프라가 없기 때문입니다. 이것이 국가가 인프라를 구축하지 않은 결과입니다. 이하 유첨 참조;
--	--

공개 내용	안녕하십니까 한국에탁결제원 정보공개청구 담당자입니다. 귀하의 정보공개청구(접수번호 16764618)에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다. 내용의 이해를 돕기 위해 답변의 순서를 일부 변경 하였습니다. - 아 래 - D-45 한국에탁결제원은 청구인이 16516499 청구에서 요청한 ICI Tax Supplement 파일 원본을 직접 수령하지 않으나 미국내 원천징수의무기관인 외국보관기관으로부터 원천징수 및 환급처리 내역을 수령받아 증권사에 전달합니다.(D-42에 대한 답변 참조). 이는 자본시장법 규정 제61조 제2항 및 동법시행령 제63조 제3항에 따른 외국보관기관 선임 규정과 해당 외국보관기관의 글로벌 업무관행에 의거합니다. D-40. 한국에탁결제원은 ICI BOX1, BOX3, ROC, STCG, LTCG 정보를 원본으로 수집하지 않고 DTC 참가자인 외국보관기관(글로벌커스터디언)이 원천징수 및 환급처리를 한 내역을 데이터의 형태로 전달받고 있습니다. D-41. 한국에탁결제원은 DTC 참가자격이 되지 않으며, DTC 참가자인 외국보관기관을 통해 간접적으로 해당 정보에 접근하고 있습니다. D-42. 해외발행사 →(정보제공벤더)→외국 보관기관→한국에탁결제원→예탁자(증권사) D-43. 권리지급시 수시로 이벤트 유형, 주당배당금, 세율, 세액 등 정보가 제공되며, 1년에 한 번 IRS 미국원천소득 정기신고 기간(3-4월)에 외국보관기관이 작성하는 리포트에 따라 소득재분류 내역(재분류된 소득성격, 확정세액, 환급금 등)이 제공됩니다. D-44. IRS 미국원천소득 정기신고 기간에 외국보관기관과 한국에탁결제원, 증권사가 반복검
--------------	--



	증하여 누락위험을 최소화하고 있습니다.			
	감사합니다.			
공개 일시	2026. 06. 15. 18		공개 장소	
* 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제12조에 따라 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다.				
공개 방법	[] 열람·시청 [] 사본·출력물 [V] 전자파일 [] 복제·인화물 [] 기타			
수령 방법	[] 직접 방문 [] 우편 [] 팩스 전송 [V] 정보통신망 [] 전자우편 등			
납부 금액	① 수수료	② 우송료	③ 수수료 감면액	계(①+②-③)
	0원	0원	0원	0원
	납부일	수수료 산정 명세		수수료 납입계좌(입금 시)
				[]
* 귀하의 청구에 따른 정보공개 내용을 확인한 결과 상기와 같이 수수료를 산정하였으나, 사본제작 후 수수료 금액이 상이하여 사후 정산을 할 수도 있습니다.				
비공개 (전부 또는 일부) 근거 조항				
비공개 (전부 또는 일부) 내용 및 사유				

귀하의 정보공개 청구에 대한 결정 내용을 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제13조 제1항 및 제5항에 따라 위와 같이 통지합니다.

한국예탁결제원사장

주임	김재학	팀장 송현혜	부장	이승권
----	-----	--------	----	-----

협조자
시행 리스크-1611(2026. 06. 15.)
우 48400 부산광역시 남구 문현금융로 40 36층 리스크관리부
전화번호 051-519-1561 팩스번호 051-519-1455 / / 공개 구분

(뒤 쪽)

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

K-04 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-04
문서명	같은 기관 결정통지서(접수번호 16835791)
작성 · 발행기관	한국예탁결제원
작성일 · 판	2026. 7. 8.
자료의 성격	공적 원문
출처	같은 기관 시행문 리스크-1930(2026. 7. 8.)
언어 · 분량	국문 · 6면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	재분류 보고자료의 항목 — 예탁계좌 · ISIN · 기준일 · 보유수량 · 재분류된 소득성격 · 변경세액 · 환급금
② 보강사항	과세표준 조사에 쓸 수 있는 자료가 국내에 있다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	그 항목에 적힌 개별 수치, 항목의 존재에 관한 회신이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 5 · 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
파일 해시(SHA-256)	12a8952e66b291cdacb7d7a5edda0935290b987f298ea3368c79232986207fe5

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



한 국 예 탁 결 제 원

수신자 ■■■■■ 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 ■■■■■)
(경유)

제 목 정보 (☒ 공개 ☐ 부분 공개 ☐ 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16835791	접수일 2026. 06. 11.
---------------	-------------------

청구 내용	공통 청구취지 본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.
	청구 목적 (공통) 본 청구는 특정 개인의 과세불복 또는 세액 다툼을 위한 것이 아닙니다. 미국 등 주요 자본시장에서는 배당(Dividend)·원금반환(Return of Capital)·자본이득(Capital Gain)이 구분·관리되고 있음에도, 국내 과세체계에서 해당 정보가 어떠한 경로로 수집·전달·반영되는지에 대한 검증 가능성이 부족하다는 문제가 지속적으로 제기되고 있습니다. 본 청구는 국내 해외 ETF 과세 및 정보전달 체계의 투명성과 검증 가능성을 확인하기 위한 것으로, 동일 구조로 투자하는 다수 투자자에게 공통으로 적용됩니다.
	공통 사항 (각 청구서에 동일 적용) 공개 방법 ☒ 전자파일(이메일) ☐ 사본·출력물 ☐ 열람·시청 수령 방법 전자우편 () 수수료 공익 목적 — 정보공개법 §17 및 시행령에 따른 감면 신청 처리 근거 정보공개법 §11(10일 이내 결정) · 비공개 시 §13에 따른 사유 명시 요청 회신 형식 각 청구항목별로 「존재함 / 존재하지 않음 / 타 기관 소관 / 비공개(사유 명시)」를 구분하고, 존재하는 경우 문서명·생산부서·작성일(시행일)을 병기하여 회신 요청 부존재 시 「최종세액을 산출한 최종 과세표준·원장이 존재하지 않는다」는 취지인 지 여부를 문서로 회신 요청 본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기

	록·회의자료·검토자료의 존재 여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는 감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다. 유첨 JSB_포렌식_정보공개청구서_5기관-V03.pdf 참조바랍니다.
공개 내용	안녕하십니까 한국예탁결제원 정보공개청구 담당자입니다. 귀하의 정보공개청구(접수번호 16835791)와 관련하여 아래와 같이 공개결정을 하게 되었습니다. - 아 래 - * 소득재분류 업무처리 절차에 관하여는 이전 정보공개청구 16764618 답변을 참고하여주시면 감사하겠습니다. * 공통답변 : 한국예탁결제원은 소득재분류 작업과 관련한 기준설정 및 구성항목 결정과는 관련이 없으며, 현지 보관기관이 전달한 자료를 예탁참가자(주로 증권사)에 전달하는 것이 업무범위 입니다. 1. 미국 국세청(IRS) 미국 원천소득 정기신고 기간(회계연도 익년 2-3월)에 맞춰 해외 보관기관으로부터 소득재분류 리포트를 전달받아 각 예탁참가자(증권사)별로 전달하고 있습니다. 이 리포트에 포함되는 핵심항목은 예탁계좌(증권사 단위), ISIN 코드, 기준일, 보유수량, 재분류된 소득성격, 변경세액, 환급금 등입니다. 2. 분배 시점에는 미국시장 관행에 따라 배당(Cash Dividend)로 잠정 간주되어 15% 현지 원천징수가 이루어집니다. 이후 발행사의 소득성격 확정 후 미국 내 원천징수의무자인 현지 보관기관이 소득재분류 리포트를 작성, IRS 과납세금 환급을 진행하며, 해당 리포트와 환급금액은 다시 한국예탁결제원 -> 증권사로 전달됩니다. 3. 소득재분류 프로세스에서 한국예탁결제원은 현지 보관기관과 예탁참가자(증권사) 간 정보 전달 역할 만을 수행하며, 국내과세 적용에 대한 판단 및 안내는 하고 있지 않습니다. 4. 소득재분류 리포트의 월별 현황은 별도로 집계, 관리되지 않으며, 소득 귀속 회계연도 단위로 분류됩니다.

5. 발행사 소득 성격을 확정하면 금융기관들이 소득재분류 및 IRS 미국 원천소득 정기 신고를 위해 사용하는 정보벤더에 해당 데이터를 입력합니다. 이를 근거로 미국 내 원천징수의무자인 현지 보관기관이 소득재분류 리포트를 작성, IRS 과납세금 환급을 진행 하며, 해당 리포트와 환급금액은 다시 한국에탁결제원->증권사로 전달됩니다.
 6. 한국에탁결제원은 예탁참가자(증권사) 단위로 정보를 관리하고 있으므로 제3자 정보에 해당하는 정보에 해당되어 공개가 어렵습니다.(정보공개법 제9조제1항제7호) 또한 해당 청구 만으로는 기간, ISIN 코드 등 청구 대상 정보를 특정할 수 없어 답변이 어렵습니다.
 7. 현지 보관기관 확인 결과, 발행사는 2024년도 회계연도 내 해당 소득 재분류 정보를 미국 내 정보벤더에 현지 보관기관의 연간 소득재분류 처리 마감일 이후에 제공한 것으로 확인되었습니다. 따라서 소득재분류 리포트 상 해당 정보는 부존재 합니다.
- 미국 내 원천징수의무자인 현지 보관기관은 사전에 설정된 연간 처리 일정에 따라, 마감 시점까지 정보벤더로부터 확보된 데이터에 한하여 소득재분류 및 환급 처리를 수행하고 있습니다.
- 글로벌 업무관행에 따라 발행사의 정보제공이 늦거나 이루어지지 않은 경우 불가피하게 이를 제외하고 소득재분류가 이루어짐을 양지하여 주시기 바랍니다.
- 해외보관기관 안내(원문) : The vendor must have this data prior to our cutoff window in order for the reclass data to be processed by Citi. The issuers announced the reclassification after Citi's annual reclassification processing window had closed. As a result, the securities were not included in Citi's reclassification cycle.
8. 발행회사가 정보벤더에 제공한 자료를 바탕으로 현지 보관기관이 작성한 리포트에 기재된 소득재분류 정보를 수신, 예탁참가자에 전달합니다.
 9. 소득재분류 리포트의 내용은 각 권리 지급 별로 이루어지며, 그 내용은 예탁계좌(증권사 단위), ISIN 코드, 기준일, 보유수량, 재분류된 소득성격, 변경세액, 환급금을 포함합니다.

	10. 타 외화증권 업무 데이터와 동일하게 내부지침에 따라 보존되고 있습니다. 11. 절차 및 업무처리기준은 청구 1, 2, 5에 대한 답변으로 같음합니다. 12. 청구 1, 2, 5에 대한 답변으로 같음합니다. 감사합니다.			
공개 일시	2026. 07. 08. 18		공개 장소	
* 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제12조에 따라 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다.				
공개 방법	☐ 열람·시청 ☐ 사본·출력물 ☒ 전자파일 ☐ 복제·인화물 ☐ 기타			
수령 방법	☐ 직접 방문 ☐ 우편 ☐ 팩스 전송 ☒ 정보통신망 ☐ 전자우편 등			
납부 금액	① 수수료	② 우송료	③ 수수료 감면액	계(①+②-③)
	0원	0원	0원	0원
	납부일	수수료 산정 명세		수수료 납입계좌(입금 시)
				[]
* 귀하의 청구에 따른 정보공개 내용을 확인한 결과 상기와 같이 수수료를 산정하였으나, 사본제작 후 수수료 금액이 상이하여 사후 정산을 할 수도 있습니다.				
비공개 (전부 또는 일부) 근거 조항				
비공개 (전부 또는 일부) 내용 및 사유				

귀하의 정보공개 청구에 대한 결정 내용을 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제13조 제1항 및 제5항에 따라 위와 같이 통지합니다.

(뒤 쪽)

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

K-05 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-05
문서명	같은 기관 결정통지서(접수번호 16848276)
작성 · 발행기관	한국예탁결제원
작성일 · 판	2026. 7. 10.
자료의 성격	공적 원문
출처	같은 기관 시행문 리스크-1943(2026. 7. 10.)
언어 · 분량	국문 · 4면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	발행사 정보가 외국 보관기관의 연간 처리 마감 이후 제공되어 해당 회차가 처리에서 제외된 사례
② 보강사항	국내 기록의 공백과 기초사실의 부존재가 서로 다르다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	해당 회차 분배의 성격. 청구서 별지에 제3자의 정보가 포함된 2개 면은 편철에서 제외하였고, 그 밖의 면은 전부 수록하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
파일 해시(SHA-256)	457ce5f9bed4a851c83f45c36cc75ad9aafe4a9428abade772e919d1c9ab4dc6

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



한국예탁결제원

수신자 [REDACTED] 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 [REDACTED])
(경유)

제 목 정보 ([V] 공개 [] 부분 공개 [] 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16848276

접수일 2026. 06. 15.

정보공개청구서

－ 해외 ETF(TSLY) 2024귀속 1·2월 분배금 원금반환(ROC) 재분류 누락 및 ISIN, CUSIP 변경기 처리에 관한 건 －

청구인: 장*봉

수신처: ① 한국예탁결제원(KSD) 정보공개 담당자 ② 금융위원회 정보공개 담당자

제출일: 2026년 월 일

관련: 한국예탁결제원 기존 정보공개(접수번호 16516499·2026-05-07 회신) 후속 －
종목·일자 특정 청구

청구 내용

1. 청구 취지

청구인은 2024귀속 기간 TSLY(YieldMax TSLA Option Income ETF)의 1·2월 분배금에 대하여, 발행사 ICI(Form 1099-DIV Box 3)가 100% 원금반환(Return of Capital)으로 확정하였음에도, 구 CUSIP(88634T709) 보유분에 대한 소득재분류(환급)가 누락되어 삼성증권 등에서 전액 배당으로 과세된 사실과 관련하여, 그 수신·전달·처리 내역 및 전국 규모 영향에 관한 정보 일체의 공개를 청구합니다.

2. 사실 배경 (청구의 단서)

삼성증권 등의 외국납부세액영수증에서, 동일 종목 보유 3인이 동일 CUSIP·동일 지급일·환급 0원으로 누락이 일치함이 확인됩니다. 이는 개별 오류가 아니라 CUSIP 변경기의 시스템적 미재분류임을 시사합니다.

지급일 ISIN,

청구2. ISIN 변경 건을 별도로 연결하여 처리하는 과정은 없으나, ISIN 변경의 유무와 무관하게 회계연도 내 배당소득 지급 건 존재 시 이 전체를 대상으로 소득재분류 한 결과를 수신하며 예탁참가자에 전달합니다.

청구3. 현지 보관기관 확인 결과, 발행사는 2024년도 회계연도 내 해당 소득재분류 정보를 미국 내 정보벤더에 현지 보관기관의 연간 소득재분류 처리 마감일 이후에 제공한 것으로 확인되었습니다. 따라서 소득재분류 리포트 상 해당정보는 부존재 합니다.

미국 내 원천징수의무자인 현지 보관기관은 사전에 설정된 연간 처리 일정에 따라, 마감 시점까지 정보벤더로부터 확보된 데이터에 한하여 소득재분류 및 환급 처리를 수행하고 있습니다.

글로벌 업무관행에 따라 발행사의 정보제공이 늦거나 이루어지지 않은 경우 불가피하게 이를 제외하고 소득재분류가 이루어짐을 양지하여 주시기 바랍니다.

해외보관기관 안내(원문) : The vendor must have this data prior to our cutoff window in order for the reclass data to be processed by Citi. The issuers announced the reclassification after Citi's annual reclassification processing window had closed. As a result, the securities were not included in Citi's reclassification cycle.

청구4. ISIN이 US88634T7090에서 US88636J4444로 변경된 액면병합은 2024.2.27. 보관기관으로부터 수신되어 같은 날 예탁참가자에 지급처리 완료되었습니다. 청구2에 대한 답변과 같이 소득재분류는 ISIN 변경 등과 직접적인 연관은 없어 별도의 매핑 처리 과정은 존재하지 않습니다.

청구5. 한국예탁결제원은 외화증권업무에 있어 예탁참가자(증권사) 단위로 관리하므로 총 투자자 수 및 계좌 수에 관한 데이터는 존재하지 않습니다.

2024년 귀속 TSLY(US88634T7090) 종목 1, 2월 분배(Gross) 총액은 아래와 같습니다.

- USD 15,995,511.58

청구6. 소득재분류 정보의 처리 및 예탁참가자 통지는 글로벌 보관기관으로부터 제공되는 정보를 기초로 오류 최소화를 위해 예탁참가자 및 현지 보관기관과 관련 정보를



	확인, 반영하며 처리하고 있습니다.			
	감사합니다.			
공개 일시	2026. 07. 10. 10		공개 장소	
* 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제12조에 따라 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다.				
공개 방법	[] 열람·시청 [] 사본·출력물 [V] 전자파일 [] 복제·인화물 [] 기타			
수령 방법	[] 직접 방문 [] 우편 [] 팩스 전송 [V] 정보통신망 [] 전자우편 등			
납부 금액	① 수수료	② 우송료	③ 수수료 감면액	계(①+②-③)
	0원	0원	0원	0원
	납부일	수수료 산정 명세		수수료 납입계좌(입금 시)
				[]
* 귀하의 청구에 따른 정보공개 내용을 확인한 결과 상기와 같이 수수료를 산정하였으나, 사본제작 후 수수료 금액이 상이하여 사후 정산을 할 수도 있습니다.				
비공개 (전부 또는 일부) 근거 조항				
비공개 (전부 또는 일부) 내용 및 사유				

귀하의 정보공개 청구에 대한 결정 내용을 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제13조 제1항 및 제5항에 따라 위와 같이 통지합니다.

한국예탁결제원사장

주임	김재학	팀장	송현혜
협조자			
시행 리스크-1943(2026. 07. 10.)			
우 48400 부산광역시 남구 문현금융로 40 36층 리스크관리부			
전화번호 051-519-1561	팩스번호 051-519-1455	/	공개 구분

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

K-06 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-06
문서명	외국납부세액 영수증(2025귀속)
작성 · 발행기관	국내 증권회사
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	금융회사 발급자료
출처	증권회사 발급자료
언어 · 분량	혼합 · 8면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	국내 원장에 기록된 외국 원천세의 징수와 정산
② 보강사항	국외에서 이루어진 재분류가 국내 원장에 반영된 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	분배의 소득구분과 세액의 확정. 신청인 본인의 자료이며 계좌번호는 비실명 처리하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
작성 방법과 재현 절차	증권회사가 발급한 원장 자료입니다. 신청인 본인의 자료이며 계좌번호는 비실명 처리하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	296484aa913532483fbe5b03b7b308b5cdc664949730aaee182d7e1efd5db5a6

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

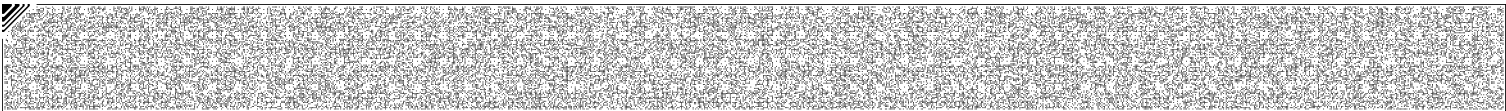
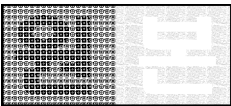
고객정보

(페이지1/8)

계좌번호		고객명		귀속년도	2025 년
------	--	-----	--	------	--------

원천징수 내역

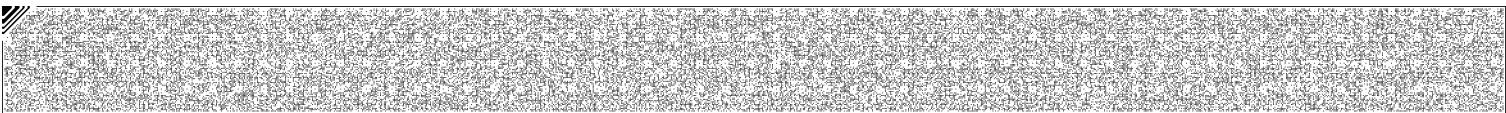
	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
1		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	1,410.29	2,073,126	211.54	310,963	2025/01/02	2024/12/31	1470.00	15.00
2		배당소득	미국	840	AVGX	DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG AVGO ETF	USD	0.52	763	0.07	102	2025/01/03	2025/01/03	1468.30	15.00
3		배당소득	미국	840	NVDY	TIDAL TRUST II YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	398.95	579,674	59.85	86,962	2025/02/03	2025/01/31	1453.00	15.00
4		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	355.06	513,807	53.26	77,072	2025/02/07	2025/02/07	1447.10	15.00
5		배당소득	미국	840	CONY	TIDAL TRUST II YIELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	833.25	1,211,128	124.99	181,672	2025/02/12	2025/02/07	1453.50	15.00
6		배당소득	미국	840	MSTY	TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	1,196.79	1,728,045	179.52	259,208	2025/02/19	2025/02/14	1443.90	15.00
7		배당소득	미국	840	TSLY	TIDAL TRUST II YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	468.66	672,105	70.30	100,817	2025/02/24	2025/02/21	1434.10	15.00
8		배당소득	미국	840	FBY	TIDAL TRUST II YIELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	20.02	29,203	3.00	4,376	2025/03/04	2025/02/28	1458.70	15.00
9		배당소득	미국	840	NVDY	TIDAL TRUST II YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	77.36	112,845	11.60	16,920	2025/03/04	2025/02/28	1458.70	15.00
10		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	486.89	701,900	73.03	105,280	2025/03/07	2025/03/07	1441.60	15.00
11		배당소득	미국	840	CONY	TIDAL TRUST II YIELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	476.73	691,973	71.51	103,796	2025/03/11	2025/03/07	1451.50	15.00
12		배당소득	미국	840	MSTY	TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	815.48	1,180,815	122.32	177,119	2025/03/18	2025/03/14	1448.00	15.00
13		배당소득	미국	840	TSLY	TIDAL TRUST II YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	375.21	550,395	56.28	82,557	2025/03/24	2025/03/21	1466.90	15.00
14		배당소득	미국	840	FBY	TIDAL TRUST II YIELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	23.13	33,920	3.47	5,088	2025/03/31	2025/03/28	1466.50	15.00
15		배당소득	미국	840	NVDY	TIDAL TRUST II YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	37.80	55,433	5.67	8,315	2025/03/31	2025/03/28	1466.50	15.00
16		배당소득	미국	840	CONY	YIELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	348.73	511,203	52.31	76,681	2025/04/08	2025/04/04	1465.90	15.00



해외주식 외국납부세액 영수증

원천징수 내역

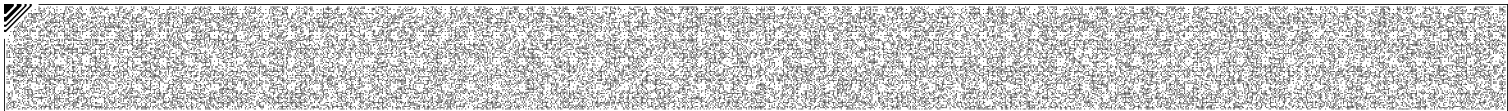
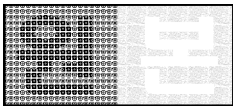
	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
17		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	244.04	358,787	36.61	53,824	2025/04/09	2025/04/07	1470.20	15.00
18		배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	790.67	1,128,602	118.60	169,289	2025/04/15	2025/04/11	1427.40	15.00
19		배당소득	미국	840	RJF	레이먼드 제임스 파이낸셜	USD	0.50	713	0.08	114	2025/04/15	2025/04/15	1427.40	15.00
20		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	0.00	0	-8.91	-13,097	2025/04/17	2025/01/02	1470.00	14.00
21		배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	533.78	759,355	80.07	113,907	2025/04/23	2025/04/21	1422.60	15.00
22		배당소득	미국	840	CRM	세일스포스	USD	0.83	1,187	0.12	171	2025/04/25	2025/04/24	1430.20	15.00
23		배당소득	미국	840	FBY	YELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY	USD	21.91	31,535	3.29	4,735	2025/04/29	2025/04/25	1439.30	15.00
24		배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	32.32	46,518	4.85	6,980	2025/04/29	2025/04/25	1439.30	15.00
25		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	368.25	525,345	55.24	78,805	2025/05/07	2025/05/07	1426.60	15.00
26		배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	518.20	739,264	77.73	110,889	2025/05/07	2025/05/02	1426.60	15.00
27		배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	1,405.05	1,974,938	210.76	296,244	2025/05/12	2025/05/09	1405.60	15.00
28		배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	614.84	859,546	92.23	128,937	2025/05/20	2025/05/16	1398.00	15.00
29		배당소득	미국	840	FBY	YELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY	USD	26.75	36,872	4.01	5,527	2025/05/23	2025/05/23	1378.40	15.00
30		배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	78.13	107,577	11.72	16,137	2025/05/26	2025/05/23	1376.90	15.00
31		배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	585.14	805,679	87.77	120,850	2025/06/04	2025/05/30	1376.90	15.00
32		배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	870.66	1,183,139	130.60	177,472	2025/06/10	2025/06/06	1358.90	15.00
33		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	674.13	916,075	101.12	137,411	2025/06/10	2025/06/06	1358.90	15.00
34		배당소득	미국	840	PFE	화이자	USD	2.58	3,526	0.39	533	2025/06/16	2025/06/13	1366.80	15.00



해외주식 외국납부세액 영수증

원천징수 내역

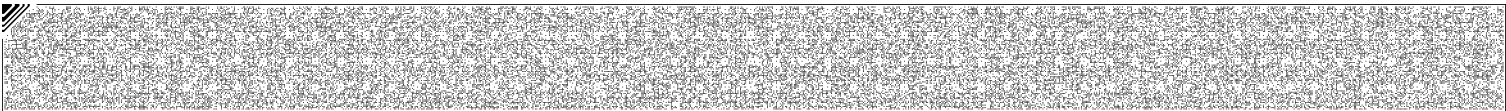
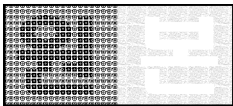
	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
35		배당소득	미국	840	UHS	유니버설 헬스 서비스	USD	0.20	273	0.03	41	2025/06/16	2025/06/16	1366.80	15.00
36		배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	325.87	444,356	48.88	66,652	2025/06/17	2025/06/13	1363.60	15.00
37		배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	32.26	44,176	4.84	6,627	2025/06/23	2025/06/23	1369.40	15.00
38		배당소득	미국	840	FBY	YELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY	USD	22.53	30,753	3.38	4,613	2025/06/25	2025/06/23	1365.00	15.00
39		배당소득	미국	840	UNH	유나이티드헬스 그룹	USD	8.84	12,066	1.33	1,815	2025/06/25	2025/06/24	1365.00	15.00
40		배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	426.18	576,877	63.93	86,535	2025/07/01	2025/06/27	1353.60	15.00
41		배당소득	미국	840	SMCY	YELDMAX SMCI OPTION INCOME STRATEGY	USD	96.61	131,795	14.49	19,767	2025/07/07	2025/07/07	1364.20	15.00
42		배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	733.01	1,001,731	109.95	150,257	2025/07/08	2025/07/07	1366.60	15.00
43		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	524.97	718,158	78.74	107,716	2025/07/09	2025/07/08	1368.00	15.00
44		배당소득	미국	840	MRK	머크	USD	8.91	12,188	1.34	1,833	2025/07/09	2025/07/08	1368.00	15.00
45		배당소득	미국	840	CRM	세일스포스	USD	0.83	1,139	0.12	164	2025/07/11	2025/07/10	1373.00	15.00
46		배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	387.30	532,421	58.10	79,870	2025/07/14	2025/07/11	1374.70	15.00
47		배당소득	미국	840	RJF	레이먼드 제임스 파이낸셜	USD	0.50	691	0.08	110	2025/07/16	2025/07/15	1382.70	15.00
48		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	103.50	144,061	15.52	21,602	2025/07/21	2025/07/18	1391.90	15.00
49		배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	1,028.50	1,431,569	154.28	214,742	2025/07/21	2025/07/18	1391.90	15.00
50		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	236.67	325,657	35.50	48,848	2025/07/28	2025/07/25	1376.00	15.00
51		배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	795.10	1,096,919	119.26	164,531	2025/07/29	2025/07/25	1379.60	15.00
52		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	231.84	321,075	34.78	48,166	2025/08/05	2025/08/01	1384.90	15.00



해외주식 외국납부세액 영수증

원천징수 내역

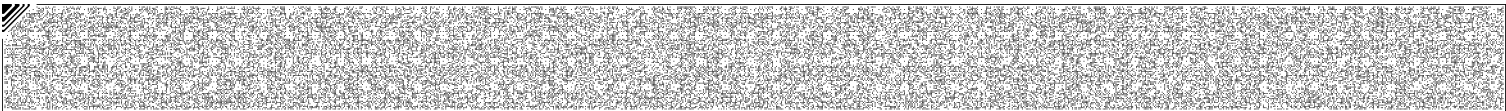
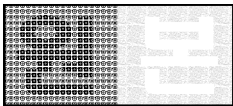
	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
53		배당소득	미국	840	MSTY	YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	1,183.50	1,639,029	177.53	245,861	2025/08/05	2025/08/01	1384.90	15.00
54		배당소득	미국	840	ULTY	YIELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	230.69	319,736	34.60	47,955	2025/08/11	2025/08/08	1386.00	15.00
55		배당소득	미국	840	TSLY	YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	300.50	416,493	45.07	62,467	2025/08/11	2025/08/08	1386.00	15.00
56		배당소득	미국	840	NVDY	YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	839.70	1,160,633	125.95	174,088	2025/08/18	2025/08/15	1382.20	15.00
57		배당소득	미국	840	ULTY	YIELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	231.38	319,813	34.71	47,976	2025/08/18	2025/08/15	1382.20	15.00
58		배당소득	미국	840	ULTY	YIELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	100.00	138,630	14.99	20,780	2025/08/26	2025/08/22	1386.30	15.00
59		배당소득	미국	840	ULTY	YIELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	94.89	131,678	14.23	19,746	2025/09/01	2025/08/29	1387.70	15.00
60		배당소득	미국	840	ULTY	YIELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	90.00	125,262	13.50	18,789	2025/09/08	2025/09/05	1391.80	15.00
61		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	861.12	1,198,506	129.17	179,778	2025/09/08	2025/09/08	1391.80	15.00
62		배당소득	미국	840	MSFT	마이크로소프트	USD	1.66	2,303	0.25	346	2025/09/11	2025/09/11	1387.60	15.00
63		배당소득	미국	840	ULTY	YIELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	92.80	128,871	13.92	19,330	2025/09/15	2025/09/12	1388.70	15.00
64		배당소득	미국	840	ULTY	YIELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	92.60	129,084	13.89	19,362	2025/09/23	2025/09/19	1394.00	15.00
65		배당소득	미국	840	UNH	유나이티드헬스 그룹	USD	37.57	52,406	5.64	7,867	2025/09/25	2025/09/23	1394.90	15.00
66		배당소득	미국	840	ULTY	YIELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	92.10	130,008	13.82	19,508	2025/09/29	2025/09/26	1411.60	15.00
67		배당소득	미국	840	NVDA	엔비디아	USD	0.04	56	0.01	14	2025/10/10	2025/10/02	1401.90	15.00
68		배당소득	미국	840	TSM	TSMC(ADR)	USD	2.47	3,508	0.52	738	2025/10/13	2025/10/09	1420.50	21.00
69		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	989.11	1,438,165	148.37	215,729	2025/11/10	2025/11/07	1454.00	15.00
70		배당소득	미국	840	CHPY	YIELDMAX SEMICONDUCTOR PORTFOLIO OPTION INCOME	USD	0.45	661	0.07	102	2025/11/14	2025/11/13	1469.50	15.00



해외주식 외국납부세액 영수증

원천징수 내역

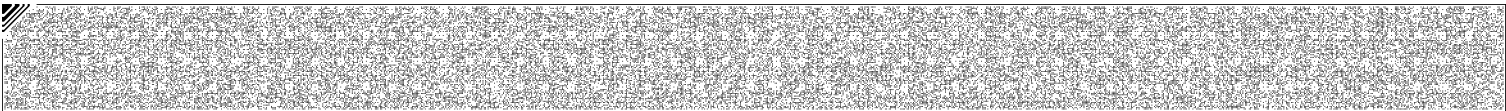
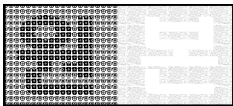
	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
71		배당소득	미국	840	GPTY	YIELDMAX AI & TECH PORTFOLIO OPTION INCOME	USD	0.65	955	0.10	146	2025/11/14	2025/11/13	1469.50	15.00
72		배당소득	미국	840	HOOY	YIELDMAX HOOD OPTION INCOME STRATEGY	USD	1.84	2,683	0.28	408	2025/11/17	2025/11/14	1458.50	15.00
73		배당소득	미국	840	BITX	VOLATILITY SHARES BITCOIN STRATEGY 2X	USD	28.46	41,628	4.27	6,245	2025/11/27	2025/11/26	1462.70	15.00
74		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	310.35	456,866	46.55	68,526	2025/12/08	2025/12/05	1472.10	15.00
75		배당소득	미국	840	LLY	일라이 릴리	USD	1.50	2,205	0.23	338	2025/12/10	2025/12/10	1470.40	15.00
76		배당소득	미국	840	CRWU	T-REX CRWV DAILY 2X	USD	42.80	62,513	6.42	9,377	2025/12/26	2025/12/26	1460.60	15.00
77		배당소득	미국	840	NVDY	TIDAL TRUST II YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-31.51	-45,784	2026/04/16	2025/02/03	1453.00	7.10
78		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	0.00	0	-2.41	-3,487	2026/04/16	2025/02/07	1447.10	14.32
79		배당소득	미국	840	CONY	TIDAL TRUST II YIELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-121.30	-176,309	2026/04/16	2025/02/12	1453.50	0.44
80		배당소득	미국	840	MSTY	TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-179.52	-259,208	2026/04/16	2025/02/19	1443.90	0.00
81		배당소득	미국	840	TSLY	TIDAL TRUST II YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-51.30	-73,569	2026/04/16	2025/02/24	1434.10	4.05
82		배당소득	미국	840	FBY	TIDAL TRUST II YIELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-1.90	-2,771	2026/04/16	2025/03/04	1458.70	5.52
83		배당소득	미국	840	NVDY	TIDAL TRUST II YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-6.11	-8,912	2026/04/16	2025/03/04	1458.70	7.10
84		배당소득	미국	840	FBY	YIELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-2.08	-2,993	2026/04/17	2025/04/29	1439.30	5.52
85		배당소득	미국	840	NVDY	YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-2.55	-3,670	2026/04/17	2025/04/29	1439.30	7.10
86		배당소득	미국	840	MSTY	TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-122.32	-177,119	2026/04/17	2025/03/18	1448.00	0.00
87		배당소득	미국	840	MSTY	YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-118.60	-169,289	2026/04/17	2025/04/15	1427.40	0.00
88		배당소득	미국	840	TSLY	YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-58.43	-83,122	2026/04/17	2025/04/23	1422.60	4.05



해외주식 외국납부세액 영수증

원천징수 내역

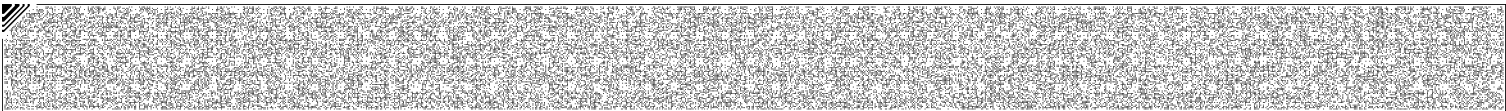
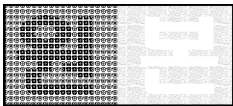
	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
89		배당소득	미국	840	TSLY	TIDAL TRUST II YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-41.07	-60,245	2026/04/17	2025/03/24	1466.90	4.05
90		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN ETF	USD	0.00	0	-3.53	-5,088	2026/04/17	2025/03/07	1441.60	14.27
91		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	0.00	0	-8.09	-11,893	2026/04/17	2025/04/09	1470.20	11.68
92		배당소득	미국	840	CONY	TIDAL TRUST II YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-69.40	-100,734	2026/04/17	2025/03/11	1451.50	0.44
93		배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-50.77	-74,423	2026/04/17	2025/04/08	1465.90	0.44
94		배당소득	미국	840	FBY	TIDAL TRUST II YELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-2.20	-3,226	2026/04/17	2025/03/31	1466.50	5.52
95		배당소득	미국	840	NVDY	TIDAL TRUST II YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF	USD	0.00	0	-2.98	-4,370	2026/04/17	2025/03/31	1466.50	7.10
96		배당소득	미국	840	FBY	YELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-2.54	-3,501	2026/04/17	2025/05/23	1378.40	5.52
97		배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-130.60	-177,472	2026/04/17	2025/06/10	1358.90	0.00
98		배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-62.04	-83,977	2026/04/17	2025/07/01	1353.60	0.44
99		배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-6.16	-8,481	2026/04/17	2025/05/26	1376.90	7.10
100		배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-210.76	-296,244	2026/04/17	2025/05/12	1405.60	0.00
101		배당소득	미국	840	FBY	YELDMAX META OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-2.14	-2,921	2026/04/17	2025/06/25	1365.00	5.52
102		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	0.00	0	-3.55	-4,824	2026/04/17	2025/06/10	1358.90	14.47
103		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	0.00	0	-3.29	-4,693	2026/04/17	2025/05/07	1426.60	14.10
104		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	0.00	0	-3.28	-4,487	2026/04/17	2025/07/09	1368.00	14.37
105		배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-2.54	-3,478	2026/04/17	2025/06/23	1369.40	7.10
106		배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-35.67	-48,639	2026/04/17	2025/06/17	1363.60	4.05



해외주식 외국납부세액 영수증

원천징수 내역

	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
107		배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-75.44	-107,622	2026/04/17	2025/05/07	1426.60	0.44
108		배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-67.30	-94,085	2026/04/17	2025/05/20	1398.00	4.05
109		배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-85.18	-117,284	2026/04/17	2025/06/04	1376.90	0.44
110		배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-109.95	-150,257	2026/04/20	2025/07/08	1366.60	0.00
111		배당소득	미국	840	CONY	YELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-115.75	-159,688	2026/04/20	2025/07/29	1379.60	0.44
112		배당소득	미국	840	SMCY	YELDMAX SMCi OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-9.91	-13,519	2026/04/20	2025/07/07	1364.20	4.74
113		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-9.44	-13,109	2026/04/20	2025/09/15	1388.70	4.82
114		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-24.08	-33,134	2026/04/20	2025/07/28	1376.00	4.82
115		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-10.18	-14,112	2026/04/20	2025/08/26	1386.30	4.82
116		배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-42.40	-58,287	2026/04/20	2025/07/14	1374.70	4.05
117		배당소득	미국	840	MSTY	YELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-177.53	-245,861	2026/04/20	2025/08/05	1384.90	0.00
118		배당소득	미국	840	TSLY	YELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-32.90	-45,599	2026/04/20	2025/08/11	1386.00	4.05
119		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-23.58	-32,655	2026/04/20	2025/08/05	1384.90	4.82
120		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-23.47	-32,529	2026/04/20	2025/08/11	1386.00	4.82
121		배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-81.23	-113,064	2026/04/20	2025/07/21	1391.90	7.10
122		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-9.66	-13,405	2026/04/20	2025/09/01	1387.70	4.82
123		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-10.53	-14,656	2026/04/20	2025/07/21	1391.90	4.82
124		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-9.42	-13,131	2026/04/20	2025/09/23	1394.00	4.82



해외주식 외국납부세액 영수증

원천징수 내역

	계좌번호	소득 구분	국가명	국가 코드	종목코드	종목명	통화 코드	국외원천 소득(외화)	국외원천 소득(원화)	외국납부 세액(외화)	외국납부 세액(원화)	국내지급일	현지징수일	적용환율	외국원천 징수세율
125		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-9.37	-13,226	2026/04/20	2025/09/29	1411.60	4.82
126		배당소득	미국	840	NVDY	YELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-66.32	-91,667	2026/04/20	2025/08/18	1382.20	7.10
127		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-23.54	-32,536	2026/04/20	2025/08/18	1382.20	4.82
128		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	0.00	0	-4.94	-6,875	2026/04/20	2025/09/08	1391.80	14.42
129		배당소득	미국	840	ULTY	YELDMAX ULTRA OPTION INCOME STRATEGY	USD	0.00	0	-9.16	-12,748	2026/04/20	2025/09/08	1391.80	4.82
130		배당소득	미국	840	CHPY	YELDMAX SEMICONDUCTOR PORTFOLIO OPTION INCOME	USD	0.00	0	-0.01	-14	2026/04/21	2025/11/14	1469.50	11.32
131		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	0.00	0	-5.16	-7,502	2026/04/21	2025/11/10	1454.00	14.47
132		배당소득	미국	840	BITO	PROSHARES BITCOIN	USD	0.00	0	-1.42	-2,090	2026/04/21	2025/12/08	1472.10	14.54
합 계								24,682.45	34,852,590	1,317.13	1,871,437				

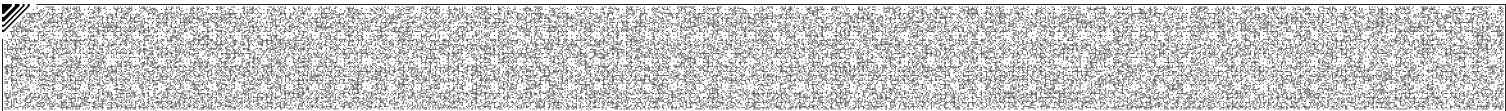
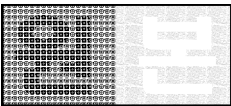
2026 년 08 월 23 일

징수(보고)의무자 미래에셋증권

사업자등록번호



- 1. 상기 내역은 고객이 당사에 보유하고 있던 해외증권(한국예탁결제원 고객분 예탁)에 대하여, 해외에서 원천징수 된 내용이 위와 같이 계산되었음을 확인합니다.
- 2. 소득세법 제3조, 제 16조, 제 17조에 의거 해외증권 투자로 발생한 이자, 배당소득 중 외국에서 납부된 세금은 종합소득세 신고시 외국납부세액공제를 받을 수 있습니다.
- 3. 종합소득세 신고시 외국납부세액 영수증을 참고하시어, "국세청 별지 제11호 서식" 외국납부세액공제(필요경비산입) 신청서를 작성하신 후 거주지 관할 세무서에 타 소득과 함께 제출 및 신고하여야 합니다.



자료카드

K-07 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-07
문서명	이자 · 배당소득 원천징수영수증(2025귀속)
작성 · 발행기관	국내 증권회사
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	금융회사 발급자료
출처	증권회사 발급자료
언어 · 분량	국문 · 7면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	국내 지급 · 원천징수 자료의 기재 항목
② 보강사항	국내 원장과 발행기관 자료를 대사할 지점
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	기재된 소득구분이 적법한지. 신청인 본인의 자료이며 계좌번호는 비실명 처리하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10
관련 법조문	「소득세법」 제17조
작성 방법과 재현 절차	증권회사가 발급한 원천징수영수증입니다. 신청인 본인의 자료이며 계좌번호는 비실명 처리하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	d0bd0daaf8234d386cfa6a66bb2de6b40840d3b883e8758b4d610d3761b39c44

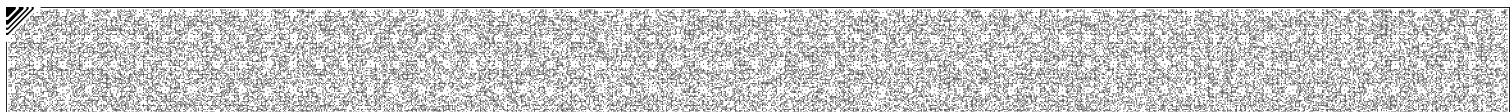
원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

이자 · 배당소득 원천징수영수증 (소득자 보관용)

(페이지1/7)

징수 의무자	(1) 법인명 (상호) 미래에셋증권	(1)-1 영문법인명 (상호) MIRAE ASSET SECURITIES	(2) 대표자 (성명) 김미섭	(3) 사업자등록번호 [REDACTED]
	(4) 주민(법인)등록번호 110111-0011679	(5) 소재지 또는 주소 04539 서울시 중구 [REDACTED]		
소득자	(6) 성명 (상호) [REDACTED]	(7) 주민(사업자)등록번호 710710-*****	(7)-1 비거주자 생년월일 71.07.10	(8) 소득자구분코드 111
	(9) 주소 39376 경북 구미시 1 [REDACTED]	(10) 거주구분 ① V 거주자 ② 비거주자	(11) 거주지국 한국	(11)-1 거주지국코드 410
			(12) 계좌번호(발행번호) [REDACTED]	(13) 신탁이익여부 ① 여 ② V 부

지 급 명 세																	
(14) 지급일자	(15) 귀속년월	(16) 과세 구분	(17) 소득 의 종류	(18) 조세 특례 등	(19) 금융 상품 코드	(20)유가증권 표준코드 (유가증권발행 사업자등록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급대상 기간	(23) 이자 율등 (%)	(24) 지 급 액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 천 징 수 세 액					
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계	(31) 납세지
2025/01/02	2025/01	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	2,073,126	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/01/03	2025/01	T	56	PS	B53	VGX DEFIANCE DAI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	763	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/01/10	2025/01	T	13	NN	A13			2024/10/11 ~ 2025/01/10	0.75	15,583	14.00	2,180	0	210	0	2,390	서울특별시 중구
2025/01/10	2025/01	T	13	NN	B13	USD018400003 미국달러		2024/10/11 ~ 2025/01/10	0.01	87	14.00	10	0	0	0	10	서울특별시 중구
2025/02/03	2025/02	T	56	PS	B53	NVDY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	579,674	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/02/07	2025/02	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	513,807	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/02/12	2025/02	T	56	PS	B53	CONY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,211,128	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/02/19	2025/02	T	56	PS	B53	MSTY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,728,045	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/02/24	2025/02	T	56	PS	B53	TSLY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	672,105	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/04	2025/03	T	56	PS	B53	FBY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	29,203	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구



이자 · 배당소득 원천징수영수증 (소득자 보관용)

(페이지2/7)

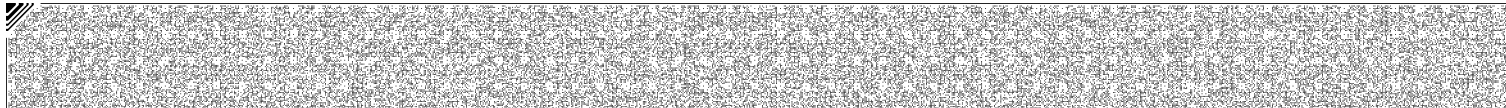
지 급 명 세																	
(14) 지급일자	(15) 귀속년월	(16) 과세 구분	(17) 소득 의 종류	(18) 조세 특례 등	(19) 금융 상품 코드	(20)유가증권 표준코드 (유가증권발행 사업자등록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급대상 기간	(23) 이자 율등 (%)	(24) 지 급 액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 천 징 수 세 액					
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계	(31) 납세지
2025/03/04	2025/03	T	56	PS	B53	NVDY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	112,845	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/07	2025/03	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	701,900	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/11	2025/03	T	56	PS	B53	CONY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	691,973	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/18	2025/03	T	56	PS	B53	MSTY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,180,815	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/24	2025/03	T	56	PS	B53	TSLY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	550,395	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/31	2025/03	T	56	PS	B53	FBY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	33,920	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/03/31	2025/03	T	56	PS	B53	NVDY TIDAL TRUST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	55,433	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/08	2025/04	T	56	PS	B53	CONY YIELDMAX COI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	511,203	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/09	2025/04	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	358,787	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/11	2025/04	T	13	NN	A13			2025/01/10 ~ 2025/04/11	0.75	2,123	14.00	290	0	20	0	310	서울특별시 중구
2025/04/11	2025/04	T	13	NN	B13	USD018400003 미국달러		2025/01/10 ~ 2025/04/11	0.01	175	14.00	20	0	0	0	20	서울특별시 중구
2025/04/15	2025/04	T	56	PS	B53	MSTY YIELDMAX MST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,128,602	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/15	2025/04	T	56	PS	B53	RJF 레이먼드 제		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	713	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	-852,027	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	852,027	2.00	17,040	0	1,700	0	18,740	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	YMAG YIELDMAX MAG		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	-1,039,037	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	YMAG YIELDMAX MAG		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	1,039,037	8.00	83,120	0	8,310	0	91,430	서울특별시 중구



이자 · 배당소득 원천징수영수증 (소득자 보관용)

(페이지3/7)

지 금 명 세																	
(14) 지급일자	(15) 귀속년월	(16) 과세 구분	(17) 소득 의 종류	(18) 조세 특례 등	(19) 금융 상품 코드	(20)유가증권 표준코드 (유가증권발행 사업자등록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급대상 기간	(23) 이자 율등 (%)	(24) 지 급 액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 천 징 수 세 액					
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계	(31) 납세지
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	TSLY YIELDMAX TSL		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	-1,384,227	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/07	T	56	PS	B53	TSLY YIELDMAX TSL		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	1,384,227	14.00	193,790	0	19,370	0	213,160	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/09	T	56	PS	B53	CONY YIELDMAX COI		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	-1,117,893	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/16	2024/09	T	56	PS	B53	CONY YIELDMAX COI		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	1,117,893	10.00	111,780	0	11,170	0	122,950	서울특별시 중구
2025/04/17	2024/10	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	-112,742	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/17	2024/10	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	112,742	2.00	2,250	0	220	0	2,470	서울특별시 중구
2025/04/17	2024/12	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	-3,200,536	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/17	2024/12	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	3,200,536	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/17	2025/01	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	-2,073,126	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/17	2025/01	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	2,073,126	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/17	2024/10	T	56	PS	B53	TSLY YIELDMAX TSL		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	-191,660	0.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/17	2024/10	T	56	PS	B53	TSLY YIELDMAX TSL		2024/01/01 ~ 2024/12/31	0.00	191,660	14.00	26,830	0	2,680	0	29,510	서울특별시 중구
2025/04/23	2025/04	T	56	PS	B53	TSLY YIELDMAX TSL		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	759,355	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/25	2025/04	T	56	PS	B53	CRM 세일스포스		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,187	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/29	2025/04	T	56	PS	B53	FBY YIELDMAX MET		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	31,535	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/04/29	2025/04	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	46,518	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/05/07	2025/05	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	525,345	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구



이자 · 배당소득 원천징수영수증 (소득자 보관용)

(페이지4/7)

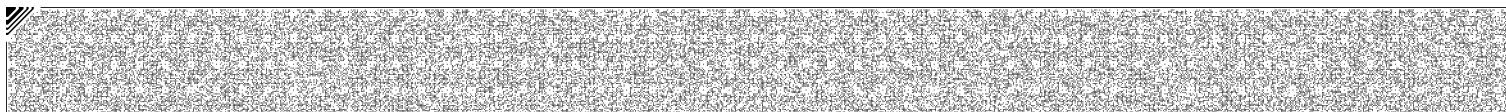
지 급 명 세																	
(14) 지급일자	(15) 귀속년월	(16) 과세 구분	(17) 소득 의 종류	(18) 조세 특례 등	(19) 금융 상품 코드	(20)유가증권 표준코드 (유가증권발행 사업자등록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급대상 기간	(23) 이자 율등 (%)	(24) 지 급 액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 천 징 수 세 액					
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계	(31) 납세지
2025/05/07	2025/05	T	56	PS	B53	CONY YIELDMAX COI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	739,264	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/05/12	2025/05	T	56	PS	B53	MSTY YIELDMAX MST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,974,938	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/05/20	2025/05	T	56	PS	B53	TSLY YIELDMAX TSL		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	859,546	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/05/23	2025/05	T	56	PS	B53	FBY YIELDMAX MET		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	36,872	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/05/26	2025/05	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	107,577	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/06/04	2025/06	T	56	PS	B53	CONY YIELDMAX COI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	805,679	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/06/10	2025/06	T	56	PS	B53	MSTY YIELDMAX MST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,183,139	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/06/10	2025/06	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	916,075	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/06/16	2025/06	T	56	PS	B53	PFE 화이자		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	3,526	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/06/16	2025/06	T	56	PS	B53	UHS 유니버설 헬		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	273	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/06/17	2025/06	T	56	PS	B53	TSLY YIELDMAX TSL		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	444,356	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/06/23	2025/06	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	44,176	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/06/25	2025/06	T	56	PS	B53	FBY YIELDMAX MET		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	30,753	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/06/25	2025/06	T	56	PS	B53	UNH 유나이티드헬		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	12,066	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/01	2025/07	T	56	PS	B53	CONY YIELDMAX COI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	576,877	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/07	2025/07	T	56	PS	B53	SMCY YIELDMAX SMC		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	131,795	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/08	2025/07	T	56	PS	B53	MSTY YIELDMAX MST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,001,731	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구



이자 · 배당소득 원천징수영수증 (소득자 보관용)

(페이지5/7)

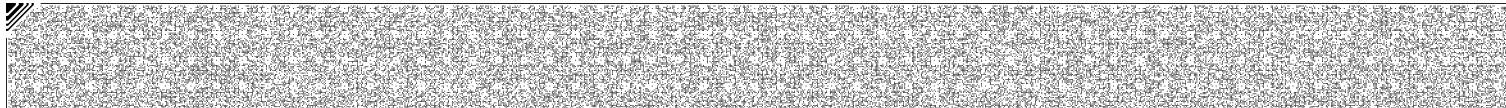
지 금 명 세																	
(14) 지급일자	(15) 귀속년월	(16) 과세 구분	(17) 소득 의 종류	(18) 조세 특례 등	(19) 금융 상품 코드	(20)유가증권 표준코드 (유가증권발행 사업자등록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급대상 기간	(23) 이자 율등 (%)	(24) 지 급 액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 천 징 수 세 액					
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계	(31) 납세지
2025/07/09	2025/07	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	718,158	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/09	2025/07	T	56	PS	B53	MRK 머크		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	12,188	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/11	2025/07	T	13	NN	A13			2025/04/11 ~ 2025/07/11	0.75	16,139	14.00	2,250	0	220	0	2,470	서울특별시 중구
2025/07/11	2025/07	T	13	NN	B13	USD018400003 미국달러		2025/04/11 ~ 2025/07/11	0.01	41	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/11	2025/07	T	56	PS	B53	CRM 세일스포스		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,139	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/14	2025/07	T	56	PS	B53	TSLY YIELDMAX TSL		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	532,421	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/16	2025/07	T	56	PS	B53	RJF 레이먼드 제		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	691	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/21	2025/07	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	144,061	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/21	2025/07	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,431,569	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/28	2025/07	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	325,657	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/07/29	2025/07	T	56	PS	B53	CONY YIELDMAX COI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,096,919	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/08/05	2025/08	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	321,075	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/08/05	2025/08	T	56	PS	B53	MSTY YIELDMAX MST		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,639,029	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/08/11	2025/08	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	319,736	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/08/11	2025/08	T	56	PS	B53	TSLY YIELDMAX TSL		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	416,493	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/08/18	2025/08	T	56	PS	B53	NVDY YIELDMAX NVD		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,160,633	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/08/18	2025/08	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	319,813	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구



이자 · 배당소득 원천징수영수증 (소득자 보관용)

(페이지6/7)

지 금 명 세																	
(14) 지급일자	(15) 귀속년월	(16) 과세 구분	(17) 소득 의 종류	(18) 조세 특례 등	(19) 금융 상품 코드	(20)유가증권 표준코드 (유가증권발행 사업자등록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급대상 기간	(23) 이자 율등 (%)	(24) 지 급 액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 천 징 수 세 액					
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계	(31) 납세지
2025/08/26	2025/08	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	138,630	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/09/01	2025/09	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	131,678	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/09/08	2025/09	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	125,262	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/09/08	2025/09	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,198,506	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/09/11	2025/09	T	56	PS	B53	MSFT 마이크로소프트		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	2,303	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/09/15	2025/09	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	128,871	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/09/23	2025/09	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	129,084	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/09/25	2025/09	T	56	PS	B53	UNH 유나이티드헬		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	52,406	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/09/29	2025/09	T	56	PS	B53	ULTY YIELDMAX ULT		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	130,008	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/10/10	2025/10	T	13	NN	A13			2025/07/11 ~ 2025/10/10	0.75	2,965	14.00	410	0	40	0	450	서울특별시 중구
2025/10/10	2025/10	T	56	PS	B53	NVDA 엔비디아		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	56	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/10/10	2025/10	T	13	NN	B13	USD018400003 미국달러		2025/07/11 ~ 2025/10/10	0.01	294	14.00	40	0	0	0	40	서울특별시 중구
2025/10/13	2025/10	T	56	PS	B53	TSM TSMC(ADR)		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	3,508	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/11/04	2025/11	T	55	NN	C76	396500 미래에셋 TIG		2025/11/04 ~ 2025/11/04	0.00	3,600	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/11/10	2025/11	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	1,438,165	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/11/14	2025/11	T	56	PS	B53	CHPY YIELDMAX SEM		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	661	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/11/14	2025/11	T	56	PS	B53	GPTY YIELDMAX AI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	955	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구



이자 · 배당소득 원천징수영수증 (소득자 보관용)

(페이지 7/7)

지 급 명 세																	
(14) 지급일자	(15) 귀속년월	(16) 과세 구분	(17) 소득 의 종류	(18) 조세 특례 등	(19) 금융 상품 코드	(20)유가증권 표준코드 (유가증권발행 사업자등록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급대상 기간	(23) 이자 율등 (%)	(24) 지 급 액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 천 징 수 세 액					
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계	(31) 납세지
2025/11/17	2025/11	T	56	PS	B53	HOOY YIELDMAX HOO		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	2,683	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/11/27	2025/11	T	56	PS	B53	BITX VOLATILITY S		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	41,628	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/12/02	2025/12	T	55	NN	D76	472150 미래에셋TIGE		2025/12/02 ~ 2025/12/02	0.00	52	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/12/02	2025/12	T	55	NN	D76	475720 KB RISE 200		2025/12/02 ~ 2025/12/02	0.00	84	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/12/04	2025/12	T	55	NN	C76	472150 미래에셋TIGE		2025/12/02 ~ 2025/12/02	3.16	158	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/12/04	2025/12	T	55	NN	C76	475720 KB RISE 200		2025/12/02 ~ 2025/12/02	3.10	310	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/12/08	2025/12	T	56	PS	B53	BITO PROSHARES BI		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	456,866	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/12/10	2025/12	T	56	PS	B53	LLY 일라이 릴리		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	2,205	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
2025/12/26	2025/12	T	56	PS	B53	CRWU T-REX CRWV D		2025/01/01 ~ 2025/12/31	0.00	62,513	14.00	0	0	0	0	0	서울특별시 중구
이 자 합 계										37,407		5,200	0	490	0	5,690	
배 당 합 계										34,856,794		434,810	0	43,450	0	478,260	

위의 원천징수세액(수입금액)을 정히 영수(지급)합니다.

2026 년 04 월 22 일

징수 (보고) 의무자

미래에셋증권



세무서장 귀하

※ (16) 과세구분란의 코드가 "E, L, H, R, O, B, N" 인 경우 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니하며, "G" 인 경우 「소득세법」 제 17조제3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.

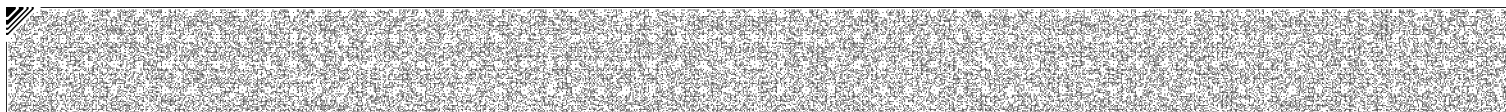
※ (17) 소득의 종류가 "11~49"인 경우 이자소득, "51~99"인 경우 배당소득입니다.

※ (20) 유가증권표준코드란은 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자등록번호 등을 적습니다.

고객센터 1588-6800 홈페이지 <https://securities.miraeasset.com>

2026-04-22 11:48:11

미래에셋증권



자료카드

K-08 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-08
문서명	특허청 출원정보 목록 및 제출결과조회
작성 · 발행기관	특허청
작성일 · 판	2026. 9. 30. 조회
자료의 성격	공적 원문
출처	특허청 특허로 조회 출력물
언어 · 분량	국문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	신청인 장부의 작성방법이 공개 · 재현 가능한 절차로 출원되어 접수된 사실 — 출원 6건의 출원번호 · 출원일자 · 명칭
② 보강사항	장부의 산출과정이 제3자에게 공개 · 재현 가능한 절차로 제시되었다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	심사 결과 · 등록 여부와 장부의 세법상 증명력. 심사 결과 · 등록 여부는 확인되지 아니하며, 출원의 존재가 장부의 세법상 증명력을 뒷받침하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 2
관련 법조문	「국세기본법」 제16조 제1항
파일 해시(SHA-256)	398375bcf7e1d3efff84b09a8fc416d07e50445ba27ef20aaf6d24871d123203

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

특허청 출원정보 목록 및 제출결과조회

세법 등 해석 신청 근거자료 K-08 · 특허청 특허로 조회 출력물 · 2026. 9. 30.

신청인이 제출한 취득원가조서 및 상세원부의 작성방법이 공개 · 재현 가능한 절차로 출원되어 있다는 사실을 확인하기 위한 자료입니다. 출원은 심사가 끝나지 아니한 상태이며, 이 자료는 세법상 증명력이나 과세상 결론을 뒷받침하는 자료가 아닙니다.

1. 출원정보 목록 — 특허청 조회 결과

권리	출원번호	출원일자	상태	명칭	출원인
특허	10-2026-0079638	2026.04.30	진행중	해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템	■■■■■
특허	10-2026-0084940	2026.05.11	진행중	QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템	■■■■■
특허	10-2026-0084983	2026.05.12	진행중	국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템	■■■■■
특허	10-2026-0109157	2026.06.16	진행중	자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법	■■■■■
특허	10-2026-0125857	2026.07.08	진행중	데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법	■■■■■
특허	10-2026-0153763	2026.08.16	진행중	취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템	■■■■■

2. 이 자료의 구성

원부	특허청 특허로 「출원정보 목록」 내려받기 파일(AP_20260930154659.xls) 및 「제출결과조회」 출력물 (조회기간 2026. 4. 1. ~ 2026. 9. 30.)
출원 건수	위 표와 같이 6건입니다
조회일	2026. 9. 30.
편철	이 표지 1면 · 제출결과조회 출력물 2면
확인되는 사실	위 6건의 출원번호 · 출원일자 · 명칭 · 출원인과 그 접수 사실
확인되지 아니하는 사항	심사 결과 · 등록 여부 · 청구범위의 효력. 출원의 존재가 신청인 장부의 세법상 증명력을 뒷받침하지 아니합니다

원부를 수정하지 아니하고 옮겼습니다. 위 표의 값은 내려받은 목록 파일의 해당 칸에서 그대로 옮긴 것이며, 뒤에 붙인 제출결과조회 출력물과 대조할 수 있습니다.



제출결과조회

대상서류

온라인제출서류

접수매체

온라인

기간

당일

1개월

2개월

20260401

20260930

정렬순서

접수번호

접수일자

상태

검색

전자화결과 수신함

출력문서

접수증출원번호통지서

전체 7건 | 페이지 1/1 20 GO

☒	접수번호	접수일자	사건번호	서류명	참조번호	접수상태	수수료	납부 수수료
☒	1-1-2026-1004844-25	2026.08.16	10-2026-0153763	[특허출원]특허출원서		접수완료	*155,400	155,400
☒	1-1-2026-0833960-12	2026.07.08	10-2026-0125857	[특허출원]특허출원서		접수완료	*13,800	13,800
☒	1-1-2026-0727602-73	2026.06.16	10-2026-0109157	[특허출원]특허출원서		접수완료	*67,800	67,800
☒	1-1-2026-0574519-36	2026.05.14	10-2026-0079638	[출원서 등 보정]보정서(납부자번호)		접수완료	*13,800	13,800
☒	1-1-2026-0569491-28	2026.05.12	10-2026-0084983	[특허출원]특허출원서		접수완료	*13,800	13,800
☒	1-1-2026-0569324-12	2026.05.11	10-2026-0084940	[특허출원]특허출원서		접수완료	*13,800	13,800
☒	1-1-2026-0534914-31	2026.04.30	10-2026-0079638	[특허출원]특허출원서		접수완료	*13,800	0

1

인쇄

선택출력

일괄출력

이용방법안내

- 검색결과 목록에서 접수번호를 클릭하면 해당건의 접수증을 확인, 출력 하실수 있습니다. (단, 접수불가건 제외)

- 검색결과 목록에서 **사건번호**를 클릭하면 해당 사건에 대한 기본정보 및 이력정보를 확인하실 수 있습니다.
- 수수료 금액 부분을 클릭하시면 수수료 영수증 출력 화면을 보실 수 있습니다.

알아두시다

- 조회 가능한 서류목록은 제출자 본인의 제출서류에 대해서만 가능합니다. 또한 제출인코드를 기재하지 않고 제출한 서류는 조회하실 수 없습니다.
- 정상접수건은 추후 방식심사시 내용에 하자가 있을 경우 반려 또는 보정 통지될 수 있습니다.
- 제출 후 조회까지 시간이 소요될 수 있으니 조회되지 않을 경우 5분 정도 후 재확인 부탁드립니다.

자료카드

K-09 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-09
문서명	특허출원 기술계보와 본건 검증자료의 대응표
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2026. 9. 30.
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	K-08 의 출원정보와 각 출원 명세서의 기술분야 기재
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	여섯 출원이 말하는 단계와 그것이 본건의 어느 자료에 대응하는지
② 보강사항	장부의 산출절차가 어느 단계에서 어떠한 원자료와 연계되는지
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	출원의 심사 결과 · 등록 여부와 장부의 세법상 증명력, 출원 원문은 제3권으로 따로 제출한다. 출원 사실은 장부의 세법상 증명력을 뒷받침하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 2
관련 법조문	「국세기본법」 제16조 제1항
작성 방법과 재현 절차	원부 — 특허청 출원정보 목록(K-08)과 각 출원 명세서. 방법 — 출원번호 · 출원일 · 명칭은 목록에서 옮기고, 각 단계가 말하는 일은 그 명세서의 기술분야 기재를 요약하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	a0a6c494a97fcec71e8275235f940fd2b9da9acf04d8a99c42314fe8cea2c2f8

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

특허출원 기술제보와 본건 검증자료의 대응표

세법 등 해석 신청 근거자료 K-09 · 신청인 명의 출원 6건 · 2026. 9. 30.

특허출원 사실 자체를 과세요건이나 제출 장부의 증명력에 관한 법적 근거로 제시하는 것은 아닙니다. 아래 출원은 국제 금융 · 세제 원자료의 자료제보 복원, 지급사건과 권리귀속수량의 교차검증, 취득원가 연속성의 검증과 그 결과의 재현을 위하여 적용한 기술적 방법을 제시하기 위한 참고자료입니다. 그 방법으로 작성된 취득원가조서와 상세원부의 개별 산출값은 각각 연계된 외부 원자료에 의하여 독립적으로 확인할 수 있습니다. 출원 원문은 제3권(기술적 검증자료)으로 함께 제출합니다.

단계	출원번호	출원일	발명의 명칭	주요 검증기능	본건에서 대응하는 자료
1	10-2026-0079638	2026.04.30	해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템	복수 증권회사의 과세자료 · 외국납부세액자료 · 거래자료와 발행기관 분배자료를 같은 지급사건으로 정합시키고, 회차별 수령수량과 취득단위별 취득원가 감액을 산정 · 검증	L-01 · L-03 의 지급회차와 권리귀속수량
2	10-2026-0084940	2026.05.11	QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템	외국 원천징수기관의 재분류 이벤트를 고려하여 해외납세자료를 복원하고 정합성을 검증	K-06 · U-08 · U-09 와의 대조
3	10-2026-0084983	2026.05.12	국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템	재분류 이벤트를 불변원장에 담아 과세원장과의 정합성을 두 갈래로 검증	K-06 · K-07 국내 원장과의 대조
4	10-2026-0109157	2026.06.16	자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법	취득단위의 자산연속성을 검증하고 국제 세무원장을 정합 복원하여 증거원장을 생성. 과세 여부를 판단하는 것이 아니라 자료를 처리하는 절차임을 명세서가 밝히고 있음	L-01 · L-02 · L-03
5	10-2026-0125857	2026.07.08	데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법	자료의 권위 위계에 따라 분배금의 소득성격(배당 · 자본이득 · 자본환급)을 검증하고 증거자료로 변환	I-01 · I-02 · I-04 와 제2권의 자료 위계
6	10-2026-0153763	2026.08.16	취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템	취득원가 계보의 완결성에 따라 과년도 거래자료의 복원 경로를 정하고, 취득가액 이내성을 재현 가능한 방법으로 판정	L-01 의 잔존 취득가와 판정 · R-02

단계의 이어짐

여섯 출원은 각각 따로 있는 것이 아니라 하나의 검증절차가 단계로 이어진 것입니다. 지급사건과 보유수량의 교차검증(1) → 외국 원천징수 재분류자료의 원장 복원(2) → 그 복원값의 이중 정합성 검증(3) → 취득단위의 자산연속성과 국제 세무원장의 정합 복원(4) → 자료의 권위 위계에 따른 증거자료 변환(5) → 취득원가 계보의 완결성 판정과 취득가액 이내성의 판정(6)의 차례입니다.

이 표로 증명하지 아니하는 것

출원의 심사 결과와 등록 여부, 청구범위의 효력은 이 표로 확인되지 아니합니다. 또한 이 방법으로 작성되었다는 사실이 그 장부의 세법상 증명력을 뒷받침하지 아니합니다. 장부를 과세표준의 조사 · 결정에서 어떻게 취급할 것인지는 「국세기본법」 제16조의 해석에 따릅니다.

출원번호 · 출원일 · 명칭은 특허청 출원정보 목록(K-08)에서 옮겼고, 각 단계가 말하는 일은 그 출원 명세서의 기술분야 기재를 요약한 것입니다.

자료카드

K-10 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-10
문서명	국세청 정보공개 결정통지서(접수번호 16903732)
작성 · 발행기관	국세청
작성일 · 판	2026. 7. 1.
자료의 성격	공적 원문
출처	같은 기관 시행문 소득세과-1405(2026. 7. 1.)
언어 · 분량	국문 · 8면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	성과포상금 관련 자료에 대하여 부존재가 아니라 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호의 비공개로 회신된 사실과, 같은 통지서의 다른 항목은 부존재 · 미보유로 회신된 사실
② 보강사항	답변의 종류가 같았다는 사실 — 다른 항목은 부존재 · 미보유, 이 항목은 비공개
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	지급 사실 · 건수 · 금액 · 대상자. 비공개 결정은 지급 사실 · 건수 · 금액 · 대상자를 확인하여 주지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	⑪ 부기
관련 법조문	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호 · 제11조 제5항 제1호
파일 해시(SHA-256)	562dba6a173f751995d2086f61010e5cb882350f37da3f69d007aec6ca5fc831

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



국 세 청

수신자 [REDACTED] 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 [REDACTED])
(경유)

제 목 정보 (☐ 공개 ☐ 부분 공개 ☒ 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16903732	접수일 2026. 06. 22.
---------------	-------------------

청구 내용	정보공개청구서
	청구정보 1. 공개청구 대상 본인은 성과포상금 관련 자료로서, 해외 ETF 분배금 중 자본반환, ROC(Return of Capital) 관련, 종소세 경정청구, 과세전적부심사, 이의신청, 심사청구, 심판청구 및 관련 과세행정 과정에서 적용된 과세논리와 의사결정 근거를 확인하기 위하여 다음 자료의 공개를 청구합니다. (1) 성과포상금 관련 자료(2022년 이후~) 1. 해당 경정청구 감액 또는 환급거부 건에 대한 성과포상금 신청 여부 확인 자료 2. 성과포상금 지급 신청서 3. 실적세액 산정 근거 자료 4. 실적세액 계산내역 5. 특별한 공로 인정 사유서 6. 성과포상금 지급심의위원회 의결서 7. 성과포상금 지급심의위원회 심의자료

8. 성과포상금 신청 첨부자료

9. 성과포상금 지급결정 통보자료

10. 성과포상금 지급액 산정 근거자료

(2) 경정청구 감액·거부 관련 자료:(상기 (1)항 관련, 2022년 이후~)

1. 경정청구 처리 검토보고서

2. 경정청구 감액결정 검토자료

3. 경정청구 거부결정 검토자료

4. 내부 법률검토서

5. 내부 세법검토서

6. 내부 회의자료

7. 결재문서

8. 검토의견서

9. 상급기관 질의 및 회신문

10. 관련 유권해석 검토자료

(3) ROC(Return of Capital) 관련 검토자료:(상기 (1)항 관련, 2022년 이후~)

1. ROC의 소득성격에 대한 검토자료

2. ROC를 배당소득으로 판단한 검토자료

3. ROC를 원금반환으로 판단한 검토자료

4. ROC 관련 국내외 법령 검토자료

5. ROC 관련 판례 검토자료

6. ROC 관련 예규·해석사례 검토자료

7. ROC 관련 과세표준 산정 검토자료

8. ROC 관련 실질과세 원칙 적용 검토자료

(4) 해외 ETF 소득성격 자료 검토 여부:(상기 (1)항 관련, 2022년 이후~)

다음 자료를 검토하였는지 여부 및 검토자료

1. Form 8937

2. Form 1099-DIV

3. ICI Primary Data

4. QI Reclassification Data

5. Form 1042-S

6. DVCA 자료

7. 발행사 SEC 공시자료

8. 발행사 감사재무제표

9. 발행사 Earnings & Profits(E&P) 관련 자료

10. 발행사 분배금 성격 재분류 자료

(5) 회계정산(Reconciliation) 검토자료:(상기 (1)항 관련, 2022년 이후~)

1. DVCA와 최종 소득성격 자료 간 정산 검토자료

2. ICI 자료와 과세자료 간 정산 검토자료

3. QI 재분류자료와 과세자료 간 정산 검토자료

4. Form 1099-DIV와 과세자료 간 정산 검토자료

5. 최종세액과 과세표준 간 정합성 검토자료

6. 과세표준 확정 과정 검토자료

7. 데이터 계보(Data Lineage) 검토자료

8. 과세자료 수정 가능성 검토자료

개인정보 비식별화 및 부분공개 요청

본 청구는 특정 개인의 개인정보 또는 민감정보 취득을 목적으로 하지 않습니다.

	따라서 공개대상 문서에 포함된 민감 정보는 비식별화 또는 삭제 후 공개하여 주시기 바랍니다.			

공개 내용				
공개 일시		공개 장소		
* 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제12조에 따라 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다.				
공개 방법	☐ 열람·시청 ☐ 사본·출력물 ☒ 전자파일 ☐ 복제·인화물 ☐ 기타			
수령 방법	☐ 직접 방문 ☐ 우편 ☐ 팩스 전송 ☒ 정보통신망 ☐ 전자우편 등			
납부 금액	① 수수료	② 우송료	③ 수수료 감면액	계(①+②-③)
	0원	0원	0원	0원
	납부일	수수료 산정 명세		수수료 납입계좌(입금 시)
				[]
* 귀하의 청구에 따른 정보공개 내용을 확인한 결과 상기와 같이 수수료를 산정하였으나, 사본제작 후 수수료 금액이 상이하여 사후 정산을 할 수도 있습니다.				
비공개의 (전부 또는 일부) 근거 조항	개인사생활 침해			
비공개 (전부 또는 일부) 내용 및 사유	비공개 근거 조항 : 해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보			
	(심사1담당관실) 1. 평소 국세행정에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드립니다. 2. ? 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ? 제2조 및 제3조의 규정에 의하여 공개대상이 되는 정보라 함은 공공기관이 보유·관리하고 있는 문서 등을 말하는 것입니다. 3. 귀하께서 공개를 청구하신 “해외ETF 분배금 관련 이의신청·심사청구 등 불복청구의 과세논리와 의사결정 근거”는 우리과가 보유·관리하고 있지 아니한 정보로 부존재 함			

을 알려드리니 양해하여주시기 바랍니다.

4. 위 사항과 관련하여 궁금한 사항은 우리과 담당자 이진택 조사관(044-204-2745)에게 연락하여 주시면 성실히 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

(법무과)

안녕하십니까? 귀하께서 정보공개시스템을 통해 신청하신 정보공개청구(접수번호 : 16903732)에 대한 검토 결과를 아래와 같이 답변드립니다.

귀하께서 요청하신 해외 ETF 분배금 관련 성과포상금 자료에 대한 심판청구 자료는 우리부서에서 생산·접수하지 않아 보유·관리하고 있지 않은 정보로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조제5항제1호에 따라 부존재 통지 대상임을 알려드립니다.

답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우에는 국세청 법무과 윤은미(044-204-3084)로 문의주시면 친절히 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.

(심사2담당관실)

1. 평소 국세행정에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ? 공공기관의 정보공개에 관한 법률? 제2조 및 제3조의 규정에 의하여 공개대상이 되는 정보라 함은 공공기관이 보유·관리하고 있는 문서 등을 말하는 것으로서, 귀하께서 공개를 청구하신 정보는 우리부서에서 보유?관리하고 있지 아니함을 알려드리니 양해하여 주시기 바랍니다.

3. 위 사항과 관련하여 궁금한 사항은 국세청 심사2담당관실 배순출조사관(044-204-2773)에게 연락하여 주시면 성실히 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

(소득세과)

1.항상 국세행정에 관심을 가져주셔서 감사드립니다. 귀하께서 국세청으로 정보공개 청구하신 것에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

(질의1)

1.귀하께서 정보공개를 요청한 해외 ETF 분배금 중 자본반환, ROC(Return of Capital) 관련, 경정청구 금액 또는 환급거부 건에 대한 2022년 이후 성과포상금 지급신청서 등 성과포상금 관련 자료는

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호 규정에 따라 공개될 경우 개인(관련인)의 사생활의 비밀을 침해할 우려가 있어 공개할 수 없음을 알려드립니다.

2. 위 사항과 관련하여 궁금한 사항은 국세청 소득세과 김영란 조사관(044-204-3244)에게 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

(질의2)

	1.경정청구 관련 감액·거부 관련 자료 중 경정청구 처리 검토보고서, 경정청구 감액결정 검토자료, 내부 법률서, 경정청구 거부결정 검토자료, 내부 세법검토서, 결재문서, 검토의견서, 관련 유권해석 검토자료는 다른 납세자의 과세정보가 포함되어 있어 「국세기본법」 제81조의13 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 및 제6호에 따른 비공개 정보입니다. 또한, 국세청의 판단 기준 등이 포함되어 있어 공개될 경우 악의에 의한 문서 위·변조 시도 및 탈세행위등에 악용되어 공정한 조세업무의 수행에 혼란과 방해를 초래할 수 있어 동법 동조 동항 제5호에 의거 공개할 수 없습니다. 2.내부 회의자료, 상급기관 질의 및 회신문은 별도로 생산·관리하지 않아 정보 제공할 수 없음을 알려드립니다. 3.위 사항과 관련하여 궁금한 사항은 국세청 소득세과 박경희조사관(044-204-3263)에게 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. (질의3, 4, 5) 1.귀하께서 공개를 청구하신 ROC를 배당소득으로 판단한 ‘서면-2024-소득-4836(2025.2.6.)’ 해석·검토자료는 다른 납세자의 개인정보를 포함하고 있으며(? 국세기본법 ? 제81조의13), ? 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ? 제9조제5호에 따라 비공개 정보에 해당하여 공개할 수 없음을 알려드리오니 양해하여 주시기 바랍니다. 2.아울러 ? 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ? 제2조 및 제3조의 규정에 의하여 공개 대상이 되는 정보라 함은 공공기관이 보유하고 있는 문서 등을 말하는 것으로, 귀하께서 공개를 청구하신 그 외 ROC·해외ETF·회계정산 검토자료 등은 국세청이 보유·관리하지 않아 부존재 함을 알려드립니다. 3.위 사항과 관련하여 궁금한 사항은 국세청 소득세과 이진주 조사관(044-204-3264)에게 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.
--	---

귀하의 정보공개 청구에 대한 결정 내용을 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제13조 제1항 및 제5항에 따라 위와 같이 통지합니다.

국세청장

세무주사보 이진주 행정사무관 윤나영

협조자

시행 소득세과-1405(2026. 07. 01.)

우 30128 세종특별자치시 국세청로 8-14 소득세과

전화번호 044-204-3245

팩스번호 02--

/ [REDACTED]

/ 공개 구분

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

K-11 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	K-11
문서명	국세청 정보공개 결정통지서(접수번호 16835792)
작성 · 발행기관	국세청
작성일 · 판	2026년 회신
자료의 성격	공적 원문
출처	국세청 국제세원담당관실 · 원천세과 회신
언어 · 분량	국문 · 7면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	지급명세서의 과세표준 산정 기준과 소득성격 검증 절차에 관한 업무처리기준 · 지침 · 예규를 보유 · 관리하지 아니한다는 회신
② 보강사항	과세표준 산정의 기준이 확인되지 아니한다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	그 기준이 존재하지 아니한다는 단정. 기준의 부존재를 확인한 것이며 개별 지급회차의 성격을 확인한 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 5 · 6 · 12 · 18
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
파일 해시(SHA-256)	341acd3346d13a52a14d30b8c697890c6cd1aeef7cd43064bd3f16a668a16e21

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



국 세 청

수신자 ■■■■■ 귀하 (우 39304 경상북도 구미시 ■■■■■)
(경유)

제 목 정보 ([] 공개 [V]부분 공개 [] 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16835792

접수일 2026. 06. 11.

청구 내용

공통 청구취지

본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류·과세표준 산정·원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다. 이에 귀 기관이 보유하는 다음 자료(문서의 명칭은 불문하며, 그와 실질적으로 동일한 자료를 포함합니다)의 공개를 청구합니다. 자료를 직접 보유하지 않는 경우에는, 그와 관련된 업무처리기준·회의자료·검토자료·질의회신·지침을 공개하여 주시기 바랍니다.

청구 목적 (공통)

본 청구는 특정 개인의 과세불복 또는 세액 다툼을 위한 것이 아닙니다. 미국 등 주요 자본시장에서는 배당(Dividend)·원금반환(Return of Capital)·자본이득(Capital Gain)이 구분·관리되고 있음에도, 국내 과세체계에서 해당 정보가 어떠한 경로로 수집·전달·반영되는지에 대한 검증 가능성이 부족하다는 문제가 지속적으로 제기되고 있습니다. 본 청구는 국내 해외 ETF 과세 및 정보전달 체계의 투명성과 검증 가능성을 확인하기 위한 것으로, 동일 구조로 투자하는 다수 투자자에게 공통으로 적용됩니다.

공통 사항 (각 청구서에 동일 적용)

공개 방법 ■ 전자파일(이메일) □ 사본·출력물 □ 열람·시청

수령 방법 전자우편 ()

수수료 공익 목적 - 정보공개법 §17 및 시행령에 따른 감면 신청

처리 근거 정보공개법 §11(10일 이내 결정) · 비공개 시 §13에 따른 사유 명시 요청

회신 형식 각 청구항목별로 「존재함 / 존재하지 않음 / 타 기관 소관 / 비공개(사유 명시)」를 구분하고, 존재하는 경우 문서명·생산부서·작성일(시행일)을 병기하여 회신 요청

부존재 시 「최종세액을 산출한 최종 과세표준·원장이 존재하지 않는다」는 취지인 지 여부를 문서로 회신 요청

본 청구는 의견이나 법률판단을 요구하는 것이 아니라, 관련 자료·업무처리기준·전산기

	록·회의자료·검토자료의 존재 여부 및 공개를 요청하는 것입니다. 만약 해당 자료가 존재하지 않는다면, 해당 과세자료의 형성·전달·검증 또는 감독 과정에서 활용된 업무처리기준·검토자료를 문서로 회신하여 주시기 바랍니다. 유첨 JSB_포렌식_정보공개청구서_5기관-V03.pdf 참조바랍니다.
공개 내용	1. 항상 국세행정에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드립니다. 2. 귀하께서 정보공개시스템을 통해 신청하신 정보공개 청구(접수번호 : 16835792)에 대한 검토 결과를 아래와 같이 답변드립니다. 3. 2022~2025년 한미조세협약에 따른 MAP 개시 및 종결 건수는 다음과 같습니다. - (2022년 MAP) 개시 6건, 종결 13건 - (2023년 MAP) 개시 6건, 종결 9건 - (2024년 MAP) 개시 7건, 종결 9건 - (2025년 MAP) '26.11월 이후 국세청 홈페이지에서 열람 가능 4. 상기 정보는 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조 제1항에 따라 사전 공개된 자료로서 같은 법 시행령 제114조 제1항 제5호에 따라 아래 국세청 홈페이지에서 열람할 수 있으므로 참고하시기 바랍니다. - 접근경로 : 국세청 홈페이지(nts.go.kr) → 국세정책/제도 → 통합 자료실 → 국세청 발간책자 → 분야별해설 책자 → '국제조세' 선택 → '납세자를 위한 상호합의절차 안내서' 열람 5. 청구에 대한 추가 설명이 필요한 경우에는 아래의 연락처로 문의주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. - 국세청 상호합의담당관실 이선아(044-204-2965) ----- 1. 항상 국세행정에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드립니다. 2. 귀하께서 청구하신 아래 자료는 원천세과에서 생산·접수하지 않아 보유·관리하고 있지 않은 정보임을 알려드립니다.

- 미국 ETF-REITs 분배금 과세 시 지급명세서의 과세표준(소득금액) 산정 기준이 분배시점 잠정자료(DVCA)/발행사 확정 1099-DIV(ICI)/미국 QI 재분류 중 무엇인지를 규정한 업무처리기준·지침·예규
 - 최종세액(분자)이 QI 재분류 확정치로 산출되는 경우 그 분모인 과세표준도 동일 확정단계 자료로 산정하도록 정한 기준
 - 증권사가 제출하는 지급명세서상 소득성격(배당/원금반환·ROC)의 적정성을 검증하는 절차·기준
 - 증권사가 제출한 지급명세서의 과세표준과 외국납부세액 간 회계조정을 수행하는지 여부 및 관련 업무처리기준·점검자료
 - 최종세액과 과세표준이 서로 다른 확정단계 자료에 근거할 수 있는지에 관한 검토자료·업무처리기준
 - 지급명세서 제출기관(증권사)이 소득성격 재분류 자료를 제출하는지 여부 및 제출자료 목록
 - 해외 ETF 분배금 과세자료의 정정·재검토·이의제기 처리에 관한 내부 지침 및 과세자료 형성과정·데이터 흐름을 설명하는 내부 문서
 - 해외 ETF 과세자료의 자료 흐름·정정이력·판단이력·처리이력을 추적할 수 있는 내부 로그·기록 체계 및 그 보존기간·관리주체
 - 해외 ETF 분배금 과세 관련 경정청구의 연도별 접수·처리 건수·현황
 - 해외 ETF 과세·소득성격·자료열람 관련 연도별(2022~2025) 민원 접수·처리 현황 목록
3. 위 사항과 관련하여 궁금하신 사항은 국세청 원천세과 김지연(044-204-3353)에게 연락하시면 성실히 안내하여 드리겠습니다.
- 감사합니다. 끝.

-
1. 항상 국세행정에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드립니다.
 2. ? 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ? 제2조 및 제3조의 규정에 의하여 공개대상이 되는 정보라 함은 공공기관이 보유 ? 관리하고 있는 문서 등을 말합니다.
 3. 귀하께서 정보공개 요청하신 “외국납부세액 관련 업무처리기준 ? 지침 ? 예규 등”은 우리청이 보유·관리하지 아니하는 정보에 해당하여 ? 공공기관의 정보공개에 관한 법

를 ? 제11조 제5항 제1호에 따라 제공할 수 없음을 양해해주시기 바랍니다.

4. 위와 관련된 사항에 대한 문의는 국세청 국제세원담당관실 정주희조사관
(044-204-2814)에게 하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.

-
1. 평소 국세행정에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드립니다.
 2. ? 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ? 제2조 및 제3조의 규정에 의하여 공개대상이 되는 정보라 함은 공공기관이 보유·관리하고 있는 문서 등을 말하는 것입니다.
 3. 귀하께서 공개를 청구하신 “해외ETF 분배금 관련 이의신청·심사청구 등 불복청구의 접수·처리 건수·현황”은 우리과가 보유·관리하고 있지 아니한 정보로 부존재 함을 알려드리니 양해하여주시기 바랍니다.
 4. 위 사항과 관련하여 궁금한 사항은 심사1 담당자 황지영 조사관(044-204-2746)에게 연락하여 주시면 성실히 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

1. 안녕하십니까? 귀하께서 정보공개시스템을 통해 신청하신 정보공개 청구(접수번호: 16835792)에 대한

검토 결과를 아래와 같이 답변드립니다.

2. 귀하께서 요청하신 해외 ETF 분배금 과세 관련 불복현황 중 심판청구 자료에 대한 답변 드립니다. 해당자료는

우리부서에서 생산·접수하지 않아 보유·관리하고 있지 않은 정보로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」

제11조제5항제1호에 따라 부존재통지 대상임을 알려드립니다.

3. 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우에는 국세청 법무과 윤은미
044-204-3084로 문의주시면

친절히 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.

1. 항상 국세행정에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ? 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ? 제2조 및 제3조의 규정에 의하여 공개대상이 되는 정보라 함은 공공기관이 보유·관리하고 있는 문서 등을 말하는 것입니다. 3. 귀하께서 공개를 청구하신 서면-2023-법규소득-0424와 관련하여 미국 ETF 자본금 반환 재분류에 대한 적용여부에 관한 검토자료 및 해석사례 생산시 의견수렴·공청회 등 절차 관련 기록은 보유 ? 관리하고 있지 않은 정보임을 알려드립니다. 4. 위와 관련된 사항에 대한 추가 문의는 국세청 법규과 유정미 조사관(☎ 044-204-3120)에게 하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.				
공개 일시	2026. 06. 19. 15	공개 장소		
* 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제12조에 따라 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다.				
공개 방법	☐ 열람·시청 ☐ 사본·출력물 ☒ 전자파일 ☐ 복제·인화물 ☐ 기타			
수령 방법	☐ 직접 방문 ☐ 우편 ☐ 팩스 전송 ☒ 정보통신망 ☐ 전자우편 등			
납부 금액	① 수수료	② 우송료	③ 수수료 감면액	계(①+②-③)
	0원	0원	0원	0원
	납부일	수수료 산정 명세		수수료 납입계좌(입금 시)
				[]
* 귀하의 청구에 따른 정보공개 내용을 확인한 결과 상기와 같이 수수료를 산정하였으나, 사본제작 후 수수료 금액이 상이하여 사후 정산을 할 수도 있습니다.				
비공개의 (전부 또는 일부) 근거 조항	개인사생활 침해			
비공개 (전부 또는 일부) 내용 및 사유	비공개 근거 조항 : 해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보 1.항상 국세행정에 관심을 가져주셔서 감사드립니다. 2.귀하께서 공개를 청구하신 (질의4)‘서면-2024-소득-4836(2025.2.6.)’ 해석·검토자료는 다른 납세자의 개인정보를 포함하고 있으며(? 국세기본법 ? 제81조의13), ? 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ? 제9조제5호에 따라 비공개 정보에 해당하여 공개할 수 없음을 알려드리오니 양해하여 주시기 바랍니다. 3.참고로 귀하께서 정보공개 청구하신 질의회신에 대한 근거가 되는 법률 및 고시 또는			

	유권해석은 현재 국세법령정보시스템(https://taxlaw.nts.go.kr)에서 공개되어 있음을 알려드립니다. 4.아울러? 공공기관의 정보공개에 관한 법률? 제2조 및 제3조의 규정에 의하여 공개 대상이 되는 정보라 함은 공공기관이 보유하고 있는 문서 등을 말하는 것으로, 귀하께서 요청하신 질의9,10,11,13,14번은 국세청이 보유·관리하지 않아 부존재함을 알려드립니다. 5.위 사항과 관련하여 궁금한 사항은 국세청 소득세과 이진주 조사관(044-204-3264)에게 연락하여 주시면 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다. -----
--	--

귀하의 정보공개 청구에 대한 결정 내용을 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제13조 제1항 및 제5항에 따라 위와 같이 통지합니다.

국세청장

세무주사	김지연	4	김태수
------	-----	---	-----

협조자
 시행 원천세과-555(2026. 06. 19.)
 우 30128 세종특별자치시 국세청로 8-14
 전화번호 044-204-3353 팩스번호 02-- / / 공개 구분

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.

자료카드

U-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-01
문서명	미국 내국세법 제301조(재산의 분배) 공인본 발체
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §301
언어 · 분량	영문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	배당에 해당하지 아니하는 분배가 주식의 조정취득가액에 충당되고 초과분은 양도로 취급되는 구조
② 보강사항	취득가액 충당과 초과분 취급이 단계로 나뉜다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	국내 「소득세법」상 소득구분. 외국 법령이며 국내 소득구분을 정하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 7 · 9
관련 법조문	제301조 제(c)항 제2호 · 제3호
파일 해시(SHA-256)	693f5fffb4a3e8ff672b3d2cd3555c0b7f66fca102e6bd6467bd01079eeb4a0e2

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제301조 — 공인본 전재

Distributions of property · 근거자료 U-01 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §301 — Distributions of property (재산의 분배)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/301?link-type=html
전재 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§301. Distributions of property

(a) In general

Except as otherwise provided in this chapter, a distribution of property (as defined in section 317(a)) made by a corporation to a shareholder with respect to its stock shall be treated in the manner provided in subsection (c).

(b) Amount distributed

(1) General rule

For purposes of this section, the amount of any distribution shall be the amount of money received, plus the fair market value of the other property received.

(2) Reduction for liabilities

The amount of any distribution determined under paragraph (1) shall be reduced (but not below zero) by—

(A) the amount of any liability of the corporation assumed by the shareholder in connection with the distribution, and

(B) the amount of any liability to which the property received by the shareholder is subject immediately before, and immediately after, the distribution.

(3) Determination of fair market value

For purposes of this section, fair market value shall be determined as of the date of the distribution.

(c) Amount taxable

In the case of a distribution to which subsection (a) applies—

(1) Amount constituting dividend

That portion of the distribution which is a dividend (as defined in section 316) shall be included in gross income.

(2) Amount applied against basis

That portion of the distribution which is not a dividend shall be applied against and reduce the adjusted basis of the stock.

(3) Amount in excess of basis

(A) In general

Except as provided in subparagraph (B), that portion of the distribution which is not a dividend, to the extent that it exceeds the adjusted basis of the stock, shall be treated as gain from the sale or exchange of property.

(B) Distributions out of increase in value accrued before March 1, 1913

That portion of the distribution which is not a dividend, to the extent that it exceeds the adjusted basis of the stock and to the extent that it is out of increase in value accrued before March 1, 1913, shall be exempt from tax.

(d) Basis

The basis of property received in a distribution to which subsection (a) applies shall be the fair market value of such property.

(e) Special rule for certain distributions received by 20 percent corporate shareholder

(1) In general

Except to the extent otherwise provided in regulations, solely for purposes of determining the taxable income of any 20 percent corporate shareholder (and its adjusted basis in the stock of the distributing corporation), section 312 shall be applied with respect to the distributing corporation as if it did not contain subsections (k) and (n) thereof.

(2) 20 percent corporate shareholder

For purposes of this subsection, the term "20 percent corporate shareholder" means, with respect to any distribution, any corporation which owns (directly or through the application of section 318)—

(A) stock in the corporation making the distribution possessing at least 20 percent of the total combined voting power of all classes of stock entitled to vote, or

(B) at least 20 percent of the total value of all stock of the distributing corporation (except nonvoting stock which is limited and preferred as to dividends),

but only if, but for this subsection, the distributee corporation would be entitled to a deduction under section 243 or 245 with respect to such distribution.

(3) Application of section 312(n)(7) not affected

The reference in paragraph (1) to subsection (n) of section 312 shall be treated as not including a reference to paragraph (7) of such subsection.

(4) Regulations

The Secretary shall prescribe such regulations as may be necessary or appropriate to carry out the purposes of this subsection.

(f) Special rules

(1) For distributions in redemption of stock, see section 302.

(2) For distributions in complete liquidation, see part II (sec. 331 and following).

(3) For distributions in corporate organizations and reorganizations, see part III (sec. 351 and following).

(4) For taxation of dividends received by individuals at capital gain rates, see section 1(h)(11).

(Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 84; Pub. L. 87-403, §2(a), Feb. 2, 1962, 76 Stat. 5; Pub. L. 87-834, §§5(a), (b), 13(f)(2), Oct. 16, 1962, 76 Stat. 977, 1035; Pub. L. 88-272, title II, §231(b)(2), Feb. 26, 1964, 78 Stat. 105; Pub. L. 88-484, §1(b)(1), Aug. 22, 1964, 78 Stat. 597; Pub. L. 89-570, §1(b)(2), Sept. 12, 1966, 80 Stat. 762; Pub. L. 89-809, title I, §104(f), Nov. 13, 1966, 80 Stat. 1559; Pub. L. 91-172, title II, §211(b)(1), (2), title IX, §905(b)(2), Dec. 30, 1969, 83 Stat. 570, 714; Pub. L. 92-178, title III, §312(a), Dec. 10, 1971, 85 Stat. 526; Pub. L. 94-455, title II, §205(c)(1)(B), (C), title XIX, §§1901(a)(41), (b)(32)(A), 1906(b)(13)(A), Oct. 4, 1976, 90 Stat. 1535, 1771, 1800, 1834; Pub. L. 95-628, §3(a), (b), Nov. 10, 1978, 92 Stat. 3627; Pub. L. 98-369, div. A, title I, §§54(b), 61(d), title VII, §712(i)(1), July 18, 1984, 98 Stat. 569, 582, 948; Pub. L. 99-514, title VI, §612(b)(1), title XVIII, §1804(f)(2)(B), Oct. 22, 1986, 100 Stat. 2250, 2805; Pub. L. 100-203, title X, §10222(b)(1), Dec. 22, 1987, 101 Stat. 1330-411; Pub. L. 100-647, title I, §1006(e)(10)-(12), title II, §2004(j)(3)(B), Nov. 10, 1988, 102 Stat. 3401, 3402, 3605; Pub. L. 108-27, title III, §302(e)(2), May 28, 2003, 117 Stat. 763; Pub. L. 113-295, div. A, title II, §221(a)(41)(G), Dec. 19, 2014, 128 Stat. 4044.)

원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다. 번역문은 붙이지 아니하였으며, 이 자료는 외국 법령의 문언을 확인하기 위한 것이고 국내 세법상 결론을 단정하지 아니합니다.

자료카드

U-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-02
문서명	미국 내국세법 제316조(배당의 정의) 공인본 발체
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §316
언어 · 분량	영문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	배당이 이익 및 잉여금에서 지급된 부분으로 한정되는 구조
② 보강사항	분배재원의 확정 기준
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	국내 「소득세법」상 소득구분. 외국 법령이며 국내 소득구분을 정하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 12
관련 법조문	제316조 제(a)항
파일 해시(SHA-256)	76d93e5995411f813bc7dec4f256874322bc26c63114090022789eba4f493eb8

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제316조 — 공인본 전재

Dividend defined · 근거자료 U-02 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §316 — Dividend defined (배당의 정의)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/316?link-type=html
전재 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§316. Dividend defined

(a) General rule

For purposes of this subtitle, the term "dividend" means any distribution of property made by a corporation to its shareholders—

- (1) out of its earnings and profits accumulated after February 28, 1913, or
- (2) out of its earnings and profits of the taxable year (computed as of the close of the taxable year without diminution by reason of any distributions made during the taxable year), without regard to the amount of the earnings and profits at the time the distribution was made.

Except as otherwise provided in this subtitle, every distribution is made out of earnings and profits to the extent thereof, and from the most recently accumulated earnings and profits. To the extent that any distribution is, under any provision of this subchapter, treated as a distribution of property to which section 301 applies, such distribution shall be treated as a distribution of property for purposes of this subsection.

(b) Special rules

(1) Certain insurance company dividends

The definition in subsection (a) shall not apply to the term "dividend" as used in subchapter L in any case where the reference is to dividends of insurance companies paid to policyholders as such.

(2) Distributions by personal holding companies

(A) In the case of a corporation which—

- (i) under the law applicable to the taxable year in which the distribution is made, is a personal holding company (as defined in section 542), or
- (ii) for the taxable year in respect of which the distribution is made under section 563(b) (relating to dividends paid after the close of the taxable year), or section 547 (relating to deficiency dividends), or the corresponding provisions of prior law, is a personal holding company under the law applicable to such taxable year,

the term "dividend" also means any distribution of property (whether or not a dividend as defined in subsection (a)) made by the corporation to its shareholders, to the extent of its undistributed personal holding company income (determined under section 545 without regard to distributions under this paragraph) for such year.

(B) For purposes of subparagraph (A), the term "distribution of property" includes a distribution in complete liquidation occurring within 24 months after the adoption of a plan of liquidation, but—

- (i) only to the extent of the amounts distributed to distributees other than corporate shareholders, and
- (ii) only to the extent that the corporation designates such amounts as a dividend distribution and duly notifies such distributees of such designation, under regulations prescribed by the Secretary, but
- (iii) not in excess of the sum of such distributees' allocable share of the undistributed personal holding company income for such year, computed without regard to this subparagraph or section 562(b).

(3) Deficiency dividend distributions by a regulated investment company or real estate investment trust

The term "dividend" also means any distribution of property (whether or not a dividend as defined in subsection (a)) which constitutes a "deficiency dividend" as defined in section 860(f).

(4) Certain distributions by regulated investment companies in excess of earnings and profits

In the case of a regulated investment company that has a taxable year other than a calendar year, if the distributions by the company with respect to any class of stock of such company for the taxable year exceed the company's current and accumulated earnings and profits which may be used for the payment of dividends on such class of stock, the company's current earnings and profits shall, for purposes of subsection (a), be allocated first to distributions with respect to such class of stock made during the portion of the taxable year which precedes January 1.

(Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 98; Mar. 13, 1956, ch. 83, §5(1), 70 Stat. 49; Pub. L. 88-272, title II, §225(f)(1), Feb. 26, 1964, 78 Stat. 87; Pub. L. 94-455, title XVI, §1601(d), title XIX, §1906(b)(13)(A), Oct. 4, 1976, 90 Stat. 1746, 1834; Pub. L. 95-600, title III, §362(d)(1), Nov. 6, 1978, 92 Stat. 2851; Pub. L. 111-325, title III, §305(a), Dec. 22, 2010, 124 Stat. 3549.)

원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다. 번역문은 붙이지 아니하였으며, 이 자료는 외국 법령의 문언을 확인하기 위한 것이고 국내 세법상 결론을 단정하지 아니합니다.

자료카드

U-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-03
문서명	미국 내국세법 제851조(규제투자회사의 정의) 공인본 발췌
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §851
언어 · 분량	영문 · 5면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	발행주체가 적용받는 규제투자회사의 요건과 시리즈 펀드를 각각 별개의 법인으로 보는 규정
② 보강사항	발행주체에 적용되는 과세체계의 법적 전제
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	발행주체가 실제로 그 선택을 하였는지 — I-01에서 확인한다. 외국 법령이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 9
관련 법조문	제851조 제(a)항 · 제(g)항
파일 해시(SHA-256)	d72c4851a9aafda28f2e3455fa20d9fa1772957b2e20429d8b128cde5fd0f8a2

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제851조 — 공인본 전재

Definition of regulated investment company · 근거자료 U-03 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §851 — Definition of regulated investment company (규제투자회사의 정의)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/851?link-type=html
전재 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§851. Definition of regulated investment company

(a) General rule

For purposes of this subtitle, the term "regulated investment company" means any domestic corporation—

(1) which, at all times during the taxable year—

(A) is registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (15 U.S.C. 80a–1 to 80b–2) as a management company or unit investment trust, or

(B) has in effect an election under such Act to be treated as a business development company, or

(2) which is a common trust fund or similar fund excluded by section 3(c)(3) of such Act (15 U.S.C. 80a–3(c)) from the definition of "investment company" and is not included in the definition of "common trust fund" by section 584(a).

(b) Limitations

A corporation shall not be considered a regulated investment company for any taxable year unless—

(1) it files with its return for the taxable year an election to be a regulated investment company or has made such election for a previous taxable year;

(2) at least 90 percent of its gross income is derived from—

(A) dividends, interest, payments with respect to securities loans (as defined in section 512(a)(5)), and gains from the sale or other disposition of stock or securities (as defined in section 2(a)(36) of the Investment Company Act of 1940, as amended) or foreign currencies, or other income (including but not limited to gains from options, futures or forward contracts) derived with respect to its business of investing in such stock, securities, or currencies, and

(B) net income derived from an interest in a qualified publicly traded partnership (as defined in subsection (h)); and

(3) at the close of each quarter of the taxable year—

(A) at least 50 percent of the value of its total assets is represented by—

(i) cash and cash items (including receivables), Government securities and securities of other regulated investment companies, and

(ii) other securities for purposes of this calculation limited, except and to the extent provided in subsection (e), in respect of any one issuer to an amount not greater in value than 5 percent of the value of the total assets of the taxpayer and to not more than 10 percent of the outstanding voting securities of such issuer, and

(B) not more than 25 percent of the value of its total assets is invested in—

(i) the securities (other than Government securities or the securities of other regulated investment companies) of any one issuer,

(ii) the securities (other than the securities of other regulated investment companies) of two or more issuers which the taxpayer controls and which are determined, under regulations prescribed by the Secretary, to be engaged in the same or similar trades or businesses or related trades or businesses, or

(iii) the securities of one or more qualified publicly traded partnerships (as defined in subsection (h)).

For purposes of paragraph (2), there shall be treated as dividends amounts included in gross income under section 951(a)(1)(A) or 1293(a) for the taxable year to the extent that, under section 959(a)(1) or 1293(c) (as the case may be), there is a distribution out of the earnings and profits of the taxable year which are attributable to the amounts so included. For purposes of paragraph (2), the Secretary may by regulation exclude from qualifying income foreign currency gains which are not directly related to the company's principal business of investing in stock or securities (or options and futures with respect to stock or securities). For purposes of paragraph (2), amounts excludable from gross income under section 103(a) shall be treated as included in gross income. Income derived from a partnership (other than a qualified publicly traded partnership as defined in subsection (h)) or trust shall be treated as described in paragraph (2) only to the extent such income is attributable to items of income of the partnership or trust (as the case may be) which would be described in paragraph (2) if realized by the regulated investment company in the same manner as realized by the partnership or trust.

(c) Rules applicable to subsection (b)(3)

For purposes of subsection (b)(3) and this subsection—

(1) In ascertaining the value of the taxpayer's investment in the securities of an issuer, for the purposes of subparagraph (B), there shall be included its proper proportion of the investment of any other corporation, a member of a controlled group, in the securities of such issuer, as determined under regulations prescribed by the Secretary.

(2) The term "controls" means the ownership in a corporation of 20 percent or more of the total combined voting power of all classes of stock entitled to vote.

(3) The term "controlled group" means one or more chains of corporations connected through stock ownership with the taxpayer if—

(A) 20 percent or more of the total combined voting power of all classes of stock entitled to vote of each of the corporations (except the taxpayer) is owned directly by one or more of the other corporations, and

(B) the taxpayer owns directly 20 percent or more of the total combined voting power of all classes of stock entitled to vote, of at least one of the other corporations.

(4) The term "value" means, with respect to securities (other than those of majority-owned subsidiaries) for which market quotations are readily available, the market value of such securities; and with respect to other securities and assets, fair value as determined in good faith by the board of directors, except that in the case of securities of majority-owned subsidiaries which are investment companies such fair value shall not exceed market value or asset value, whichever is higher.

(5) The term "outstanding voting securities of such issuer" shall include the equity securities of a qualified publicly traded partnership (as defined in subsection (h)).

(6) All other terms shall have the same meaning as when used in the Investment Company Act of 1940, as amended.

(d) Determination of status

(1) In general

A corporation which meets the requirements of subsections (b)(3) and (c) at the close of any quarter shall not lose its status as a regulated investment company because of a discrepancy during a subsequent quarter between the value of its various investments and such requirements unless such discrepancy exists immediately after the acquisition of any security or other property and is wholly or partly the result of such acquisition. A corporation which does not meet such requirements at the close of any quarter by reason of a discrepancy existing immediately after the acquisition of any security or other property which is wholly or partly the result of such acquisition during such quarter shall not lose its status for such quarter as a regulated investment company if such discrepancy is eliminated within 30 days after the close of such quarter and in such cases it shall be considered to have met such requirements at the close of such quarter for purposes of applying the preceding sentence.

(2) Special rules regarding failure to satisfy requirements

If paragraph (1) does not preserve a corporation's status as a regulated investment company for any particular quarter—

(A) In general

A corporation that fails to meet the requirements of subsection (b)(3) (other than a failure described in subparagraph (B)(i) of this paragraph) for such quarter shall nevertheless be considered to have satisfied the requirements of such subsection for such quarter if—

(i) following the corporation's identification of the failure to satisfy the requirements of such subsection for such quarter, a description of each asset that causes the corporation to fail to satisfy the requirements of such subsection at the close of such quarter is set forth in a schedule for such quarter filed in the manner provided by the Secretary,

(ii) the failure to meet the requirements of such subsection for such quarter is due to reasonable cause and not due to willful neglect, and

(iii)(I) the corporation disposes of the assets set forth on the schedule specified in clause (i) within 6 months after the last day of the quarter in which the corporation's identification of the failure to satisfy the requirements of such subsection occurred or such other time period prescribed by the Secretary and in the manner prescribed by the Secretary, or

(II) the requirements of such subsection are otherwise met within the time period specified in subclause (I).

(B) Rule for certain de minimis failures

A corporation that fails to meet the requirements of subsection (b)(3) for such quarter shall nevertheless be considered to have satisfied the requirements of such subsection for such quarter if—

(i) such failure is due to the ownership of assets the total value of which does not exceed the lesser of—

(I) 1 percent of the total value of the corporation's assets at the end of the quarter for which such measurement is done, or

(II) \$10,000,000, and

(ii)(I) the corporation, following the identification of such failure, disposes of assets in order to meet the requirements of such subsection within 6 months after the last day of the quarter in which the corporation's identification of the failure to satisfy the requirements of such subsection occurred or such other time period prescribed by the Secretary and in the manner prescribed by the Secretary, or

(II) the requirements of such subsection are otherwise met within the time period specified in subclause (I).

(C) Tax

(i) Tax imposed

If subparagraph (A) applies to a corporation for any quarter, there is hereby imposed on such corporation a tax in an amount equal to the greater of—

(I) \$50,000, or

(II) the amount determined (pursuant to regulations promulgated by the Secretary) by multiplying the net income generated by the assets described in the schedule specified in subparagraph (A)(i) for the period specified in clause (ii) by the highest rate of tax specified in section 11.

(ii) Period

For purposes of clause (i)(II), the period described in this clause is the period beginning on the first date that the failure to satisfy the requirements of subsection (b)(3) occurs as a result of the ownership of such assets and ending on the earlier of the date on which the corporation disposes of such assets or the end of the first quarter when there is no longer a failure to satisfy such subsection.

(iii) Administrative provisions

For purposes of subtitle F, a tax imposed by this subparagraph shall be treated as an excise tax with respect to which the deficiency procedures of such subtitle apply.

(e) Investment companies furnishing capital to development corporations

(1) General rule

If the Securities and Exchange Commission determines, in accordance with regulations issued by it, and certifies to the Secretary not earlier than 60 days prior to the close of the taxable year of a management company or a business development company described in subsection (a)(1), that such investment company is principally engaged in the furnishing of capital to other corporations which are principally engaged in the development or exploitation of inventions, technological improvements, new processes, or products not previously generally available, such investment company may, in the computation of 50 percent of the value of its assets under subparagraph (A) of subsection (b)(3) for any quarter of such taxable year, include the value of any securities of an issuer, whether or not the investment company owns more than 10 percent of the outstanding voting securities of such issuer, the basis of which, when added to the basis of the investment company for securities of such issuer previously acquired, did not exceed 5 percent of the value of the total assets of the investment company at the time of the subsequent acquisition of securities. The preceding sentence shall not apply to the securities of an issuer if the investment company has continuously held any security of such issuer (or of any predecessor company of such issuer as determined under regulations prescribed by the Secretary) for 10 or more years preceding such quarter of such taxable year.

(2) Limitation

The provisions of this subsection shall not apply at the close of any quarter of a taxable year to an investment company if at the close of such quarter more than 25 percent of the value of its total assets is represented by securities of issuers with respect to each of which the investment company holds more than 10 percent of the outstanding voting securities of such issuer and in respect of each of which or any predecessor thereof the investment company has continuously held any security for 10 or more years preceding such quarter unless the value of its total assets so represented is reduced to 25 percent or less within 30 days after the close of such quarter.

(3) Determination of status

For purposes of this subsection, unless the Securities and Exchange Commission determines otherwise, a corporation shall be considered to be principally engaged in the development or exploitation of inventions, technological improvements, new processes, or products not previously generally available, for at least 10 years after the date of the first acquisition of any security in such corporation or any predecessor thereof by such investment company if at the date of such acquisition the corporation or its predecessor was principally so engaged, and an investment company shall be considered at any date to be furnishing capital to any company whose securities it holds if within 10 years prior to such date it has acquired any of such securities, or any securities surrendered in exchange therefor, from such other company or predecessor thereof. For purposes of the certification under this subsection, the Securities and Exchange Commission shall have authority to issue such rules, regulations and orders, and to conduct such investigations and hearings, either public or private, as it may deem appropriate.

(4) Definitions

The terms used in this subsection shall have the same meaning as in subsections (b)(3) and (c) of this section.

(f) Certain unit investment trusts

For purposes of this title—

(1) A unit investment trust (as defined in the Investment Company Act of 1940)—

(A) which is registered under such Act and issues periodic payment plan certificates (as defined in such Act) in one or more series,

(B) substantially all of the assets of which, as to all such series, consist of (i) securities issued by a single management company (as defined in such Act) and securities acquired pursuant to subparagraph (C), or (ii) securities issued by a single other corporation, and

(C) which has no power to invest in any other securities except securities issued by a single other management company, when permitted by such Act or the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission,

shall not be treated as a person.

(2) In the case of a unit investment trust described in paragraph (1)—

(A) each holder of an interest in such trust shall, to the extent of such interest, be treated as owning a proportionate share of the assets of such trust;

(B) the basis of the assets of such trust which are treated under subparagraph (A) as being owned by a holder of an interest in such trust shall be the same as the basis of his interest in such trust; and

(C) in determining the period for which the holder of an interest in such trust has held the assets of the trust which are treated under subparagraph (A) as being owned by him, there shall be included the period for which such holder has held his interest in such trust.

This subsection shall not apply in the case of a unit investment trust which is a segregated asset account under the insurance laws or regulations of a State.

(g) Special rule for series funds

(1) In general

In the case of a regulated investment company (within the meaning of subsection (a)) having more than one fund, each fund of such regulated investment company shall be treated as a separate corporation for purposes of this title (except with respect to the definitional requirement of subsection (a)).

(2) Fund defined

For purposes of paragraph (1) the term "fund" means a segregated portfolio of assets, the beneficial interests in which are owned by the holders of a class or series of stock of the regulated investment company that is preferred over all other classes or series in respect of such portfolio of assets.

(h) Qualified publicly traded partnership

For purposes of this section, the term "qualified publicly traded partnership" means a publicly traded partnership described in section 7704(b) other than a partnership which would satisfy the gross income requirements of section 7704(c)(2) if qualifying income included only income described in subsection (b)(2)(A).

(i) Failure to satisfy gross income test

(1) Disclosure requirement

A corporation that fails to meet the requirement of paragraph (2) of subsection (b) for any taxable year shall nevertheless be considered to have satisfied the requirement of such paragraph for such taxable year if—

(A) following the corporation's identification of the failure to meet such requirement for such taxable year, a description of each item of its gross income described in such paragraph is set forth in a schedule for such taxable year filed in the manner provided by the Secretary, and

(B) the failure to meet such requirement is due to reasonable cause and not due to willful neglect.

(2) Imposition of tax on failures

If paragraph (1) applies to a regulated investment company for any taxable year, there is hereby imposed on such company a tax in an amount equal to the excess of—

(A) the gross income of such company which is not derived from sources referred to in subsection (b)(2), over

(B) 1/9 of the gross income of such company which is derived from such sources.

(Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 268; Pub. L. 85–866, title I, §38, Sept. 2, 1958, 72 Stat. 1638; Pub. L. 91–172, title IX, §908(a), Dec. 30, 1969, 83 Stat. 717; Pub. L. 94–12, title VI, §602(a)(2), Mar. 29, 1975, 89 Stat. 58; Pub. L. 94–455, title XIX, §§1901(a)(109), 1906(b)(13)(A), Oct. 4, 1976, 90 Stat. 1783, 1834; Pub. L. 95–345, §2(a)(3), Aug. 15, 1978, 92 Stat. 481; Pub. L. 95–600, title VII, §701(s)(1), Nov. 6, 1978, 92 Stat. 2911; Pub. L. 97–424, title V, §547(b)(1), Jan. 6, 1983, 96 Stat. 2199; Pub. L. 98–369, div. A, title X, §1071(a)(1), July 18, 1984, 98 Stat. 1049; Pub. L. 99–514, title VI, §§652(a), (b), 653(a)–(c), 654(a), title XII, §1235(f)(3), Oct. 22, 1986, 100 Stat. 2297, 2298, 2575; Pub. L. 100–647, title I, §1006(m), (n)(1), (2)(A), (B), (4), (5), (o), Nov. 10, 1988, 102 Stat. 3415, 3416; Pub. L. 105–34, title XII, §1271(a)–(b)(7), Aug. 5, 1997, 111 Stat. 1036, 1037; Pub. L. 108–357, title III, §331(a)–(d), (f), Oct. 22, 2004, 118 Stat. 1476; Pub. L. 111–325, title II, §201(a), (b), Dec. 22, 2010, 124 Stat. 3539, 3540; Pub. L. 113–295, div. A, title II, §205(e), Dec. 19, 2014, 128 Stat. 4027; Pub. L. 115–97, title I, §14212(b)(1)(B), Dec. 22, 2017, 131 Stat. 2217.)

원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다. 번역문은 붙이지 아니하였으며, 이 자료는 외국 법령의 문언을 확인하기 위한 것이고 국내 세법상 결론을 단정하지 아니합니다.

자료카드

U-04 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-04
문서명	미국 내국세법 제852조(규제투자회사의 과세) 공인본 발췌
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §852
언어 · 분량	영문 · 10면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	규제투자회사에 대한 과세와 이익 및 잉여금의 계산에 관한 규정
② 보강사항	분배재원 산정의 근거 규정
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 회차의 금액, 외국 법령이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 9
관련 법조문	제852조 제(b)항 · 제(c)항
파일 해시(SHA-256)	6254452d4123f95fcb0c322c8307fd81fbb29df2f5234c1b7ba756f21655c32

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제852조 — 공인본 전제

Taxation of regulated investment companies and their shareholders · 근거자료 U-04 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §852 — Taxation of regulated investment companies and their shareholders (규제투자회사와 그 주주의 과세)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/852?link-type=html
전제 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§852. Taxation of regulated investment companies and their shareholders

(a) Requirements applicable to regulated investment companies

The provisions of this part (other than subsection (c) of this section) shall not be applicable to a regulated investment company for a taxable year unless—

(1) the deduction for dividends paid during the taxable year (as defined in section 561, but without regard to capital gain dividends) equals or exceeds the sum of—

(A) 90 percent of its investment company taxable income for the taxable year determined without regard to subsection (b)(2)(D); and

(B) 90 percent of the excess of (i) its interest income excludable from gross income under section 103(a) over (ii) its deductions disallowed under sections 265 and 171(a)(2), and

(2) either—

(A) the provisions of this part applied to the investment company for all taxable years ending on or after November 8, 1983, or

(B) as of the close of the taxable year, the investment company has no earnings and profits accumulated in any taxable year to which the provisions of this part (or the corresponding provisions of prior law) did not apply to it.

The Secretary may waive the requirements of paragraph (1) for any taxable year if the regulated investment company establishes to the satisfaction of the Secretary that it was unable to meet such requirements by reason of distributions previously made to meet the requirements of section 4982.

(b) Method of taxation of companies and shareholders

(1) Imposition of tax on regulated investment companies

There is hereby imposed for each taxable year upon the investment company taxable income of every regulated investment company a tax computed as provided in section 11, as though the investment company taxable income were the taxable income referred to in section 11.

(2) Investment company taxable income

The investment company taxable income shall be the taxable income of the regulated investment company adjusted as follows:

(A) There shall be excluded the amount of the net capital gain, if any.

(B) The net operating loss deduction provided in section 172 shall not be allowed.

(C) The deductions for corporations provided in part VIII (except section 248) in subchapter B (section 241 and following, relating to the deduction for dividends received, etc.) shall not be allowed.

(D) The deduction for dividends paid (as defined in section 561) shall be allowed, but shall be computed without regard to capital gain

dividends and exempt-interest dividends.

(E) The taxable income shall be computed without regard to section 443(b) (relating to computation of tax on change of annual accounting period).

(F) The taxable income shall be computed without regard to section 454(b) (relating to short-term obligations issued on a discount basis) if the company so elects in a manner prescribed by the Secretary.

(G) There shall be deducted an amount equal to the tax imposed by subsections (d)(2) and (i) of section 851 for the taxable year.

(3) Capital gains

(A) Imposition of tax

There is hereby imposed for each taxable year in the case of every regulated investment company a tax, determined as provided in section 11(b), on the excess, if any, of the net capital gain over the deduction for dividends paid (as defined in section 561) determined with reference to capital gain dividends only.

(B) Treatment of capital gain dividends by shareholders

A capital gain dividend shall be treated by the shareholders as a gain from the sale or exchange of a capital asset held for more than 1 year.

(C) Definition of capital gain dividend

For purposes of this part—

(i) In general

Except as provided in clause (ii), a capital gain dividend is any dividend, or part thereof, which is reported by the company as a capital gain dividend in written statements furnished to its shareholders.

(ii) Excess reported amounts

If the aggregate reported amount with respect to the company for any taxable year exceeds the net capital gain of the company for such taxable year, a capital gain dividend is the excess of—

(I) the reported capital gain dividend amount, over

(II) the excess reported amount which is allocable to such reported capital gain dividend amount.

(iii) Allocation of excess reported amount

(I) In general

Except as provided in subclause (II), the excess reported amount (if any) which is allocable to the reported capital gain dividend amount is that portion of the excess reported amount which bears the same ratio to the excess reported amount as the reported capital gain dividend amount bears to the aggregate reported amount.

(II) Special rule for noncalendar year taxpayers

In the case of any taxable year which does not begin and end in the same calendar year, if the post-December reported amount equals or exceeds the excess reported amount for such taxable year, subclause (I) shall be applied by substituting "post-December reported amount" for "aggregate reported amount" and no excess reported amount shall be allocated to any dividend paid on or before December 31 of such taxable year.

(iv) Definitions

For purposes of this subparagraph—

(I) Reported capital gain dividend amount

The term "reported capital gain dividend amount" means the amount reported to its shareholders under clause (i) as a capital gain dividend.

(II) Excess reported amount

The term "excess reported amount" means the excess of the aggregate reported amount over the net capital gain of the company for the taxable year.

(III) Aggregate reported amount

The term "aggregate reported amount" means the aggregate amount of dividends reported by the company under clause (i) as capital gain dividends for the taxable year (including capital gain dividends paid after the close of the taxable year described in section 855).

(IV) Post-December reported amount

The term "post-December reported amount" means the aggregate reported amount determined by taking into account only dividends paid after December 31 of the taxable year.

(v) Adjustment for determinations

If there is an increase in the excess described in subparagraph (A) for the taxable year which results from a determination (as defined in section 860(e)), the company may, subject to the limitations of this subparagraph, increase the amount of capital gain dividends reported under clause (i).

(vi) Special rule for losses late in the calendar year

For special rule for certain losses after October 31, see paragraph (8).

(D) Treatment by shareholders of undistributed capital gains

(i) Every shareholder of a regulated investment company at the close of the company's taxable year shall include, in computing his long-term capital gains in his return for his taxable year in which the last day of the company's taxable year falls, such amount as the company shall designate in respect of such shares in a written notice mailed to its shareholders at any time prior to the expiration of 60 days after close of its taxable year, but the amount so includible by any shareholder shall not exceed that part of the amount subjected to tax in subparagraph (A) which he would have received if all of such amount had been distributed as capital gain dividends by the company to the holders of such shares at the close of its taxable year.

(ii) For purposes of this title, every such shareholder shall be deemed to have paid, for his taxable year under clause (i), the tax imposed by subparagraph (A) on the amounts required by this subparagraph to be included in respect of such shares in computing his long-term capital gains for that year; and such shareholder shall be allowed credit or refund, as the case may be, for the tax so deemed to have been paid by him.

(iii) The adjusted basis of such shares in the hands of the shareholder shall be increased, with respect to the amounts required by this subparagraph to be included in computing his long-term capital gains, by the difference between the amount of such includible gains and the tax deemed paid by such shareholder in respect of such shares under clause (ii).

(iv) In the event of such designation the tax imposed by subparagraph (A) shall be paid by the regulated investment company within 30 days after close of its taxable year.

(v) The earnings and profits of such regulated investment company, and the earnings and profits of any such shareholder which is a corporation, shall be appropriately adjusted in accordance with regulations prescribed by the Secretary.

(E) Certain distributions

In the case of a distribution to which section 897 does not apply by reason of the second sentence of section 897(h)(1), the amount of such distribution which would be included in computing long-term capital gains for the shareholder under subparagraph (B) or (D) (without regard to this subparagraph)—

(i) shall not be included in computing such shareholder's long-term capital gains, and

(ii) shall be included in such shareholder's gross income as a dividend from the regulated investment company.

(4) Loss on sale or exchange of stock held 6 months or less

(A) Loss attributable to capital gain dividend

If—

- (i) subparagraph (B) or (D) of paragraph (3) provides that any amount with respect to any share is to be treated as long-term capital gain, and
- (ii) such share is held by the taxpayer for 6 months or less,

then any loss (to the extent not disallowed under subparagraph (B)) on the sale or exchange of such share shall, to the extent of the amount described in clause (i), be treated as a long-term capital loss.

(B) Loss attributable to exempt-interest dividend

If—

- (i) a shareholder of a regulated investment company receives an exempt-interest dividend with respect to any share, and
- (ii) such share is held by the taxpayer for 6 months or less,

then any loss on the sale or exchange of such share shall, to the extent of the amount of such exempt-interest dividend, be disallowed.

(C) Determination of holding periods

For purposes of this paragraph, in determining the period for which the taxpayer has held any share of stock—

- (i) the rules of paragraphs (3) and (4) of section 246(c) shall apply, and
- (ii) there shall not be taken into account any day which is more than 6 months after the date on which such share becomes ex-dividend.

(D) Losses incurred under a periodic liquidation plan

To the extent provided in regulations, subparagraphs (A) and (B) shall not apply to losses incurred on the sale or exchange of shares of stock in a regulated investment company pursuant to a plan which provides for the periodic liquidation of such shares.

(E) Exception to holding period requirement for certain regularly declared exempt-interest dividends

(i) Daily dividend companies

Except as otherwise provided by regulations, subparagraph (B) shall not apply with respect to a regular dividend paid by a regulated investment company which declares exempt-interest dividends on a daily basis in an amount equal to at least 90 percent of its net tax-exempt interest and distributes such dividends on a monthly or more frequent basis.

(ii) Authority to shorten required holding period with respect to other companies

In the case of a regulated investment company (other than a company described in clause (i)) which regularly distributes at least 90 percent of its net tax-exempt interest, the Secretary may by regulations prescribe that subparagraph (B) (and subparagraph (C) to the extent it relates to subparagraph (B)) shall be applied on the basis of a holding period requirement shorter than 6 months; except that such shorter holding period requirement shall not be shorter than the greater of 31 days or the period between regular distributions of exempt-interest dividends.

(5) Exempt-interest dividends

If, at the close of each quarter of its taxable year, at least 50 percent of the value (as defined in section 851(c)(4)) of the total assets of the regulated investment company consists of obligations described in section 103(a), such company shall be qualified to pay exempt-interest dividends, as defined herein, to its shareholders.

(A) Definition of exempt-interest dividend

(i) In general

Except as provided in clause (ii), an exempt-interest dividend is any dividend or part thereof (other than a capital gain dividend) paid by a regulated investment company and reported by the company as an exempt-interest dividend in written statements furnished to its shareholders.

(ii) Excess reported amounts

If the aggregate reported amount with respect to the company for any taxable year exceeds the exempt interest of the company for such taxable year, an exempt-interest dividend is the excess of—

(I) the reported exempt-interest dividend amount, over

(II) the excess reported amount which is allocable to such reported exempt-interest dividend amount.

(iii) Allocation of excess reported amount

(I) In general

Except as provided in subclause (II), the excess reported amount (if any) which is allocable to the reported exempt-interest dividend amount is that portion of the excess reported amount which bears the same ratio to the excess reported amount as the reported exempt-interest dividend amount bears to the aggregate reported amount.

(II) Special rule for noncalendar year taxpayers

In the case of any taxable year which does not begin and end in the same calendar year, if the post-December reported amount equals or exceeds the excess reported amount for such taxable year, subclause (I) shall be applied by substituting "post-December reported amount" for "aggregate reported amount" and no excess reported amount shall be allocated to any dividend paid on or before December 31 of such taxable year.

(iv) Definitions

For purposes of this subparagraph—

(I) Reported exempt-interest dividend amount

The term "reported exempt-interest dividend amount" means the amount reported to its shareholders under clause (i) as an exempt-interest dividend.

(II) Excess reported amount

The term "excess reported amount" means the excess of the aggregate reported amount over the exempt interest of the company for the taxable year.

(III) Aggregate reported amount

The term "aggregate reported amount" means the aggregate amount of dividends reported by the company under clause (i) as exempt-interest dividends for the taxable year (including exempt-interest dividends paid after the close of the taxable year described in section 855).

(IV) Post-December reported amount

The term "post-December reported amount" means the aggregate reported amount determined by taking into account only dividends paid after December 31 of the taxable year.

(V) Exempt interest

The term "exempt interest" means, with respect to any regulated investment company, the excess of the amount of interest excludable from gross income under section 103(a) over the amounts disallowed as deductions under sections 265 and 171(a)(2).

(B) Treatment of exempt-interest dividends by shareholders

An exempt-interest dividend shall be treated by the shareholders for all purposes of this subtitle as an item of interest excludable from gross income under section 103(a). Such purposes include but are not limited to—

(i) the determination of gross income and taxable income,

(ii) the determination of distributable net income under subchapter J,

(iii) the allowance of, or calculation of the amount of, any credit or deduction, and

(iv) the determination of the basis in the hands of any shareholder of any share of stock of the company.

(6) Section 311(b) not to apply to certain distributions

Section 311(b) shall not apply to any distribution by a regulated investment company to which this part applies, if such distribution is in redemption of its stock upon the demand of the shareholder.

(7) Time certain dividends taken into account

For purposes of this title, any dividend declared by a regulated investment company in October, November, or December of any calendar year and payable to shareholders of record on a specified date in such a month shall be deemed—

(A) to have been received by each shareholder on December 31 of such calendar year, and

(B) to have been paid by such company on December 31 of such calendar year (or, if earlier, as provided in section 855).

The preceding sentence shall apply only if such dividend is actually paid by the company during January of the following calendar year.

(8) Elective deferral of certain late-year losses

(A) In general

Except as otherwise provided by the Secretary, a regulated investment company may elect for any taxable year to treat any portion of any qualified late-year loss for such taxable year as arising on the first day of the following taxable year for purposes of this title.

(B) Qualified late-year loss

For purposes of this paragraph, the term "qualified late-year loss" means—

(i) any post-October capital loss, and

(ii) any late-year ordinary loss.

(C) Post-October capital loss

For purposes of this paragraph, the term "post-October capital loss" means—

(i) any net capital loss attributable to the portion of the taxable year after October 31, or

(ii) if there is no such loss—

(I) any net long-term capital loss attributable to such portion of the taxable year, or

(II) any net short-term capital loss attributable to such portion of the taxable year.

(D) Late-year ordinary loss

For purposes of this paragraph, the term "late-year ordinary loss" means the sum of any post-October specified loss and any post-December ordinary loss.

(E) Post-October specified loss

For purposes of this paragraph, the term "post-October specified loss" means the excess (if any) of—

(i) the specified losses (as defined in section 4982(e)(5)(B)(ii)) attributable to the portion of the taxable year after October 31, over

(ii) the specified gains (as defined in section 4982(e)(5)(B)(i)) attributable to such portion of the taxable year.

(F) Post-December ordinary loss

For purposes of this paragraph, the term "post-December ordinary loss" means the excess (if any) of—

- (i) the ordinary losses not described in subparagraph (E)(i) and attributable to the portion of the taxable year after December 31, over
- (ii) the ordinary income not described in subparagraph (E)(ii) and attributable to such portion of the taxable year.

(G) Special rule for companies determining required capital gain distributions on taxable year basis

In the case of a company to which an election under section 4982(e)(4) applies—

- (i) if such company's taxable year ends with the month of November, the amount of qualified late-year losses (if any) shall be computed without regard to any income, gain, or loss described in subparagraphs (C) and (E), and
- (ii) if such company's taxable year ends with the month of December, subparagraph (A) shall not apply.

(9) Dividends treated as received by company on ex-dividend date

For purposes of this title, if a regulated investment company is the holder of record of any share of stock on the record date for any dividend payable with respect to such stock, such dividend shall be included in gross income by such company as of the later of—

- (A) the date such share became ex-dividend with respect to such dividend, or
- (B) the date such company acquired such share.

(c) Earnings and profits

(1) Treatment of nondeductible items

(A) Net capital loss

If a regulated investment company has a net capital loss for any taxable year—

- (i) such net capital loss shall not be taken into account for purposes of determining the company's earnings and profits, and
- (ii) any capital loss arising on the first day of the next taxable year by reason of clause (ii) or (iii) of section 1212(a)(3)(A) shall be treated as so arising for purposes of determining earnings and profits.

(B) Other nondeductible items

(i) In general

The earnings and profits of a regulated investment company for any taxable year (but not its accumulated earnings and profits) shall not be reduced by any amount which is not allowable as a deduction (other than by reason of section 265 or 171(a)(2)) in computing its taxable income for such taxable year.

(ii) Coordination with treatment of net capital losses

Clause (i) shall not apply to a net capital loss to which subparagraph (A) applies.

(2) Coordination with tax on undistributed income

For purposes of applying this chapter to distributions made by a regulated investment company with respect to any calendar year, the earnings and profits of such company shall be determined without regard to any net capital loss attributable to the portion of the taxable year after October 31, without regard to any late-year ordinary loss (as defined in subsection (b)(8)(D)), without regard to any capital loss arising on the first day of the taxable year by reason of clauses (ii) and (iii) of section 1212(a)(3)(A), and with such other adjustments as the Secretary may prescribe. The preceding sentence shall apply—

- (A) only to the extent that the amount distributed by the company with respect to the calendar year does not exceed the required distribution for such calendar year (as determined under section 4982 by substituting "100 percent" for each percentage set forth in section 4982(b)(1)), and

(B) except as provided in regulations, only if an election under section 4982(e)(4) is not in effect with respect to such company.

(3) Distributions to meet requirements of subsection (a)(2)(B)

Any distribution which is made in order to comply with the requirements of subsection (a)(2)(B)—

(A) shall be treated for purposes of this subsection and subsection (a)(2)(B) as made from earnings and profits which, but for the distribution, would result in a failure to meet such requirements (and allocated to such earnings on a first-in, first-out basis), and

(B) to the extent treated under subparagraph (A) as made from accumulated earnings and profits, shall not be treated as a distribution for purposes of subsection (b)(2)(D) and section 855.

(4) Regulated investment company

For purposes of this subsection, the term "regulated investment company" includes a domestic corporation which is a regulated investment company determined without regard to the requirements of subsection (a).

(d) Distributions in redemption of interests in unit investment trusts

In the case of a unit investment trust—

(1) which is registered under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a–1 and following) and issues periodic payment plan certificates (as defined in such Act), and

(2) substantially all of the assets of which consist of securities issued by a management company (as defined in such Act),

section 562(c) (relating to preferential dividends) shall not apply to a distribution by such trust to a holder of an interest in such trust in redemption of part or all of such interest, with respect to the capital gain net income of such trust attributable to such redemption.

(e) Procedures similar to deficiency dividend procedures made applicable

(1) In general

If—

(A) there is a determination that the provisions of this part do not apply to an investment company for any taxable year (hereinafter in this subsection referred to as the "non-RIC year"), and

(B) such investment company meets the distribution requirements of paragraph (2) with respect to the non-RIC year,

for purposes of applying subsection (a)(2) to subsequent taxable years, the provisions of this part shall be treated as applying to such investment company for the non-RIC year. If the determination under subparagraph (A) is solely as a result of the failure to meet the requirements of subsection (a)(2), the preceding sentence shall also apply for purposes of applying subsection (a)(2) to the non-RIC year and the amount referred to in paragraph (2)(A)(i) shall be the portion of the accumulated earnings and profits which resulted in such failure.

(2) Distribution requirements

(A) In general

The distribution requirements of this paragraph are met with respect to any non-RIC year if, within the 90-day period beginning on the date of the determination (or within such longer period as the Secretary may permit), the investment company makes 1 or more qualified designated distributions and the amount of such distributions is not less than the excess of—

(i) the portion of the accumulated earnings and profits of the investment company (as of the date of the determination) which are attributable to the non-RIC year, over

(ii) any interest payable under paragraph (3).

(B) Qualified designated distribution

For purposes of this paragraph, the term "qualified designated distribution" means any distribution made by the investment company if—

(i) section 301 applies to such distribution, and

(ii) such distribution is designated (at such time and in such manner as the Secretary shall by regulations prescribe) as being taken into account under this paragraph with respect to the non-RIC year.

(C) Effect on dividends paid deduction

Any qualified designated distribution shall not be included in the amount of dividends paid for purposes of computing the dividends paid deduction for any taxable year.

(3) Interest charge

(A) In general

If paragraph (1) applies to any non-RIC year of an investment company, such investment company shall pay interest at the underpayment rate established under section 6621—

(i) on an amount equal to 50 percent of the amount referred to in paragraph (2)(A)(i),

(ii) for the period—

(I) which begins on the last day prescribed for payment of the tax imposed for the non-RIC year (determined without regard to extensions), and

(II) which ends on the date the determination is made.

(B) Coordination with subtitle F

Any interest payable under subparagraph (A) may be assessed and collected at any time during the period during which any tax imposed for the taxable year in which the determination is made may be assessed and collected.

(4) Provision not to apply in the case of fraud

The provisions of this subsection shall not apply if the determination contains a finding that the failure to meet any requirement of this part was due to fraud with intent to evade tax.

(5) Determination

For purposes of this subsection, the term "determination" has the meaning given to such term by section 860(e). Such term also includes a determination by the investment company filed with the Secretary that the provisions of this part do not apply to the investment company for a taxable year.

(f) Treatment of certain load charges

(1) In general

If—

(A) the taxpayer incurs a load charge in acquiring stock in a regulated investment company and, by reason of incurring such charge or making such acquisition, the taxpayer acquires a reinvestment right,

(B) such stock is disposed of before the 91st day after the date on which such stock was acquired, and

(C) the taxpayer acquires, during the period beginning on the date of the disposition referred to in subparagraph (B) and ending on January 31 of the calendar year following the calendar year that includes the date of such disposition, stock in such regulated investment company or in another regulated investment company and the otherwise applicable load charge is reduced by reason of the reinvestment right,

the load charge referred to in subparagraph (A) (to the extent it does not exceed the reduction referred to in subparagraph (C)) shall not be taken into account for purposes of determining the amount of gain or loss on the disposition referred to in subparagraph (B). To the extent such charge is not taken into account in determining the amount of such gain or loss, such charge shall be treated as incurred in connection with the

acquisition referred to in subparagraph (C) (including for purposes of reapplying this paragraph).

(2) Definitions and special rules

For purposes of this subsection—

(A) Load charge

The term "load charge" means any sales or similar charge incurred by a person in acquiring stock of a regulated investment company. Such term does not include any charge incurred by reason of the reinvestment of a dividend.

(B) Reinvestment right

The term "reinvestment right" means any right to acquire stock of 1 or more regulated investment companies without the payment of a load charge or with the payment of a reduced charge.

(C) Nonrecognition transactions

If the taxpayer acquires stock in a regulated investment company from another person in a transaction in which gain or loss is not recognized, the taxpayer shall succeed to the treatment of such other person under this subsection.

(g) Special rules for fund of funds

(1) In general

In the case of a qualified fund of funds—

(A) such fund shall be qualified to pay exempt-interest dividends to its shareholders without regard to whether such fund satisfies the requirements of the first sentence of subsection (b)(5), and

(B) such fund may elect the application of section 853 (relating to foreign tax credit allowed to shareholders) without regard to the requirement of subsection (a)(1) thereof.

(2) Qualified fund of funds

For purposes of this subsection, the term "qualified fund of funds" means a regulated investment company if (at the close of each quarter of the taxable year) at least 50 percent of the value of its total assets is represented by interests in other regulated investment companies.

(Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 271; July 11, 1956, ch. 573, §2(a), 70 Stat. 530; Pub. L. 85–866, title I, §§39(a), 101(a), (b), Sept. 2, 1958, 72 Stat. 1638, 1674; Pub. L. 86–779, §10(b)(2), (3), Sept. 14, 1960, 74 Stat. 1009; Pub. L. 88–272, title II, §229(a)(1), (2), (b), Feb. 26, 1964, 78 Stat. 99; Pub. L. 91–172, title V, §511(c)(2), Dec. 30, 1969, 83 Stat. 637; Pub. L. 94–455, title XIV, §1402(b)(1)(N), (2), title XIX, §§1901(a)(11)(A), (B)(i), (C), (b)(1)(V), (6)(B), (33)(I), (J), (N), 1906(b)(13)(A), title XXI, §2137(a)–(c), Oct. 4, 1976, 90 Stat. 1732, 1783, 1792, 1794, 1801, 1802, 1834, 1930, 1931; Pub. L. 95–600, title III, §§301(b)(11), 362(c), title VII, §701(s)(2), Nov. 6, 1978, 92 Stat. 2822, 2851, 2911; Pub. L. 96–222, title I, §104(a)(3)(B), Apr. 1, 1980, 94 Stat. 215; Pub. L. 97–424, title V, §547(b)(2), Jan. 6, 1983, 96 Stat. 2199; Pub. L. 98–369, div. A, title I, §55(a), title X, §§1001(b)(11), (c), 1071(a)(2)–(4), (b)(1), July 18, 1984, 98 Stat. 571, 1011, 1012, 1049, 1050, 1052; Pub. L. 99–514, title III, §311(b)(1), title VI, §§631(e)(11), 651(b)(1)(A), (2), (3), 655(a)(1), (2), title XI, §1173(b)(1)(B), title XV, §1511(c)(6), title XVIII, §§1804(c)(1)–(5), 1878(j), Oct. 22, 1986, 100 Stat. 2219, 2274, 2296, 2298, 2299, 2515, 2745, 2799, 2800, 2905; Pub. L. 100–647, title I, §§1006(l)(1)(A), (3), (4), (7)–(10), 1011B(h)(4), 1018(p), Nov. 10, 1988, 102 Stat. 3413–3415, 3491, 3585; Pub. L. 101–239, title VII, §7204(b)(1), (c)(1), Dec. 19, 1989, 103 Stat. 2334, 2335; Pub. L. 103–66, title XIII, §13221(c)(1), Aug. 10, 1993, 107 Stat. 477; Pub. L. 104–188, title I, §1602(b)(3), Aug. 20, 1996, 110 Stat. 1833; Pub. L. 105–34, title XI, §1122(c)(2), (3), title XII, §1254(b)(2), Aug. 5, 1997, 111 Stat. 977, 1033; Pub. L. 106–170, title V, §566(a)(1), (c), Dec. 17, 1999, 113 Stat. 1950; Pub. L. 109–222, title V, §505(c)(1), May 17, 2006, 120 Stat. 356; Pub. L. 110–172, §11(a)(17)(A), Dec. 29, 2007, 121 Stat. 2486; Pub. L. 111–325, title II, §201(c), title III, §§301(a)(1), (b), 302(a), (b)(1), 303(a), 308(a)–(b)(2), 309(a), (b), title V, §502(a), Dec. 22, 2010, 124 Stat. 3541, 3542, 3547, 3548, 3550–3552, 3554; Pub. L. 113–295, div. A, title II, §205(a)(2), (c), Dec. 19, 2014, 128 Stat. 4025, 4026; Pub. L. 115–97, title I, §13001(b)(2)(J), (4), Dec. 22, 2017, 131 Stat. 2096, 2098; Pub. L. 115–141, div. U, title IV, §401(a)(144), (145), Mar. 23, 2018, 132 Stat. 1191.)

원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다. 번역문은 붙이지 아니하였으며, 이 자료는 외국 법령의 문언을 확인하기 위한 것이고 국내 세법상 결론을 단정하지 아니합니다.

자료카드

U-05 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-05
문서명	미국 내국세법 제6045B조(취득가액에 영향을 미치는 행위의 보고) 공인본 발췌
작성 · 발행기관	미국 연방의회 · 미국 정부출판국(GPO) 수록
작성일 · 판	United States Code, 2024 Edition
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 정부출판국(GPO) 수록 공인본 · 조문 전체 전제 — 26 U.S.C. §6045B
언어 · 분량	영문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	발행기관의 법정 보고의무와 보고 기한
② 보강사항	I-04 보고서가 법정 보고라는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	보고 내용의 국내 세법상 효과. 외국 법령이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 9 · 12
관련 법조문	제6045B조 제(a)항 · 제(b)항
파일 해시(SHA-256)	9337757ca8104b8393e6f626f07aa2aff87713d6170998c7dbe1a6545ce2654a

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

미국 내국세법 제6045B조 — 공인본 전제

Returns relating to actions affecting basis of specified securities · 근거자료 U-05 · 2026. 9. 30.

조문	26 U.S.C. §6045B — Returns relating to actions affecting basis of specified securities (취득가액에 영향을 미치는 행위에 관한 보고)
판	United States Code, 2024 Edition · Title 26 — Internal Revenue Code · 미국 정부출판국(GPO) 수록본
수록 주소	www.govinfo.gov/link/uscode/26/6045B?link-type=html
전제 범위	조문 전체(제정 · 개정 연혁 표시까지). 주석은 조문 본문이 아니므로 실지 아니하였습니다
확인일	2026. 9. 30.

원문

§6045B. Returns relating to actions affecting basis of specified securities (a) In general According to the forms or regulations prescribed by the Secretary, any issuer of a specified security shall make a return setting forth— (1) a description of any organizational action which affects the basis of such specified security of such issuer, (2) the quantitative effect on the basis of such specified security resulting from such action, and (3) such other information as the Secretary may prescribe. (b) Time for filing return Any return required by subsection (a) shall be filed not later than the earlier of— (1) 45 days after the date of the action described in subsection (a), or (2) January 15 of the year following the calendar year during which such action occurred. (c) Statements to be furnished to holders of specified securities or their nominees According to the forms or regulations prescribed by the Secretary, every person required to make a return under subsection (a) with respect to a specified security shall furnish to the nominee with respect to the specified security (or certificate holder if there is no nominee) a written statement showing— (1) the name, address, and phone number of the information contact of the person required to make such return, (2) the information required to be shown on such return with respect to such security, and (3) such other information as the Secretary may prescribe. The written statement required under the preceding sentence shall be furnished to the holder on or before January 15 of the year following the calendar year during which the action described in subsection (a) occurred. (d) Specified security For purposes of this section, the term "specified security" has the meaning given such term by section 6045(g)(3)(B). No return shall be required under this section with respect to actions described in subsection (a) with respect to a specified security which occur before the applicable date (as defined in section 6045(g)(3)(C)) with respect to such security. (e) Public reporting in lieu of return The Secretary may waive the requirements under subsections (a) and (c) with respect to a specified security, if the person required to make the return under subsection (a) makes publicly available, in such form and manner as the Secretary determines necessary to carry out the purposes
--

of this section—

- (1) the name, address, phone number, and email address of the information contact of such person, and
- (2) the information described in paragraphs (1), (2), and (3) of subsection (a).

(Added Pub. L. 110–343, div. B, title IV, §403(d)(1), Oct. 3, 2008, 122 Stat. 3859.)

원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다. 번역문은 붙이지 아니하였으며, 이 자료는 외국 법령의 문언을 확인하기 위한 것이고 국내 세법상 결론을 단정하지 아니합니다.

자료카드

U-06 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-06
문서명	미국 국세청 서식 8937 작성지침
작성 · 발행기관	미국 국세청(IRS)
작성일 · 판	2017년 12월판
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 국세청 공표 지침 Instructions for Form 8937 (12/2017)
언어 · 분량	영문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 7면 가운데 발췌
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	취득가액에 영향을 미치는 조직행위의 보고 대상과 방법
② 보강사항	I-04의 서식과 기재 항목의 의미
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	보고 내용의 진실성. 보고 절차에 관한 지침이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 9 · 12
관련 법조문	제6045B조
파일 해시(SHA-256)	11da10e1bd4254f69c5cadf1d2bc89224e40fe9a255a3edef7f81b930765468f

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.



- Instructions for Form 8937 - Introductory Material
 - Future Developments

- Instructions for Form 8937 - Main Contents

- General Instructions

- Who Must File

- Exceptions

- Public reporting.
- Exempt recipients.
- Certain money market funds.

- Special Rules

- S corporations
- Certain RICs and REITs.

Instructions for Form 8937 (12/2017)

Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Revised: 12/2017

Instructions for Form 8937 - Introductory Material

Future Developments

For the latest information about developments related to Form 8937 and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to [IRS.gov/Form8937](https://www.irs.gov/Form8937).

Instructions for Form 8937 - Main Contents

General Instructions

Who Must File

File Form 8937 if you are an issuer of a specified security that takes an organizational action that affects the basis of that security. A specified security is:

- Any share of stock in an entity organized as, or treated for federal tax purposes as, a corporation;
- Any interest treated as stock, including, for example, an American Depositary Receipt;

Certain RICs and REITs. A regulated investment company (RIC) or a real estate investment trust (REIT) that reports undistributed capital gains to shareholders on Form 2439 can satisfy the organizational action reporting requirements for those undistributed gains if the RIC or REIT timely files and gives Form 2439 to all proper parties for the organizational action. RICs, REITs, and brokers holding custody of RIC and REIT stock must then adjust basis in accordance with the information reported on Form 2439.

When To File

Form 8937 must be filed with the IRS on or before the 45th day following the organizational action or, if earlier, January 15 of the year following the calendar year of the organizational action. You may file the return before the organizational action if the quantitative effect on basis is determinable. For purposes of determining this deadline, a redemption occurs on the last day a holder may redeem a security.

To report the quantitative effect on basis by the due date, you may make reasonable assumptions about facts that cannot be determined before the due date. You must file a corrected return within 45 days of determining facts that result in a different quantitative effect on basis from what was previously reported. For additional information, see Regulations sections 1.6045B-1(a)(2)(ii) and 1.6045B-1(g), Example 2.

Where To File

Send Form 8937 to Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Ogden, UT 84201-0054.

Issuer Statements

If you are required to file Form 8937, you must give a copy of Form 8937 to each security holder of record as of the date of the organizational action and all subsequent holders of record up to the date you give the copy of Form 8937. If you record the security on your books in the name of a nominee, you must give the

Part I

Boxes 1 and 2. Enter the issuer's name and employer identification number (EIN).

Boxes 3, 4, 5, 6, and 7. Enter the name, telephone number, email address, and mailing address of a contact person.

Boxes 8, 9, 10, 11, 12, and 13. For each security involved in the organizational action, enter the requested information. Complete all boxes that apply.

Note. If a box does not apply, leave it blank.

In box 9, enter the classification of the security (such as stock) and include any description about the class of security affected.

Part II

For each security involved in the organizational action, enter the requested information.

Paperwork Reduction Act Notice.

We ask for the information on this form to carry out the Internal Revenue laws of the United States. You are required to give us the information. We need it to ensure that you are complying with these laws and to allow us to figure and collect the right amount of tax.

You are not required to provide the information requested on a form that is subject to the Paperwork Reduction Act unless the form displays a valid OMB control number. Books or records relating to a form or its instructions must be retained as long as their contents may become material in the administration of any Internal Revenue law. Generally, tax returns and return information are confidential, as required by section 6103.

The time needed to complete and file this form will vary depending on individual circumstances. The estimated average time is:

Learning about the law or the form	35 min.
Preparing the form	40 min.
Recordkeeping	2 hr., 52 min.

자료카드

U-07 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-07
문서명	미국 국세청 서식 1099-DIV 작성지침(제3란 비배당분배)
작성 · 발행기관	미국 국세청(IRS)
작성일 · 판	지침 원문
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 국세청 공표 지침
언어 · 분량	국문 해제 및 영문 원문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 15면 가운데 발췌
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	비배당분배의 보고란과 그 의미
② 보강사항	지급자 보고와 발행기관 자료의 연결 지점
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 지급의 분류 결과, 지급자의 보고 방법에 관한 지침이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 12
관련 법조문	제301조 제(c)항 제2호
파일 해시(SHA-256)	ebf3eef3df930fb704a945b66c7765feabc709756d81e29389043624a0a9c34c

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

15

IRS Form 1099-DIV 작성지침 — Box 3 비배당분배

규제투자회사(RIC) 체계 제출 꾸러미 판 V2.0 · 2026-09-03 | 원문 14면 | 총 세무보고 · 계보 마디 21

규제투자회사 체계에서 이 자료가 서는 자리

델라웨어 법정신탁(조직형태) → 개별 시리즈 RIC — 각 Series / Fund → 규제투자회사(RIC) 투자회사 과세체계 —
내국세법 Subchapter M → §851(g) 독립 법인 과세단위 — 각 Fund 를 별개의 법인으로 취급 → Fund 별 실제 분배
→ 회계연도 결산 → Fund 별 분배재원 확정 → 이익에 의한 분배 / 자본환급 (Subchapter C §316) → §301(c)(2) 해
당 Fund 주식의 취득가액 감소 → 발행기관 확정자료(§6045B) → 국제원천징수 정산 → 개인별 귀속 → 「소득세법」
§17 포섭

이 자료가 증명하는 것

비배당분배(Nondividend Distributions)가 투자자 세무보고에서 어느 칸에 적히는지.

Ordinary
Dividends

Except as provided below, qualified dividends are dividends paid during the tax year from domestic corporations and qualified foreign corporations.

- [Box 2f. Section 897 Capital Gain](#)
- [Box 3. Nondividend Distributions](#)
- [Box 4. Federal Income Tax Withheld](#)
- [Box 5. Section 199A Dividends](#)
- [Box 6. Investment Expenses](#)
- [Box 7. Foreign Tax Paid](#)
- [Box 8. Foreign Country or U.S. Possession](#)
 - [RICs—Special reporting instructions.](#)

Exceptions. The following dividends are not qualified dividends.

- Dividends the recipient received on any share of stock held for less than 61 days during the 121-day period that began 60 days before the ex-dividend date. See the instructions for [box 1b](#), later. When determining the number of days the recipient held the stock, you cannot count certain days during which the recipient's risk of loss was diminished. The ex-dividend date is the first date following the declaration of a dividend on which the purchaser of a stock is not entitled to receive the next dividend payment. When counting the number of days the recipient held the stock, include the day the recipient disposed of the stock but not the day the recipient acquired it.
- Dividends attributable to periods totaling more than 366 days that the recipient received on any share of preferred stock held for less than 91 days during the 181-day period that began 90 days before the ex-dividend date. See the instructions for [box 1b](#), later. When determining the number of days the recipient held the stock, you cannot count certain days during which the recipient's risk of loss was diminished. Preferred dividends attributable to periods totaling less than 367 days are subject to the 61-day holding period rule above.
- Dividends that relate to payments that the recipient is obligated to make with respect to short sales or positions in substantially similar or related property.
- Dividends paid by a regulated investment company (RIC) that are not treated as qualified dividend income under section 854.
- Dividends paid by a real estate investment trust (REIT) that are not treated as qualified dividend income under section 857(c).
- Deductible dividends paid on employer securities. See *Section 404(k) Dividends*, later.

Qualified foreign corporation. A foreign corporation is a qualified foreign corporation if it is:

- [Box 9. Cash Liquidation Distributions](#)
 1. Incorporated in a possession of the United States, or
 2. Eligible for benefits of a comprehensive income tax treaty with the United States that the Treasury Department determines is satisfactory for this purpose and that includes an exchange of information program.
- [Box 10. Noncash](#)

Enter any amount included in [box 2a](#) that is an unrecaptured section 1250 gain from certain depreciable real property.

Box 2c. Section 1202 Gain

Enter any amount included in [box 2a](#) that is a section 1202 gain from certain qualified small business stock. See [Qualified small business stock—RICs](#) , earlier.

Box 2d. Collectibles (28%) Gain

Enter any amount included in [box 2a](#) that is a 28% rate gain from sales or exchanges of collectibles.

Box 2e. Section 897 Ordinary Dividends

Enter any amount included in [box 1a](#) that is section 897 gain from dispositions of USRPI. See [Section 897 gain](#) , earlier.

Box 2f. Section 897 Capital Gain

Enter any amount included in [box 2a](#) that is section 897 gain from dispositions of USRPI. See [Section 897 gain](#) , earlier.

Note. Only RICs and REITs should complete boxes [2e](#) and [2f](#). Boxes [2e](#) and [2f](#) do not need to be completed for recipients that are U.S. individuals.

Box 3. Nondividend Distributions

Enter nondividend distributions, if determinable.

File Form 5452 if you are a corporation and paid nondividend distributions to shareholders.

Box 4. Federal Income Tax Withheld

Enter backup withholding. Recipients who have not furnished their TINs to you in the manner required are subject to backup withholding on certain dividend payments reported on this form. Use Form W-9 to request the TIN of the recipient. For foreign recipients, use the applicable Form W-8. See the Instructions for the Requester of Forms W-8BEN, W-8ECI, W-8EXP, and W-8IMY.

자료카드

U-08 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-08
문서명	미국 국세청 서식 1042-S
작성 · 발행기관	미국 국세청(IRS)
작성일 · 판	2026년 서식
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 국세청 공표 서식 · Cat. No. 11386R
언어 · 분량	영문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 7면 가운데 발췌
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	외국인 지급 미국 원천소득의 보고 서식과 소득코드 체계
② 보강사항	국외 원천징수 기록의 구조
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	신청인에 관한 개별 보고 내용. 서식 자체이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
파일 해시(SHA-256)	d4e790bc550ff3dda959730f3f5d60758953df0d7df088e07e9209505f08bf3b

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

1 Income code		2 Gross income		3 Chapter indicator. Enter "3" or "4"		13i Recipient's U.S. TIN, if any		13j Ch. 3 status code									
				3a Exemption code		4a Exemption code		13k Ch. 4 status code									
				3b Tax rate		4b Tax rate		13m Recipient's FTIN, if any									
5 Withholding allowance																	
6 Net income																	
7a Federal tax withheld						13n LOB code											
7b Check if federal tax withheld was not deposited with the IRS because escrow procedures were applied (see instructions)						13o Recipient's account number											
7c Check if withholding occurred in subsequent year with respect to a partnership interest						13p Recipient's date of birth (YYYYMMDD)											
						<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											
7d Check if you are a qualified intermediary, withholding foreign partnership, or withholding foreign trust revising its reporting on Form 1042-S to report to a specific recipient						14a Primary withholding agent's name (if applicable)											
						14b Primary withholding agent's EIN		15 Check if pro-rata basis reporting									
8 Tax withheld by other agents																	
9 Overwithheld tax repaid to recipient pursuant to adjustment procedures (see instructions)				10 Total withholding credit (combine boxes 7a, 8, and 9)		15a Intermediary or flow-through entity's EIN, if any		15b Ch. 3 status code									
()								15c Ch. 4 status code									
11 Tax paid by withholding agent (amounts not withheld) (see instructions)						15d Intermediary or flow-through entity's name											
12a Withholding agent's EIN				12b Ch. 3 status code		15e Intermediary or flow-through entity's GIIN											
				12c Ch. 4 status code													
12d Withholding agent's name						15f Country code		15g FTIN, if any									
12e Withholding agent's global intermediary identification number (GIIN)						15h Address (number and street)											
12f Country code		12g FTIN, if any				15i Room or suite no.		15j City or town									
12h Address (number and street)						15k State or province		15l Country									
								15m ZIP or foreign postal code									
12i Room or suite no.		12j City or town				16a Payer's name			16b Payer's TIN								
12k State or province		12l Country		12m ZIP or foreign postal code		16c Payer's GIIN			16d Ch. 3 status code								
									16e Ch. 4 status code								
13a Recipient's name				13b Recipient's country code		17a State income tax withheld		17b Payer's state tax no.		17c Name of state							
13c Address (number and street)																	
13d Apt. no.		13e City or town															
13f State or province		13g Country		13h ZIP or foreign postal code													

Explanation of Codes (continued)

Other	20	Compensation during studying and training ²
	23	Other income
	24	Qualified investment entity (QIE) distributions of capital gains
	25	Trust distributions subject to IRC section 1445
	26	Unsevered growing crops and timber distributions by a trust subject to IRC section 1445
	27	Publicly traded partnership distributions subject to IRC section 1446(a)
	28	Gambling winnings ³
	32	Notional principal contract income ⁴
	35	Substitute payment—other
	36	Capital gains distributions
	37	Return of capital
	38	Eligible deferred compensation items subject to IRC section 877A(d)(1)
	39	Distributions from a nongrantor trust subject to IRC section 877A(f)(1)
	41	Guarantee of indebtedness
	42	Earnings as an artist or athlete—no central withholding agreement ⁵
	43	Earnings as an artist or athlete—central withholding agreement ⁵
	44	Specified federal procurement payments
	50	Income previously reported under escrow procedure ⁶
	55	Taxable death benefits on life insurance contracts
	57	Amount realized under IRC section 1446(f)
	58	Publicly traded partnership distributions—undetermined
	59	Consent fees
	60	Loan syndication fees
	61	Settlement payments

Box 3a. Exemption Code (applies if withholding is applied at a reduced rate or if payment is exempt from withholding).**Code****Chapter 3 Authority for Exemption or Reduced Rate of Withholding**

01	Effectively connected income
02	Exempt or reduced withholding under IRC ⁷
03	Income is not from U.S. sources
04	Exempt or reduced withholding under tax treaty
05	Portfolio interest exempt under IRC
06	QI that assumes primary withholding responsibility
07	Withholding foreign partnership or withholding foreign trust
08	U.S. branch treated as U.S. person

10	QI represents that income is exempt
11	QSL that assumes primary withholding responsibility
12	Payee subjected to chapter 4 withholding
22	QDD that assumes primary withholding responsibility
23	Exempt under section 897(l)
24	Exempt under section 892

Box 4a. Exemption Code (applies if the tax rate entered in 4b is 00.00).**Code****Chapter 4 Authority for Exemption**

13	Grandfathered payment
14	Effectively connected income
15	Payee not subject to chapter 4 withholding
16	Excluded nonfinancial payment
17	Foreign entity that assumes primary withholding responsibility
18	U.S. payees of participating FFI or registered deemed-compliant FFI
19	Exempt from withholding under IGA ⁸
20	Dormant account ⁹
21	Other payment not subject to chapter 4 withholding

Boxes 12b, 12c, 13f, 13g, 15b, 15c, 16d, and 16e. Withholding Agent, Recipient, Intermediary, and Payer Chapter 3 and Chapter 4 Status Codes.**Type of Recipient, Withholding Agent, Payer, or Intermediary Code****Chapter 3 Status Codes**

05	U.S. branch—treated as U.S. person ¹⁰
06	U.S. branch—not treated as U.S. person ¹¹
07	U.S. branch—ECI presumption applied
08	Partnership other than withholding foreign partnership, publicly traded partnership, or partnership QDD
09	Withholding foreign partnership
10	Trust other than withholding foreign trust
11	Withholding foreign trust
12	Qualified intermediary
13	Qualified securities lender—qualified intermediary
14	Qualified securities lender—other
15	Corporation
16	Individual
17	Estate
18	Private foundation
19	International organization
20	Tax Exempt organization (section 501(c) entities)
21	Unknown recipient

See back of Copy D for additional codes

² If compensation that would otherwise be covered under Income Codes 17 through 20 is directly attributable to the recipient's occupation as an artist or athlete, use Income Code 42 or 43 instead.

³ Subject to 30% withholding rate unless the recipient is from one of the treaty countries listed under *Gambling winnings* (Income Code 28) in Pub. 515.

⁴ Use appropriate Interest Income Code for embedded interest in a notional principal contract.

⁵ Income Code 43 should only be used if Letter 4492, Venue Notification, has been issued by the Internal Revenue Service (otherwise, use Income Code 42 for earnings as an artist or athlete). If Income Code 42 or 43 is used, Recipient Code 22 (artist or athlete) should be used instead of Recipient Code 16 (individual), 15 (corporation), or 08 (partnership other than withholding foreign partnership, publicly traded partnership, or partnership QDD).

⁶ Use only to report gross income the tax for which is being deposited in the current year because such tax was previously escrowed for chapters 3 and 4 and the withholding agent previously reported the gross income in a prior year and checked the box to report the tax as not deposited under the escrow procedure. See the instructions to this form for further explanation.

⁷ This code should only be used if no other specific chapter 3 exemption code applies.

⁸ Use only to report a U.S. reportable account or nonconsenting U.S. account that is receiving a payment subject to chapter 3 withholding.

⁹ Use only if applying the escrow procedure for dormant accounts under Regulations section 1.1471-4(b)(6). If tax was withheld and deposited under chapter 3, do not check box 7b ("tax not deposited with IRS pursuant to escrow procedure"). You must instead enter "3" in box 3 and complete box 3b.

¹⁰ This code can be used by a territory FI that is treated as a U.S. person.

¹¹ This code can be used by a territory FI that is not treated as a U.S. person.

자료카드

U-09 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-09
문서명	미국 국세청 서식 1042-S 작성지침
작성 · 발행기관	미국 국세청(IRS)
작성일 · 판	2026년 지침
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 국세청 공표 지침
언어 · 분량	영문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 45면 가운데 발췌
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	소득코드 37(자본의 반환)을 포함한 보고 기준
② 보강사항	재분류와 환급이 보고체계 안에서 이루어진다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 회차의 보고 결과, 보고 방법에 관한 지침이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 12
관련 법조문	제301조 제(c)항 제2호
파일 해시(SHA-256)	9f3cc399d38923f1a5f847f919d34530eb2ac4214614d78f02e43503ca8e03db

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

Instructions for Form 1042-S

Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future Developments

For the latest information about developments related to Form 1042-S and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to [IRS.gov/Form1042S](https://www.irs.gov/Form1042S).

What's New

Credit forward framework. After December 31, 2024, withholding agents (including a QSL) may no longer use the credit forward framework set forth in Notice 2010-46, 2010-24 I.R.B. 757, for substitute dividends paid in a series of security loans or stock repurchase agreements. See FAQ 26 under the General compliance section of FATCA - FAQs general, available at [IRS.gov/FATCAFAQsGeneral](https://www.irs.gov/FATCAFAQsGeneral).

Address fields. We separated the address fields into individual entry boxes.

Chapter 3 exemption codes. A chapter 3 exemption code is now required in all cases where the tax withheld is less than 30%. For example, if you are reporting payments of scholarship or fellowship grants that are subject to a 14% withholding tax under section 1441(a), you must report chapter 3 exemption code 02 (exempt or reduced withholding under IRC) in box 3a. See [Boxes 3a and 4a](#) for more information.

Filing Information Returns Electronically (FIRE) system being retired. FIRE is set to retire for tax year 2026 and will not be available for submissions for filing season 2027 (forms due in 2027). The Information Returns Intake System (IRIS) will be the only intake system for information returns currently received through FIRE. For more information on e-filing or IRIS, go to [IRS.gov/InfoReturns](https://www.irs.gov/InfoReturns).

Information Returns Intake System (IRIS). The IRS has developed IRIS, an online portal that allows taxpayers to e-file information returns and will replace FIRE for e-filing Forms 1042-S. IRIS will also let you file corrections and request automatic extensions. IRIS will be available beginning January 1, 2026, and must be used to e-file 2026 Forms 1042-S (due March 15, 2027). Either IRIS or FIRE may be used to e-file 2025 Forms 1042-S (due March 15, 2026). For more information, go to [IRS.gov/IRIS](https://www.irs.gov/IRIS).

Reminders

Income codes 59, 60, and 61. The income codes for consent fees, loan syndication fees, and settlement payments will remain optional for 2026.

Reliance on proposed regulations reducing burden under FATCA and chapter 3. On December 18, 2018, the IRS and the Department of the Treasury issued proposed regulations ([REG-132881-17](#)) to reduce taxpayer burden with respect to certain requirements under chapters 3 and 4. The proposed regulations provide that, under section 7805(b)(1)(C), taxpayers may generally rely on the proposed regulations until final regulations are issued. Specifically, for purposes of these instructions, a withholding agent may rely on the following provisions in connection with completing Form 1042-S.

- **Withholding and reporting in a subsequent year.** A partnership or trust that is permitted to withhold in a subsequent year with respect to a foreign partner's or beneficiary's share of income for the prior year may designate the deposit of the withholding as attributable to the preceding year and in some cases a partnership is provided an extended due date for filing and furnishing Form 1042-S. See the instructions for [box 7c](#), later.

- **Adjustments to overwithholding under the reimbursement and set-off procedures.** A withholding agent may make adjustments to overwithholding using either the reimbursement or set-off procedures until the extended due date for filing Form 1042-S (unless the Form 1042-S has already been filed or furnished). Additionally, a withholding agent may use the extended due date for filing a Form 1042 to claim a credit for any adjustments made to overwithholding. See the instructions for [box 9](#), later.

Withholding rates. The rate of withholding under section 1446(a) by a publicly traded partnership (PTP) on a distribution of income effectively connected to a U.S. trade or business is 21% for corporate partners and 37% for all other partners.

The rate of withholding by a qualified investment entity (QIE) on a distribution to a nonresident alien or foreign corporation that is treated as gain from the sale or exchange of a U.S. real property interest by the shareholder is 21%.

Qualified derivatives dealers (QDDs). These instructions provide guidance on how to report payments on Form 1042-S that are made to and by QDDs. See [Payments by U.S. Withholding Agents](#) and [Amounts Paid by QIs](#), later. For more information on the withholding and reporting requirements associated with payments made to and by QDDs, see Rev. Proc. 2022-43, 2022-52 I.R.B. 570, available at [IRS.gov/irb/2022-52_IRB#RP-2022-43](https://www.irs.gov/irb/2022-52_IRB#RP-2022-43). See also Notice 2024-44, 2024-25 I.R.B. 1737, available at [IRS.gov/irb/2024-25_IRB#NOT-2024-44](https://www.irs.gov/irb/2024-25_IRB#NOT-2024-44), which extends the phase-in period provided in Notice 2022-37, 2022-37 I.R.B. 234, available at [IRS.gov/irb/2022-37_IRB#NOT-2022-37](https://www.irs.gov/irb/2022-37_IRB#NOT-2022-37), for certain provisions of the

explanation of the income codes. Below are examples on how to use some of the income codes.

1. Use code 06 for dividends, including any deemed dividends (such as deemed dividends arising under section 305(c)). However, use other codes for dividends (including deemed dividends) paid on actively traded securities and for dividend equivalents.
2. Use code 09 for the following types of capital gain.
 - a. Gains on disposal of timber, coal, or domestic iron ore with a retained economic interest, unless an election is made to treat those gains as income effectively connected with a U.S. trade or business.
 - b. Gains on contingent payments received from the sale or exchange after October 4, 1966, of patents, copyrights, secret processes and formulas, goodwill, trademarks, trade brands, franchises, and other like property.
 - c. Gains on certain transfers of all substantial rights to, or an undivided interest in, patents if the transfers were made before October 5, 1966.
 - d. Certain gains from the sale or exchange of OID obligations issued after March 31, 1972.
3. Use code 17 for payments for independent personal services performed by a foreign person (including payments made to an entity). This includes payments that are subject to the business profits article of a treaty.
4. Use code 29 (deposit interest) if you are paying bank deposit interest, not code 01 (interest paid by U.S. obligors—general).
5. Use code 24 (qualified investment entity (QIE) distributions of capital gains) for distributions of capital gains from a QIE. Use code 36 (capital gains distributions) for capital gain distributions (dividends) paid or credited by mutual funds (or other RICs). Include long-term and short-term capital gain dividends (use exemption code 02 (exempt or reduced withholding under IRC) in box 3a).

Note: Exempt-interest dividends and interest-related dividends should be reported under income code 01 (interest paid by U.S. obligors—general) (use exemption code 02 (exempt or reduced withholding under IRC) in box 3a).

6. Use code 28 for gambling winnings. These are proceeds from a game other than blackjack, baccarat, craps, roulette, or big-6 wheel. For more information, see [Pub. 515](#).

7. Use code 33, 34, 35, 53, or 54 for all substitute payment transactions. For more information, see Regulations sections 1.861-2(a)(7) and 1.861-3(a)(6). For payments of interest or substitute interest made by a withholding agent to a QI that assumes primary withholding responsibilities for substitute interest, the withholding agent and the QI should use code 33 or 54. For payments of substitute dividends, a withholding agent should use code 34 or 53. See [Rev. Proc. 2022-43](#) for more information on when a QI assumes primary withholding responsibilities for substitute interest or dividend equivalents.

8. **Use code 37 (return of capital) for a nondividend distribution.** This is a distribution that is **not paid out of the**

earnings and profits of a corporation. It represents a distribution in part or full payment in exchange for stock.

9. Use codes 38 and 39 for payments to covered expatriates. Use code 38 for a payment of eligible deferred compensation subject to section 877A(d)(1) and use code 39 for a distribution from a nongrantor trust subject to section 877A(f)(1). For more information, see Notice 2009-85, 2009-45 I.R.B. 598, available at [IRS.gov/irb/2009-45_IRB#NOT-2009-85](#).

10. There are three categories of dividend equivalent codes. For substitute dividends, use code 34 or 53. See example 7 of this list for additional instructions related to substitute dividends. For dividend equivalents with respect to a transaction that is a section 871(m) transaction as a result of combining transactions under Regulations section 1.871-15(n) (including as modified by transition relief under [Notice 2024-44](#), when applicable) (a “combined transaction”), use code 56 (dividend equivalents under IRC section 871(m) as a result of applying the combined transaction rules). For all other dividend equivalents, use code 40 (other dividend equivalents under IRC section 871(m)).

11. Use code 41 (guarantee of indebtedness) for certain guarantee of indebtedness payments. These are amounts paid for the provision of a guarantee of indebtedness that was issued after September 27, 2010.

12. Use either code 42 (earnings as an artist or athlete—no central withholding agreement) or 43 (earnings as an artist or athlete—central withholding agreement) for payments to an artist or athlete. A central withholding agreement is Form 13930, Application for Central Withholding Agreement, plus additional information specified in the instructions for such form, that is entered into by the artist or athlete, a designated withholding agent, and the IRS. For more details, see [Pub. 515](#).

13. Use code 50 (income previously reported under escrow procedure) with respect to a recalcitrant account holder of a dormant account for which a participating FFI reported the income on Form 1042-S in a prior calendar year but for which the participating FFI was not required to deposit the tax withheld or determined that withholding was not required until the current calendar year under an applicable escrow procedure. For additional information on the escrow procedure for dormant accounts, see Regulations section 1.1471-4(b)(6). Also use code 50 for income reported on a Form 1042-S in a prior calendar year for which tax withheld was not deposited pursuant to the escrow procedure for undetermined amounts of income and such withheld tax is now required to be deposited in the current calendar year. For additional information on the escrow procedure for undetermined amounts of income, see Regulations section 1.1441-3(d)(1). For instructions on reporting amounts withheld during the current calendar year that you are not depositing pursuant to the escrow procedure, see the instructions for [box 7](#), later.

14. Use code 52 (dividends paid on certain actively traded or publicly offered securities), 53 (substitute payments—dividends from certain actively traded or publicly offered securities), 51 (interest paid on certain actively traded or publicly offered securities), 54

Appendix A

Box 1 Income Codes

Code	Interest Income		
01	Interest paid by U.S. obligors—general	14	Real property income and natural resources royalties
02	Interest paid on real property mortgages	15	Pensions, annuities, alimony, and/or insurance premiums
03	Interest paid to controlling foreign corporations	16	Scholarship or fellowship grants
04	Interest paid by foreign corporations	17	Compensation for independent personal services ²
05	Interest on tax-free covenant bonds	18	Compensation for dependent personal services ²
22	Interest paid on deposit with a foreign branch of a domestic corporation or partnership	19	Compensation for teaching ²
29	Deposit interest	20	Compensation during studying and training ²
30	Original issue discount (OID)	23	Other income
31	Short-term OID	24	Qualified investment entity (QIE) distributions of capital gains
33	Substitute payment—interest	25	Trust distributions subject to IRC section 1445
51	Interest paid on certain actively traded or publicly offered securities ¹	26	Unsevered growing crops and timber distributions by a trust subject to IRC section 1445
54	Substitute payments—interest from certain actively traded or publicly offered securities ¹	27	Publicly traded partnership distributions subject to IRC section 1446(a)
		28	Gambling winnings ³
Code	Dividend Income		
06	Dividends paid by U.S. corporations—general	32	Notional principal contract income ⁴
07	Dividends qualifying for direct dividend rate	35	Substitute payment—other
08	Dividends paid by foreign corporations	36	Capital gains distributions
34	Substitute payment—dividends	37	Return of capital
40	Other dividend equivalents under IRC section 871(m)	38	Eligible deferred compensation items subject to IRC section 877A(d)(1)
52	Dividends paid on certain actively traded or publicly offered securities ¹	39	Distributions from a nongrantor trust subject to IRC section 877A(f)(1)
53	Substitute payments—dividends from certain actively traded or publicly offered securities ¹	41	Guarantee of indebtedness
56	Dividend equivalents under IRC section 871(m) as a result of applying the combined transaction rules	42	Earnings as an artist or athlete—no central withholding agreement ⁵
		43	Earnings as an artist or athlete—central withholding agreement ⁵
Code	Other Income	44	Specified federal procurement payments
09	Capital gains	50	Income previously reported under escrow procedure ⁶
10	Industrial royalties	55	Taxable death benefits on life insurance contracts
11	Motion picture or television copyright royalties	57	Amount realized under IRC section 1446(f)
12	Other royalties (for example, copyright, software, broadcasting, endorsement payments)	58	Publicly traded partnership distributions—undetermined
13	Royalties paid on certain publicly offered securities ¹	59	Consent fees
		60	Loan syndication fees
		61	Settlement payments

¹ This code should only be used if the income paid is described in Regulations section 1.1441-6(c)(2) and the withholding agent has reduced the rate of withholding under an income tax treaty without the recipient providing a U.S. TIN or an FTIN.

² If compensation that would otherwise be covered under Income Codes 17 through 20 is directly attributable to the recipient's occupation as an artist or athlete, use Income Code 42 or 43 instead.

³ Subject to 30% withholding rate unless the recipient is from one of the treaty countries listed under *Gambling winnings (Income Code 28)* in Pub. 515.

⁴ Use appropriate Interest Income Code for interest from a notional principal contract where nonperiodic payment(s) is treated as a loan.

⁵ Income Code 43 should only be used if Letter 4492, Venue Notification, has been issued by the IRS (otherwise, use Income Code 42 for earnings as an artist or athlete). If Income Code 42 or 43 is used, Recipient Code 22 (artist or athlete) should be used instead of Recipient Code 16 (individual), 15 (corporation), or 08 (partnership other than withholding foreign partnership, publicly traded partnership, or partnership QDD).

⁶ Use only to report gross income the tax for which is being deposited in the current year because such tax was previously escrowed for chapters 3 and 4 and the withholding agent previously reported the gross income in a prior year and checked the box to report the tax as not deposited under the escrow procedure. See the instructions for this form for further explanation.

자료카드

U-10 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	U-10
문서명	미국 증권거래위원회 규칙 19a-1 관련 자료
작성 · 발행기관	미국 증권거래위원회(SEC)
작성일 · 판	규칙 원문 및 해제
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 증권거래위원회 공표 규칙
언어 · 분량	국문 해제 및 영문 원문 · 4면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	지급 시점의 자원 구성에 관한 통지의무
② 보강사항	지급 시점의 잠정 통지와 과세연도 종료 후 확정이 구분된다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	지급 시점 통지의 수치 — 이는 잠정치이며 최종 세무분류를 대체하지 아니한다. 이 규칙에 따른 통지는 지급 시점의 잠정 정보이며, 과세연도 종료 후의 최종 세무분류(I-02)를 대체하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 12
관련 법조문	1940년 투자회사법 제19조(a)
파일 해시(SHA-256)	627b99f16da73cababdddb94b84c406ec95ae500fb1dfcb78993897ce157d00e

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

16

SEC 규칙 19a-1 관련 지침

규제투자회사(RIC) 체계 제출 꾸러미 판 V2.0 · 2026-09-03 | 원문 3면 | 총 **세무보고** · 계보 마디 10

규제투자회사 체계에서 이 자료가 서는 자리

델라웨어 법정신탁(조직형태) → 개별 시리즈 RIC — 각 Series / Fund → **규제투자회사(RIC) 투자회사 과세체계** — 내국세법 Subchapter M → **§851(g) 독립 법인 과세단위** — 각 Fund 를 별개의 법인으로 취급 → Fund 별 실제 분배 → 회계연도 결산 → **Fund 별 분배재원 확정** → 이익에 의한 분배 / 자본환급 (Subchapter C §316) → **§301(c)(2) 해당 Fund 주식의 취득가액 감소** → 발행기관 확정자료(§6045B) → 국제원천징수 정산 → 개인별 귀속 → 「소득세법」 §17 포섭

이 자료가 증명하는 것

지급시점 통지가 당시 이용 가능한 정보에 따른 추정이라는 것.

**SHAREHOLDER NOTICES OF THE SOURCES OF FUND DISTRIBUTIONS -
ELECTRONIC DELIVERY**

The staff has been asked whether management investment companies (funds) registered under the Investment Company Act of 1940 (1940 Act) that make certain types of distributions to their shareholders may electronically deliver to their shareholders the required “written statement” describing the sources of those distributions. Electronic media may be a more efficient, effective and timely means of delivering the required information to fund shareholders. The staff’s view is that funds may electronically deliver to their shareholders the required “written statement” describing the sources of their distributions.

Background

Section 19(a) of the 1940 Act generally prohibits a fund from making a distribution from any source other than the fund’s net income, unless that payment is accompanied by a written statement that adequately discloses the source or sources of the payment.¹ Rule 19a-1 under the 1940 Act specifies the information required to be disclosed in the written statement (Rule 19a-1 Notice).² Rule 19a-1(a) also states that every written statement “shall be made on a separate paper.”

As innovations and advances in technology have facilitated the expanding use of electronic media, the Commission has periodically issued interpretive guidance on how registrants may use electronic media to deliver information to investors.³ This Commission guidance, however, has not focused specifically on Rule 19a-1, and the rule was last amended in 1973, before document delivery through electronic media was possible.

Electronic Delivery of Rule 19a-1 Notices

Notwithstanding the rule’s provision referencing “a separate paper,” the staff believes that electronic delivery of a Rule 19a-1 Notice, consistent with the Commission’s guidance, would satisfy the purposes and policies underlying Rule 19a-1.⁴ Moreover, electronic delivery may be a more efficient, effective and timely means of providing fund shareholders with the required information.⁵ The staff’s view reflects the framework



established by the Commission for satisfactory electronic delivery: notice, access and evidence of delivery.⁶ The staff's view is predicated on compliance with all applicable Commission guidance on electronic delivery, including, without limitation: (i) electronic delivery of a Rule 19a-1 Notice in the form of an e-mail message to the fund shareholder containing the Rule 19a-1 Notice or a document link to the Rule 19a-1 Notice; (ii) the fund (or its intermediary) having obtained prior consent of the shareholder to receive fund shareholder communications through electronic means (Consent); and (iii) electronic delivery of Rule 19a-1 Notices only to fund shareholders that provided the Consent, and cessation of electronic delivery of Rule 19a-1 Notices to any fund shareholder who withdraws or revokes the Consent.

Endnotes

- 1 Section 19(a) was intended to prevent funds from creating a false impression of gains. See *Investment Trusts and Investment Companies: Hearings on S. 3580 Before a Subcomm. of the Senate Comm. on Banking and Currency, 76th Cong., 3rd Sess., 275, 278 (1940)*. See *also In the Matter of Gabelli Funds, LLC, Investment Company Act Release No. 28580 (Jan. 12, 2009) (settlement)* ("The purpose of Section 19(a) and Rule 19a-1 is to afford shareholders adequate disclosure of the sources from which the payments are made so shareholders will not believe that a fund portfolio is generating investment income when, in fact, distributions are paid from other sources, such as shareholder capital or capital gains." (footnote omitted)); *Investment Company Institute, SEC Staff No-Action Letter (July 22, 1996) (1996 Letter)* (addressing how the requirements of Rule 19a-1 may be satisfied when a fund offers shareholders the option of automatically reinvesting dividends, directing dividend payments, or receiving dividend payments by check).
- 2 Rule 19a-1(g) provides, in relevant part, that "[t]he purpose of this rule, in the light of which it shall be construed, is to afford security holders adequate disclosure of the sources from which dividend payments are made." In adopting Rule 19a-1, the Commission stated that "[a]n important feature of the rule is the extent to which it requires explicit and affirmative disclosure whenever a dividend is being paid from a capital source." *Letter of the Director of the Investment Company Division Relating to Section 19 and Rule N-19-1, Investment Company Act Release No. 71 (Feb. 21, 1941)*.
- 3 *Use of Electronic Media for Delivery Purposes, Investment Company Act Release No. 21399 (Oct. 6, 1995)* ("The extent to which required disclosure is made, as opposed to the medium for providing it, should be most important to the analysis of whether sufficient disclosure has occurred under the securities laws."); *Use of Electronic Media by Broker-Dealers, Transfer Agents, and Investment Advisers for Delivery of Information, Investment Company Act Release No. 21945 (May 9,*

1996); Use of Electronic Media, Investment Company Act Release No. 24426 (Apr. 28, 2000) (“2000 Release”).

- 4 The staff’s view also extends to funds delivering Rule 19a-1 Notices pursuant to the 1996 Letter.
- 5 For example, a fund shareholder who has requested electronic delivery by a fund of shareholder documents and communications may overlook a Rule 19a-1 Notice delivered in another medium, *i.e.*, paper.
- 6 See note 3, *supra*. “Issuers and market intermediaries . . . must . . . assess their compliance with legal requirements in terms of . . . notice, access and evidence of delivery.” 2000 Release.

This *IM Guidance Update* summarizes the views of the Division of Investment Management regarding various requirements of the federal securities laws. Future changes in laws or regulations may supersede some of the discussion or issues raised herein. This *IM Guidance Update* is not a rule, regulation or statement of the Commission, and the Commission has neither approved nor disapproved of this *IM Guidance Update*.

The Investment Management Division works to:

- ▲ protect investors
- ▲ promote informed investment decisions and
- ▲ facilitate appropriate innovation in investment products and services

through regulating the asset management industry.

If you have any questions about this IM Guidance Update, please contact:

Chief Counsel’s Office/Public Inquiry

Phone: 202.551.6825

Email: [REDACTED]

자료카드

I-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	I-01
문서명	발행기관 연차보고서(Form N-CSR) 발취
작성 · 발행기관	발행기관
작성일 · 판	2025 회계연도
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 증권거래위원회 전자공시체계(EDGAR) 공시서류
언어 · 분량	영문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	규제투자회사 선택과 분배의 세무성격에 관한 기재
② 보강사항	U-03 · U-04의 요건이 실제로 적용되었다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	국내 「소득세법」상 소득구분. 발취이며 전문은 공시체계에 있다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 12
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제1항 제6호
파일 해시(SHA-256)	0cbff87ac1f84614d9159cf1db7f674f4975e2540943dda1f0d6e46680ed12a9

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

October 31, 2025

JPMO ETF	Written Options	(2,757,857)	Written Options	1,855,227
YMAG ETF	Written Options	(3,556,189)	Written Options	3,167,154
MARO ETF	Written Options	22,569,504	Written Options	(354,593)
FBY ETF	Written Options	17,137,200	Written Options	(13,551,707)
MRNY ETF	Written Options	(1,460,159)	Written Options	5,355,506
MSFO ETF	Written Options	11,927,454	Written Options	3,433,815
MSTY ETF	Written Options	632,135,497	Written Options	(159,377,125)
NFLY ETF	Written Options	19,151,241	Written Options	(9,177,758)
NVDY ETF	Written Options	79,869,619	Written Options	45,402,937
PLTY ETF	Written Options	71,448,144	Written Options	21,475,659
PYPY ETF	Written Options	(7,870,859)	Written Options	943,201
RBLY ETF	Written Options	1,084,654	Written Options	(177,923)
FIAT ETF	Written Options	(31,801,770)	Written Options	(1,739,604)
YQQQ ETF	Written Options	(951,060)	Written Options	(132,236)
DIPS ETF	Written Options	(4,852,176)	Written Options	154,441
CRSH ETF	Written Options	(5,835,227)	Written Options	(2,626,999)
SMCY ETF	Written Options	(47,125,077)	Written Options	105,946
SNOY ETF	Written Options	5,877,211	Written Options	4,381,136
TSLY ETF	Written Options	(142,002,196)	Written Options	35,616,382
TSMY ETF	Written Options	4,008,247	Written Options	1,523,251
ULTY ETF	Written Options	(319,300,011)	Written Options	562,677
SLTY ETF	Written Options	1,137,596	Written Options	23,467
YMAX ETF	Written Options	(1,168,893)	Written Options	(1,364,798)
XOMO ETF	Written Options	3,520,178	Written Options	(162,976)
XYZY ETF	Written Options	(26,944,209)	Written Options	(704,607)

The Funds are not subject to master netting agreements; therefore, no additional disclosures regarding netting arrangements are required.

C. Federal Income Taxes. Each Fund has elected to be taxed as a regulated investment company (“RIC”) and intends to distribute substantially all taxable income to its shareholders and otherwise comply with the provisions of the Internal Revenue Code applicable to RICs. Therefore, no provision for federal income taxes or excise taxes has been made.

In order to avoid imposition of the excise tax applicable to RICs, the Funds intend to declare as dividends in each calendar year at least 98% of their net investment income (earned during the calendar year) and at least 98.2% of its net realized capital gains (earned during the twelve months ended October 31) plus undistributed amounts, if any, from prior years. As a RIC, the Funds are subject to a 4% excise tax that is imposed if the Funds do not distribute by the end of any calendar year at least the sum of (i) 98% of their ordinary income (not taking into account any capital gain or loss) for the calendar year and (ii) 98.2% of their capital gain in excess of their capital loss (adjusted for certain ordinary losses) for a one year period generally ending on October 31 of the calendar year (unless an election is made to use each Fund’s fiscal year). The Funds generally intend to distribute income and capital gains in the manner necessary to minimize (but not necessarily eliminate) the imposition of such excise tax. The Funds may retain income or capital gains and pay excise tax when it is determined that doing so is in the best interest of shareholders. Management evaluates the costs of the excise tax relative to the benefits of retaining income and capital gains, including that such undistributed amounts (net of the excise tax paid) remain available for investment by the Funds and are available to supplement future distributions. Tax expense is disclosed in the Statements of Operations, if applicable.

Statements of Operations

YieldMax ETFs

For the Periods Ended October 31, 2025

	YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	YieldMax JPM Option Income Strategy ETF	YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	YieldMax MARA Option Income Strategy ETF ^(a)	YieldMax META Option Income Strategy ETF
Net change in unrealized appreciation (depreciation)	8,194,343	2,911,318	20,675,894	(83,348)	(22,021,662)
Net realized and unrealized gain (loss)	30,395,392	9,563,822	(319,172)	(7,188,052)	5,457,955
NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	\$ 32,446,416	\$ 11,109,444	\$ 86,857,680	\$ (5,248,008)	\$ 10,766,676

(a) Inception date of the Fund was December 9, 2024.

(b) Net return of capital distributions of \$-, \$-, \$77,671,501, \$-, \$-.

	YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
INVESTMENT INCOME:					
Dividend income	\$ 91,355	\$ 127,143	\$ 1,739,513	\$ 118,754	\$ 847,578
Interest income	3,459,785	5,117,454	111,327,752	5,253,559	61,735,093
Total investment income	3,551,140	5,244,597	113,067,265	5,372,313	62,582,671
EXPENSES:					
Investment advisory fee (Note 4)	788,394	1,223,441	32,010,413	1,259,877	15,387,704
Interest expense	7,001	52,143	1,167,795	22,276	1,560,647
Total expenses	795,395	1,275,584	33,178,208	1,282,153	16,948,351
NET INVESTMENT INCOME	2,755,745	3,969,013	79,889,057	4,090,160	45,634,320

REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)

Net realized gain (loss) from:					
Investments	(50,215,900)	3,464,271	(1,131,382,812)	18,631,899	280,863,637
Written option contracts	(1,460,159)	11,927,454	632,135,497	19,151,241	79,869,619
Net realized gain (loss)	(51,676,059)	15,391,725	(499,247,315)	37,783,140	360,733,256
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:					
Investments	1,885,188	2,569,914	(151,545,130)	(8,071,120)	112,968,842
Written option contracts	5,355,506	3,433,815	(159,377,125)	(9,177,758)	45,402,937
Net change in unrealized appreciation (depreciation)	7,240,694	6,003,729	(310,922,255)	(17,248,878)	158,371,779
Net realized and unrealized gain (loss)	(44,435,365)	21,395,454	(810,169,570)	20,534,262	519,105,035
NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	\$ (41,679,620)	\$ 25,364,467	\$ (730,280,513)	\$ 24,624,422	\$ 564,739,355

	YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF	YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF ^(a)	YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF	YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
INVESTMENT INCOME:					
Dividend income	\$ 334,015	\$ 72,246	\$ 2,788	\$ 83,279	\$ 57,079
Interest income	12,710,477	2,278,356	135,246	1,584,306	400,456
Total investment income	13,044,492	2,350,602	138,034	1,667,585	457,535
EXPENSES:					
Investment advisory fee (Note 4)	3,480,680	542,337	36,531	397,188	107,179
Interest expense	270,279	173,497	—	21,361	10,371
Total expenses	3,750,959	715,834	36,531	418,549	117,550
NET INVESTMENT INCOME	9,293,533	1,634,768	101,503	1,249,036	339,985

REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)

Net realized gain (loss) from:					
Investments	180,691,374	(5,141,739)	(2,847,727)	5,820,389	(1,187,425)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Statements of Operations

YieldMax ETFs

For the Periods Ended October 31, 2025

	YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF ^(a)	YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
INVESTMENT INCOME:					
Dividend income from unaffiliated securities	\$ 91,818	\$ 6,144,974	\$ 22,003	\$ 605,774	\$ 65,613
Dividend income from affiliated securities ^(b)	—	—	—	213,643,847	—
Interest income	1,826,409	29,235	66,414	28,391	2,015,682
Total investment income	1,918,227	6,174,209	88,417	214,278,012	2,081,295
EXPENSES:					
Investment advisory fee (Note 4)	502,491	13,609,240	30,995	2,335,642	494,877
Interest expense	6,501	1,331,720	2,743	—	90,963
Total expenses	508,992	14,940,960	33,738	2,335,642	585,840
Expense reimbursement by Adviser	—	(1,097,519)	(2,500)	—	—
Net expenses	508,992	13,843,441	31,238	2,335,642	585,840
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)	1,409,235	(7,669,232)	57,179	211,942,370	1,495,455
REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)					
Net realized gain (loss) from:					
Investments in unaffiliated securities	16,524,102	225,634,266	547,098	(8,475,726)	(5,478,822)
Investments in affiliated securities	—	—	—	(52,440,352)	—
Long-term capital gains on investments in affiliated securities	—	—	—	2,266,405	—
Written option contracts	4,008,247	(319,300,011)	1,137,596	(1,168,893)	3,520,178
Securities sold short	—	—	(3,059,280)	—	—
In-kind redemptions on affiliated securities	—	—	—	6,077,602	—
Net realized gain (loss)	20,532,349	(93,665,745)	(1,374,586)	(53,740,964)	(1,958,644)
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:					
Investments in unaffiliated securities	224,235	238,743,435	19,926	(15,206)	183,525
Investments in affiliated securities	—	—	—	708,546	—
Written option contracts	1,523,251	562,677	23,467	(1,364,799)	(162,976)
Securities sold short	—	—	(811,957)	—	—
Net change in unrealized appreciation (depreciation)	1,747,486	239,306,112	(768,564)	(671,459)	20,549
Net realized and unrealized gain (loss)	22,279,835	145,640,367	(2,143,150)	(54,412,423)	(1,938,095)
NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	\$ 23,689,070	\$ 137,971,135	\$ (2,085,971)	\$ 157,529,947	\$ (442,640)

(a) Inception date of the Fund was August 20, 2025.

(b) Net of return of capital distributions of \$-, \$-, \$-, \$276,629,335, \$-.

자료카드

I-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	I-02
문서명	발행기관 연말 세무자료 발체(보유 8종목)
작성 · 발행기관	발행기관
작성일 · 판	2025 과세연도 · 2025 ICI Primary Layout
자료의 성격	공적 원문
출처	발행기관 공표 연말 세무자료 — 원본 185면
언어 · 분량	영문 · 17면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	지급회차별 분배의 최종 세무분류 — 제3란(비배당분배)의 기재
② 보강사항	취득가액에 충당되는 금액의 산정 근거
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	신청인의 보유수량과 귀속 — L-01 · L-03에서 확인한다. 보유 8종목의 식별면과 제3란 면만 발체하였으며, 앞에 원출처 대조표 1면을 붙였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 5 · 12
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제1항 제6호
작성 방법과 재현 절차	발체 방법 — 발행기관이 공표한 연말 세무자료 원본 185면에서 신청인 보유 8종목의 식별면과 제3란 면을 종목마다 한 면씩 뽑았습니다. 대조 — 두 면의 행은 같은 지급회차에 대응하며, 연결키는 CUSIP과 기준일(Record Date)입니다. 발체한 면의 원본 면 번호는 앞의 원출처 대조표에 적었습니다.
파일 해시(SHA-256)	972b2ed5d71334d9ead749a1e91b5c578064f81a02b820e871e46105c4f1feee

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

발행기관 연말 세무자료 — 원출처 대조표

세법 등 해석 신청 근거자료 I-02 · 신청인 보유 8종목 · 2026. 9. 30.

아래 각 종목의 자료는 발행기관이 공표한 연말 세무자료(2025 ICI Primary Layout – YieldMax, 원본 185면)에서 발췌한 것입니다. 종목마다 ① 식별면(펀드명 · CUSIP · 종목약호 · 기준일 · 지급일)과 ② 제3란(Box 3 비배당분배) 면을 함께 편철하였으며, 두 면의 행은 같은 지급회차에 대응합니다. 지급회차의 연결키는 기준일(Record Date)입니다.

종목약호	펀드명(원문)	CUSIP	원본 식별면	원본 제3란 면	회차	기준일 범위
CHPY	YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	121	123	26	2025-04-17 ~ 2025-10-09
CONY	YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	26	28	11	2025-01-08 ~ 2025-10-16
FBY	YieldMax META Option Income ETF	88634T816	76	78	5	2025-01-03 ~ 2025-04-24
MSTY	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	86	88	13	2025-01-16 ~ 2025-10-30
NVDY	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	101	103	15	2025-01-03 ~ 2025-11-06
SMCY	YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	136	138	14	2025-01-16 ~ 2025-11-06
TSLY	YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636X880	151	153	3	2025-01-23 ~ 2025-03-20
ULTY	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	161	163	29	2025-01-08 ~ 2025-09-04

원출처 표시

원본 문서명	2025 ICI Primary Layout – YieldMax
게시 · 작성주체	발행기관(YieldMax ETFs · Tidal Financial Group, 234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204)
과세연도	2025 과세연도(대한민국 2025귀속)
수집 경로 · 보관	발행기관 공표 자료를 신청인이 내려받아 보관 — 신청인 보관본 최종 수정일 2026. 08. 26.
발췌 범위	원본 185면 가운데 신청인 보유 8종목의 식별면 8면 · 제3란 면 8면, 모두 16면
대조 열	식별면 — 펀드명 · CUSIP · 종목약호 · Record Date · Ex-Dividend Date · Payable Date · Total Distribution Per Share / 제3란 면 — Box 3 Nondividend Distributions
연결키	CUSIP + 기준일(Record Date). 신청인 장부(L-01 · L-03)의 지급회차와 이 키로 대응합니다

원문을 수정하지 아니하고 발췌하였습니다. 이 표는 발췌한 면의 위치와 대조 방법을 적은 것이며, 국내 세법상 소득구분을 단정하지 아니합니다.



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 1.426100	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.607700	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 1.030800	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.598200	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.622300	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.526700	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.580000	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.960300	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.953500	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.432600	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY				2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.729500	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-04-17	2025-04-17	2025-04-21	\$ 0.362700	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 0.345400	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.622900	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	\$ 0.376700	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	\$ 0.382000	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	\$ 0.399100	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.386000	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	\$ 0.345500	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	\$ 0.403100	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	\$ 0.405600	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.376700	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	\$ 0.422300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	\$ 0.348800	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	\$ 0.373000	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.372300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	\$ 0.415100	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	\$ 0.389300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	\$ 0.405600	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.399300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	\$ 0.396400	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	\$ 0.382500	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	\$ 0.383800	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	\$ 0.420400	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	\$ 0.412500	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-10-02	2025-10-02	2025-10-03	\$ 0.409300	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY		R		2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	\$ 0.430700	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

* **Box 3: Nondividend Distribution**

This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute, fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's di.

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP

			<u>kdown</u>	<u>Box 1b Total</u>	<u>Box 2a</u>	<u>Box 2b</u>	<u>Box 2c</u>	<u>Box 2d</u>	<u>Box 3 *</u>	<u>Box 7</u>
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Qualified Foreign Tax Paid	Qualified Dividends* (18+19+20)	Total Capital Gain Distr.	Unrecap Sec. 1250 Gain	Section 1202 Gain	Collectibles (28%) Gain	Nondividend Distributions	Foreign Tax Paid
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF	88636V421	RDYY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010228	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.088769	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.009740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.084535	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.017566	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.152451	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.092195	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010772	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.093492	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011254	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.097678	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.094471	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.009743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.084559	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011367	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.098657	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011438	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.099268	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.092195	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011909	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.103356	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.009836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.085367	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.091290	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.091118	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.101593	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.095279	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011438	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.099268	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.097727	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.097017	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010786	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.093615	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.010823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.093933	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.102891	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011632	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.100957	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.011542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.100174	\$ -
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	88636R693	CHPY	\$ -	0.012146	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.105411	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										<u>Year Incl</u>
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.244600	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.081400	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.135400	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.072700	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.076000	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.075300	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.069500	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.693600	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.279100	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.280900	\$ -
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	88636X104	YBIT		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.300700	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	\$ 0.502900	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	\$ 0.611700	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	\$ 0.997500	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-10-02	2025-10-02	2025-10-03	\$ 0.534700	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.285900	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.152800	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.152000	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.146400	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.409300	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.249100	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.167200	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.263900	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.149800	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.132900	\$ -
YieldMax BRK.B Option Income ETF	88634T832	BRKC		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.131800	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.833900	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	\$ 1.046800	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	\$ 0.598900	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-04-03	2025-04-03	2025-04-04	\$ 0.438100	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.651000	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.735100	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.535400	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.795100	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.343800	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	\$ 0.452200	\$ -
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88636X856	CONY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.346200	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	\$ 0.134600	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	\$ 0.131900	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	\$ 0.174100	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	\$ 0.094100	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-11-26	2025-11-26	2025-11-28	\$ 0.122700	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	\$ 0.097400	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	\$ 0.128200	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	\$ 0.131800	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	\$ 0.092500	\$ -
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF	88636J642	YMAG		R		2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.099200	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-01-03	2025-01-03	2025-01-06	\$ 2.495000	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-01-30	2025-01-30	2025-01-31	\$ 2.100200	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	\$ 1.557500	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	\$ 1.478300	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 1.846800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	\$ 1.972800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	\$ 1.207300	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	\$ 2.371800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	\$ 1.004300	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	\$ 0.937600	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	\$ 1.576600	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.304000	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.362800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.337600	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.294800	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.266600	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.217000	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.190400	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.243900	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.164400	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.058200	\$ -
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	88636R602	MARO		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.143900	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-01-03	2025-01-03	2025-01-06	\$ 0.444300	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-01-30	2025-01-30	2025-01-31	\$ 0.639000	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	\$ 0.476700	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	\$ 0.550600	\$ -
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 0.521600	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	88636X203	MRNY		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.222600	\$ -
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	88636X203	MRNY		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.392700	\$ -
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	88636X203	MRNY		R		2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	\$ 0.000167	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.366700	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	\$ 0.361500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	\$ 0.284500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-04-03	2025-04-03	2025-04-04	\$ 0.333700	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.525500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.549800	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.484800	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.413900	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.317700	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	\$ 0.316300	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.271500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.074300	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.115900	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.099300	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.101000	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.165300	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.078700	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.173100	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.077500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.066500	\$ -
YieldMax MSFT Option Income ETF	88634T428	MSFO		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.061100	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	\$ 2.279200	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	\$ 2.021600	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	\$ 1.377500	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	\$ 1.335600	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	\$ 2.373400	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	\$ 1.470700	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	\$ 1.238200	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	\$ 1.183500	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	\$ 1.089900	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	\$ 1.010500	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.607400	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.212200	\$ -
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88636X732	MSTY		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.192400	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Nasdaq 100 ODTE Covered Call Strategy ETF	88636R578	QDTY		R		2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.149400	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.583000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	\$ 1.070500	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	\$ 0.400800	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-04-03	2025-04-03	2025-04-04	\$ 0.602000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.923000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.683200	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.430300	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.435000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.467000	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	\$ 0.403900	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.387600	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.106300	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.120400	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.127500	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.086500	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.088700	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.095400	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.179300	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.067700	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.049500	\$ -
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	88634T782	NFLY		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.082600	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-01-03	2025-01-03	2025-01-06	\$ 0.898300	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-01-30	2025-01-30	2025-01-31	\$ 0.829400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	\$ 1.611800	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	\$ 0.787400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 0.673400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	\$ 1.627600	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	\$ 0.672100	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	\$ 1.028500	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	\$ 0.839700	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	\$ 0.642800	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	\$ 0.795400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.109400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.120600	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.182400	\$ -
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.318600	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF	88636X500	DIPS		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.683500	\$ -
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF	88636X500	DIPS		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.397800	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	\$ 0.286200	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	\$ 0.381000	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	\$ 0.645800	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-04-17	2025-04-17	2025-04-21	\$ 0.561600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	\$ 0.315300	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	\$ 0.253400	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	\$ 0.215600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	\$ 0.194900	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	\$ 0.162400	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-10-02	2025-10-02	2025-10-03	\$ 0.123600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.087900	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.039800	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.044400	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.032600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.055700	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.059000	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.045100	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.333400	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.090600	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.226000	\$ -
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF	88636X609	CRSH		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.236400	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	\$ 1.721500	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	\$ 2.090100	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	\$ 1.974200	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	\$ 1.501200	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	\$ 1.412800	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	\$ 1.579500	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	\$ 1.610200	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	\$ 1.851500	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	\$ 1.308100	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	\$ 0.914700	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	\$ 0.809000	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	\$ 0.242500	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	\$ 0.258600	\$ -
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.332900	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.513000	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-02-05	2025-02-05	2025-02-06	\$ 0.502500	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	\$ 0.502500	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	\$ 0.458200	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	\$ 0.460900	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	\$ 0.480300	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	\$ 0.498000	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY		R		2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	\$ 0.504800	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	\$ 0.511100	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-10-08	2025-10-08	2025-10-09	\$ 0.528800	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	\$ 0.541500	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	\$ 0.533100	\$ -
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	88636R750	BIGY				2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.533100	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	\$ 0.520900	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY		R		2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	\$ 0.519900	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY		R		2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	\$ 0.506600	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	\$ 0.508600	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-10-08	2025-10-08	2025-10-09	\$ 0.503200	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	\$ 0.496300	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	\$ 0.495100	\$ -
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	88636R776	RNTY				2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.495100	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.525600	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-02-05	2025-02-05	2025-02-06	\$ 0.488300	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	\$ 0.488300	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	\$ 0.426600	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	\$ 0.438400	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	\$ 0.472000	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	\$ 0.524800	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	\$ 0.524800	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	\$ 0.520600	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-10-08	2025-10-08	2025-10-09	\$ 0.589500	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	\$ 0.621000	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	\$ 0.595300	\$ -
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	88636R818	SOXY				2025-12-31	2025-12-31	2026-01-02	\$ 0.595300	\$ -
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636X880	TSLY		R		2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	\$ 0.717000	\$ -
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636X880	TSLY		R		2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	\$ 0.579300	\$ -
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636X880	TSLY		R		2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	\$ 0.463800	\$ -



234 W. Florida St., Suite 700, Milwaukee, WI 53204
Contact: Aaron Perkovich

Email: [REDACTED]

*This spreadsheet and the accompanying instructions do not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. Please refer to the instructions for columns that have an asterisk. The rules governing the proper tax characterization of distributions by fund should consult its own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund's distributions. **Please note that AMT should be provided in Column 31 as a percentage of Column 30, not an amount.***

Note: no requirement to skip rows between entries or list in CUSIP order

										Year Incl
Security Description (Fund Name)	CUSIP	Ticker Symbol	Estimated (E)	Reclass (R)	Corrected (C) or Extended (X)	Record Date	Ex-Dividend Date	Payable Date	Total Distribution Per Share (11+12+13)	2024 (Prior Year)
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	\$ 0.172800	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	\$ 0.140300	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	\$ 0.109200	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	\$ 0.107800	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	\$ 0.249300	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	\$ 0.106400	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	\$ 0.061800	\$ -
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	88636R859	TSMY		R		2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	\$ 0.104200	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	\$ 0.571500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	\$ 0.536900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	\$ 0.465300	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	\$ 0.102500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	\$ 0.097700	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	\$ 0.098600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-04-03	2025-04-03	2025-04-04	\$ 0.091600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	\$ 0.082200	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-04-17	2025-04-17	2025-04-21	\$ 0.085200	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	\$ 0.083600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-01	2025-05-01	2025-05-02	\$ 0.093600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	\$ 0.118100	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	\$ 0.105900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	\$ 0.097900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	\$ 0.095400	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	\$ 0.094500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	\$ 0.095000	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	\$ 0.087500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	\$ 0.092300	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	\$ 0.095200	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	\$ 0.096000	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	\$ 0.103500	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	\$ 0.102900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	\$ 0.100800	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	\$ 0.100300	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	\$ 0.100600	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	\$ 0.100000	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	\$ 0.094900	\$ -
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636X708	ULTY		R		2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	\$ 0.090000	\$ -

자료카드

I-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	I-03
문서명	발행기관 등록신고서(Form 485BPOS) 발취
작성 · 발행기관	발행기관
작성일 · 판	2026. 7. 접수분
자료의 성격	공적 원문
출처	미국 증권거래위원회 전자공시체계(EDGAR) 공시서류
언어 · 분량	영문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	설립 근거와 법적 형태, 지배구조에 관한 기재
② 보강사항	자본금 감소 절차의 유무를 판단할 자료의 소재
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	형식문서 부존재로부터 나오는 법적 효과. 발취이며 전문은 공시체계에 있다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 9
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
파일 해시(SHA-256)	7821a6d8c88108a228e7d2fac6831e8ac5b6b9e89debcde32bf6a37701247b9d

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

YieldMax — 표제 및 RIC · ROC 발취

서식 Form N-1A · 485BPOS (Post-Effective Amendment No. 696)

등록 Tidal Trust II · CIK 1924868 · 1933 Act File No. 333-264478 · 1940 Act File No. 811-23793

제출 2026-07-28

원문 YieldMax_TidalTrustII_485BPOS_Prospectus_SAI_2026-07.htm

발취 표제 · RIC 적격 · ROC 자본환급 (원문 블록 색인 표기 · 원문 그대로 · 국문 병기)

표제

AS FILED WITH THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ON JULY 28, 2026

1933 Act Registration File No.: 333-264478

1940 Act File No.: 811-23793

UNITED STATES

Washington, D.C. 20549

FORM N-1A

REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933

Pre-Effective Amendment No. ____

Post-Effective Amendment No. 696

and/or

REGISTRATION STATEMENT UNDER THE INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940

Amendment No. 699

TIDAL TRUST II

(Exact Name of Registrant as Specified in Charter)

234 West Florida Street, Suite 203

RIC 적격 — Subchapter M 규제대상 투자회사

[원문 블록 273]

The Fund intends to qualify each year for treatment as a regulated investment company (a “RIC”) under the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “Code”). If it meets certain minimum distribution requirements, a RIC is not subject to tax at the fund-level on income and gains from investments that are timely distributed to shareholders. However, the Fund’s failure to qualify as a RIC or to meet minimum distribution requirements would result (if certain relief provisions were not available) in fund-level taxation and, consequently, a reduction in income available for distribution to shareholders.

국문 본 펀드는 매년 개정 1986년 내국세법(이하 「법」)상 규제대상 투자회사(RIC)로서의 취급을 받기 위한 자격을 갖추 것을 의도한다. 일정한 최소 분배 요건을 충족하면 RIC 는 주주에게 적시에 분배한 투자 소득과 이득에 대하여 펀드 단계에서 과세되지 아니한다. 다만 펀드가 RIC 자격을 갖추지 못하거나 최소 분배 요건을 충족하지 못하면 (일정한 규제규정을 적용받지 못하는 한) 펀드 단계에서 과세되고 그 결과 주주에게 분배 가능한 소득이 줄어든다.

[원문 블록 450]

In addition, the Fund intends to maintain the required level of diversification and otherwise conduct its operations so as to qualify as a regulated investment company (“RIC”) for purposes of the Internal Revenue Code of 1986, as amended

(the "Code"), and to relieve the Fund of any liability for federal income tax to the extent that its earnings are distributed to shareholders. Compliance with the diversification requirements of the Code may limit the investment flexibility of the Fund and may make it less likely that the Fund will meet its investment objectives. See "Federal Income Taxes" in this SAI for further discussion.

국문 또한 본 펀드는 개정 1986년 내국세법상 규제대상 투자회사(RIC) 자격을 갖추기 위하여 요구되는 수준의 분산을 유지하고 그에 맞추어 운용하며, 그 이익을 주주에게 분배하는 범위에서 연방소득세 납세의무를 면한다. 법상 분산 요건의 준수는 펀드의 투자 재량을 제한할 수 있고 펀드가 그 투자목적 달성을 낮출 수 있다. 자세한 내용은 본 추가정보서(SAI)의 「연방소득세」를 참조하라.

[원문 블록 937]

If the Fund fails to satisfy the Qualifying Income Requirement or the Diversification Requirement in any taxable year, the Fund may be eligible for relief provisions if the failures are due to reasonable cause and not willful neglect and if a penalty tax is paid with respect to each failure to satisfy the applicable requirements. Additionally, relief is provided for certain de minimis failures of the Diversification Requirement where the Fund corrects the failure within a specified period of time. To be eligible for the relief provisions with respect to a failure to meet the Diversification Requirement, the Fund may be required to dispose of certain assets. If these relief provisions were not available to the Fund and it were to fail to qualify for treatment as a RIC for a taxable year, all of its taxable income would be subject to tax at regular corporate rates without any deduction for distributions to shareholders, and its distributions (including capital gains distributions) generally would be taxable to the shareholders of the Fund as ordinary income dividends, subject to the dividends received deduction for corporate shareholders and the lower tax rates on qualified dividend income received by noncorporate shareholders, subject to certain limitations. To requalify for treatment as a RIC in a subsequent taxable year, the Fund would be required to satisfy the RIC qualification requirements for that year and to distribute any earnings and profits from any year in which the Fund failed to qualify for tax treatment as a RIC. If the Fund failed to qualify as a RIC for a period greater than two taxable years, it would generally be required to pay a fund-level tax on certain net built in gains recognized with respect to certain of its assets upon disposition of such assets within five years of qualifying as a RIC in a subsequent year. The Board reserves the right not to maintain the qualification of the Fund for treatment as a RIC if it determines such course of action to be beneficial to shareholders. If the Fund determines that it will not qualify as a RIC, the Fund will establish procedures to reflect the anticipated tax liability in the Fund's NAV.

국문 펀드가 어느 과세연도에 적격소득요건 또는 분산요건을 충족하지 못한 경우, 그 미충족이 정당한 사유에 기인하고 고의적 해태가 아니며 각 미충족에 대하여 가산세를 납부한 때에는 규제규정을 적용받을 수 있다. 또한 분산요건의 경미한 미충족으로서 펀드가 정해진 기간 안에 이를 시정한 경우에도 규제가 인정된다. 분산요건 미충족에 관한 규제규정을 적용받으려면 펀드는 일정한 자산을 처분하여야 할 수 있다. 이러한 규제규정을 적용받지 못한 채 펀드가 어느 과세연도에 RIC 취급 자격을 갖추지 못하면, 그 과세소득 전액이 주주에 대한 분배에 관한 공제 없이 통상의 법인세율로 과세되고, 그 분배(자본이득 분배를 포함한다)는 일반적으로 주주에게 통상소득 배당으로 과세되며 법인주주의 수취배당공제와 개인주주의 적격배당소득에 대한 경감세율이 일정한 제한 아래 적용된다. 이후 과세연도에 RIC 취급 자격을 회복하려면 펀드는 그 연도의 RIC 자격요건을 충족하고 RIC 세무취급 자격을 갖추지 못한 연도의 이익잉여금을 분배하여야 한다. 펀드가 2개 과세연도를 넘겨 RIC 자격을 갖추지 못한 경우에는, 이후 연도에 RIC 자격을 회복한 때로부터 5년 안에 일정 자산을 처분하면 그 자산에 관하여 인식된 일정한 순내재이익에 대하여 펀드 단계의 세금을 납부하여야 하는 것이 원칙이다. 이사회는 주주에게 이익이 된다고 판단하는 경우 펀드의 RIC 취급 자격을 유지하지 아니할 권리를 유보한다. 펀드가 RIC 자격을 갖추지 아니하기로 결정하는 경우 펀드는 예상되는 조세채무를 펀드의 순자산가치에 반영하는 절차를 마련한다.

ROC 자본환급 — 취득원가 감소

[원문 블록 958]

If the Fund's distributions exceed its earnings and profits, all or a portion of the distributions made for a taxable year may be recharacterized as a return of capital to shareholders. A return of capital distribution will generally not be taxable, but will reduce each shareholder's tax basis in the Fund and result in a higher capital gain or lower capital loss when the Shares on which the distribution was received are sold. After a shareholder's basis in the Shares has been reduced to zero, distributions in excess of basis will be treated as gain from the sale of the shareholder's Shares.

국문 펀드의 분배가 그 이익잉여금을 초과하는 경우, 해당 과세연도에 행한 분배의 전부 또는 일부는 주주에 대한 자본환급으로 재분류될 수 있다. 자본환급 분배는 일반적으로 과세되지 아니하나 각 주주의 펀드 취득원가를 감소시키며, 그 분배를 수령한 주식을 매도할 때 자본이득을 크게 하거나 자본손실을 작게 한다. 주주의 주식 취득원가가 0 으로 감소한 뒤의 취득원가 초과 분배는 주주의 주식 매도에 따른 이득으로 취급된다.

[원문 블록 960]

The tax basis of Shares acquired by purchase will generally be based on the amount paid for Shares and then may be subsequently adjusted for other applicable transactions as required by the Code. The difference between the selling price and the tax basis of Shares generally determines the amount of the capital gain or loss realized on the sale of Shares. Contact the broker through whom you purchased your Shares to obtain information with respect to the available tax basis reporting methods and elections for your account.

국문 매수로 취득한 주식의 취득원가는 일반적으로 그 주식에 지급한 금액을 기준으로 하며, 이후 법이 정하는 다른 해당 거래에 따라 조정될 수 있다. 매도가액과 주식 취득원가의 차액이 주식 매도에 따라 실현되는 자본이득 또는 자본손실의 금액을 정한다. 계좌에 적용할 수 있는 취득원가 보고 방법과 선택에 관한 정보는 주식을 매수한 중개인에게 문의하라.

본 발췌는 SEC EDGAR 제출 원문에서 표제와 RIC · ROC 대목만 옮긴 것으로 원문을 가감하지 않았다. 블록 색인은 원문 HTML 의 본문 요소 출현 순번이다.

자료카드

I-04 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	I-04
문서명	기업행위보고 Form 8937(보유 8종목 2025귀속)
작성 · 발행기관	발행기관
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	공적 원문
출처	발행기관 공표 보고서
언어 · 분량	영문 · 8면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	취득가액에 영향을 미치는 조직행위의 발행기관 보고 — 신청인 보유 종목과 일치
② 보강사항	I-02의 기재와 발행기관 보고가 서로 맞는다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	발췌하지 아니한 면의 회차별 수치. 종목마다 첫 면을 발췌하였으므로 회차별 수치의 전부를 담고 있지 아니하며, 보고서의 존재와 그 기재 항목을 확인하는 자료이다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 9 · 12
관련 법조문	제6045B조
파일 해시(SHA-256)	430c1d4b64a66f74109ae947ff3bdfd3f0ba931efd9925e7e7d9fe46af8cfa4a

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

OMB No. 1545-0123

► See separate instructions.

Part I Reporting Issuer

1 Issuer's name		2 Issuer's employer identification number (EIN)	
YieldMax Semiconductor Option Income Portfolio ETF		33-1596009	
3 Name of contact for additional information	4 Telephone No. of contact	5 Email address of contact	
Aaron Perkovich	844-986-7700	[REDACTED]	
6 Number and street (or P.O. box if mail is not delivered to street address) of contact		7 City, town, or post office, state, and ZIP code of contact	
234 W Florida St., STE 203		Milwaukee, WI 53204	
8 Date of action		9 Classification and description	
7/31/2025		Non-Taxable Return of Capital	
10 CUSIP number	11 Serial number(s)	12 Ticker symbol	13 Account number(s)
88636R693		CHPY	

Part II Organizational Action Attach additional statements if needed. See back of form for additional questions.

14 Describe the organizational action and, if applicable, the date of the action or the date against which shareholders' ownership is measured for the action ► YieldMax Semiconductor Option Income Portfolio ETF paid a non-taxable return of capital distribution on the dates listed on Statement 1 to the shareholders of record on the dates listed on Statement 1. A portion of each distribution constitutes a non-taxable return of capital.

15 Describe the quantitative effect of the organizational action on the basis of the security in the hands of a U.S. taxpayer as an adjustment per share or as a percentage of old basis ► The portion of the distribution that constitutes a non-taxable return of capital will decrease a U.S. taxpayer's basis in the shares of the issuer.

See Statement 1 for per share amount of the non-taxable return of capital.

16 Describe the calculation of the change in basis and the data that supports the calculation, such as the market values of securities and the valuation dates ► The basis of the shareholders of record for each dividends is lowered by the per share return of capital amount listed on Statement 1. The rate was determined in accordance to IRC §301 and §316.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	1/8/2025	1/8/2025	1/10/2025	\$ 0.833900	\$ 0.809271	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	2/6/2025	2/6/2025	2/7/2025	\$ 1.046800	\$ 1.015883	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	3/6/2025	3/6/2025	3/7/2025	\$ 0.598900	\$ 0.581212	97.0466%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	4/3/2025	4/3/2025	4/4/2025	\$ 0.438100	\$ 0.425161	97.0466%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	5/1/2025	5/1/2025	5/2/2025	\$ 0.651000	\$ 0.631773	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	5/29/2025	5/29/2025	5/30/2025	\$ 0.735100	\$ 0.713389	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	6/26/2025	6/26/2025	6/27/2025	\$ 0.535400	\$ 0.519587	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	7/24/2025	7/24/2025	7/25/2025	\$ 0.795100	\$ 0.771617	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	8/21/2025	8/21/2025	8/22/2025	\$ 0.343800	\$ 0.333646	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	9/18/2025	9/18/2025	9/19/2025	\$ 0.452200	\$ 0.438844	97.0464%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.346200	\$ 0.335975	97.0465%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.093200	\$ 0.090447	97.0461%
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	88634T824	CONY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.134500	\$ 0.128766	95.7368%

YieldMax META Option Income ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	1/3/2025	1/3/2025	1/6/2025	\$ 0.444300	\$ 0.280576	63.1501%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	1/30/2025	1/30/2025	1/31/2025	\$ 0.639000	\$ 0.403529	63.1501%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	2/27/2025	2/27/2025	2/28/2025	\$ 0.476700	\$ 0.301036	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	3/27/2025	3/27/2025	3/28/2025	\$ 0.550600	\$ 0.347704	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	4/24/2025	4/24/2025	4/25/2025	\$ 0.521600	\$ 0.329390	63.1499%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	5/22/2025	5/22/2025	5/23/2025	\$ 0.636900	\$ 0.402202	63.1499%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	6/20/2025	6/20/2025	6/23/2025	\$ 0.536300	\$ 0.338674	63.1501%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	7/17/2025	7/17/2025	7/18/2025	\$ 0.499200	\$ 0.315245	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	8/14/2025	8/14/2025	8/15/2025	\$ 0.624100	\$ 0.394119	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	9/11/2025	9/11/2025	9/12/2025	\$ 0.454500	\$ 0.287017	63.1501%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	10/9/2025	10/9/2025	10/10/2025	\$ 0.306900	\$ 0.193807	63.1499%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.095400	\$ 0.060245	63.1499%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.136700	\$ 0.086326	63.1500%
YieldMax META Option Income ETF	88634T816	FBY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.156700	\$ 0.098956	63.1500%

YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	1/16/2025	1/16/2025	1/17/2025	\$ 2.279200	\$ 2.279200	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	2/13/2025	2/13/2025	2/14/2025	\$ 2.021600	\$ 2.021600	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	3/13/2025	3/13/2025	3/14/2025	\$ 1.377500	\$ 1.377500	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	4/10/2025	4/10/2025	4/11/2025	\$ 1.335600	\$ 1.335600	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	5/8/2025	5/8/2025	5/9/2025	\$ 2.373400	\$ 2.373400	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	6/5/2025	6/5/2025	6/6/2025	\$ 1.470700	\$ 1.470700	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	7/3/2025	7/3/2025	7/7/2025	\$ 1.238200	\$ 1.238200	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	7/31/2025	7/31/2025	8/1/2025	\$ 1.183500	\$ 1.183500	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	8/28/2025	8/28/2025	8/29/2025	\$ 1.089900	\$ 1.089900	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	9/25/2025	9/25/2025	9/26/2025	\$ 1.010500	\$ 1.010500	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.607400	\$ 0.607400	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.212200	\$ 0.212200	100.0000%
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	88634T493	MSTY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.192400	\$ 0.192400	100.0000%

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	1/3/2025	1/3/2025	1/6/2025	\$ 0.898300	\$ 0.472933	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	1/30/2025	1/30/2025	1/31/2025	\$ 0.829400	\$ 0.436659	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	2/27/2025	2/27/2025	2/28/2025	\$ 1.611800	\$ 0.848574	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	3/27/2025	3/27/2025	3/28/2025	\$ 0.787400	\$ 0.414547	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	4/24/2025	4/24/2025	4/25/2025	\$ 0.673400	\$ 0.354529	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	5/22/2025	5/22/2025	5/23/2025	\$ 1.627600	\$ 0.856892	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	6/20/2025	6/20/2025	6/23/2025	\$ 0.672100	\$ 0.353844	52.6475%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	7/17/2025	7/17/2025	7/18/2025	\$ 1.028500	\$ 0.541480	52.6475%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	8/14/2025	8/14/2025	8/15/2025	\$ 0.839700	\$ 0.442082	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	9/11/2025	9/11/2025	9/12/2025	\$ 0.642800	\$ 0.338419	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	10/9/2025	10/9/2025	10/10/2025	\$ 0.795400	\$ 0.418759	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.109400	\$ 0.057596	52.6472%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.120600	\$ 0.063493	52.6476%
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	88634T774	NVDY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.182400	\$ 0.096029	52.6475%

YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	1/16/2025	1/16/2025	1/17/2025	\$ 1.721500	\$ 1.176898	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	2/13/2025	2/13/2025	2/14/2025	\$ 2.090100	\$ 1.428890	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	3/13/2025	3/13/2025	3/14/2025	\$ 1.974200	\$ 1.349656	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	4/10/2025	4/10/2025	4/11/2025	\$ 1.501200	\$ 1.026291	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	5/8/2025	5/8/2025	5/9/2025	\$ 1.412800	\$ 0.965856	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	6/5/2025	6/5/2025	6/6/2025	\$ 1.579500	\$ 1.079820	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	7/3/2025	7/3/2025	7/7/2025	\$ 1.610200	\$ 1.100808	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	7/31/2025	7/31/2025	8/1/2025	\$ 1.851500	\$ 1.265772	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	8/28/2025	8/28/2025	8/29/2025	\$ 1.308100	\$ 0.894278	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	9/25/2025	9/25/2025	9/26/2025	\$ 0.914700	\$ 0.625332	68.3647%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.809000	\$ 0.553070	68.3646%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.242500	\$ 0.165784	68.3645%
YieldMax SMCi Option Income Strategy ETF	88636R867	SMCY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.258600	\$ 0.176791	68.3647%

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Date of Action: 10/31/2025

Statement 1

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	1/23/2025	1/23/2025	1/24/2025	\$ 0.717000	\$ 0.523190	72.9693%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	2/20/2025	2/20/2025	2/21/2025	\$ 0.579300	\$ 0.422711	72.9693%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	3/20/2025	3/20/2025	3/21/2025	\$ 0.463800	\$ 0.338432	72.9694%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	4/17/2025	4/17/2025	4/21/2025	\$ 0.659800	\$ 0.481451	72.9692%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	5/15/2025	5/15/2025	5/16/2025	\$ 0.760000	\$ 0.554566	72.9692%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	6/12/2025	6/12/2025	6/13/2025	\$ 0.402800	\$ 0.293920	72.9692%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	7/10/2025	7/10/2025	7/11/2025	\$ 0.387300	\$ 0.282610	72.9693%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	8/7/2025	8/7/2025	8/8/2025	\$ 0.300500	\$ 0.219273	72.9694%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	9/4/2025	9/4/2025	9/5/2025	\$ 0.392600	\$ 0.286477	72.9692%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	10/2/2025	10/2/2025	10/3/2025	\$ 0.802000	\$ 0.585214	72.9693%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	10/16/2025	10/16/2025	10/17/2025	\$ 0.193800	\$ 0.141414	72.9690%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	10/23/2025	10/23/2025	10/24/2025	\$ 0.165200	\$ 0.120545	72.9691%
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	88636J444	TSLY	10/30/2025	10/30/2025	10/31/2025	\$ 0.112800	\$ 0.082309	72.9690%

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Organizational Action: Return of Capital

Statement 1

Date of Action: 10/31/2025

Attachment for Form 8937, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities

	Part I, Line 10	Part I, Line 12	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 14	Part II, Line 15	Part II, Line 15	Part II, Line 15
<u>Issuer's Name</u>	<u>CUSIP</u>	<u>Ticker Symbol</u>	<u>Ex-Dividend Date</u>	<u>Record Date</u>	<u>Payable Date</u>	<u>Total Distributions</u>	<u>Nondividend Distributions</u>	<u>Return of Capital %</u>
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	1/8/2025	1/8/2025	1/10/2025	\$ 0.571500	\$ 0.387496	67.8033%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	2/6/2025	2/6/2025	2/7/2025	\$ 0.536900	\$ 0.364036	67.8033%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	3/6/2025	3/6/2025	3/7/2025	\$ 0.465300	\$ 0.315489	67.8034%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	3/13/2025	3/13/2025	3/14/2025	\$ 0.102500	\$ 0.069498	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	3/20/2025	3/20/2025	3/21/2025	\$ 0.097700	\$ 0.066244	67.8035%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	3/27/2025	3/27/2025	3/28/2025	\$ 0.098600	\$ 0.066854	67.8032%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	4/3/2025	4/3/2025	4/4/2025	\$ 0.091600	\$ 0.062108	67.8035%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	4/10/2025	4/10/2025	4/11/2025	\$ 0.082200	\$ 0.055734	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	4/17/2025	4/17/2025	4/21/2025	\$ 0.085200	\$ 0.057768	67.8028%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	4/24/2025	4/24/2025	4/25/2025	\$ 0.083600	\$ 0.056684	67.8038%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/1/2025	5/1/2025	5/2/2025	\$ 0.093600	\$ 0.063464	67.8034%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/8/2025	5/8/2025	5/9/2025	\$ 0.118100	\$ 0.080076	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/15/2025	5/15/2025	5/16/2025	\$ 0.105900	\$ 0.071804	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/22/2025	5/22/2025	5/23/2025	\$ 0.097900	\$ 0.066379	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	5/29/2025	5/29/2025	5/30/2025	\$ 0.095400	\$ 0.064684	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	6/5/2025	6/5/2025	6/6/2025	\$ 0.094500	\$ 0.064074	67.8032%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	6/12/2025	6/12/2025	6/13/2025	\$ 0.095000	\$ 0.064413	67.8032%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	6/20/2025	6/20/2025	6/23/2025	\$ 0.087500	\$ 0.059328	67.8034%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	6/26/2025	6/26/2025	6/27/2025	\$ 0.092300	\$ 0.062582	67.8028%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/3/2025	7/3/2025	7/7/2025	\$ 0.095200	\$ 0.064549	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/10/2025	7/10/2025	7/11/2025	\$ 0.096000	\$ 0.065091	67.8031%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/17/2025	7/17/2025	7/18/2025	\$ 0.103500	\$ 0.070176	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/24/2025	7/24/2025	7/25/2025	\$ 0.102900	\$ 0.069770	67.8037%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	7/31/2025	7/31/2025	8/1/2025	\$ 0.100800	\$ 0.068346	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	8/7/2025	8/7/2025	8/8/2025	\$ 0.100300	\$ 0.068007	67.8036%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	8/14/2025	8/14/2025	8/15/2025	\$ 0.100600	\$ 0.068210	67.8032%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	8/21/2025	8/21/2025	8/22/2025	\$ 0.100000	\$ 0.067803	67.8030%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	8/28/2025	8/28/2025	8/29/2025	\$ 0.094900	\$ 0.064345	67.8030%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	9/4/2025	9/4/2025	9/5/2025	\$ 0.090000	\$ 0.061023	67.8033%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	9/11/2025	9/11/2025	9/12/2025	\$ 0.092800	\$ 0.062921	67.8028%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	9/18/2025	9/18/2025	9/19/2025	\$ 0.092600	\$ 0.062786	67.8035%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	9/25/2025	9/25/2025	9/26/2025	\$ 0.092100	\$ 0.062447	67.8035%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/2/2025	10/2/2025	10/3/2025	\$ 0.091300	\$ 0.061904	67.8028%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/9/2025	10/9/2025	10/10/2025	\$ 0.090400	\$ 0.061294	67.8031%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/15/2025	10/15/2025	10/16/2025	\$ 0.090800	\$ 0.061565	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/22/2025	10/22/2025	10/23/2025	\$ 0.090300	\$ 0.061226	67.8029%
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	88636J527	ULTY	10/29/2025	10/29/2025	10/30/2025	\$ 0.084800	\$ 0.054377	64.1238%

자료카드

L-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	L-01
문서명	취득원가조서 축소형(2025귀속)
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인 작성 장부
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	종목별 취득가액 · 당기 자본환급 · 잔존 취득가와 판정
② 보강사항	발행기관 자료와 국내 원장을 잇는 계산요소
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 세액과 과세표준, 개별 세액의 확정을 구하는 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 4 · 8
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
작성 방법과 재현 절차	원부 — 증권회사 거래내역서 · 결제내역서 · 잔고증명과 발행기관의 지급회차 공시자료. 작성 규칙 — 취득단위를 병합하지 아니하고 매수 건별로 유지하며, 지급회차마다 권리귀속 기준일의 보유수량을 먼저 확인한 뒤 취득가액에서 이전 회차까지의 차감액을 순차로 공제합니다. 회차별 금액은 「수량 × 1주당 분배금 × 적용환율」의 산식으로 계산하고, 환율은 국세청 고시 기준에 따릅니다.
파일 해시(SHA-256)	083f1ceb708c76256b799b842df2199c8c4edd95da3f0394ab136b608f1b2e

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

2025귀속 자본환급 취득원가 사실판단 조서 (축소형) V1.0

소진율 = 누적 자본환급 ÷ 취득가액 ROC 비중 = ROC 자본환급 ÷ 원천분배소득(DVCA = DIV+CG+ROC) 원천분배소득 = 외국납부세액영수증 국외원천소득 (당해 전 회차)발행사 ROC% = 펀드 연간 전체회차 Box 3 ÷ TOTAL 환급률 = QI 환급세액 ÷ 당초 외국납부세액 보유구간 = 최초 취득일 ~ 당해 최종 권리기록일

약호	증권사	보유구간	취득 단위	취득수량	취득가액	회차	원천분배소득 (DVCA)	ROC 자본환급	잔존 취득가	소진율	ROC 비중 (ROC÷DVC A)	발행사 ROC%(연간 전체)	당초 외국납부세액	QI환급세액	환급률	수령/연간 회차	판정
MSTY	미래에셋	2025-01-29 ~ 2025-07-31	9	1,080	38,971,099	7	9,836,299	9,836,300	29,134,799	25.24%	100.00%	100.00%	1,475,450	1,475,450	100.00%	7 / 21	취득가액 이내
CONY	미래에셋	2025-01-29 ~ 2025-07-24	7	1,000	18,215,116	7	5,633,043	5,466,677	12,748,439	30.01%	97.05%	97.02%	844,954	820,037	97.05%	7 / 21	취득가액 이내
TSLY	미래에셋	2025-01-29 ~ 2025-08-07	6	1,527	23,261,188	7	4,234,671	3,090,010	20,171,178	13.28%	72.97%	72.97%	635,207	463,546	72.98%	7 / 22	취득가액 이내
ULTY	토스	2025-07-18 ~ 2025-09-25	11	4,000	35,162,237	11	3,163,426	2,144,917	33,017,320	6.10%	67.80%	67.70%	474,491	321,719	67.80%	11 / 47	취득가액 이내
NVDY	미래에셋	2025-01-29 ~ 2025-08-14	4	1,481	38,197,235	8	3,538,425	1,862,896	36,334,339	4.88%	52.65%	52.65%	530,771	279,426	52.65%	8 / 22	취득가액 이내
ULTY	미래에셋	2025-07-18 ~ 2025-09-25	6	2,800	24,886,159	11	2,213,875	1,501,090	23,385,069	6.03%	67.80%	67.70%	332,062	225,241	67.83%	11 / 47	취득가액 이내
ULTY	삼성	2025-07-23 ~ 2025-08-14	7	439	3,797,097	4	193,522	131,216	3,665,881	3.46%	67.80%	67.70%	29,034	19,692	67.82%	4 / 47	취득가액 이내
FBY	미래에셋	2025-02-03 ~ 2025-06-20	1	463	13,265,722	5	162,283	102,483	13,163,239	0.77%	63.15%	63.15%	24,339	15,412	63.32%	5 / 22	취득가액 이내
SMCY	미래에셋	2025-06-25 ~ 2025-07-03	1	60	1,529,763	1	131,795	90,101	1,439,662	5.89%	68.36%	68.36%	19,767	13,519	68.39%	1 / 21	취득가액 이내
MSTY	토스	2024-12-23 ~ 2025-07-03	3	6	244,324	7	86,271	86,275	158,049	35.31%	100.00%	100.00%	12,926	12,926	100.00%	7 / 21	취득가액 이내
CONY	토스	2025-01-29 ~ 2025-06-26	1	8	150,953	6	45,567	44,224	106,729	29.30%	97.05%	97.02%	6,841	6,629	96.90%	6 / 21	취득가액 이내
TSLY	토스	2025-01-29 ~ 2025-07-10	2	9	169,889	6	41,350	30,176	139,713	17.76%	72.98%	72.97%	6,211	4,530	72.94%	6 / 22	취득가액 이내
NVDY	토스	2025-01-29 ~ 2025-06-20	1	6	168,917	6	52,970	27,889	141,028	16.51%	52.65%	52.65%	7,955	4,198	52.77%	6 / 22	취득가액 이내
CHPY	미래에셋	2025-11-12 ~ 2025-11-12	1	1	82,352	1	661	162	82,190	0.20%	24.51%	24.47%	102	14	13.73%	1 / 38	취득가액 이내
AAG 소개			60	12,880	198,102,051	87	29,334,158	24,414,416	173,687,635	12.32%	83.23%		4,400,110	3,662,339	83.23%		취득가액 초과 0건
NRA — 환급 실현 · 취득가액 차감 없음							987,256						148,099	69,810			
기타 — 일반배당 · 타국원천 (환급 없음)							9,154,749						1,373,434	0			
영수증 총계 (전 종목)							39,476,163	24,414,416					5,921,643	3,732,149			
항등식 계산 (영수증 총계 - 원본 합계)							0						0	0			0 이면 성립

판정 취득단위별 누적 자본환급이 취득가액을 초과한 사례 없음 — 소득세법 제17조제2항 의제배당 과세 대상 없음

소득성격 사실판단 전거 — 발행사 보고서

발행사 보고서	내용	지위
Form 8937	취득원가에 영향을 주는 기업행위 보고 · 종목·연도별 ROC 비율 공시	세무 확정
Form 1099-DIV Box 3 · ICI Primary Layout	Nondividend Distributions 회차별 주당 확정치 — 본건 산출의 직접 근거	최종 확정
N-CSR Annual Report	분배가 이익잉여금을 초과하면 그 초과분은 비과세 자본반환으로 취급될 수 있고 주주의 취득원가를 감소시킨다	회계 확정

국내 전거 외국납부세액영수증 · 거래내역증명서 · 재정경제부 금융세제과-576 (2026-06-26)

자료카드

L-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	L-02
문서명	계산 재현 자료 — 산식과 검산(2025귀속)
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인 작성 자료 · 위 조서의 값에 의한 검산
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	조서가 사용하는 산식과 항등식이 성립한다는 사실
② 보강사항	L-01의 값이 산식으로 재현된다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	산식 자체의 법적 적정성, 개별 세액의 확정을 구하는 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 4 · 8
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
작성 방법과 재현 절차	원부 — 위 L-01 의 조서. 방법 — 조서의 행별 값을 옮긴 뒤 「취득가액 - 당기 자본환급 - 잔존 취득가 = 0」의 항등식으로 14개 행과 합계를 검산하였습니다. 새로운 값을 만들지 아니하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	068e0b462ccc280ba19f161b5d5d1274ace0ee86e68bd928df4a8ecb6bcd48e7

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

계산 재현 자료 — 산식과 검산

세법 등 해석 신청 근거자료 L-02 · 2025귀속 · 신청인 본인 자료 · 2026. 9. 30.

이 자료는 취득원가조서가 사용하는 산식과 항등식이 실제로 성립하는지를 보이기 위한 것입니다. 값은 신청인 본인의 2025귀속 취득원가조서(축소형)에서 옮긴 것이며, 검산은 그 값으로 다시 계산한 것입니다. 개별 세액의 확정을 구하는 자료가 아니며, 제3자의 정보는 포함되어 있지 않습니다.

1. 원부

문서	2025귀속 취득원가조서 축소형(2025귀속_AAG축소형_JSB71GA10_V1.0)
작성	신청인
단위	원 · 종목과 증권회사별 취득단위 묶음
대상	2025귀속 14개 행

2. 사용한 산식

이름	산식
회차별 자본환급액	$\text{ROUND}(\text{수량} \times \text{1주당 분배금 (USD)} \times \text{적용환율}, 0)$
당기 자본환급	$\Sigma(\text{회차별 자본환급액})$
잔존 취득가	$\text{취득가액} - \text{전기이월 자본환급} - \text{당기 자본환급} - \text{처분} \cdot \text{조정 (누계)}$
행 검산	$\text{취득가액} - \text{당기 자본환급} - \text{잔존 취득가} = 0$
소진율	$\text{누적 자본환급} \div \text{취득가액}$
판정	$\text{당기 자본환급} \leq \text{직전 조정취득가액} \rightarrow \text{「취득가액 이내」}$

적용환율은 국세청 고시 기준에 따릅니다. 1주당 분배금은 발행기관의 공시자료에서 옮깁니다.

3. 행별 검산

약호	증권회사	취득 단위	취득가액	당기 자본환급	잔존 취득가	검산	소진율	판정
MSTY	미래에셋	9	38,971,099	9,836,300	29,134,799	0	25.24%	취득가액 이내
CONY	미래에셋	7	18,215,116	5,466,677	12,748,439	0	30.01%	취득가액 이내
TSLY	미래에셋	6	23,261,188	3,090,010	20,171,178	0	13.28%	취득가액 이내
ULTY	토스	11	35,162,237	2,144,917	33,017,320	0	6.10%	취득가액 이내
NVDY	미래에셋	4	38,197,235	1,862,896	36,334,339	0	4.88%	취득가액 이내
ULTY	미래에셋	6	24,886,159	1,501,090	23,385,069	0	6.03%	취득가액 이내
ULTY	삼성	7	3,797,097	131,216	3,665,881	0	3.46%	취득가액 이내
FBY	미래에셋	1	13,265,722	102,483	13,163,239	0	0.77%	취득가액 이내
SMCY	미래에셋	1	1,529,763	90,101	1,439,662	0	5.89%	취득가액 이내
MSTY	토스	3	244,324	86,275	158,049	0	35.31%	취득가액 이내
CONY	토스	1	150,953	44,224	106,729	0	29.30%	취득가액 이내
TSLY	토스	2	169,889	30,176	139,713	0	17.76%	취득가액 이내
NVDY	토스	1	168,917	27,889	141,028	0	16.51%	취득가액 이내
CHPY	미래에셋	1	82,352	162	82,190	0	0.20%	취득가액 이내

약호	증권회사	취득 단위	취득가액	당기 자본환급	잔존 취득가	검산	소진율	판정
합계			198,102,051	24,414,416	173,687,635	0	12.32%	—

검산 칸이 모두 0입니다. 즉 이 조서의 잔존 취득가는 취득가액에서 당기 자본환급을 공제하여 산출된 값이며, 별도로 입력된 값이 아닙니다. 어느 행에서도 당기 자본환급이 취득가액을 넘지 아니합니다.

4. 재현 절차

- 증권회사 거래내역서 · 결제내역서에서 취득단위별 매수 건과 취득가액을 읽습니다.
- 발행기관 공시자료에서 지급회차별 1주당 분배금과 자본의 반환에 해당하는 부분을 읽습니다.
- 권리귀속 기준일의 보유수량을 확정하고, 위 제2항의 산식으로 회차별 금액을 계산합니다.
- 취득가액에서 이전 회차까지의 차감액을 순차로 공제하여 지급 직전의 조정취득가액을 구합니다.
- 행

동일한 원자료와 동일한 산식에 따라 제3자가 동일한 값을 산출할 수 있습니다. 원자료 전부는 요청이 있으면 제출합니다.

자료카드

L-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	L-03
문서명	상세원부(취득단위 × 지급회차, 2025귀속)
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2025귀속
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인 작성 장부
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다) · 원문 5면 가운데 발췌
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	취득단위별 · 지급회차별 계산의 전개
② 보강사항	취득단위별 계산의 전개
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 세액과 과세표준. 발췌이며 전부는 요청이 있으면 제출한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 4 · 8
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
작성 방법과 재현 절차	원부 — 위와 같습니다. 취득단위 × 지급회차의 계산 전개를 담고 있으며, 발췌 면만 편철하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	761f79ee272f4842c4ff8fc179e10acdfb1df5469fd2e1620687484feed5aa63

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

2025귀속 취득단위 원장 — 선입선출 원장																		V1.0
약호	증권사	취득단위	취득일	이벤트코드	취득수량	잔량	취득단가USD	매수환율	취득가액USD	취득가액KRW	주당취득가KRW	누적 자본환급KRW	수령회차	처분KRW	소진율	판정	전거_취득	
CHPY	미래에셋	CHPY-미래-001	2025-11-12	20251112-02_ACQ	1	0	56.65	1,453.7	56.65	82,352.105	82,352.105	162	1	0	0.2%	취득가액 이나	ME202511-202511-JSB-거래내역증명서.pdf 75면	
CONY	미래에셋	CONY-미래-018	2025-01-29	20250129-06_ACQ	287	0	13.11	1,437.1	3,762.57	5,407,189.347	18,840.381	1,892,726	7	0	35.0%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 28면	
CONY	미래에셋	CONY-미래-019	2025-01-29	20250129-07_ACQ	120	0	13.12	1,437.1	1,574.4	2,262,570.24	18,854.752	791,385	7	0	35.0%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 28면	
CONY	미래에셋	CONY-미래-020	2025-01-29	20250129-08_ACQ	205	0	13.13	1,437.1	2,691.65	3,868,170.215	18,869.123	1,351,948	7	0	35.0%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 29면	
CONY	미래에셋	CONY-미래-021	2025-02-04	20250204-03_ACQ	130	0	14.04	1,469.2	1,825.2	2,681,583.84	20,627.568	857,333	7	0	32.0%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 42면	
CONY	미래에셋	CONY-미래-022	2025-02-04	20250204-04_ACQ	54	0	14.07	1,469.2	759.78	1,116,268.776	20,671.644	356,122	7	0	31.9%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 42면	
CONY	미래에셋	CONY-미래-023	2025-07-11	20250711-02_ACQ	4	0	9.54	1,373.8	38.16	52,424.208	13,106.052	4,258	1	0	8.1%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 5면	
CONY	미래에셋	CONY-미래-024	2025-07-18	20250718-01_ACQ	200	0	10.19	1,387.1	2,038	2,826,909.8	14,134.549	212,905	1	0	7.5%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 7면	
CONY	토스	CONY-토스-004	2025-01-29	20250129-34_ACQ	8	0	13.13	1,437.1	105.04	150,952.984	18,869.123	44,224	6	0	29.3%	취득가액 이나	TS202501-202512-JSB-거래내역증명서_달라.pdf 2면	
FBY	미래에셋	FBY-미래-001	2025-02-03	20250203-02_ACQ	463	0	19.99	1,433.3	9,255.37	13,265,721.821	28,651.667	102,483	5	0	0.8%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 38면	
MSTY	미래에셋	MSTY-미래-047	2025-01-29	20250129-11_ACQ	50	0	27.52	1,437.1	1,376	1,977,449.6	39,548.992	692,337	6	0	35.0%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 29면	
MSTY	미래에셋	MSTY-미래-048	2025-01-29	20250129-12_ACQ	230	0	27.53	1,437.1	6,331.9	9,099,573.49	39,563.363	3,512,557	7	0	38.6%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 30면	
MSTY	미래에셋	MSTY-미래-049	2025-02-03	20250203-03_ACQ	9	0	27.49	1,433.3	247.41	354,612.753	39,401.417	139,372	7	0	39.3%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 38면	
MSTY	미래에셋	MSTY-미래-050	2025-02-03	20250203-04_ACQ	19	0	27.55	1,433.3	523.45	750,260.885	39,487.415	294,230	7	0	39.2%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 39면	
MSTY	미래에셋	MSTY-미래-051	2025-02-04	20250204-05_ACQ	256	0	27.18	1,469.2	6,958.08	10,222,811.136	39,932.856	3,964,357	7	0	38.8%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 44면	
MSTY	미래에셋	MSTY-미래-052	2025-02-04	20250204-06_ACQ	28	0	27.19	1,469.2	761.32	1,118,531.344	39,947.548	433,601	7	0	38.8%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 44면	
MSTY	미래에셋	MSTY-미래-053	2025-07-11	20250711-04_ACQ	8	0	21.29	1,373.8	170.32	233,985.616	29,248.202	13,112	1	0	5.6%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 5면	
MSTY	미래에셋	MSTY-미래-054	2025-07-18	20250718-06_ACQ	400	0	22.8	1,387.1	9,120	12,650,352	31,625.88	655,612	1	0	5.2%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 10면	
MSTY	미래에셋	MSTY-미래-055	2025-07-21	20250721-04_ACQ	80	0	23.04	1,390.8	1,843.2	2,563,522.56	32,044.032	131,122	1	0	5.1%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 16면	
MSTY	토스	MSTY-토스-005	2024-12-23	20241223-13_ACQ	1	0	31.77	1,450.3	31.77	46,076.031	46,076.031	17,112	7	0	37.1%	취득가액 이나	TS202407-202412-JSB-거래내역증명서_원화+달러.pdf 12면	
MSTY	토스	MSTY-토스-006	2025-01-29	20250129-35_ACQ	4	0	27.59	1,437.1	110.36	158,598.356	39,649.589	55,329	6	0	34.9%	취득가액 이나	TS202501-202512-JSB-거래내역증명서_달라.pdf 2면	
MSTY	토스	MSTY-토스-007	2025-01-29	20250129-37_ACQ	1	0	27.59	1,437.1	27.59	39,649.589	39,649.589	13,834	6	0	34.9%	취득가액 이나	TS202501-202512-JSB-거래내역증명서_달라.pdf 2면	
NVDY	미래에셋	NVDY-미래-014	2025-01-29	20250129-16_ACQ	341	0	19.45	1,437.1	6,632.45	9,531,493.895	27,951.595	216,357	1	0	2.3%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 31면	
NVDY	미래에셋	NVDY-미래-015	2025-01-29	20250129-17_ACQ	79	0	19.47	1,437.1	1,538.13	2,210,446.623	27,980.337	50,124	1	0	2.3%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 31면	
NVDY	미래에셋	NVDY-미래-016	2025-01-29	20250129-18_ACQ	61	0	19.5	1,437.1	1,189.5	1,709,430.45	28,023.45	231,683	6	0	13.6%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 31면	
NVDY	미래에셋	NVDY-미래-018	2025-07-18	20250718-07_ACQ	1,000	0	17.84	1,387.1	17,840	24,745.864	24,745.864	1,364,732	2	0	5.5%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 10면	
NVDY	토스	NVDY-토스-006	2025-01-29	20250129-33_ACQ	6	0	19.59	1,437.1	6	117.54	168,916.734	27,889	6	0	16.5%	취득가액 이나	TS202501-202512-JSB-거래내역증명서_달라.pdf 2면	
SMCY	미래에셋	SMCY-미래-001	2025-06-25	20250625-02_ACQ	60	0	18.45	1,381.9	1,107	1,529,763.3	25,496.055	90,101	1	0	5.9%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 95면	
TSLY	미래에셋	TSLY-미래-022	2025-01-29	20250129-23_ACQ	363	0	13.08	1,437.1	4,748.04	6,823,408.284	18,797.268	1,126,323	6	0	16.5%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 34면	
TSLY	미래에셋	TSLY-미래-023	2025-01-29	20250129-24_ACQ	338	0	13.09	1,437.1	4,424.42	6,358,333.982	18,811.639	1,185,910	7	0	18.7%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 34면	
TSLY	미래에셋	TSLY-미래-024	2025-02-04	20250204-07_ACQ	109	0	13.32	1,469.2	1,451.88	2,133,102.096	19,569.744	398,512	7	0	18.7%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 45면	
TSLY	미래에셋	TSLY-미래-025	2025-02-05	20250205-01_ACQ	26	0	12.84	1,469.2	333.84	490,477.728	18,864.528	95,058	7	0	19.4%	취득가액 이나	ME202501-202506-JSB-거래내역증명서.pdf 46면	
TSLY	미래에셋	TSLY-미래-026	2025-07-09	20250709-03_ACQ	191	0	7.6	1,366.6	1,451.6	1,983,756.56	10,386.16	132,251	2	0	6.7%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 4면	
TSLY	미래에셋	TSLY-미래-027	2025-07-18	20250718-09_ACQ	500	0	7.89	1,387.1	3,945	5,472,109.5	10,944.219	151,956	1	0	2.8%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 13면	
TSLY	토스	TSLY-토스-005	2025-01-29	20250129-36_ACQ	8	0	13.09	1,437.1	104.72	150,493.112	18,811.639	26,823	6	0	17.8%	취득가액 이나	TS202501-202512-JSB-거래내역증명서_달라.pdf 2면	
TSLY	토스	TSLY-토스-006	2025-02-03	20250203-09_ACQ	1	0	13.3488	1,453	13.3488	19,395.8064	19,395.8064	3,353	6	0	17.3%	취득가액 이나	TS202501-202512-JSB-거래내역증명서_달라.pdf 3면	
ULTY	미래에셋	ULTY-미래-002	2025-07-18	20250718-10_ACQ	1,000	0	6.36	1,387.1	6,360	8,821,956	8,821.956	238,436	5	0	2.7%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 13면	
ULTY	미래에셋	ULTY-미래-003	2025-07-18	20250718-11_ACQ	500	0	6.37	1,387.1	3,185	4,417,913.5	8,835.827	238,436	5	0	5.4%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 13면	
ULTY	미래에셋	ULTY-미래-004	2025-07-23	20250723-01_ACQ	1,000	0	6.465	1,391.1	6,465	8,993,461.5	8,993.4615	751,078	10	0	8.4%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 18면	
ULTY	미래에셋	ULTY-미래-005	2025-07-23	20250723-02_ACQ	10	0	6.455	1,391.1	64.55	89,795.505	8,979.5505	9,106	10	0	10.1%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 19면	
ULTY	미래에셋	ULTY-미래-006	2025-07-23	20250723-03_ACQ	10	0	6.445	1,391.1	64.45	89,656.395	8,965.6395	9,106	10	0	10.2%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 19면	
ULTY	미래에셋	ULTY-미래-007	2025-07-23	20250723-04_ACQ	280	0	6.35	1,391.1	1,778	2,473,375.8	8,833.485	254,928	10	0	10.3%	취득가액 이나	ME202507-202509-JSB-거래내역증명서.pdf 19면	
ULTY	삼성	ULTY-삼성-003	2025-07-23	20250723-05_ACQ	34	0	6.35	1,386.3	215.9	299,302.17	8,803.005	12,902	4	0	4.3%	취득가액 이나	SS202501-202512-JSB-해외주식양도거래내역서.pdf 10면	
ULTY	삼성	ULTY-삼성-004	2025-07-23	20250723-06_ACQ	24	0	6.345	1,386.3	152.28	211,105.764	8,796.0735	9,106	4	0	4.3%	취득가액 이나	SS202501-202512-JSB-해외주식양도거래내역서.pdf 10면	
ULTY	삼성	ULTY-삼성-005	2025-07-25	20250725-02_ACQ	43	0	6.32	1,368.7	271.76	371,957.912	8,650.184	16,317	4	0	4.4%	취득가액 이나	SS202501-202512-JSB-해외주식양도거래내역서.pdf 10면	
ULTY	삼성	ULTY-삼성-006	2025-07-28	20250728-03_ACQ	299	0	6.27	1,376	1,874.73	2,579,628.48	8,627.52	84,683	3	0	3.3%	취득가액 이나	SS202501-202512-JSB-해외주식양도거래내역서.pdf 11면	
ULTY	삼성	ULTY-삼성-007	2025-07-30	20250730-01_ACQ	15	0	6.32	1,391.4	94.8	131,904.72	8,793.648	4,248	3	0	3.2%	취득가액 이나	SS202501-202512-JSB-해외주식양도거래내역서.pdf 11면	
ULTY	삼성	ULTY-삼성-008	2025-08-07	20250807-01_ACQ	18	0	6.095	1,389.5	109.71	152,442.045	8,469.0025	3,394	2	0	2.2%	취득가액 이나	SS202501-202512-JSB-해외주식양도거래내역서.pdf 11면	

자료카드

C-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-01
문서명	「대한민국헌법」 제1조 · 제7조 · 제38조 · 제59조
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	공포 1987. 10. 29. · 시행 1988. 2. 25.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	과세권 행사의 헌법적 전제
② 보강사항	과세권 행사의 헌법적 전제
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	개별 사안에 대한 위헌 여부. 원문을 수정하지 아니하고 전재하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	⑨ 신청취지 · ⑪
관련 법조문	제23조 · 제38조 · 제59조
파일 해시(SHA-256)	823981ab9741662b791428ed0f333a7a9c1be4080ae58e187d2b0fd42e497166

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「대한민국헌법」 발췌

국가법령정보센터 공동활용 본문 · 공포 1987. 10. 29. (제00010호) · 시행 1988. 2. 25. · 작성일 2026-10-02
원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다.

제1조

- ① 대한민국은 민주공화국이다.
- ② 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.

제7조

- ① 공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다.
- ② 공무원의 신분과 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다.

제38조 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다.

제59조 조세의 종목과 세율은 법률로 정한다.

자료카드

C-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-02
문서명	「국세기본법」 제14조 · 제16조 · 제18조 · 제45조의2 · 제81조의3
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	공포 2026. 8. 11. · 시행 2026. 8. 11.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	실질과세 · 근거과세 · 해석기준 · 경정청구 · 성실성 추정의 문언
② 보강사항	조사 · 결정의 근거와 절차에 관한 문언
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안에 대한 적용 결과. 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 1 · 2 · 3 · 12
관련 법조문	제14조 · 제16조 · 제18조
파일 해시(SHA-256)	42139ebf93335a8278a334617346a197d62fed22b141d836d60be36a02ffdfc2

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「국세기본법」 발췌

국가법령정보센터 공동활용 본문 · 공포 2026. 8. 11. (제21860호) · 시행 2026. 8. 11. · 작성일 2026-10-02
원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다.

제14조(실질과세)

- 과세의 대상이 되는 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 귀속이 명의(名義)일 뿐이고 사실상 귀속되는 자가 따로 있을 때에는 사실상 귀속되는 자를 납세의무자로 하여 세법을 적용한다.
- 세법 중 과세표준의 계산에 관한 규정은 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다.
- 제3자를 통한 간접적인 방법이나 둘 이상의 행위 또는 거래를 거치는 방법으로 이 법 또는 세법의 혜택을 부당하게 받기 위한 것으로 인정되는 경우에는 그 경제적 실질 내용에 따라 당사자가 직접 거래를 한 것으로 보거나 연속된 하나의 행위 또는 거래를 한 것으로 보아 이 법 또는 세법을 적용한다.

제16조(근거과세)

- 납세의무자가 세법에 따라 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우에는 해당 국세 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다.
- 제1항에 따라 국세를 조사·결정할 때 장부의 기록 내용이 사실과 다르거나 장부의 기록에 누락된 것이 있을 때에는 그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있다.
- 정부는 제2항에 따라 장부의 기록 내용과 다른 사실 또는 장부 기록에 누락된 것을 조사하여 결정하였을 때에는 정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다.
- 행정기관의 장은 해당 납세의무자 또는 그 대리인이 요구하면 제3항의 결정서를 열람 또는 복사하게 하거나 그 등본 또는 초본이 원본(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제5조제2항에 따른 전자화문서로 보관하고 있는 경우에는 그 전자화문서를 포함한다)과 일치함을 확인하여야 한다.
- 제4항의 요구는 구술(口述)로 한다. 다만, 해당 행정기관의 장이 필요하다고 인정할 때에는 열람하거나 복사한 사람의 서명을 요구할 수 있다.

제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지)

- 세법을 해석·적용할 때에는 과세의 형평(衡平)과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 한다.
- 국세를 납부할 의무(세법에 징수의무자가 따로 규정되어 있는 국세의 경우에는 이를 징수하여 납부할 의무. 이하 같다)가 성립한 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래에 대해서는 그 성립 후의 새로운 세법에 따라 소급하여 과세하지 아니한다.
- 세법의 해석이나 국세행정의 관행이 일반적으로 납세자에게 받아들여진 후에는 그 해석이나 관행에 의한 행위 또는 계산은 정당한 것으로 보며, 새로운 해석이나 관행에 의하여 소급하여 과세되지 아니한다.
- 삭제
- 세법 외의 법률 중 국세의 부과·징수·감면 또는 그 절차에 관하여 규정하고 있는 조항은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 세법으로 본다.

제45조의2(경정 등의 청구)

① 과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 및 제45조의3제1항에 따른 기한후과세표준신고서를 제출한 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 최초신고 및 수정신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있다. 다만, 결정 또는 경정으로 인하여 증가된 과세표준 및 세액에 대하여는 해당 처분이 있음을 안 날(처분의 통지를 받은 때에는 그 받은 날)부터 3개월 이내(법정신고기한이 지난 후 5년 이내로 한정한다)에 경정을 청구할 수 있다.

1. 과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액(각 세법에 따라 결정 또는 경정이 있는 경우에는 해당 결정 또는 경정 후의 과세표준 및 세액을 말한다)이 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과할 때
2. 과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 결손금액, 세액공제액 또는 환급세액(각 세법에 따라 결정 또는 경정이 있는 경우에는 해당 결정 또는 경정 후의 결손금액, 세액공제액 또는 환급세액을 말한다)이 세법에 따라 신고하여야 할 결손금액, 세액공제액 또는 환급세액에 미치지 못할 때

② 과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 또는 국세의 과세표준 및 세액의 결정을 받은 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 제1항에서 규정하는 기간에도 불구하고 그 사유가 발생한 것을 안 날부터 3개월 이내에 결정 또는 경정을 청구할 수 있다.

1. 최초의 신고·결정 또는 경정에서 과세표준 및 세액의 계산 근거가 된 거래 또는 행위 등이 그에 관한 제7장에 따른 심사청구, 심판청구, 「감사원법」에 따른 심사청구에 대한 결정이나 소송에 대한 판결(판결과 같은 효력을 가지는 화해나 그 밖의 행위를 포함한다)에 의하여 다른 것으로 확정되었을 때
2. 소득이나 그 밖의 과세물건의 귀속을 제3자에게로 변경시키는 결정 또는 경정이 있을 때
3. 조세조약에 따른 상호합의가 최초의 신고·결정 또는 경정의 내용과 다르게 이루어졌을 때
4. 결정 또는 경정으로 인하여 그 결정 또는 경정의 대상이 된 과세표준 및 세액과 연동된 다른 세목(같은 과세기간으로 한정한다)이나 연동된 다른 과세기간(같은 세목으로 한정한다)의 과세표준 또는 세액이 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 또는 세액을 초과할 때
5. 제1호부터 제4호까지와 유사한 사유로서 대통령령으로 정하는 사유가 해당 국세의 법정신고기한이 지난 후에 발생하였을 때

③ 제1항과 제2항에 따라 결정 또는 경정의 청구를 받은 세무서장은 그 청구를 받은 날부터 2개월 이내에 과세표준 및 세액을 결정 또는 경정하거나 결정 또는 경정하여야 할 이유가 없다는 뜻을 그 청구를 한 자에게 통지하여야 한다. 다만, 청구를 한 자가 2개월 이내에 아무런 통지(제4항에 따른 통지를 제외한다. 이하 이 항에서 같다)를 받지 못한 경우에는 통지를 받기 전이라도 그 2개월이 되는 날의 다음 날부터 제7장에 따른 이의신청, 심사청구, 심판청구 또는 「감사원법」에 따른 심사청구를 할 수 있다.

④ 제1항과 제2항에 따라 청구를 받은 세무서장은 제3항 본문에 따른 기간 내에 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정이 곤란한 경우에는 청구를 한 자에게 관련 진행상황 및 제3항 단서에 따라 제7장에 따른 이의신청, 심사청구, 심판청구 또는 「감사원법」에 따른 심사청구를 할 수 있다는 사실을 통지하여야 한다.

⑤ 「소득세법」 제73조제1항 각 호에 해당하는 소득이 있는 자, 「소득세법」 제119조제1호·제2호, 제4호부터 제8호까지, 제8호의2 및 제10호부터 제12호까지의 규정에 해당하는 소득이 있는 자 또는 「법인세법」 제93조제1호·제2호, 제4호부터 제6호까지 및 제8호부터 제10호까지의 규정에 해당하는 국내 원천소득이 있는 자(이하 이 항 및 제52조에서 "원천징수대상자"라 한다)의 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 및

제45조의3제1항에 따른 기한후과세표준신고서를 제출한 자" 및 제2항 각 호 외의 부분 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 또는 국세의 과세표준 및 세액의 결정을 받은 자"는 "연말정산 또는 원천징수하여 소득세 또는 법인세를 납부하고 「소득세법」 제164조, 제164조의2 및 「법인세법」 제120조, 제120조의2에 따라 지급명세서를 제출기한까지 제출한 원천징수의무자 또는 원천징수대상자(「소득세법」 제1조의2제1항제2호에 따른 비거주자 및 「법인세법」 제2조제3호에 따른 외국법인은 제외한다. 다만, 원천징수의무자의 폐업 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 원천징수의무자가 경정을 청구하기 어렵다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다)"로, 제1항 각 호 외의 부분 본문·단서 및 제2항제5호 중 "법정신고기한이 지난 후"는 "연말정산세액 또는 원천징수세액의 납부기한이 지난 후"로, 제1항제1호 중 "과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액"은 "원천징수영수증에 기재된 과세표준 및 세액"으로, 제1항제2호 중 "과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 결손금액 또는 환급세액"은 "원천징수영수증에 기재된 환급세액"으로 본다.

1. 삭제

2. 삭제

3. 삭제

⑥ 「종합부동산세법」 제7조 및 제12조에 따른 납세의무자로서 종합부동산세를 부과·고지받은 자의 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 및 제45조의3제1항에 따른 기한후과세표준신고서를 제출한 자" 및 제2항 각 호 외의 부분 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 또는 국세의 과세표준 및 세액의 결정을 받은 자"는 "과세기준일이 속한 연도에 종합부동산세를 부과·고지받은 자"로, 제1항 각 호 외의 부분 본문·단서 및 제2항제5호 중 "법정신고기한이 지난 후"는 "종합부동산세의 납부기한이 지난 후"로, 제1항제1호 중 "과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액"은 "납부고지서에 기재된 과세표준 및 세액"으로 본다.

⑦ 결정 또는 경정의 청구 및 통지 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제81조의3(납세자의 성실성 추정) 세무공무원은 납세자가 제81조의6제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 한다.

자료카드

C-03 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-03
문서명	「소득세법」 제17조(배당소득)
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	공포 2025. 12. 23. · 시행 2026. 1. 1.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	제1항 제6호의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」과 제2항 제1호의 구성요건
② 보강사항	과세요건의 구성요소
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안이 어느 호에 해당하는지. 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 7 · 9 · 12
관련 법조문	제17조 제1항 제6호 · 제2항 제1호
파일 해시(SHA-256)	67651b420ec323f6d575e59e8cc491fde91fc12e44261a4d3393c982e9b880e4

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「소득세법」 발췌

국가법령정보센터 공동활용 본문 · 공포 2025. 12. 23. (제21221호) · 시행 2026. 1. 1. · 작성일 2026-10-02
원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다.

제17조(배당소득)

① 배당소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.

1. 내국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금
2. 법인으로 보는 단체로부터 받는 배당금 또는 분배금
- 2의2. 「법인세법」 제5조제2항에 따라 내국법인으로 보는 신탁재산(이하 "법인과세 신탁재산"이라 한다)으로부터 받는 배당금 또는 분배금
3. 의제배당(擬制配當)
4. 「법인세법」에 따라 배당으로 처분된 금액
5. 국내 또는 국외에서 받는 대통령령으로 정하는 집합투자기구로부터의 이익
- 5의2. 국내 또는 국외에서 받는 대통령령으로 정하는 파생결합증권 또는 파생결합사채로부터의 이익
- 5의3. 금전이 아닌 재산의 신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권으로서 대통령령으로 정하는 수익증권으로부터의 이익
- 5의4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제6항에 따른 투자계약증권으로서 대통령령으로 정하는 투자계약증권으로부터의 이익
6. 외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금
7. 「국제조세조정에 관한 법률」 제27조에 따라 배당받은 것으로 간주된 금액
8. 제43조에 따른 공동사업에서 발생한 소득금액 중 같은 조 제1항에 따른 출자공동사업자의 손익분배비율에 해당하는 금액
9. 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호부터 제5호까지, 제5호의2부터 제5호의4까지, 제6호 및 제7호에 따른 소득과 유사한 소득으로서 수익분배의 성격이 있는 것
10. 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호부터 제5호까지, 제5호의2부터 제5호의4까지 및 제6호부터 제9호까지 중 어느 하나에 해당하는 소득을 발생시키는 거래 또는 행위와 파생상품이 대통령령으로 정하는 바에 따라 결합된 경우 해당 파생상품의 거래 또는 행위로부터의 이익

② 제1항제3호에 따른 의제배당이란 다음 각 호의 금액을 말하며, 이를 해당 주주, 사원, 그 밖의 출자자에게 배당한 것으로 본다.

1. 주식의 소각이나 자본의 감소로 인하여 주주가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액(價額) 또는 퇴사·탈퇴나 출자의 감소로 인하여 사원이나 출자자가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액이 주주·사원이나 출자자가 그 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액
2. 법인의 잉여금의 전부 또는 일부를 자본 또는 출자에 전입함으로써 취득하는 주식 또는 출자지분의 가액. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금액을 자본에 전입하는 경우는 제외한다.

가. 「상법」 제459조제1항에 따른 자본준비금으로서 대통령령으로 정하는 것

나. 「자산재평가법」에 따른 재평가적립금(같은 법 제13조제1항제1호에 따른 토지의 재평가차액에 상당하는 금액은 제외한다)

3. 해산한 법인(법인으로 보는 단체를 포함한다)의 주주·사원·출자자 또는 구성원이 그 법인의 해산으로 인한 잔여재산의 분배로 취득하는 금전이나 그 밖의 재산의 가액이 해당 주식·출자지분 또는 자본을 취득하기 위하여 사용된 금액을 초과하는 금액. 다만, 내국법인이 조직변경하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

가. 「상법」에 따라 조직변경하는 경우

나. 특별법에 따라 설립된 법인이 해당 특별법의 개정 또는 폐지에 따라 「상법」에 따른 회사로 조직변경하는 경우

다. 그 밖의 법률에 따라 내국법인이 조직변경하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

4. 합병으로 소멸한 법인의 주주·사원 또는 출자자가 합병 후 존속하는 법인 또는 합병으로 설립된 법인으로부터 그 합병으로 취득하는 주식 또는 출자지분의 가액과 금전 또는 그 밖의 재산가액의 합계액이 그 합병으로 소멸한 법인의 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액

5. 법인이 자기주식 또는 자기출자지분을 보유한 상태에서 제2호 각 목에 따른 자본전입을 함에 따라 그 법인 외의 주주 등의 지분비율이 증가한 경우 증가한 지분비율에 상당하는 주식 등의 가액

6. 법인이 분할하는 경우 분할되는 법인(이하 "분할법인"이라 한다) 또는 소멸한 분할합병의 상대방 법인의 주주가 분할로 설립되는 법인 또는 분할합병의 상대방 법인으로부터 분할로 취득하는 주식의 가액과 금전, 그 밖의 재산가액의 합계액(이하 "분할대가"라 한다)이 그 분할법인 또는 소멸한 분할합병의 상대방 법인의 주식(분할법인이 존속하는 경우에는 소각 등으로 감소된 주식에 한정한다)을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액

③ 배당소득금액은 해당 과세기간의 총수입금액으로 한다. 다만, 제1항제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에 따른 배당소득 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 배당을 제외한 분(分)과 제1항제5호에 따른 배당소득 중 대통령령으로 정하는 배당소득에 대해서는 해당 과세기간의 총수입금액에 그 배당소득의 100분의 11에 해당하는 금액을 더한 금액으로 한다.

1. 제2항제1호에 따른 의제배당(법인의 소득에 법인세가 과세되지 아니한 배당으로서 자본의 감소로 인한 경우로 한정한다)

2. 제2항제2호가목에 따른 자기주식 또는 자기출자지분의 소각이익의 자본전입으로 인한 의제배당

3. 제2항제2호나목에 따른 토지의 재평가차액의 자본전입으로 인한 의제배당

4. 제2항제5호에 따른 의제배당

5. 「조세특례제한법」 제132조에 따른 최저한세액(最低限稅額)이 적용되지 아니하는 법인세의 비과세·면제·감면 또는 소득공제(「조세특례제한법」 외의 법률에 따른 비과세·면제·감면 또는 소득공제를 포함한다)를 받은 법인 중 대통령령으로 정하는 법인으로부터 받은 배당소득이 있는 경우에는 그 배당소득의 금액에 대통령령으로 정하는 율을 곱하여 산출한 금액

6. 「자산재평가법」 제28조제2항을 위반하여 이 조 제2항제2호나목에 따른 재평가적립금을 감액하여 받은 배당

7. 「법인세법」 제18조제8호나목 및 다목에 해당하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당

- ④ 제2항제1호·제3호·제4호 및 제6호를 적용할 때 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액이 불분명한 경우에는 그 주식 또는 출자지분의 액면가액(무액면주식의 경우에는 해당 주식의 취득일 당시 해당 주식을 발행하는 법인의 자본금을 발행주식총수로 나누어 계산한 금액을 말한다. 이하 같다) 또는 출자금액을 그 주식 또는 출자지분의 취득에 사용한 금액으로 본다.
- ⑤ 제2항을 적용할 때 주식, 출자지분 및 그 밖의 재산의 취득가액과 해당 주식, 출자지분 및 그 밖의 재산을 취득하기 위하여 사용한 금액의 계산 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 제1항 각 호에 따른 배당소득 및 제3항에 따른 배당소득금액의 범위에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료카드

C-04 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-04
문서명	「소득세법 시행령」 제46조
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	공포 2026. 5. 22.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	의제배당의 계산에 관한 시행령 규정
② 보강사항	의제배당 계산의 시행령 근거
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안에 대한 적용 결과. 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4
관련 법조문	제46조
파일 해시(SHA-256)	dce363021e9cb23fa20532cff02567e7cf4017ac6f6d15d018c5feba2ae40a66

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「소득세법 시행령」 발췌

국가법령정보센터 공동활용 본문 · 공포 2026. 5. 22. (제36343호) · 시행 2026. 7. 1. · 작성일 2026-10-02
원문을 수정하지 아니하고 전재하였습니다.

제46조(배당소득의 수입시기) 배당소득의 수입시기는 다음 각 호에 따른 날로 한다.

- 무기명주식의 이익이나 배당 그 지급을 받은 날
- 잉여금의 처분에 의한 배당 당해 법인의 잉여금 처분결의일
- 삭제
- 3의2. 법 제17조제1항제8호에 따른 출자공동사업자의 배당 과세기간 종료일
- 3의3. 법 제17조제1항제9호 및 제10호에 따른 배당 또는 분배금 그 지급을 받은 날
4. 법 제17조제2항제1호 · 제2호 및 제5호의 의제배당 주식의 소각, 자본의 감소 또는 자본에의 전입을 결정한 날(이사회 결의에 의하는 경우에는 「상법」 제461조제3항의 규정에 의하여 정한 날을 말한다)이나 퇴사 또는 탈퇴한 날
5. 법 제17조제2항제3호 · 제4호 및 제6호의 의제배당
 - 가. 법인이 해산으로 인하여 소멸한 경우에는 잔여재산의 가액이 확정된 날
 - 나. 법인이 합병으로 인하여 소멸한 경우에는 그 합병등기를 한 날
 - 다. 법인이 분할 또는 분할합병으로 인하여 소멸 또는 존속하는 경우에는 그 분할등기 또는 분할합병등기를 한 날
6. 「법인세법」에 의하여 처분된 배당 당해 법인의 당해 사업연도의 결산확정일
7. 집합투자기구로부터의 이익 집합투자기구로부터의 이익을 지급받은 날. 다만, 원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 분배금은 그 특약에 따라 원본에 전입되는 날로 한다.
8. 파생결합증권 또는 파생결합사채로부터의 이익: 그 이익을 지급받은 날. 다만, 원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 분배금은 그 특약에 따라 원본에 전입되는 날로 한다.
9. 조각투자상품으로부터의 이익: 그 이익을 지급받은 날

자료카드

C-05 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-05
문서명	한 · 미 조세협약 제28조(정보 교환)
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	조약 제693호 · 서명 1976. 6. 4. · 발효 1979. 10. 20.
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 조약 본문
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	권한 있는 당국 간 정보 교환의 근거
② 보강사항	국외 사실의 확인 수단이 협약에 있다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	정보 교환의 실시 여부. 원문을 수정하지 아니하고 전재하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 11
관련 법조문	협약 제28조
파일 해시(SHA-256)	670c5ebedd193e601e323ec7fe5fb40711a4cb51bcd5002e0d033c4869d32ac8

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약

제28조 정보 교환

조약번호 제693호 · 서명 1976. 6. 4. · 발효 1979. 10. 20.

전거 법제처 국가법령정보센터 조약 원문 · 내려받은 날 2026-09-04

제28조 정보 교환

- (1) 권한있는 당국은, 이 협약의 제 규정을 이행하고, 부정행위를 방지하며 또한 이 협약이 적용되는 조세에 관한 법령상 제 규정의 시행에 필요한 정보를 교환한다. 다만, 동 정보는 각 체약국의 법과 행정관례에 따라 그 조세에 관하여 입수할 수 있는 종류의 것일 것을 조건으로 한다.
- (2) 상기와 같이 교환된 정보는, 다음의 경우를 제외하고, 비밀로 취급된다.(a) 동 정보가 관계자에게 공개될 수 있는 경우, 또는(b) 동 정보가 이 협약이 적용되는 조세의 부과·징수·강제집행 또는 동 조세에 관한 소송에 관련되는 공적기록의 일부가 될 수 있는 경우
- (3) 공공정책에 위배되는 정보는 교환되어서는 아니된다.
- (4) 일방 체약국의 권한있는 당국에 의하여 특별히 요청을 받는 경우에 타방 체약국의 권한있는 당국은, 증인의 증언과 (서적·서류·진술·기록·계산서 또는 저작물을 포함함) 미편집 원작의 사본형태로, 본 조에 따른 정보를 제공한다. 동 증언과 문서는 양 체약국의 법과 행정관례에 따라 그 조세에 관하여 입수할 수 있는 동일한 범위의 것으로 한다.
- (5) 정보의 교환은 정기적으로 하거나 또는 특별한 사건에 관하여 요청을 받아 행한다. 양 체약국의 권한있는 당국은 정기적으로 제공되는 정보의 목록에 관하여 합의할 수 있다.
- (6) 양 체약국의 권한있는 당국은, 제1조(대상조세)
 - (1) 항에 언급된 세법의 개정 및 제1조(대상조세)
 - (2) 항에 언급된 조세의 채택에 관하여, 그 개정 또는 새 법령을 적어도 연1회 송부함으로써 상호 통보한다.
- (7) 양 체약국의 권한있는 당국은, 규정·통첩 또는 사법적 결정의 형태에 관계없이, 각 체약국에 의한 이 협약의 적용에 관한 자료의 발간을 적어도 연1회 송부함으로써 상호 통보한다.

이 면은 조약 제28조의 원문을 그대로 옮긴 것이며 문장을 고치거나 줄이지 아니하였습니다. 형광은 인용한 자리를 표시한 것입니다.

자료카드

C-06 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-06
문서명	과세관청 해석사례 서면-2025-소득-0167
작성 · 발행기관	국세청
작성일 · 판	2025년 회신
자료의 성격	공적 원문
출처	과세관청 회신 원문 — 문서번호 서면-2025-소득-0167(소득세과-241)
언어 · 분량	국문 · 3면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	해당 해석사례의 질의내용이 「상법」 제461조의2에 따른 자본준비금 감액 방식을 전제로 한 사실
② 보강사항	해석사례의 전제가 된 사실관계
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	그 해석사례의 당부. 해석사례의 당부를 다투는 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	⑬ 관련 해석사례
관련 법조문	「상법」 제461조의2
파일 해시(SHA-256)	73ddab0b3ddfdb903b4785ed34d439e1aba5335898fae4a0d89e70099306940b

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

1. 사실관계

- 해외주식 투자 ROC 배당의 세금 환급 부분에 대하여 미국은 세금 환급대상이지만 한국은 ROC의 지급 역시 이익, 잉여금, 소득으로 구분하여 배당세를 징수하고 이를 환급하지 않음

2. 질의내용

- 「상법」 제461조의2에 따라 자기준비금(자본금)을 되돌려 받는 방식의 ROC가 배당소득세 면제 대상인지 여부

3. 관련법령

○ 소득세법 제17조 【배당소득】

- ① 배당소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.

6. 외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금

- ② 제1항제3호에 따른 의제배당이란 다음 각 호의 금액을 말하며, 이를 해당 주주, 사원, 그 밖의 출자자에게 배당한 것으로 본다.

1. 주식의 소각이나 자본의 감소로 인하여 사원이나 출자자가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액이 주주·사원이나 출자자가 그 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액

2. 법인의 잉여금의 전부 또는 일부를 자본 또는 출자에 전입함으로써 취득하는 주식 또는 출자지분의 가액. 다만, 각 목의 어느 하나에 해당하는 금액을 자본에 전입하는 경우는 제외한다.의 가액이 주주·사원이나 출자자가 그 주식 또는 출자지분을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액

가. 「상법」 제459조제1항에 따른 자본준비금으로서 대통령령으로 정하는 것

나. 「자산재평가법」에 따른 재평가적립금(같은 법 제13조제1항제1호에 따른 토지의 재평가 차액에 상당한 금액은 제외한다)

○ 소득세법 시행령 제26조3 【배당소득의 범위】

- ⑥ 「상법」 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조제2항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니한다.

○ 상법 제458조 【이익준비금】

회사는 그 자본금의 2분의 1이 될 때까지 매 결산기 이익배당액의 10분의 1이상을 이익준비금

으로 적립하여야 한다. 다만, 주식배당의 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 상법 제459조 【자본준비금】

- ① 회사는 자본거래에서 발생한 잉여금을 대통령령으로 정하는 바에 따라 자본준비금으로 적립하여 한다.

○ 상법 제460조 【법정준비금의 사용】

제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.

○ 상법 제461조의2 【준비금의 감소】

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

4. 관련사례

○ 기획재정부 소득세세과-496, 2013.9.10.

「상법」 제461조의2에 따라 주식발행초과금을 감액하여 거주자인 주주에게 금전배당을 실시하는 경우 배당소득에 해당되지 않는 것입니다.

○ 서면-2024-법규소득-0424, 2024.6.25.

귀 서면질의의 경우, 외국법인이 외국법령에 따라 자본준비금을 감액하여 주주인 국내 거주자에게 지급하는 배당금은 「소득세법」 제17조제1항에 따른 배당소득에 해당하는 것입니다.

○ 사전-2020-법령해석소득-1291, 2021.2.24.

국내 거주자가 외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금은 「소득세법」 제17조제1항제6호에 따른 배당소득에 해당하고, 외국법인 간 역삼각합병 과정에서 존속법인의 주주인 국내 거주자가 존속법인의 주식을 반납하고 소멸법인의 모회사 주식 및 현금을 지급받는 경우 동 거래에서 발생하는 소득은 「소득세법」 제17조제1항제3호에 따른 의제배당에 해당하지 아니하는 것입니다.

○ 대법원 2020.3.27. 선고 2019두62307 판결

소득세법 제17조 제1항 제6호는 ‘외국법인으로부터 받은 이익의 배당’ 이라고만 규정하고 있을 뿐 법문상 주주총회의 배당결의를 거친 배당에 한정한다는 내용은 없는 점, 상법상 효력이 문제되는 배당이라도 법인의 이익이 주주에게 분여되어 귀속된 이상 실질적인 배당소득의 성격을 갖는 점, 만약 배당가능이익 및 잉여금에 대한 고려 여부를 배당소득의 중요한 판단요소로 삼는다면 주

주 또는 지분권자가 법인의 배당가능이익 및 잉여금의 범위 내 재산을 사외유출시켜 자신에게 귀속시킨 경우에는 ‘배당소득’으로 소득세를 과세할 수 있으나, 오히려 배당가능이익 및 잉여금의 범위를 초과하는 재산을 사외유출시켜 자신에게 귀속시킨 경우에는 충분한 담세력이 인정됨에도 불구하고 그 소득에 대하여 과세를 할 수 없는 불합리한 결과에 이르게 되는 점, 외국법인의 배당은 외국의 법령에 따라 이루어지는데 소득세법이 과세관청으로 하여금 외국법인의 배당이 해당 법령에 따라 적법하게 이루어진 것인지 여부까지를 판단하도록 요구하고 있다고 보기 어려운 점 등을 고려하면, 여기의 배당은 법령·정관에 따라 적법한 배당절차를 거친 것에만 한정된다고 볼 수 없다.

자료카드

C-07 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-07
문서명	「소득세법 시행령」 제26조의2(집합투자기구의 범위 등)
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	국가법령정보센터 본문
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	제2항의 「국외에서 설정된 집합투자기구」 의제와 제4항 · 제6항 · 제9항의 이익 산정 구조
② 보강사항	제5호를 적용할 때 이익의 산정에 법령상 구조가 있다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안이 제5호에 해당하는지. 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 13
관련 법조문	제26조의2 제2항 · 제4항 · 제6항 · 제9항
파일 해시(SHA-256)	4a19828d2a059b810bffa75837f2e8de112b54237f9f1ab2b56021374f7ab3cc6

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「소득세법 시행령」 제26조의2(집합투자기구의 범위 등)

세법 등 해석 신청 보충 근거자료 C-07 · 2026. 10. 1.

출처	국가법령정보센터 공동활용 본문 — 내려받은 법령 XML
공포 · 시행	공포 20260522 · 시행 20260701
확인일	2026. 10. 1.
범위	해당 조문 전체. 문언을 고치지 아니하고 옮겼습니다

원문

제26조의2(집합투자기구의 범위 등)

① 법 제17조제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 집합투자기구"란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 집합투자기구를 말한다. <개정 2025.2.28>

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정은 제외하되, 금전의 신탁으로서 원본을 보전하는 것을 포함한다. 이하 "집합투자기구"라 한다)일 것

2. 해당 집합투자기구의 설정일부터 매년 1회 이상 결산 · 분배할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보할 수 있으며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에도 분배를 유보할 수 있다(같은 법 제9조제22항에 따른 집합투자계약에서 정하는 경우로 한정한다).

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제234조에 따른 상장지수집합투자기구(이하 이 조에서 "상장지수집합투자기구"라 한다)가 지수 구성종목을 교체하거나 파생상품에 투자함에 따라 계산되는 이익[이자수입 및 배당이익(라목의 이자수입 및 배당이익은 제외한다)은 제외한다]

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익

다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제240조제1항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익

라. 상장지수집합투자기구로서 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 집합투자기구 중 지수의 변화를 그대로 추적하기 위해 배당이익을 구성종목의 비중에 따라 재투자하는 집합투자기구에서 발생한 이자수입 및 배당이익

3. 금전으로 위탁받아 금전으로 환급할 것(금전 외의 자산으로 위탁받아 환급하는 경우로서 해당 위탁가액과 환급가액이 모두 금전으로 표시된 것을 포함한다)

② 제1항을 적용할 때 국외에서 설정된 집합투자기구는 제1항 각 호의 요건을 갖추지 않은 경우에도 제1항에 따른 집합투자기구로 본다.

③ 집합투자기구가 제1항 각 호의 요건을 갖추지 않은 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 과세한다. <개정 2025.2.28>

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 투자신탁 · 투자합자조합 · 투자익명조합으로부터의 이익은 법 제4조제2항에 따른 집합투자기구 외의 신탁의 이익으로 보아 과세한다.

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 투자회사 · 투자유한회사 · 투자합자회사 및 같은 조 제19항제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구(법률 제18128호 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제8조제1항부터 제4항까지에 따라 기관전용 사모집합투자기구, 기업재무안정 사모집합투자기구 및 창업 · 벤처전문 사모집합투자기구로 보아 존속하는 종전의 경영참여형 사모집합투자기구를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조의3제3항에서 같다)로서 「조세특례제한법」 제100조의15에 따른 동업기업과세특례를 적용받지 않는 기구로부터의 이익은 법 제17조제1항제1호의 배당 및 분배금으로 보아 과세한다.

④ 제1항에 따른 집합투자기구로부터의 이익(이하 "집합투자기구로부터의 이익"이라 한다)에는 집합투자기구가 제1호 각 목의 방법으로 취득한 제2호 각 목의 증권(제1호다목의 방법으로는 제2호나목의 증권을 취득하는 경우로 한정한다) 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 장내파생상품의 거래나 평가로 발생한 손익을 포함하지 않는다.

다만, 비거주자 또는 외국법인이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항제2호에 따른 일반 사모집합투자기구나 「조세특례제한법」 제100조의15에 따른 동업기업과세특례를 적용받지 않는 기관전용 사모집합투자기구를 통하여 취득한 주식 또는 출자증권[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조의2제4항제1호에 따른 증권시장(이하 "증권시장"이라 한다)에 상장된 주식 또는 출자증권으로서 양도일이 속하는 연도와 그 직전 5년의 기간 중 그 주식 또는 출자증권을 발행한 법인의 발행주식 총수 또는 출자총액의 100분의 25 이상을 소유한 경우로 한정한다]의 거래로 발생한 손익은 집합투자기구로부터의 이익에 포함한다. <개정 2025.2.28>

1. 취득 방법

가. 집합투자기구가 직접 취득

나. 집합투자기구가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제21항에 따른 집합투자증권에 투자[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제7항에 따른 파생결합증권(이하 "파생결합증권"이라 한다) 중 같은 조 제10항에 따른 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 이익을 얻거나 손실을 회피하기 위한 계약상의 권리를 나타내는 것으로서 증권시장에 상장되어 거래되는 증권 또는 증서(이하 "상장지수증권"이라 한다)에 투자한 경우에는 그 상장지수증권의 지수를 구성하는 기초자산에 해당하는 증권에 투자하는 것을 말한다]하여 취득

다. 집합투자기구가 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자조합 또는 「여성전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합의 출자지분에 투자하여 취득

2. 취득 대상

가. 증권시장에 상장된 증권(다음의 것은 제외한다. 이하 이 항에서 같다) 1) 법 제46조제1항에 따른 채권등 2) 외국 법령에 따라 설립된 외국 집합투자기구의 주식 또는 수익증권 3) 증권시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장을 대표하는 종목을 기준으로 산출된 지수(해당 지수의 변동성을 기준으로 산출된 지수를 포함한다)를 추적하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구의 주식 또는 수익증권 4) 증권시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장을 대표하는 종목을 기준으로 산출된 지수(해당 지수의 변동성을 기준으로 산출된 지수를 포함한다)를 추적하는 것을 목적으로 하는 상장지수증권

나. 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업의 주식 또는 출자지분

다. 가목의 증권을 대상으로 하는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 장내파생상품

⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제21항에 따른 집합투자증권 및 같은 법 제279조제1항에 따른 외국 집합투자증권(다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다)을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, 집합투자증권의 실물양도의 방법으로 거래하여 발생한 이익은 집합투자기구로부터의 이익에 해당한다. <개정 2025.2.28>

1. 법 제94조제1항제3호의 주식 또는 출자지분

2. 상장지수집합투자기구로서 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 집합투자기구(제1항제2호라목에 따라 이자수입 또는 배당이익의 분배를 유보한 집합투자기구는 제외한다)의 집합투자증권

3. 증권시장에 상장된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항제2호에 따른 집합투자기구(이전 사업연도에 「법인세법」 제51조의2제1항에 따른 배당가능이익 전체를 1회 이상 배당하지 않은 것은 제외한다)의 집합투자증권

⑥ 집합투자기구로부터의 이익은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 각종 보수·수수료 등을 뺀 금액으로 한다.

⑦ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 집합투자기구에 대해서는 제1항 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에도 제1항에 따른 집합투자기구로 보지 않고 법 제4조제2항을 적용한다.

1. 투자자가 거주자(비거주자와 국내사업장이 없는 외국법인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 1인이거나 거주자 1인 및 그 거주자의 「국세기본법 시행령」 제1조의2제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 특수관계인(투자자가 비거주자와 국내사업장이 없는 외국법인인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다)으로 구성된 경우

가. 비거주자와 그의 배우자·직계혈족 및 형제자매인 관계

나. 일방이 타방의 의결권 있는 주식의 100분의 50 이상을 직접 또는 간접으로 소유하고 있는 관계

다. 제3자가 일방 또는 타방의 의결권 있는 주식의 100분의 50 이상을 직접 또는 간접으로 각각 소유하고 있는 경우 그 일방과 타방 간의 관계

2. 투자자가 사실상 자산운용에 관한 의사결정을 하는 경우

⑧ 제7항제1호나목 및 다목에 따른 주식의 간접소유비율의 계산에 관하여는 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제2조제3항을 준용한다.

⑨ 집합투자기구로부터의 이익에 대한 과세표준 계산방식 등은 재정경제부령으로 정한다. <개정 2025.12.30>

자료카드

C-08 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-08
문서명	「법인세법 시행령」 제2조(정의) 제2항 · 제4항
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	국가법령정보센터 본문
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	외국법인으로 보는 단체의 기준과 그 기준이 조세조약 적용대상 판정에 영향을 미치지 아니한다는 문언
② 보강사항	외국단체를 외국법인으로 보는 기준의 문언
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	발행주체가 어느 호에 해당하는지, 원문을 수정하지 아니하고 전재하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 13 · 15
관련 법조문	제2조 제2항 · 제4항
파일 해시(SHA-256)	c0075f6f47927fcae181a9ce03d0d8208523087e3b63bb02feca3d03d363e7c8

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「법인세법 시행령」 제2조(정의)

세법 등 해석 신청 보충 근거자료 C-08 · 2026. 10. 1.

출처	국가법령정보센터 본문 — 법인세법 시행령
수록 주소	https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=290843&joNo=0002&docCls=jo&chrClsCd=010202
확인일	2026. 10. 1.
범위	해당 조문이 실린 면을 화면 그대로 싣습니다. 문언을 고치지 아니하였습니다

법인세법 시행령

[시행 2026. 10. 1.] [대통령령 제36738호, 2026. 9. 30., 일부개정]

제2조(정의) ① 「**법인세법**」(이하 “법”이라 한다) **제2조제2호나목**에서 “대통령령으로 정하는 조합법인 등”이란 다음 각 호의 법인을 말한다. <개정 1999.

12. 31., 2001. 12. 31., 2005. 2. 19., 2006. 2. 9., 2011. 6. 3., 2013. 2. 15., 2017. 2. 3., 2019. 2. 12., 2024. 2. 29.>

1. 「**농업협동조합법**」에 따라 설립된 조합(조합공동사업법인을 포함한다)과 그 중앙회
2. 「**소비자생활협동조합법**」에 따라 설립된 조합과 그 연합회 및 전국연합회
3. 「**수산업협동조합법**」에 따라 설립된 조합(어촌계 및 조합공동사업법인을 포함한다)과 그 중앙회
4. 「**산림조합법**」에 따라 설립된 산림조합(산림계를 포함한다)과 그 중앙회
5. 「**업연초생산협동조합법**」에 따라 설립된 업연초생산협동조합과 그 중앙회
6. 삭제 <1999. 12. 31.>
7. 삭제 <1999. 12. 31.>
8. 「**중소기업협동조합법**」에 따라 설립된 조합과 그 연합회 및 중앙회
9. 「**신용협동조합법**」에 따라 설립된 신용협동조합과 그 연합회 및 중앙회
10. 「**새마을금고법**」에 따라 설립된 새마을금고와 그 중앙회
11. 「**영업조합법**」에 따라 설립된 대한영업조합

② **법 제2조제3호**에서 “대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 법인”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체를 말한다. <신설 2013. 2. 15., 2019. 2. 12.>

1. 설립된 국가의 법에 따라 법인격이 부여된 단체
 2. 구성원이 유한책임사원으로만 구성된 단체
 3. 삭제 <2019. 2. 12.>
 4. 그 밖에 해당 외국단체와 동종 또는 유사한 국내의 단체가 「**상법**」 등 국내의 법률에 따른 법인인 경우의 그 외국단체
- ③ 국제청장은 제2항 각 호에 따른 외국법인의 유형별 목록을 고시할 수 있다. <신설 2013. 2. 15.>
- ④ 제2항 각 호에 따른 외국법인 기준의 적용은 조세조약 적용대상의 판정에 영향을 미치지 아니한다. <신설 2013. 2. 15.>

⑤ **법 제2조제10호의2다목**에서 “대통령령으로 정하는 주식”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주식을 말한다. <신설 2023. 2. 28.>

1. 「**근로복지기본법**」에 따른 우리사주조합(이하 “우리사주조합”이라 한다)이 보유한 주식
 2. **제19조제19호의2** 각 목 외의 부분 본문에 따른 주식매수선택권의 행사에 따라 발행되거나 양도된 주식(주식매수선택권을 행사한 자가 제3자에게 양도한 주식을 포함한다)
- ⑥ **법 제2조제10호의2라목**에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 **법 제76조의8제1항**에 따른 연결가능모법인(이하 “연결가능모법인”이라 한다)이 같은 항에 따른 연결가능자법인(이하 “연결가능자법인”이라 한다)을 통해 또 다른 내국법인의 주식 또는 출자지분을 보유하는 경우를 말한다. <신설 2023. 2. 28.>
- ⑦ **법 제2조제10호의2라목**에 따라 연결가능모법인이 연결가능자법인을 통해 보유하고 있는 또 다른 내국법인에 대한 주식 또는 출자지분의 보유비율은 다음 계산식에 따라 계산한다. 이 경우 연결가능자법인이 둘 이상인 경우에는 각 연결가능자법인별로 다음 계산식에 따라 계산한 비율을 합산한다. <신설 2023. 2. 28.>

연결가능모법인의 연결가능자법인에 대한 주식 또는 출자지분 보유비율	×	연결가능자법인의 또 다른 내국법인에 대한 주식 또는 출자지분 보유비율
--	---	--

⑧ **법 제2조제12호**에서 “경제적 연관관계 또는 경영지배관계 등 대통령령으로 정하는 관계에 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. <신설 2019. 2. 12., 2023. 2. 28., 2025. 2. 28.>

1. 임원(**제40조제1항**에 따른 임원을 말한다. 이하 이 항, **제10조**, **제11조**, **제19조**, **제38조** 및 **제39조**에서 같다)의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 해당 법인의 경영에 대해 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 자(「**상법**」, **제401조의2제1항**에 따라 이사로 보는 자를 포함한다)와 그 친족(「**국세기본법 시행령**」, **제1조의2제1항**에 따른 자를 말한다. 이하 같다)

자료카드

C-09 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-09
문서명	「상법」 제462조(이익의 배당) 제1항
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	국가법령정보센터 본문
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	이익배당의 재원을 결산으로 정하는 구조
② 보강사항	이익배당의 재원을 결산으로 정하는 국내법의 구조
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	외국 발행주체에 대한 적용 여부. 내국회사에 관한 규정이며 이 사안에 직접 적용된다고 주장하는 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 14
관련 법조문	제462조 제1항
파일 해시(SHA-256)	1ff80e5ac1657c687e32db92cbca2148907545dca2297fd1b850e61cd21bfaae

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「상법」 제462조(이익의 배당)

세법 등 해석 신청 보충 근거자료 C-09 · 2026. 10. 1.

출처	국가법령정보센터 본문 — 상법 [시행 2026. 9. 10.] [법률 제21044호, 2025. 9. 9., 일부개정]
수록 주소	https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=273629&joNo=0462&docCls=jo
확인일	2026. 10. 1.
범위	해당 조문 전체. 화면 본문의 글을 그대로 옮겼으며, 그 글과 같음을 SHA-256 으로 맞대어 확인하였습니다 (ebbd56a2d75d9c07...)

원문

제462조(이익의 배당) ① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

1. 자본금의 액
2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액
4. 대통령령으로 정하는 미실현이익

② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회 결의로 정한다.

③ 제1항을 위반하여 이익을 배당한 경우에 회사채권자는 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구에 관한 소에 대하여는 제186조를 준용한다.

[전문개정 2011. 4. 14.]

자료카드

C-10 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-10
문서명	「소득세법」 제94조(양도소득의 범위) 제1항 제3호
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	국가법령정보센터 본문
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	같은 상품의 양도 단계에 적용되는 조항의 문언
② 보강사항	양도 단계에 적용되는 조항의 문언
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안의 양도 단계 과세결과, 분배 단계와 양도 단계의 취급을 묻기 위한 자료이며 그 범위에 관하여는 해석을 구한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 13 · 15
관련 법조문	제94조 제1항 제3호 다목
파일 해시(SHA-256)	f32c15280d6e36a3e0db4d62b3234cfabf119f5a6dc313008293e227865827bc

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

「소득세법」 제94조(양도소득의 범위)

세법 등 해석 신청 보충 근거자료 C-10 · 2026. 10. 1.

출처	국가법령정보센터 공동활용 본문 — 내려받은 법령 XML
공포 · 시행	공포 20251223 · 시행 20260101
확인일	2026. 10. 1.
범위	해당 조문 전체. 문언을 고치지 아니하고 옮겼습니다

원문

제94조(양도소득의 범위)

① 양도소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다. <개정 2010.12.27, 2014.6.3, 2014.12.23, 2016.12.20, 2017.12.19, 2018.12.31, 2019.12.31, 2020.12.29, 2024.12.31>

1. 토지[「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 지적공부(地籍公簿)에 등록하여야 할 지목에 해당하는 것을 말한다] 또는 건물(건물에 부속된 시설물과 구축물을 포함한다)의 양도로 발생하는 소득

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 부동산에 관한 권리의 양도로 발생하는 소득

가. 부동산을 취득할 수 있는 권리(건물이 완성되는 때에 그 건물과 이에 딸린 토지를 취득할 수 있는 권리를 포함한다)

나. 지상권

다. 전세권과 등기된 부동산임차권

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주식등의 양도로 발생하는 소득

가. 주권상장법인의 주식등으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 주식등 1) 소유주식의 비율 · 시가총액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 주권상장법인의 대주주가 양도하는 주식등 2) 1)에 따른 대주주에 해당하지 아니하는 자가 증권시장에서의 거래에 의하지 아니하고 양도하는 주식등. 다만, 「상법」 제360조의2 및 제360조의15에 따른 주식의 포괄적 교환 · 이전 또는 같은 법 제360조의5 및 제360조의22에 따른 주식의 포괄적 교환 · 이전에 대한 주식매수청구권 행사로 양도하는 주식등은 제외한다.

나. 주권비상장법인의 주식등. 다만, 소유주식의 비율 · 시가총액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 주권비상장법인의 대주주에 해당하지 아니하는 자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제283조에 따라 설립된 한국금융투자협회가 행하는 같은 법 제286조제1항제5호에 따른 장외매매거래에 의하여 양도하는 대통령령으로 정하는 중소기업(이하 이 장에서 "중소기업"이라 한다) 및 대통령령으로 정하는 중견기업의 주식등은 제외한다.

다. 외국법인이 발행하였거나 외국에 있는 시장에 상장된 주식등으로서 대통령령으로 정하는 것

4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자산(이하 이 장에서 "기타자산"이라 한다)의 양도로 발생하는 소득

가. 사업에 사용하는 제1호 및 제2호의 자산과 함께 양도하는 영업권(영업권을 별도로 평가하지 아니하였으나 사회통념상 자산에 포함되어 함께 양도된 것으로 인정되는 영업권과 행정관청으로부터 인가 · 허가 · 면허 등을 받음으로써 얻는 경제적 이익을 포함한다)

나. 이용권 · 회원권, 그 밖에 그 명칭과 관계없이 시설물을 배타적으로 이용하거나 일반이용자보다 유리한 조건으로 이용할 수 있도록 약정한 단체의 구성원이 된 자에게 부여되는 시설물 이용권(법인의 주식등을 소유하는 것만으로 시설물을 배타적으로 이용하거나 일반이용자보다 유리한 조건으로 시설물 이용권을 부여받게 되는 경우 그 주식등을 포함한다)

다. 법인의 자산총액 중 다음의 합계액이 차지하는 비율이 100분의 50 이상인 법인의 과점주주(소유 주식등의 비율을 고려하여 대통령령으로 정하는 주주를 말하며, 이하 이 장에서 "과점주주"라 한다)가 그 법인의 주식등의 100분의 50 이상을 해당 과점주주 외의 자에게 양도하는 경우(과점주주가 다른 과점주주에게 양도한 후 양수한 과점주주가 과점주주 외의 자에게 다시 양도하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 포함한다)에 해당 주식등 1) 제1호 및 제2호에 따른 자산(이하 이 조에서 "부동산등"이라 한다)의 가액 2) 해당 법인이 직접 또는 간접으로 보유한 다른 법인의 주식가액에 그 다른 법인의 부동산등 보유비율을 곱하여 산출한 가액. 이 경우 다른 법인의 범위 및 부동산등 보유비율의 계산방법 등은 대통령령으로 정한다.

라. 대통령령으로 정하는 사업을 하는 법인으로서 자산총액 중 다목1) 및 2)의 합계액이 차지하는 비율이 100분의 80 이상인 법인의 주식등

마. 제1호의 자산과 함께 양도하는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항제2호 및 제3호의2에 따른 이축을 할 수 있는 권리(이하 "이축권"이라 한다). 다만, 해당 이축권 가액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 별도로 평가하여 신고하는 경우는 제외한다.

5. 파생상품, 파생결합증권 등 대통령령으로 정하는 금융투자상품(이하 "파생상품등"이라 한다)의 거래 또는 행위로 발생하는 소득(제16조제1항제13호 및 제17조제1항제10호에 따른 파생상품의 거래 또는 행위로부터의 이익은 제외한다)

6. 신탁의 이익을 받을 권리(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제110조에 따른 수익증권 및 같은 법 제189조에 따른 투자신탁의 수익권 등 대통령령으로 정하는 수익권은 제외하며, 이하 "신탁 수익권"이라 한다)의 양도로 발생하는 소득. 다만, 신탁 수익권의 양도를 통하여 신탁재산에 대한 지배·통제권이 사실상 이전되는 경우는 신탁재산 자체의 양도로 본다.

② 제1항제3호 및 제4호에 모두 해당되는 경우에는 제4호를 적용한다. <개정 2020.12.29, 2024.12.31>

자료카드

C-11 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-11
문서명	「소득세법 시행규칙」 제13조(집합투자기구로부터의 이익에 대한 과세표준 계산방식 등)
작성 · 발행기관	법제처
작성일 · 판	국가법령정보센터 본문
자료의 성격	공적 원문
출처	국가법령정보센터 공동활용 본문
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	제1항 제1호 · 제2호의 계산방식과 과세표준기준가격이 없는 외국 집합투자증권의 기준가격
② 보강사항	집합투자기구로부터의 이익에 관한 계산방식의 문언
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안에 적용되는 계산방식이 어느 호인지, 원문을 수정하지 아니하고 전제하였다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 13
관련 법조문	제13조 제1항
파일 해시(SHA-256)	e2680cd26a25b3de1e36d028f23851a04c30002c3d321da3d315c1849283eb3b

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

소득세법 시행규칙

[시행 2026. 5. 22.] [재정경제부령 제33호, 2026. 5. 22., 일부개정]

재정경제부(재산세제과(양도소득세)), 044-215-4312
 재정경제부(소득세제과(근로소득)), 044-215-4216
 재정경제부(금융세제과(이자소득, 배당소득)), 044-215-4233
 재정경제부(소득세제과(사업소득, 기타소득)), 044-215-4217
 재정경제부(국제조세제도과(비거주자)), 044-215-4651

-    제13조(집합투자기구로부터의 이익에 대한 과세표준 계산방식 등) ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구(이하 “집합투자기구”라 한다)의 결산에 따라 [영 제26조의2](#)에 따른 집합투자기구로부터의 이익을 분배받는 경우 투자자가 보유하는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자증권(이하 “집합투자증권”이라 한다)의 좌당 또는 주당 배당소득금액(이하 이 조에서 “좌당 배당소득금액”이라 한다)은 다음 각 호의 금액으로 한다.
1. [영 제26조의2제5항제2호](#) 또는 [제3호](#)에 해당하는 집합투자증권: 집합투자기구가 투자자에게 좌당 또는 주당 분배하는 금액([영 제26조의2제4항](#) 각 호 외의 부분 본문에 따라 집합투자기구로부터의 이익에 포함되지 않는 손익은 제외한다)
 2. 제1호 외의 집합투자증권: 집합투자증권의 결산 시 과세표준기준가격(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 [제238조제6항](#)에 따른 기준가격에서 [영 제26조의2제4항](#) 각 호 외의 부분 본문에 따라 집합투자기구로부터의 이익에 포함되지 않는 손익을 제외하여 산정한 금액을 말하며, [같은 법 제279조제1항](#)에 따른 외국 집합투자증권으로서 과세표준기준가격이 없는 경우에는 [같은 법 제280조제4항](#) 본문에 따른 기준가격을 말한다) 이하 이 조에서 같다)에서 매수 시(매수 후 결산·분배가 있었던 경우에는 직전 결산·분배 직후를 말한다) 과세표준기준가격을 뺀 후 직전 결산·분배 시 발생한 과세되지 않은 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액. 이 경우 [영 제26조의2](#)에 따른 집합투자기구로부터의 이익으로서 집합투자기구가 투자자에게 분배하는 금액을 한도로 한다.
- ② 집합투자증권의 환매 및 매도 또는 집합투자기구의 해지 및 해산(이하 이 조에서 “환매등”이라 한다)을 통하여 집합투자기구로부터의 이익을 받는 경우 집합투자증권의 좌당 배당소득금액은 다음 각 호의 금액으로 한다.
1. [영 제26조의2제5항제2호](#) 또는 [제3호](#)에 해당하는 집합투자증권: 환매등(집합투자증권의 매도는 제외한다)이 발생하는 시점의 과세표준기준가격에서 직전 결산·분배 직후의 과세표준기준가격(최초 설정 또는 설립 후 결산·분배가 없었던 경우에는 최초 설정 또는 설립 시 과세표준기준가격을 말한다)을 뺀 금액
 2. 제1호 외의 집합투자증권: 환매등이 발생하는 시점의 과세표준기준가격에서 매수 시(매수 후 결산·분배가 있었던 경우에는 직전 결산·분배 직후를 말한다) 과세표준기준가격을 뺀 후 직전 결산·분배 시 발생한 과세되지 않은 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액
- ③ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 [제8조의2제4항제1호](#)에 따른 증권시장(이하 “증권시장”이라 한다)에 상장된 집합투자증권([영 제26조의2제5항제2호](#) 또는 [제3호](#)에 해당하는 집합투자증권은 제외한다)을 증권시장에서 매도하는 경우의 좌당 배당소득금액은 제2항제2호에도 불구하고 같은 호에 따라 계산된 금액과 매수·매도 시의 과세표준기준가격을 실제 매수·매도가격으로 하여 같은 호에 따라 계산된 금액 중 적은 금액으로 한

자료카드

C-12 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-12
문서명	주요 금융국의 투자원본 반환에 대한 소득 과세요건 및 취득가액 연속성 비교
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2026. 10. 1.
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	일급 통화권(미국 · 캐나다 · 영국 · 독일 · 스위스 · 호주 · 일본) 세무당국의 공표 자료와 법령 본문 — 2026. 10. 1. 확인
언어 · 분량	국문 해제 및 원문 인용 · 4면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	일급 통화권이 지급의 외형만으로 당기 소득을 확정하지 아니하고 지급재원의 성격과 투자원본의 잔존 여부를 가려 과세요건을 판단하며, 취득가액 범위 안의 반환은 취득가액 또는 자본계정에서 차감하여 뒷날의 과세로 잇는다는 사실
② 보강사항	지급의 외형이 아니라 재원의 성격과 취득가액의 잔존으로 과세요건을 가리는 구조가 여러 과세관할에 있다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	대한민국의 소득구분과 이 사안 개별 회차의 성격 — 확인하지 못한 칸은 비워 두었다. 외국의 제도이며 대한민국의 소득구분을 정하지 아니한다. 개별 지급회차의 성격을 증명하는 자료도 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 19 · 20
관련 법조문	「소득세법」 제17조 · 제94조
파일 해시(SHA-256)	6579847fb409fcfe71009097e2cb6235022677a4a5c7ac1402496462b4564dab

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

주요 금융국의 투자원본 반환에 대한 소득 과세요건 및 취득가액 연속성 비교

세법 등 해석 신청 · 증거번호 C-12 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · V4.0 · 2026. 10. 1. · 신청인 [REDACTED]

이 자료는 「어느 나라가 자본환급을 비과세하는가」를 묻는 자료가 아닙니다. **투자원본의 반환에서 당기 소득의 과세요건이 성립하는가, 성립하지 아니한다면 그 대신 취득가액을 어떻게 줄여 뒷날의 과세로 있는가를** 일급 통화권에서 견주어 본 것입니다. 외국의 제도는 대한민국의 소득구분을 정하지 아니합니다. 이 자료는 국내법 적용의 근거가 아니라, 「소득세법」 제17조의 과세요건을 확인하기 위한 비교자료로 제출합니다. 각 칸은 2026. 10. 1. 각국 세무당국의 공표 자료와 법령 본문에서 받아 확인한 것이며, 확인하지 못한 칸은 비우고 그렇게 적었습니다.

1. 다섯 물음

나라마다 회사법 · 펀드법 · 자본이득세 체계가 다르므로, 제도의 이름이 아니라 다음 다섯 자리를 같은 차례로 견주었습니다.

- 1. **A 분배재원의 판정** — 지급받았다는 사실만으로 소득이 되는가, 아니면 소득에 해당하는 분배재원이 따로 있어야 하는가.
- 2. **B 당기 소득 판정과 그 법적 성격** — 취득가액 이내의 원본반환이 당기 과세소득에서 빠진다면, 그것이 **비과세 · 면제인가**, 아니면 **애초 소득의 구성요건** 밖인가.
- 3. **C 취득가액의 조정** — 그 금액만큼 무엇을 줄이는가.
- 4. **D 원본 소진 뒤의 판정** — 누적 반환이 취득가액을 소진하면 어느 소득유형으로 넘어가는가.
- 5. **E 정보보고의 자리** — 그 구분이 어느 서식의 어느 칸으로 전달되는가.

2. 일급 통화권의 취급

통화	나라	A 원본반환의 법적 성격	B 당기 소득 판정과 그 성격	C 취득가액의 조정	D 원본 소진 뒤	E 정보보고	공식 근거
USD	미국	배당이 아닌 분배(nondividend distribution) — 법인 또는 뮤추얼펀드의 이익 및 잉여금(E&P)에서 지급되지 아니한 분배	당기 과세소득에 넣지 아니한다. 면제가 아니라 「취득가액이 다 회수될 때까지 과세하지 아니한다」는 구성 — 투자금의 회수(return of capital)로 설명한다	주식의 취득가액(basis)을 그만큼 줄인다. 어느 취득단위인지 특정할 수 없으면 가장 먼저 산 것부터 줄인다	취득가액이 0이 된 뒤 받는 금액을 양도소득(capital gain)으로 신고한다	Form 1099-DIV 제3란(Nondividend distributions)	IRS Publication 550 (2025) · 내국세법 §301(c) · §316(a)
CAD	캐나다	자본의 반환(return of capital) — 펀드 분배를 이자 · 배당 · 양도소득 · 국외소득 · 자본의 반환으로 갈라 적는다	소득으로 신고하지 아니한다. 조정취득원가를 줄이는 항목으로 처리한다	조정취득원가(ACB)를 그만큼 줄인다	과세연도 중 조정취득원가가 0 아래로 내려가면 그 음수 금액을 그 해의 양도소득으로 본다 (실제 처분이 없어도 13200줄에 적고 13199줄에는 0을 적는다)	T3 명세서 제42란 (취득원가 조정액)	CRA 「Tax treatment of mutual funds」 (최종 수정 2026. 2. 5.)
GBP	영국	자본분배(capital distribution) — 소득세의 목적상 소득으로 취급되지 아니하는 회사의 분배	소득세의 과세대상이 아니다. 자본이득세 체계로 넘어간다 — 다만 자본성 지급 가운데 일부는 별도의 소득분배 규정에 들어갈 수 있다	원칙은 주식 일부의 처분으로 보되, 일정한 소액 자본분배는 즉시 처분으로 보지 아니하고 그 금액을 주식의 공제가능원가(allowable cost)에서 뺀다	처분으로 보는 범위에서 자본이득세를 계산한다	조사 범위에서 확인하지 못하였다	HMRC Capital Gains Manual CG57800 · 1992년 「양도소득세법」(TCGA) 제122조
EUR	독일	출자의 반환(Einlagenrückgewähr) — 세무상 출자계정(steuerliches Einlagekonto)에서 지급된 것으로 보는 금액	법문이 「수입에 속하지 아니한다」고 적는다 — 소득은 성립하되 면제한다는 구성이 아니다	회사가 납입자본 외의 출자를 결산마다 세무상 출자계정에 적어 관리한다. 배당가능이익을 넘는 급부만 그 계정을 줄인다	제도별 후속 과세 — 투자자 단계의 취득가액 · 지분 과세로 이어진다	세무상 출자계정의 결산별 확정 · 외국법인은 신청에 따른 별도 확정 (제27조 제8항)	「소득세법」(EStG) 제20조 제1항 제1호 제3문 · 「법인세법」(KStG) 제27조 제1항 · 제8항

통화	나라	A 원본반환의 법적 성격	B 당기 소득 판정과 그 성격	C 취득가액의 조정	D 원본 소진 뒤	E 정보보고	공식 근거
CHF	스위스	자본출자준비금의 반환 (Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen) — 1996. 12. 31. 뒤에 출자된 것	납입자본의 상환과 같게 다룬다 — 연방세무청은 「세금 없이 상환할 수 있다」고 안내한다	자본출자준비금을 별도의 계정으로 두어 그 계보를 관리한다	상장회사가 다른 준비금을 같은 규모로 분배하지 아니하면 그 차액의 절반이 과세된다(제4항)	자본출자준비금의 별도 표시와 연방세무청 신고	「연방직접세법」(DBG) 제20조 제3항·제4항·연방세무청(ESTV) 자본출자원칙 안내
AUD	호주	과세대상이 아닌 지급(non-assessable payment) — 배당도 아니고 세법상 배당으로 보는 금액도 아닌 지급	과세대상(assessable)이 아니다. 면세배당이라 부르지 아니하고 과세대상성 자체를 가른다	지급액이 취득원가 이내이면 취득원가와 감액취득원가를 그만큼 줄인다	취득원가를 넘는 금액이 있으면 그 초과액이 양도소득이 된다 (CGT event G1). 취득원가는 0이 되고 이 지급으로 양도손실은 생기지 아니한다	조사 범위에서 확인하지 못하였다	ATO 「Non-assessable payments」 (양도소득세 안내·QC39804)
JPY	일본	자본의 환급(資本の払戻し) — 자본잉여금의 감소에 따른 잉여금의 배당	받은 금액을 그대로 배당으로 보지 아니한다. 의제배당 부분을 가른 나머지를 양도소득 등의 수입금액으로 본다	남은 주식의 1주당 취득가액을 순자산감소비율 로 조정한다	조정된 취득가액을 그 수입금액에서 공제하여 양도소득 등을 계산한다	조사 범위에서 확인하지 못하였다	「소득세법」 제25조 제1항 제3호·같은 법 시행령 제61조 제2항 제3호·제114조 제1항·「조세특별조치법」 제37조의10 제3항 제3호·국세청 법령해석통달 37의10-26

3. 세 갈래의 모양 — 같다고 적지 아니한다

일곱 나라가 모두 같은 제도를 둔 것이 아닙니다. 적어도 세 갈래로 갈립니다.

모양	나라	무엇을 요건사실로 삼는가
① 분배재원과 취득가액 중심	미국·캐나다·호주	지급의 성격(이익 및 잉여금에서 나왔는가)과 투자자의 남은 취득가액. 회사법상 자본감소의 결의나 회의록을 요건으로 삼는 설명은 조사한 자료에서 확인되지 아니하였다 .
② 법정 자본환급과 의제배당의 계산	일본	세법·회사법상 「자본의 환급」이라는 사건 자체. 그 사건이 있으면 의제배당 부분을 가르고 남은 취득가액을 순자산감소비율로 조정한다.
③ 자본계정과 법정 확인절차	독일·스위스	회사가 세무상 출자계정 또는 자본출자준비금을 결산마다 적어 관리하고, 그 계정에서 나온 것임이 확인되어야 한다. 독일은 외국법인의 출자반환에 대하여 신청에 따른 별도 확정 을 두고, 확정되지 아니하면 이익분배로 본다 고 법률이 적는다(제27조 제8항 제9문).

세 갈래에서 함께 읽히는 것은 다음과 같습니다. **투자자에게 현금이 지급되었다는 사실만으로 당기의 투자소득이 성립한다고 보는 나라는 조사 범위에서 확인되지 아니하였습니다**. 어느 나라든 지급재원의 성격과 투자원본의 잔존 여부를 가린 뒤에 과세요건을 판단하며, 취득가액 범위 안의 반환은 당기 소득과 구별하면서 그 금액만큼 취득가액 또는 이에 대응하는 자본계정을 줄여 뒷날의 과세로 잇습니다. 그리고 그 구별을 특정 형식문서의 제출로 같음하는 나라는 확인되지 아니하였고, 문서 또는 절차의 부존재에 배당으로 보는 효과를 붙이는 독일은 그 효과를 법률의 명문으로 적고 있습니다.

4. 확인한 문언

미국 — 국세청(IRS) Publication 550 (2025) · Nondividend Distributions · Basis adjustment A nondividend distribution is a distribution that is not paid out of the earnings and profits of a corporation or a mutual fund. A nondividend distribution reduces the basis of your stock. It is not taxed until your basis in the stock is fully recovered. This nontaxable portion also is called a return of capital; it is a return of your investment in the stock of the company. When the basis of your stock has been reduced to zero, report any additional nondividend distribution you receive as a capital gain. https://www.irs.gov/publications/p550 — 2026. 10. 1. 확인
캐나다 — 국세청(CRA) 「Tax treatment of mutual funds」 (최종 수정 2026. 2. 5.)

A return of capital will reduce the adjusted cost base (ACB) of your units or shares.
If the ACB of the units of the trust is reduced below zero during the tax year, the negative amount is deemed to be a capital gain in the year.
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/personal-income/line-12700-capital-gains/completing-schedule-3/tax-treatment-mutual-funds.html — 2026. 10. 1. 확인

영국 — 국세청(HMRC) Capital Gains Manual CG57800 · 1992년 「양도소득세법」 제122조
A capital distribution is any distribution from a company, in money or money's worth, which is not treated as income for income tax purposes.
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-gains-manual/cg57800 — 2026. 10. 1. 확인

독일 — 「소득세법」 제20조 제1항 제1문 · 「법인세법」 제27조 제1항 제1문 · 제8항 제9문
EStG §20(1) Nr. 1 Satz 3 — Die Bezüge gehören nicht zu den Einnahmen, soweit sie aus Ausschüttungen einer Körperschaft stammen, für die Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gelten.
KStG §27(1) Satz 1 — Die unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft hat die nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen am Schluss jedes Wirtschaftsjahrs auf einem besonderen Konto (steuerliches Einlagekonto) auszuweisen.
KStG §27(8) Satz 3 — Der als Einlagenrückgewähr zu berücksichtigende Betrag wird auf Antrag der Körperschaft oder Personenvereinigung für das jeweilige Wirtschaftsjahr gesondert festgestellt.
KStG §27(8) Satz 9 — Soweit für Leistungen nach Satz 1 oder Nennkapitalrückzahlungen eine Einlagenrückgewähr nicht gesondert festgestellt worden ist, gelten sie als Gewinnausschüttung, die beim Anteilseigner zu Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 oder 9 des Einkommensteuergesetzes führen.
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/_20.html · https://www.gesetze-im-internet.de/kstg_1977/_27.html — 2026. 10. 1. 확인

스위스 — 「연방직접세법」(DBG) 제20조 제3항 · 연방세무청(ESTV) 자본출자원칙 안내
DBG Art. 20 Abs. 3 — Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen (Reserven aus Kapitaleinlagen), die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital.
ESTV — According to the capital contribution principle, or KEP for short, reserves from capital contributions can be repaid tax-free.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/de · https://www.estv.admin.ch/en/reserves-from-capital-contributions — 2026. 10. 1. 확인

호주 — 국세청(ATO) 「Non-assessable payments」 (양도소득세 안내 · QC39804)
If you receive a non-assessable payment from a company (that is, a payment that is not a dividend or an amount that is taken to be a dividend for tax purposes), you need to adjust the cost base of the shares at the time of the payment.
If the amount of the non-assessable payment is not more than the cost base of the shares at the time of payment, you reduce the cost base and reduced cost base by the amount of the payment.
You make a capital gain if the amount of the non-assessable payment is more than the cost base of the shares.
https://www.ato.gov.au/forms-and-instructions/capital-gains-tax-guide-2014/part-a-about-capital-gains-tax/investments-in-shares-and-units/non-assessable-payments — 2026. 10. 1. 확인

일본 — 국세청(国税庁) 법령해석통달 「조세특별조치법」 제37조의10 관계 37의10-26
「法人の資本の払戻し」又は「法人の解散による残余財産の分配」...により金銭その他の資産の交付を受けた場合の...譲渡所得等の収入金額とみなされる収入金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。
「純資産減少割合」は、所得税法令第61条第2項第3号に規定する割合...当該資本の払戻し等があった日以後における旧株1株当たりの取得価額は、同令第114条第1項の規定により...計算した金額となる。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/08.htm — 2026. 10. 1. 확인

5. 이 자료로 증명하지 아니하는 것

가. 외국 세무당국의 안내와 외국 법령은 대한민국의 소득구분을 정하지 아니합니다. 이 자료는 외국의 결론을 국내에 들여오려는 자료가 아닙니다.

나. 이 자료는 신청인이 제출한 개별 지급회차의 성격을 증명하는 자료가 아닙니다. 그 성격은 발행기관의 결산·법정 세무자료(I-01·I-02·I-04)와 투자자 장부(L-01·L-02·L-03)로 확인할 사항입니다.

다. 각 칸은 조사한 자료의 범위에서 확인한 것입니다. 영국·호주·일본의 정보보고 칸과 같이 확인하지 못한 자리는 비워 두었으며, 그 자리에 제도가 없다는 뜻이 아닙니다. 또한 각국 제도의 세부 예외(영국의 일부 자본성 지급이 소득분배 규정에 들어갈 수 있는 경우, 스위스 상장회사의 절반 과세, 독일의 신청 기한 등)는 표에 적은 범위를 넘어 더 있을 수 있습니다.

문서관리번호 ROC-EV-2026-01·V4.0·2026. 10. 1.·증거번호 C-12·일곱 통화권·확인한 문언 묶음 7

자료카드

C-13 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-13
문서명	국세청고시 제2026-9호 「국제조세 분야 성과포상금 지급 규정 고시」
작성 · 발행기관	국세청
작성일 · 판	2026. 3. 12.
자료의 성격	공적 원문
출처	국세청 누리집 고시 본문
언어 · 분량	국문 · 4면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	「국세기본법」 제45조의2에 따른 경정청구가 지급대상 업무이고, 실적세액에 경정청구 세액을 감액한 세액이 포함되며, 경정청구가 기각된 경우 청구세액 전액으로 한다는 문언
② 보강사항	경정청구의 거부 · 기각이 실적세액으로 이어지는 제도의 문언
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안에서의 신청 · 지급 여부. 제도의 문언을 확인하는 자료이며 개별 사건의 포상 신청 · 지급을 확인하는 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	⑪ 부기
관련 법조문	제2조 제2호 사목 · 제2조 제3호 · 제2조 제4호 · 제2조 제5호 · 제4조 제7항 제3호
파일 해시(SHA-256)	ffc6a5154df18ac4f881b52d9ec6d9a3131f4099f5af751d374e87e3426a511

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

국세청고시 제2026-9호 「국제조세 분야 성과포상금 지급 규정 고시」

소관 국제세원담당관실 · 결정일자 2026. 3. 12. · 시행 2026. 3. 12. · 증번호 C-13 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · V4.0 · 2026. 10. 1.

국세청 누리집의 고시 본문에서 2026. 10. 1. 받아 옮긴 것입니다. 글자를 고치지 아니하였고, 조문과 항 · 호 · 목 앞에서 줄을 나눈 것 외에 더하거나 뺀 것이 없습니다.

국세청고시 제2026-9호 결정일자 2026.03.12. 조회수 14808 국세청고시 제2026-9호(2026.3.12.) 국제조세 분야 성과포상금 지급 규정 고시 납세자가 위법 · 부당하게 환급받거나 공제받은 세액의 확인 등으로 국세의 부과 · 징수에 특별한 공로를 인정받은 세무공무원에게 「국세기본법」 제84조의3 제1항에 따른 포상금을 지급하기 위하여 필요한 사항을 「국세기본법 시행령」 제65조의5 제5항에 따라 다음과 같이 고시합니다. 2026년 3월 12일 국세청장

목적) 이 고시는 「국세기본법」 제84조의3 및 같은 법 시행령 제65조의5에서 국세청장에게 위임한 바에 따라 세무공무원의 성과포상금 지급에 필요한 세부사항을 규정함에 그 목적이 있다.

정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- “성과포상금”이란 「국세기본법」 제84조의3 및 같은 법 시행령 제65조의5에 따른 포상금 중 국제조세 업무를 수행한 세무공무원에게 지급하는 포상금을 말한다.
- “성과포상금 지급대상 업무”란 「법인세법», 「소득세법», 「상속세 및 증여세법», 「국제조세조정에 관한 법률」 등의 규정에 따른 법인세, 소득세, 양도소득세, 증여세 및 비거주자 · 외국법인에게 원천징수하는 개인 및 법인의 소득세와 관련된 것으로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무를 말한다.
 - 「국제조세사무처리규정」 제36조에 따른 경정청구
 - 「국제조세사무처리규정」 제50조에 따른 조세조약상 비과세 · 면제 적용 사후관리
 - 「국제조세사무처리규정」 제50조의2에 따른 경정청구
 - 「국제조세사무처리규정」 제114조에 따른 해외금융계좌 사후점검
 - 「국제조세사무처리규정」 제9장에 따른 신고내용 확인
 - 「국제조세조정에 관한 법률」 제6조 제1항에 따른 경정청구
 - 「국세기본법」 제45조의2에 따른 경정청구
 - 본청 국제세원담당관실에서 내려보내는 ‘해외부동산 및 해외주식 양도소득세 과세자료 처리계획’에 따른 과세자료 처리
 - 「소득세법」 제119조의3 및 「법인세법」 제93조의3에 따른 경정청구
 - 가목부터 자목과 유사한 국제조세 분야 기획점검 업무
- “특별한 공로”란 다음 각 목의 어느 하나의 노력으로 세수 수입 증대에 적극 기여한 경우를 말한다.
 - 신종세원 · 취약분야 등 과세 사각지대의 항목을 발굴하여 과세한 경우
 - 지능적 탈세행위에 대하여 이전에 없던 새로운 과세논리를 개발하여 과세한 경우
 - 기존 예규 · 판례가 없는 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구한 세액을 감액한 경우
 - 기존 예규 · 판례 등을 활용하여 새로운 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구한 세액을 감액한 경우
 - 가목부터 라목에 준하는 노력으로 과세하거나 위법 · 부당하게 경정청구한 세액을 감액한 경우
- “실적세액”이란 성과포상금 지급대상 업무를 처리한 회계연도의 세수 수입 증대에 기여한 부과 · 징수한 세액 또는 경정청구 세액(환급신고 세액을 포함한다)을 감액한 세액을 말하며, 과태료는 제외한다.
- “부과 · 징수 또는 경정청구 처리 절차가 완료된 때”란 성과포상금 지급대상 업무 처리 결과 납세자가 납부기한 내에 고지세액을 전부 납부(수정신고서 제출과 동시에 추가납부세액을 납부하는 경우를 포함한다)하거나 경정청구 처리 결과 통지서 또는 환급 통지서가 송달 완료된 후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 때를 말한다.
 - 납세자가 불복청구서를 제출하지 아니한 경우 : 「국세기본법」 제61조제1항에 따른 심사청구 기간, 「국세기본법」 제66조제6항에 따른 이의신청 기간, 「국세기본법」 제68조제1항에 따른 심판청구 기간, 「감사원법」 제44조제1항에 따른 심사청구 기간이 만료된 때

나. 「국세기본법」에 따른 이의신청 결과 납세자의 주장이 기각(각하를 포함한다)된 이후 추가 불복청구서를 제출하지 아니하여 「국세기본법」 제61조제2항에 따른 심사청구 기간 또는 「국세기본법」 제68조제2항에 따른 심판청구 기간이 만료된 때

다. 「국세기본법」에 따른 심사청구 또는 심판청구 및 「감사원법」에 따른 심사청구 결과 납세자의 주장이 기각(각하를 포함한다)된 때

지급대상)

- ① 국세청장은 제8조에 따른 국제조세 분야 성과포상금 지급 심의위원회 심의 결과 성과포상금 지급대상 업무 수행에 특별한 공로가 있다고 인정되는 다음 각 호의 세무공무원에게 성과포상금을 지급할 수 있다. 1. 지방국세청 법인세과, 소득재산세과에서 국제조세 분야 세원관리 업무를 수행한 자 2. 세무서(지서를 포함한다) 법인세과, 재산세과, 재산법인세과, 소득세과, 세원관리과에서 국제조세 분야 세원관리 업무를 수행한 자
- ② 성과포상금 지급대상 업무를 2명 이상이 공동으로 수행하는 경우 업무의 기여도에 따라 주된 업무수행자를 주기여자, 주기여자 외의 업무수행자를 부기여자라고 한다.

지급금액)

- ① 성과포상금 지급대상 업무를 수행한 결과 제3조의 지급대상자로 선정된 세무공무원에게 그 실적세액(최소 1천만 원 이상인 경우에 한한다)에 따른 성과포상금을 지급하되, 연도별 예산의 범위내에서 50%~200%로 조정하여 지급할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 건별 성과포상금 한도는 300만 원으로 한다.
- ③ 성과포상금은 기여도에 따라 주기여자 및 부기여자에게 배분한다.
- ④ 세무공무원의 인당 연간 성과포상금 지급 한도는 2천만 원으로 한다.
- ⑤ 동일 납세자에 대해 동일 부과사유 또는 동일 쟁점에 대한 다수의 과세연도를 결정·경정하거나 경정청구 세액을 감액하는 경우 실적세액 합계액을 건별 실적세액으로 보아 성과포상금을 계산한다.
- ⑥ 동일한 부과건에 대하여 다른 법령 및 규정에 따라 상여금 등이 지급된 경우로서 이 고시에 따라 성과포상금을 지급하는 경우에는 이 고시에 따라 산정된 금액에서 그 상여금 등에 해당하는 금액을 감액하여 지급하여야 한다.
- ⑦ 제1항에 따른 “실적세액”은 본세와 가산세를 포함한 금액 또는 경정청구 세액을 감액한 세액으로 하되, 다음 각 호의 경우를 의미한다. 1. 결의서를 작성하고 부과통보를 완료하여 납세고지서가 납세자에게 도달한 후 납부기한 내 완납한 금액 2. 국세를 부과할 것을 미리 인지한 납세자가 수정신고서(기한후신고를 포함한다)를 제출하고, 수정신고서 제출과 동시에 추가 납부할 세액을 완납한 금액 3. 경정청구가 기각된 경우에는 청구세액 전액, 일부 인용된 경우에는 청구세액에서 일부 인용된 세액을 차감한 금액
- ⑧ 제1항에 따른 실적세액에는 과세자료 파생 금액은 제외한다.

성과포상금 지급신청·절차 등)

- ① 성과포상금을 지급받고자 하는 세무공무원은 부과·징수 또는 경정청구 처리 절차가 완료된 때 이후 다음 각 호의 구분에 따라 매 분기 첫 번째 달의 10일까지 별지 제1호 서식(성과포상금 지급 신청서)과 함께 증빙서류를 첨부하여 성과포상금을 신청하여야 한다. 1. 지방국세청 법인세과, 세무서(지서를 포함한다) 법인세과, 재산법인세과 법인팀, 세원관리과 법인팀 소속 세무공무원의 경우 지방국세청 법인세과장에게 신청 2. 지방국세청 소득재산세과, 세무서(지서를 포함한다) 소득세과, 재산세과, 재산법인세과 재산팀, 세원관리과 소득팀, 세원관리과 재산팀 소속 세무공무원의 경우 지방국세청 소득재산세과장에게 신청
- ② 지방국세청 법인세과장 및 소득재산세과장은 성과포상금 신청서 및 증빙서류를 검토하여 그 결과를 매 분기 두 번째 달의 10일까지 국세청 국제세원담당관에게 별지 제2호 서식(성과포상금 신청명세서)과 함께 각각 제출하여야 한다.

성과포상금 신청기한) 성과포상금은 제2조제5호의 각 목에 해당하는 때가 속하는 분기의 마지막 날로부터 6개월 이내에 신청하여야 한다.

국제조세 분야 성과포상금 지급심의위원회의 구성)

- ① 성과포상금 지급에 관한 사항을 심의하기 위하여 국세청에 국제조세 분야 성과포상금 지급 심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
- ② 위원회는 위원장과 4명의 위원으로 구성한다.

- ③ 위원장은 국세청 국제조세관리관으로 하고 위원은 국제세원담당관, 역외정보담당관, 국제협력담당관, 상호합의담당관으로 한다.
- ④ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없거나 공석인 경우에는 국제세원담당관이 그 직무를 대리한다.
- ⑤ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 제2조제3호에 따른 특별한 공로에 관한 사항 2. 제3조 지급대상에 관한 사항 3. 제4조 지급금액에 관한 사항 4. 그 밖의 성과포상금 지급에 관한 사항
- ⑥ 위원회의 사무를 처리하기 위해 국세청 국제세원담당관실 소속 팀장 1명을 간사로 둔다.

성과포상금 지급심의·의결)

- ① 위원회는 위원장을 포함한 구성원의 3분의 2 이상 출석으로 개의하고 출석위원의 과반수 찬성으로 의결하며, 가부동수인 경우 위원장이 지급 여부를 결정한다.
- ② 위원 본인이 성과포상금 지급심의 대상이 되는 경우 해당 위원은 본인과 관련된 성과포상금 지급심의 안건에 대해 심의·의결할 수 없다.
- ③ 성과포상금 지급심의 안건에 대한 결정은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 성과포상금을 지급한다는 결정 : 지급 2. 성과포상금을 지급하지 않는다는 결정 : 지급 제외 3. 서류보완 또는 사실관계 추가확인 후 재상정 : 재상정 4. 성과포상금 지급액을 조정하는 등 신청안을 일부 변경하여 성과포상금을 지급하거나 그 밖에 성과포상금 지급에 관한 결정사항 등 : 기타
- ④ 위원회는 매 분기 마지막 달의 20일까지 제7조제5항에 따른 사항을 심의한 후 성과포상금 지급대상 및 지급금액을 확정한다.

성과포상금 지급) 국세청 국제세원담당관은 특별한 사정이 없는 한 매 분기의 마지막 달의 말일까지 성과포상금 지급대상으로 선정된 세무공무원에게 확정된 성과포상금을 지급할 수 있다.

성과포상금 환수) 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 성과포상금을 지급받은 경우에는 이를 즉시 환수하여야 한다. 이 경우 형사처벌이나 관계공무원에 대한 징계조치는 성과포상금 환수에 영향을 미치지 아니한다.

세부지침 관리) 국세청 국제세원담당관은 제1조부터 제9조까지에서 규정한 사항 외에 성과포상금 지급에 대한 구체적인 사항을 정하여 세부지침을 마련하고 이를 관리하여야 한다.

이해충돌방지 의무) 성과포상금 지급업무를 수행하는 공직자는 공정한 직무수행을 위해 「이해충돌방지법」, 「이해충돌방지법 시행령」 및 「국세청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」을 준수하여야 한다.

재검토기한) 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 3월 12일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 3월 11일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(2026. 3. 12. 국세청 고시 제2026-9호)

시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

적용례) 이 고시는 「국세기본법」 부칙 제20774호(2025.3.14.) 제1조에 따라 2025. 6. 15. 이후 부과·징수하거나 경정청구 감액한 세액부터 적용한다.

경과규정) 이 고시 시행 전에 제2조제5호에 따른 부과·징수 또는 경정청구 처리 절차가 완료된 때에는 이 고시 시행일을 부과·징수 또는 경정청구 처리 절차가 완료된 때로 보아 제6조를 적용한다.

【별지】 서 식 목 록 서식 번호 서 식 명 관련 조문 1 성과포상금 지급 신청서 제5조 2 성과포상금 신청 명세서 제5조

【별지 제1호 서식】 (국제조세 분야) 성과포상금 지급 신청서 1. 납세자 인적사항 상호 (성명) (※)납세 사업자번호 (주민번호) XXXXXXXXXX 2. 성과포상금 지급 대상 업무(다른 포상금 등 수령액: 원) 구 분 본청시달 ☐ 자체선정 ☐ 경정청구 ☐ 과세자료 세 목 법인세 선정일1) 25.08.11. 처리절차완료일2) 26.03.03. 선정사유 xxxxxxxxxxxx 누락 혐의 점검 계획 1) 본청시달일, 자체선정일, 경정청구일 2) 「국제조세 분야 성과포상금 지급 규정 고시」 제2조제5호에 해당하는 날 3. 업무처리 결과 및 실적세액 처리결과1) 과세기간 고지일 등2) 납부일3) 불복청구 특별한 공로4) 실적세액5) 만료일 청구일 결정일 청구결과

- ① '23-'24 '25.11.03. '25.12.01. '00.00.00. '00.00.00. '00.00.00. 기각
- ⑤ 25,000,000 계 25,000,000 (원) 1)

①고지

②수정신고

③기한후신고

④경정청구 거부처분 또는 일부인용 2) (고지)고지서 송달일, (환급세액 차감 후 환급)환급통보일, (수정신고 또는 기한후신고)수정신고일 또는 기한후신고일, (경정청구 거부처분)경정청구 처리 결과 통지일 3) 환급통보 및 경정청구 거부처분의 경우 기재하지 않으며 고지 및 수정(기한후)신고한 경우 완납일 4)

①신중세원·취약분야 등 과세 사각지대의 항목을 발굴하여 과세②지능적 탈세행위에 대하여 예전에 없던 새로운 과세논리를 개발하여 과세③기존 예규·판례가 없는 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구한 세액을 감액④기존 예규·판례 등을 활용하여 새로운 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구한 세액을 감액⑤①~④에 준하는 노력으로 과세하거나 위법·부당하게 경정청구한 세액을 감액 5) 고지한 경우 고지금액(단, 환급세액 차감 후 고지한 경우 환급세액 차감액을 가산), 환급한 경우 환급세액 차감액, 수정신고 한 경우 수정신고세액, 경정청구 거부처분의 경우 거부처분한 경정청구세액 4. 기여자 명세 구분 인적사항 기여도*(%) 기여 내용 (기타 공적) 업무수행당시소속 현소속 직급 성명 생년월일 주기여자 ○○ 청 성실 법인 강남 세무서 7 김국세 85.03.03. 100 부기여자 * 주기여자와 부기여자의 합계 기여도가 100%이 되도록 기재 5. 신청의견 ○ - 상기와 같은 사유로 「국제조세 분야 성과포상금 지급 규정 고시」 제5조 제1항에 따라 성과포상금 지급을 신청합니다. 붙임 1. 점검 및 경정청구 등 검토 결과 보고서 사본 1부 2. 고지 및 경정청구 일부인용의 경우 : 결의서 사본 1부 3. 수정신고, 기한후신고의 경우 : 수정신고서, 기한후신고서 사본 1부 4. 경정청구 거부처분의 경우 : 경정청구 처리 결과 통지서 사본 1부 5. 납부내역 전산조회 자료 1부 6. 그 밖에 특별한 공로를 입증할 수 있는 증빙서류 20 ... 신청인 : 주기여자 소속 직급 성명 (인) 부기여자 소속 직급 성명 (인) 확인자(팀장 또는 과장) 소속 직급 성명 (인) ○○지방국세청장 귀하

자료카드

C-14 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	C-14
문서명	국세청고시 제2026-11호 「종합소득세 성과포상금 지급에 관한 규정 고시」
작성 · 발행기관	국세청
작성일 · 판	2026. 3. 12.
자료의 성격	공적 원문
출처	국세청 누리집 고시 본문
언어 · 분량	국문 · 4면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	별지 제1호 서식이 처리 결과의 하나로 경정청구 거부처분을 들고, 실적세액을 거부 처분한 경정청구세액으로 적도록 한 문언
② 보강사항	거부 처분한 경정청구세액을 실적세액으로 적도록 한 서식의 문언
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	이 사안에서의 신청 · 지급 여부. 제도의 문언을 확인하는 자료이며 개별 사건의 포상 신청 · 지급을 확인하는 자료가 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	⑪ 부기
관련 법조문	제2조 제4호 · 제2조 제5호 · 제2조 제6호 · 별지 제1호 서식
파일 해시(SHA-256)	e69385d8c74105fcab30f9e70227fd9595c3075b06439ab55bcd53fa51c0866

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

국세청고시 제2026-11호 「종합소득세 성과포상금 지급에 관한 규정 고시」

소관 소득세과 · 결정일자 2026. 3. 12. · 시행 2026. 3. 12. · 증거번호 C-14 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · V4.0 · 2026. 10. 1.

국세청 누리집의 고시 본문에서 2026. 10. 1. 받아 옮긴 것입니다. 글자를 고치지 아니하였고, 조문과 항 · 호 · 목 앞에서 줄을 나눈 것 외에 더하거나 뺀 것이 없습니다.

국세청고시 제2026-11호(2026.3.12.) 종합소득세 성과포상금 지급에 관한 규정 고시 「국세기본법」제84조의3 및 「국세기본법 시행령」제65조의5에 따라 종합소득세의 부과 · 징수에 특별한 공로가 인정되는 세무공무원에 대한 포상금 지급 규정을 다음과 같이 고시합니다. 2026년 3월 12일 국세청장

목적) 이 고시는 「국세기본법」제84조의3 및 「국세기본법 시행령」제65조의5에 따라 종합소득세의 부과 · 징수에 특별한 공로가 인정되는 세무공무원에 대한 성과포상금의 지급대상, 지급기준, 지급금액 및 지급신청 등 그 밖에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “성과포상금”이란 「국세기본법」 제84조의3 및 같은 법 시행령 제65조의5에 따른 포상금 중 종합소득세 세원관리 업무를 수행한 세무공무원에게 지급하는 포상금을 말한다.
2. “성과포상금 지급대상 업무”란 종합소득세(농어촌특별세를 포함한다)와 관련된 것으로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무를 말한다.
 - 가. 소득세 사무처리규정 제49조에 따른 환급결정
 - 나. 소득세 사무처리규정 제52조부터 제66조에 따른 신고내용확인
 - 다. 소득세 사무처리규정 제72조부터 제74조에 따른 수정신고, 경정 등 청구와 기한후신고 처리
 - 라. 소득세 사무처리규정 제88조에 따른 과세자료 처리
 - 마. 소득세 사무처리규정 제132조에 따른 공제감면 확인
 - 바. 가목부터 마목까지의 규정된 업무 외 기획점검 등 이에 준하는 업무
3. “기획점검”이란 특정한 업종 · 거래 유형 · 신고항목 등에 대해 종합소득세 신고내용 점검 필요성이 있는 경우 이에 대한 계획을 사전에 수립하여 체계적으로 실시하는 것을 말한다.
4. “실적세액”이란 성과포상금 지급대상 업무처리 결과 부과 · 징수한 세액 또는 경정청구 세액(환급신고 세액을 포함한다)을 감액한 세액을 말한다.
5. “특별한 공로”란 다음 각 목의 어느 하나의 노력으로 세수 수입 증대에 적극 기여한 경우를 말한다.
 - 가. 신종세원 · 취약분야 등 과세 사각지대의 항목을 발굴하여 과세한 경우
 - 나. 지능적 탈세행위에 대하여 새로운 과세논리를 발굴하여 과세한 경우
 - 다. 기존 예규 · 판례가 없는 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구(환급신고) 세액을 감액한 경우
 - 라. 기존 예규 · 판례 등을 활용하여 새로운 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구(환급신고) 세액을 감액한 경우
 - 마. 가목부터 라목에 준하는 노력으로 과세하거나 부당하게 경정청구(환급신고)한 세액을 감액한 경우
6. “부과 · 징수 또는 경정청구 처리 절차가 완료된 때”란 성과포상금 지급대상 업무처리 결과 납세자가 납부기한 내 고지세액을 납부(수정 · 기한후신고 납부를 포함한다)하거나 세무공무원이 환급결정 또는 경정청구 처리 결과통지를 완료한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 때를 말한다.
 - 가. 납세자가 불복청구서를 제출하지 아니한 경우 : 「국세기본법」 제61조제1항에 따른 심사청구 기간, 「국세기본법」 제66조제6항에 따른 이의신청 기간, 「국세기본법」 제68조제1항에 따른 심판청구 기간, 「감사원법」 제44조제1항에 따른 심사청구 기간이 만료된 때
 - 나. 「국세기본법」에 따른 이의신청 결과 납세자의 주장이 기각(각하결정을 포함한다)된 이후 추가 불복청구서를 제출하지 아니하여 「국세기본법」 제61조제2항에 따른 심사청구 기간 또는 「국세기본법」 제68조제2항에 따른 심판청구 기간이 만료된 때

다. 「국세기본법」에 따른 심사청구 또는 심판청구 및 「감사원법」에 따른 심사청구 결과 납세자의 주장이 기각(각하를 포함한다)된 때

성과포상금 지급대상)

- ① 국세청장은 세무공무원으로서 제8조에 따른 개인납세국 성과포상금지급심의위원회의 심의 결과, 성과포상금 지급대상 업무수행에 특별한 공로가 있다고 인정되는 자에게 성과포상금을 지급할 수 있다.
- ② 성과포상금 지급대상 업무를 2인 이상이 공동으로 수행한 경우 업무의 기여도에 따라 주된 업무수행자를 주기여자, 주기여자 외의 업무수행자를 부기여자라고 한다.

성과포상금 지급기준)

- ① 제2조제2호 가목부터 바목까지의 업무처리 결과 종합소득세 건당 실적세액이 3천만 원 이상인 경우에 성과포상금을 지급할 수 있다. 다만, 조사분야(지방청 조사국 및 세무서 조사과 등) 처리 건은 지급대상에서 제외한다.
- ② 제1항에 따른 실적세액은 본세와 가산세를 포함한 금액으로 한다.
- ③ 동일 납세자에 대해 동일 부과사유 또는 동일쟁점에 따라 다수의 과세기간을 결정·경정하거나 경정청구(환급신고) 세액을 감액하는 경우 제1항에 따른 실적세액은 다수의 과세기간 실적세액 합계액을 1건으로 보아 계산한다.
- ④ 동일 과세기간, 동일 납세자에 대해 여러 차례 고지(제2조제2호 가목 및 다목의 경정청구(환급신고) 세액을 감액하는 경우를 포함한다)한 경우 제1항에 따른 실적세액은 각각을 개별 고지로 보아 계산한다. 다만, 단순 세액계산 착오로 인한 추가 고지는 1건으로 보아 합산한다.
- ⑤ 실적세액 산정에 있어 부당환급 추정, 기획점검, 신고내용확인 또는 과세자료 처리 등 업무 종류에 따른 구분을 두지 않는다.

성과포상금 지급금액)

- ① 제3조에 해당되는 세무공무원의 성과포상금은 건당 실적세액에 따라 3백만 원을 한도로 차등 지급할 수 있다.
- ② 주기여자와 부기여자의 성과포상금 금액은 제1항에 따라 계산한 건당 성과포상금을 기여도에 따라 배분한다.
- ③ 성과포상금은 연도별 예산의 범위에서 성과포상금 금액의 50%~200%로 조정할 수 있다.
- ④ 동일인에게 지급할 수 있는 성과포상금 합계는 연간 2천만 원을 한도로 한다.

성과포상금 지급신청·절차 등)

- ① 성과포상금을 지급받고자 하는 세무공무원은 부과·징수 또는 경정청구 처리 절차가 완료된 이후 매 분기 첫 번째 달의 10일까지 다음 각 호의 서류를 소속 지방국세청 소득재산세과장에게 제출하여야 한다. 1. 성과포상금 지급신청서(별지 제1호 서식) 2. 특별한 공로를 객관적으로 확인할 수 있는 증빙자료
- ② 성과포상금 지급신청서를 제출받은 지방국세청 소득재산세과장은 성과포상금 신청내용 및 지급대상 금액의 적정 여부를 검토하여 매 분기 두 번째 달의 10일까지 국세청 소득세과장에게 성과포상금 지급대상 검토명단(별지 제2호 서식)을 제출하여야 한다.
- ③ 성과포상금 지급신청서는 제3조제2항에 따라 주기여자별로 부기여자를 모두 포함하여 제출하여야 한다.
- ④ 성과포상금은 동일 납세자, 동일 과세기간, 동일 부과 건에 대하여 2회 이상 신청할 수 없다.

성과포상금 신청기한) 성과포상금은 제2조제6호 각 목에 해당하는 때로부터 6개월이 되는 날이 속하는 분기 마지막 날의 다음 달 10일까지 신청하여야 한다.

개인납세국 성과포상금지급심의위원회의 구성)

- ① 성과포상금 지급에 관한 사항을 심의하기 위하여 개인납세국 성과포상금지급심의위원회(이하 '위원회'라 한다)를 둔다.
- ② 위원회는 위원장 1명 외 위원 4명으로 구성한다.
- ③ 위원장은 국세청 개인납세국장으로 하고, 위원은 국세청 부가가치세과장, 국세청 부가가치세과 소속 팀장, 국세청 소득세과장, 국세청 소득세과 소속 팀장으로 한다.
- ④ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없거나 공석인 경우에는 제3항의 위원 중 직제상 선순위자가 그 직무를 대리한다.

- ⑤ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 제2조제5호에 따른 특별한 공로에 관한 사항 2. 제3조에 따른 지급대상에 관한 사항 3. 제4조에 따른 지급기준에 관한 사항 4. 제5조에 따른 지급금액 및 기여도에 관한 사항 5. 기타 성과포상금 지급에 관한 사항
- ⑥ 위원회의 사무를 처리하기 위해 국세청 부가가치세과, 소득세과 소속 팀장 1명씩을 각각 간사로 둔다.

성과포상금 지급심의·의결)

- ① 위원회 회의는 위원장을 포함한 구성원 2/3 이상 출석으로 개의하고 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다.
- ② 성과포상금 지급심의 안건에 대한 결정은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 성과포상금을 지급한다는 결정 : 성과포상금 지급 2. 성과포상금을 지급하지 않는다는 결정 : 성과포상금 지급 제외 3. 서류보완 또는 사실관계 추가확인 후 재상정 : 재상정 4. 성과포상금 지급액을 조정하는 등 신청안을 일부 변경하여 성과포상금을 지급하거나 그 밖에 성과포상금 지급에 관한 결정사항 등 : 기타
- ③ 위원회는 매 분기 마지막 달의 20일까지 제8조제5항에 대한 사항을 심의한 후 성과포상금 지급대상 및 지급금액을 확정해야 한다.

성과포상금 지급 시기) 국세청 개인납세국장은 특별한 사정이 없는 한 성과포상금 지급대상 및 지급금액을 확정할 날이 속하는 달의 말일로부터 1개월 이내에 성과포상금을 지급할 수 있다.

성과포상금 환수) 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 성과포상금을 지급받은 경우에는 이를 즉시 환수하여야 한다. 이 경우 형사처벌이나 관계공무원에 대한 징계조치는 성과포상금 환수에 영향을 미치지 아니한다.

세부지침 관리) 국세청 개인납세국 소득세과장은 제1조부터 제11조까지에서 규정한 사항 외에 성과포상금 지급에 대한 구체적인 사항을 정하여 세부지침을 마련하고 이를 관리하여야 한다.

이해충돌방지 의무) 성과포상금 지급업무를 수행하는 공직자는 공정한 직무수행을 위해 「이해충돌방지법」, 「이해충돌방지법 시행령」 및 「국세청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」을 준수하여야 한다.

재검토기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 3월 12일 기준으로 매 3년이 되는 시점(2029년 3월 11일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(2026.3.12. 국세청 고시 제2026-11호)

시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

적용례) 이 고시는 「국세기본법」부칙 제20774호(2025.3.14.) 제1조에 따라 2025.6.15. 이후 부과·징수 및 경정청구 세액 감액분부터 적용한다. 다만, 시행일 전에 고시 제2조제6호에서 규정하는 “부과·징수 및 경정청구 처리 절차가 완료된 때”가 도래한 경우에는 시행일을 “부과·징수 및 경정청구 처리 절차가 완료된 때”로 본다.

[별지] 서식 목록 서식 번호 서 식 명 관련조문 1 성과포상금 지급신청서 제6조 2 성과포상금 지급대상 검토명단 제6조

【종합소득세 성과포상금 지급에 관한 규정 고시 별지 제1호 서식】 성과포상금 지급신청서 팀 장 과 장 국(서) 장 1. 납세자 인적사항 성명 납세자번호 2. 업무처리 결과 및 실적세액 업무 구분1) 처리 결과2) 과세 기간 고지일 등3) 납부기한 납부일4) 실적세액5) 처리절차 완료일6) 특별한 공로7) 계 (원) 1)

- ①정기신고,
- ②경정청구,
- ③수정·기한후신고,
- ④신고내용확인,
- ⑤기획점검 등 (공제감면 사후관리, 주택임대 수입금액 점검 포함),
- ⑥과세자료 처리,
- ⑦기타 2)
- ①고지,
- ②환급신고 세액 감액,
- ③수정·기한후신고,

④경정청구 거부처분 및 일부 인용 3) (고지)고지서 송달일, (환급신고 세액 감액)환급 통보일, (수정·기한후신고) 수정·기한후신고일, (경정청구 거부처분) 경정청구 처리 결과 통지일 4) 환급통보 및 경정청구 거부처분의 경우 기재하지 않으며, 고지 및 수정·기한후신고한 경우 납부일 5) 고지한 경우 고지·납부세액(단, 환급세액 차감 후 고지 결정된 경우 환급세액 차감액을 가산), 환급 신고한 경우 감액한 환급세액, 수정·기한후신고한 경우 수정·기한후신고 납부세액, 경정청구 거부처분의 경우 거부 처분한 경정청구세액 6) 「종합소득세 성과포상금 지급에 관한 규정 고시」 제2조제6호에 해당되는 때 7)

①신증세원·취약분야 등 과세 사각지대의 항목을 발굴하여 과세

②지능적 탈세행위에 대하여 예전에 없던 새로운 과세논리를 발굴하여 과세

③기존 예규·판례가 없는 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구(환급신고) 세액을 감액④기존 예규·판례 등을 활용하여 새로운 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구(환급신고) 세액을 감액⑤①~④에 준하는 노력으로 과세하거나 부당하게 경정청구(환급신고)한 세액을 감액 3. 기여자 명세 구분 인적사항 기여도* (%) 소 속 직급 성명 생년월일 현재 업무수행 당시 주기여자 부기여자 계 100 * 부기여자가 1인을 초과하는 경우 추가하여 작성하며, 주기여자·부기여자 합계 기여도는 100% 여야 함 4. 신청의견 ○ (특별한 공로에 대해 상술 : 내용이 많은 경우에는 별지에 적어 주십시오) 상기와 같은 사유로 종합소득세 성과포상금 지급에 대한 규정 고시 제6조제1항에 따라 성과포상금을 신청합니다. 20... 붙임 1. 업무처리 (환급검토·경정청구·기획점검 등) 결과 보고서 사본 1부 2. 고지 및 경정청구 일부 인용의 경우 : 결의서 사본 1부 3. 수정·기한후신고의 경우 : 수정·기한후신고서 사본 1부 4. 경정청구 거부처분의 경우 : 경정청구 처리 결과 통지서 사본 1부 5. 납부내역 전산조회 자료 1부 6. 특별한 공로를 객관적으로 확인할 수 있는 증빙자료 신청자 : 주기여자 소속 직급 성명 (인) 부기여자 소속 직급 성명 (인) 지방청장 귀하

자료카드

R-01 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	R-01
문서명	준거법령 및 법정자본 관련 용어 확인기록
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2026. 9. 30.
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인이 확보한 발행기관 자료 11건 418면에 대한 용어 검색 기록
언어 · 분량	국문 · 2면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	검색 범위 내에서 자본금 · 법정자본 관련 용어 11개를 확인하지 못한 사실과 대조 용어의 검출
② 보강사항	부존재 확인 절차를 밟았다는 사실
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	검색 범위 밖의 기재 여부와 해당 법률행위의 존부. 검색의 범위는 위 자료와 검색어에 한정되며, 검색 범위 밖의 자료나 해당 법률행위의 존부를 확인한 것이 아니다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 4 · 9
관련 법조문	「소득세법」 제17조 제2항 제1호
작성 방법과 재현 절차	검색 대상 — 신청인이 확보한 발행기관 자료 11건 418면(등록신고서 전문 · 연차보고서 발체 · 연말 세무자료 · Form 8937 8건). 방법 — 자본금 · 법정자본 관련 용어 11개를 대소문자 구분 없이 검색하여 건수를 집계하고, 대조 용어 3개로 검색이 작동함을 함께 보였습니다. 한계 — 검색의 범위는 위 자료와 검색어에 한정되며, 그 범위 안에서 확인하지 못하였다는 사실만을 적었습니다.
파일 해시(SHA-256)	6c7dd57ecfcb3f917e15d97de9ca461e3c2837db286d152e9717594565e071bf

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

준거법령 및 법정자본 관련 용어 확인기록

세법 등 해석 신청 근거자료 R-01 · 신청인이 작성한 조사 · 검증기록 · 2026. 9. 30.

신청인이 확보한 발행기관 자료를 대상으로, 자본금 · 법정자본 관련 용어의 기재 여부를 검색한 기록입니다. 이 자료는 공적 원문이 아니라 신청인이 작성한 조사 · 검증기록이며, 확인의 범위는 아래 제1항의 자료와 제2항의 검색어에 한정됩니다. 검색 범위 밖의 자료에 관하여는 아무것도 확인하지 아니하였습니다.

1. 확인 대상

자료	면	용어 검출
발행기관 등록신고서 전문(Form 485BPOS)	205	0
발행기관 연차보고서 발체(Form N-CSR)	3	0
발행기관 연말 세무자료(ICI Primary Layout 2025)	185	0
기업행위보고 Form 8937 — CHPY	4	0
기업행위보고 Form 8937 — CONY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — FBY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — MSTY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — NVDY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — SMCY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — TSLY	3	0
기업행위보고 Form 8937 — ULTY	3	0
합계	418	0

2. 검색한 용어와 결과

검색 용어	검출	대조 용어	검출
stated capital	0	return of capital	113
legal capital	0	regulated investment company	3
capital stock	0	earnings and profits	3
share capital	0		
reduction of capital	0		
capital reduction	0		
reduce its capital	0		
capital account	0		
paid-in surplus	0		
capital surplus	0		
paid-in capital	0		

검색 용어 11개는 위 제1항의 검색 범위 내에서는 확인하지 못하였습니다. 대조 용어는 같은 자료에서 검출되므로, 검색이 작동하지 아니하여 생긴 결과가 아닙니다.

3. 검색 방법과 한계

각 자료의 본문 글자를 대상으로 대소문자를 구분하지 아니하고 용어를 검색하여 건수를 집계하였습니다. 검색의 범위는 위 제1항의 자료와 제2항의 검색어에 한정됩니다. 이 기록은 그 범위 안에서 용어가 검색되었는지 여부만을 적은 것이며, 다음 사항은 이 기록으로 증명하지 아니합니다.

1. 검색 범위 밖의 자료에 그 용어가 기재되어 있는지 여부
2. 그 용어가 가리키는 법률행위나 절차가 실제로 존재하였는지 여부
3. 외국 법령의 적용관계 및 국내 세법상 소득구분

동일한 자료와 동일한 검색어에 따라 제3자가 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.

자료카드

R-02 · 제2권 근거자료집 · 문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · 2026. 10. 2.

증거번호	R-02
문서명	2024귀속 사례 검토 — 자료계보가 연결되지 아니한 경우
작성 · 발행기관	신청인
작성일 · 판	2026. 9. 30.
자료의 성격	신청인이 작성한 자료
출처	신청인 2024귀속 취득원가조서 축소형의 해당 행
언어 · 분량	국문 · 1면(이 자료카드를 제외합니다)
제출목적	질의의 전제사실에 대한 출처 및 재현 가능성의 확인 (총괄 제출목적은 이 책 앞머리 「근거자료의 성격 및 제출목적」에 기재하였습니다)
① 증명사항	발행기관 자료로 확정된 비배당분배와 당초 외국납부세액이 기록되어 있으나 국내 원장에 환급이 기록되지 아니한 자리가 실제로 나타난다는 사실
② 보강사항	자료계보의 단절이 장부에서 어떻게 나타나는지
③ 이 자료로 증명하지 아니하는 사항	단절의 원인과 과세표준의 누락액 · 과다계상액. 환급이 기록되지 아니한 원인과 그로 인한 과세표준의 차액은 이 기록으로 단정하지 아니한다. 이 자료가 「소득세법」 제17조의 어느 항목과 구성요건에 해당하는지에 관한 판단은 이 자료의 대상이 아닙니다.
관련 질의	질의 5 · 6 · 10 · 12
관련 법조문	「국세기본법」 제16조
작성 방법과 재현 절차	원부 — 신청인 2024귀속 취득원가조서 축소형. 방법 — 해당 종목 행의 값을 칸 그대로 옮기고, 같은 조서에서 환급률이 100.00%로 기재된 행의 수를 함께 적었습니다. 새 값을 만들지 아니하였습니다.
파일 해시(SHA-256)	03b3f11865b07db92b16162f64ce40a49de9d5008d4ab4ce584be9c69ec9b106

원문은 수정하지 아니하였습니다. 개별 납세자의 성명 · 주민등록번호 · 주소 · 계좌번호 · 연락처는 비실명 처리하였으며, 제3자의 정보가 포함된 면은 편철에서 제외하였습니다. 영문 원문에 번역문을 붙인 경우 번역문은 이해를 돕기 위한 것이며, 원문과 다를 때에는 원문에 따릅니다.

2024귀속 사례 검토 — 자료계보가 연결되지 아니한 경우

세법 등 해석 신청 근거자료 R-02 · 신청인이 작성한 조사 · 검증기록 · 2026. 9. 30.

아래 값은 신청인 본인의 2024귀속 취득원가조서 축소형(01_취득원가조서_축소형_2024귀속_V1.0)의 해당 행에서 그대로 옮긴 것입니다. 새로 계산한 값은 없습니다. 차이의 원인과 그 금액은 이 기록에서 단정하지 않습니다.

1. 사례 — QDTE 2024귀속

약호	증권사	보유구간	취득 단위	취득수 량	취득가액	회차	원천분배 소득	자본환급	잔존 취득가	판정
QDTE	미래에셋	2024-08-16 ~ 2024-08-22	4	304	17,784,320	2	261,315	188,361	17,595,959	취득가액 이내

약호	증권사	소진율	자본환급 비중 (자본환급+ 원천분배소득)	발행사 연간 자본환급 비율	당초 외국납부세액	환급세액	환급률 · 수령/연간 회차
QDTE	미래에셋	1.06%	72.08%	61.77%	39,195	0	0.00% · 2 / 40

발행기관 자료로 확정된 비배당분배의 비중(72.08%)이 있고 당초 외국납부세액 39,195원이 기록되어 있으나, 환급세액은 0원으로 환급률이 0.00%입니다. 국내 원장에는 재분류에 따른 환급이 기록되어 있지 않습니다. 회차별 비중(72.08%)과 발행사 연간 비율(61.77%)이 다른 것은 보유한 회차가 연간 전체 회차의 일부(2 / 40)이기 때문이며, 조서는 회차 단위로 계산합니다.

2. 같은 장부 안의 대조

같은 조서에는 환급률이 100.00%로 기록된 행도 3행 있습니다. 같은 과세연도 · 같은 장부 안에서 자료계보가 국내 원장까지 연결된 경우와 연결되지 아니한 경우가 함께 확인됩니다. 이 기록은 그 사실을 보이기 위한 것이며, 어느 종목의 적부를 판단하는 자료가 아닙니다.

3. 확인한 것과 확인하지 아니한 것

확인한 것	위 행의 취득수량 · 취득가액 · 원천분배소득 · 자본환급 · 잔존 취득가 · 당초 외국납부세액 · 환급세액이 신청인 장부에 위와 같이 기재되어 있다는 사실
확인하지 아니한 것	환급이 기록되지 아니한 원인. 전달의 시차인지, 외국 보관기관의 처리에서 제외된 것인지, 국내 반영 단계의 문제인지는 이 기록으로 가리지 않습니다
단정하지 아니하는 것	그로 인한 과세표준의 누락액 또는 과다계상액. 그 금액은 해당 연도의 발행기관 자료 · 외국 원천징수자료 · 예탁결제기관 자료 · 증권회사 원장을 지급사건 단위로 다시 대조한 뒤에야 말할 수 있습니다
이 기록의 용도	자료계보가 연결되지 아니한 경우가 실제로 확인된다는 사실을 제시하는 것이며, 그 경우 과세관청이 어느 자료를 어떠한 기준으로 조사 · 대조하여야 하는지가 제1권 질의 5 · 6 · 10 · 12의 대상입니다

원부 — 신청인 2024귀속 취득원가조서 축소형. 같은 조서와 같은 행에서 제3자가 같은 값을 얻을 수 있습니다. 계좌번호 · 주민등록번호는 이 기록에 실지 아니하였습니다.